Ana Lúcia Campbell
Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial
Inglês – Português – Espanhol
Edifício de Paoli
Av. Nilo Peçanha, 50/ 2606
20020-906 Rio de Janeiro
Tel.: +55-21-2262.9371 Telefax: +55-21-3084.8484

CPF-MF: 430.405.357/49
Matrícula na JUCERJA Nº 147
e-mail: anacampbell@wb.com.br

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	683

Eu, infra-assinada, Tradutora Pública Juramentada e Intérprete Comercial nesta Praça e Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, com Fé Pública em todo o Território Nacional, devidamente matriculada na JUCERJA sob o N° 147, em 07 de fevereiro de dois mil e um, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado um documento, exarado no idioma INGLÊS, para que o traduzisse para o vernáculo, o que aqui faço em virtude do meu ofício público, a pedido da parte interessada, para constar onde convier, como segue:

TRADUÇÃO N° 1956/12

EMPRÉSTIMO NÚMERO 8117-BR

Contrato de Empréstimo

(Financiamento Adicional do Projeto de Modernização e Melhoria Ambiental do Sistema Urbano sobre Trilhos do Rio de Janeiro para o Projeto 2 de Trânsito de Massa do Rio de Janeiro - Adicional ao Programa Estadual de Transportes - PET 2)

firmado entre o

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO e o

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Datado de 5 de setembro de 2012

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	785

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	684

EMPRÉSTIMO NÚMERO 8117-BR

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

O presente Contrato, datado de 5 de setembro de 2012, é firmado entre o BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (o "Banco") e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO (o "Tomador") e tem como objeto o financiamento adicional para atividades relacionadas ao Projeto Original (conforme definido no Apêndice deste Contrato). O Tomador e o Banco concordam, por meio do presente instrumento, como segue:

ARTIGO I - CONDIÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES

1.01. As Condições Gerais (conforme definidas no Apêndice deste Contrato) são parte integrante deste Contrato.

1.02. A menos que o contexto exija de outro modo, os termos em maiúscula usados neste Contrato possuem o significado atribuído aos mesmos nas Condições Gerais, ou no Apêndice deste Contrato.

ARTIGO II - EMPRÉSTIMO

2.01. O Banco concorda em emprestar para o Tomador, segundo os termos e condições estabelecidos ou mencionados neste Contrato, a quantia de US$600.000.000,00 (seiscentos milhões

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	786

de dólares norte-americanos), conforme essa quantia possa ser ocasionalmente convertida através da Conversão de Moeda em conformidade com o disposto na Seção 2.07 deste Contrato (o "Empréstimo"), para financiar parcialmente o projeto descrito no Anexo 1 deste Contrato (o "Projeto").

2.02. O Tomador poderá sacar o montante do Empréstimo em conformidade com a Seção IV do Anexo 2 deste Contrato. O Representante do Tomador para fins de adoção de qualquer ação necessária ou permitida em conformidade com esta Seção é o seu Secretário da SETRANS.

2.03. A Taxa Inicial a ser paga pelo Tomador será igual a 0,25% da quantia do Empréstimo. O Tomador pagará a Taxa Inicial no máximo 60 dias após a Data de Vigência Inicial.

2.04. Os juros a serem pagos pelo Tomador a cada Período de Juros será uma taxa igual à Taxa de Referência para a Moeda do Empréstimo mais o Spread Variável; com a ressalva de que, a partir da Conversão total ou parcial do principal do Empréstimo, os juros a serem pagos pelo Tomador durante o Período de Conversão, sobre essa quantia serão determinados em conformidade com os

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

dispositivos correspondentes do Artigo IV das Condições Gerais. Não obstante o precedente, se qualquer quantia do Saldo do Empréstimo Sacado permanecer sem pagamento na data de vencimento e essa falta de pagamento perdurar por um período de trinta dias, os juros devidos pelo Tomador serão calculados, em vez disso, da maneira prevista na Seção 3.02 (e) das Condições Gerais.

2.05. As Datas de Pagamento são 15 de maio e 15 de novembro, a cada ano.

2.06. O montante principal do Empréstimo será amortizado em conformidade com o cronograma de amortização previsto no Anexo 3 deste Contrato.

2.07. (a) O Tomador poderá, a qualquer tempo, em cada caso sem qualquer objeção prévia do Garantidor, através da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda do Garantidor, solicitar qualquer uma das seguintes Conversões dos termos do Empréstimo de modo a facilitar o gerenciamento prudente da dívida: (i) uma alteração total ou parcial da Moeda do Empréstimo para o montante principal, sacado ou não sacado, para uma Moeda Aprovada; (ii) uma alteração da base de taxa de juros aplicável, no todo ou em parte, ao montante principal do Empréstimo sacado

ANA LUCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

e pendente, passando de Taxa Variável para Taxa Fixa, ou vice versa, ou de Taxa Variável com base em Spread Variável, para Taxa Variável com base em Spread Fixo; e (iii) o ajuste dos limites da Taxa Variável aplicada, no todo ou em parte, ao montante principal do Empréstimo sacado e pendente por meio do estabelecimento de Cap para a Taxa de Juros, ou "Collar" de Taxa de Juros na Taxa Variável.

(b) Qualquer conversão solicitada em conformidade com o parágrafo (a) desta Seção que seja aceita pelo Banco será considerada uma "Conversão", conforme definido nas Condições Gerais, e será efetuada em conformidade com o disposto no Artigo IV das Condições Gerais e das Diretrizes de Conversão.

ARTIGO III - PROJETO

3.01. O Tomador declara o seu compromisso com os objetivos do Projeto. Para esse fim, o Tomador, através do Contrato Subsidiário, fará com que o Projeto seja implementado pela CENTRAL em conformidade com o disposto no Artigo V das Condições Gerais.

3.02. Sem limitar o disposto na Seção 3.01 deste Contrato, e ressalvadas as disposições em

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	688

contrário acordadas pelo Tomador e pelo Banco, o Tomador garantirá a execução do Projeto em conformidade com o disposto no Anexo 2 deste Contrato.

ARTIGO IV - MEDIDAS DO BANCO

4.01. O Evento Adicional de Suspensão consiste no seguinte, a saber: que a CENTRAL tenha deixado de desempenhar quaisquer das suas obrigações previstas no Contrato Subsidiário em tal medida que, segundo a opinião do Banco, poderia afetar de maneira grave e adversa a consecução dos objetivos do Projeto.

ARTIGO V - VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.01. A Condição Adicional de Vigência consiste no seguinte, a saber: que o Empréstimo tenha sido registrado de maneira válida pelo Banco Central do Garantidor.

5.02. Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais, o Prazo Final de Vigência é a data 90 (noventa) dias após a data deste Contrato, mas em hipótese alguma mais de 18 (dezoito) meses após a aprovação do Empréstimo, o qual expira em 26 de julho de 2013.

ARTIGO VI - REPRESENTANTE E ENDEREÇO

6.01. Exceto conforme previsto na seção 2.02

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	790

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	689

deste Contrato, o Representante do Tomador é o seu Governador.

6.02. O Endereço do Tomador é:

Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado, s/n
Rio de Janeiro - RJ, 22 238-900, Brasil
Fax: (55-21) 2334-3773 / (55-21) 2334-3559
Com cópias para:
SEAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco K - 5° andar
Brasília - DF, 70040-906, Brasil
Fax: (55-61) 2020 5006
Secretaria de Estado de Transportes
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493 11° andar Rio de Janeiro - RJ, 22031-000 Brasil
Fax: (55-21) 2333-8621
Secretaria de Estado de Fazenda
Avenida Presidente Vargas, 670 - 15° andar
Rio de Janeiro - RJ, 20 070-000 Brasil
Fax: (55-21) 2334-4535

6.03. O Endereço do Banco é:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301191/10		26/08/10	791

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (478312114)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	690

Estados Unidos da América

Endereço de cabo: INTBAFRAD Washington, D.C.

Telex: 248423 (MCI) ou 64145 (MCI)

Fax: 1 (202) 477-6391

ACORDADO na Cidade do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, no dia e ano primeiramente escritos acima.

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Por: (Firmado:) DEBORAH WETZEL, Representante Autorizado.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Por: (Firmado:) SERGIO CABRAL, Representante Autorizado.

[Constava o carimbo PGFN/COF com uma rubrica em todas as páginas.]

ANEXO 1

Descrição do Projeto

Os objetivos do Projeto são: (a) melhorar o nível do serviço prestado para os usuários de transporte suburbano sobre trilhos na RMRJ de uma maneira segura e com eficiência de custos; (b) colocar o sistema de transporte sobre trilhos suburbano em uma trilha de crescimento com baixa emissão de carbono; e (c) melhorar o

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	792

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	691

gerenciamento de transportes e a estrutura política dentro do território do Tomador e na RMRJ.

O Projeto consiste das seguintes partes:

Parte A: Infraestrutura e Equipamentos

1. Aquisição de 60 (sessenta) composições (EMUs) adicionais com 4 (quatro) carros cada uma, e acessórios, totalizando pelo menos 360 carros (no total) que serão operados pela Concessionária nas linhas do Sistema CENTRAL segundo os termos do Contrato de Concessão.

2. Projeto e implementação de transporte não-motorizado e programa piloto com demonstração de maior adequação ambiental nas estações do Sistema CENTRAL, através da aquisição de bicicletas necessárias para o mesmo.

Parte B: Desenvolvimento Institucional e Política

1. Fornecimento de assistência técnica para que a SETRANS implemente estudos adicionais sobre desenvolvimento da política, incluindo, entre outras coisas: (a) o projeto (mas excluindo a implementação) de uma política de transporte sustentável para o Tomador, incluindo medidas para reduzir o aumento da trilha de carbono do transporte e aprimorar a sustentabilidade

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	793

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	692

ambiental e social; (b) o projeto e implementação de uma estratégia para o território do Tomador e o sistema de transporte de passageiros e carga da RMRJ, para adaptar os impactos das mudanças climáticas, riscos e responsabilidades ambientais e sociais, e desastres naturais; (c) o projeto e implementação de um centro para monitorar o impacto de desastres naturais sobre o sistema de transporte público metropolitano, incluindo aqueles derivados dos impactos de mudanças climáticas; (d) o projeto (mas excluindo a implementação) de uma estratégia para aprimorar a eficiência e reduzir a pegada de carbono do sistema de transporte de carga do Tomador e seus ricos e responsabilidades ambientais e sociais; (e) a implementação de estudos de viabilidade e de engenharia detalhada (mas excluindo a implementação) sobre a possibilidade de corredores BRT na área da RMRJ que não concorram com o transporte sobre trilhos; (f) o projeto (mas excluindo a implementação) de uma política de transporte e redução de acidentes para tornar o sistema de transporte do Tomador mais seguro; (g) o projeto (mas excluindo a implementação) de uma estratégia atualizada para que a SETRANS faça

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	794

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

consultas às partes interessadas a fim de aprimorar o seu processo de planejamento de reformas no transporte; (h) a condução de um estudo de avaliação para quantificar os impactos sociais, econômicos e ambientais do Projeto, particularmente quanto a emissões de carbono; e (i) a condução de estudos para embasar a implementação da Parte A.2 do Projeto.

2. Fornecimento de assistência técnica à CENTRAL para o gerenciamento e supervisão de Projeto, incluindo a aquisição e o recebimento dos trens (EMUs).

ANEXO 2

Execução do Projeto

Seção I. <u>Providências para a Implementação</u>

A. Providências Institucionais

1. O Tomador, através da SETRANS, providenciará para que a CENTRAL implemente o Projeto em conformidade com o Plano de Compras e mantenha, em todas as ocasiões durante a execução e até a conclusão do Projeto, uma unidade de gerenciamento de Projeto que será responsável pelo monitoramento da implementação do Projeto e pela coordenação geral do Projeto (a "PMIG"). A PMIG terá os quadros, responsabilidades,

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	694

estrutura, e funções que o Banco considerar satisfatórias para auxiliar a CENTRAL a implementar o Projeto. A PMIG será sempre chefiada por um coordenador de Projeto com qualificação, experiência, funções, e responsabilidades que o banco considerar satisfatórias, e que estará diretamente subordinado ao Diretor Presidente da CENTRAL.

2. Para fins de condução do Projeto, o Tomador, através da SETRANS, deverá cumprir, e providenciar para que a CENTRAL também cumpra, o disposto no Contrato Subsidiário, contrato esse que estabelece as respectivas responsabilidades do Tomador e da CENTRAL para a implementação do Projeto, incluindo, entre outras, as seguintes:

(a) A responsabilidade da CENTRAL pela compra de produtos e serviços previstos no Projeto e o cumprimento de exigências de salvaguarda, técnicas, e fiduciárias, além de outras exigências previstas neste Contrato e aplicáveis ao Projeto; e

(b) A responsabilidade do Tomador, através de suas agências envolvidas, pelo cumprimento e/ou garantia da conformidade pela Concessionária em relação às exigências de salvaguardas, técnicas,

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/09/10	796

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12 Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	695

fiduciárias, e outras exigências deste Contrato aplicáveis ao Projeto.

3. O Tomador, através da SETRANS, exercerá seus direitos e cumprirá suas obrigações previstas no Contrato Subsidiário de maneira a proteger os interesses do Tomador e do Banco, e a consumar os propósitos do Empréstimo. Ressalvado qualquer consentimento em contrário pelo Banco, o Tomador não poderá ceder, alterar, ab-rogar, renunciar, ou deixar de aplicar o Contrato Subsidiário ou qualquer dispositivo do mesmo.

B. Anti-Corrupção

O Tomador, através da SETRANS, deverá assegurar a condução do Projeto em conformidade com o disposto pelas Diretrizes Anti-Corrupção.

C. Dispositivos Ambientais e Sociais

1. Sem limitar o disposto na Seção 5.01 (b) das Condições Gerais, o Tomador, através da SETRANS, deverá conduzir, e providenciar para que a CENTRAL e a Concessionária conduzam, o Projeto em conformidade com os dispositivos e recomendações do Plano de Gerenciamento Ambiental do Projeto (incluindo dispositivos sobre gerenciamento de pragas e recursos culturais físicos) e o Plano de Ação para Reassentamentos.

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	797

Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302647/08		13/10/08	696

2. O Tomador, através da SETRANS, garantirá que os termos de referência para qualquer consultoria a respeito de qualquer atividade prevista na Parte B do Projeto serão satisfatórios para o Banco, segundo sua revisão dos mesmos e, para esse fim, os termos de referência deverão exigir devidamente que o aconselhamento transmitido através dessa consultoria ou assistência técnica seja consistente com as exigências das Políticas de Salvaguarda do Banco aplicáveis.

Seção II. Monitoramento, Relatoria e Avaliação de Projeto

A. Relatórios de Projeto

1. O Tomador, através da SETRANS, tomará providências para que a CENTRAL monitore e avalie o progresso do Projeto e prepare Relatórios de Projeto em conformidade com o disposto na Seção 5.08 das Condições Gerais, e com base nos indicadores acordados com o Banco ("Indicadores"). Cada Relatório de Projeto cobrirá o período de um semestre do calendário, e será fornecido ao Banco no máximo até três meses após o término do período coberto por esse relatório.

B. Gerenciamento Financeiro, Relatórios

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	798

Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	697

Financeiros e Auditorias

1. O Tomador, através da SETRANS, tomará providências para que a CENTRAL mantenha um sistema de gerenciamento financeiro conforme o disposto na Seção 5.09 das Condições Gerais.

2. Sem limitação do disposto na Parte A desta Seção, o Tomador, através da SETRANS, tomará providências para que a CENTRAL prepare e forneça para o Banco, no máximo até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do calendário, relatórios financeiros intermediários não auditados para o Projeto, cobrindo o trimestre, com forma e conteúdo satisfatórios para o Banco.

3. O Tomador, através da SETRANS, tomará providências para que as Demonstrações Financeiras da CENTRAL sejam aditadas em conformidade com o disposto na Seção 5.09 (b) das Condições Gerais. Cada auditoria das Demonstrações Financeiras cobrirá o período de um exercício fiscal do Tomador. As Demonstrações Financeiras auditadas de cada um desses períodos serão fornecidas para o Banco até no máximo seis meses após o encerramento desse período.

Seção III. Compras

A. Considerações Gerais

SEI SEI_100006/000248/2023 / pg. 15
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE CONSULAR RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	799

Nº DO PROCESSO E-10/302547/08 | RUBRICA | DATA 13/10/08 | FL 698

1. **Produtos e Serviços diferentes de Consultoria.** Todos os produtos e Serviços diferentes de Consultoria necessários para o Projeto e que devam ser financiados a partir do montante do Empréstimo serão comprados em conformidade com as exigências estabelecidas ou mencionadas na Seção I das Diretrizes sobre Compras, e com as disposições desta Seção.

2. **Serviços de Consultores.** Todos os serviços de consultores necessários para o Projeto e que serão financiados a partir dos recursos do Empréstimo serão adquiridos em conformidade com as exigências estabelecidas ou mencionadas nas Seções I e IV das Diretrizes de Consultoria e com o disposto nesta Seção.

3. **Definições.** Os termos em maiúsculas usados abaixo nesta Seção para descrever métodos de compra em particular ou métodos de revisão pelo Banco de contratos em particular fazem referência ao método correspondente descrito nas Diretrizes de Compra, ou nas Diretrizes de Consultoria, conforme o caso.

B. <u>Métodos Particulares de Compra de Produtos e Serviços Diferentes de Consultoria</u>

1. **Licitação com Concorrência Internacional.**

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE E COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO E-10/301181/10 | RUBRICA | DATA 26/08/10 | FL 800

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16 Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	699

Ressalvadas as disposições em contrário previstas no parágrafo 2, abaixo, produtos e Serviços Diferentes de Consultoria, serão adquiridos por meio de contratos adjudicados com base em Licitação com Concorrência Internacional.

2. **Outros Métodos para Compra de Produtos e Serviços Diferentes de Consultoria**

A tabela abaixo especifica os métodos de compra, exceto Licitação com Concorrência Internacional, que podem ser usados para produtos e Serviços Diferentes de Consultoria. O Plano de Compras deverá especificar as circunstâncias segundo as quais esses métodos podem ser usados.

Método de Compra
(a) Licitação com Concorrência Nacional (incluindo, a respeito de produtos e Serviços Diferentes de Consultoria, pregão eletrônico estabelecido segundo a Lei do Garantidor). Os Contratos adjudicados com base em Licitação com Concorrência Nacional estão sujeitos aos seguintes procedimentos adicionais, nomeadamente, os documentos licitatórios deverão ser aceitáveis para o Banco.
(b) Inclusive compras a respeito de produtos e Serviços Diferentes de Consultoria, pregão

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8454 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	801

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17 Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

eletrônico estabelecido segundo a Lei do Garantidor.

C. Métodos Particulares de Compra de Serviços de Consultoria

1. **Seleção com Base em Qualidade e Custo.**

Ressalvadas as disposições em contrário previstas no parágrafo 2, abaixo, serviços de consultoria serão adquiridos por meio de contratos adjudicados com base na Seleção feita levando-se em consideração a Qualidade e o Custo.

2. **Outros Métodos de Compra de Serviços de Consultoria.**

A tabela abaixo especifica os métodos de compra, além de Seleção feita com base na Qualidade e Custo, que poderão ser usados para os serviços de consultoria. O Plano de Compras deverá especificar as circunstâncias segundo as quais esses métodos podem ser usados.

Método de Compra

(a) Seleção segundo Orçamento Fixo (FBS)

(b) Seleção Baseada em Qualificações de Consultoria (CQS)

(c) Seleção pelo Menor Preço (LCS)

(d) Seleção por Fonte Única (SSS)

(e) Seleção com Base em Qualidade (QBS)

Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/09	701

(f) Os procedimentos indicados nos Parágrafos 5.2 e 5.3 das Diretrizes de Consultoria para a Seleção de Consultores Pessoas Físicas.

D. Revisão das Decisões de Compra pelo Banco

O Plano de Compras deverá estabelecer aqueles contratos que estarão sujeitos a Revisão Prévia pelo Banco. Todos os demais contratos estarão sujeitos a Revisão Posterior pelo Banco.

Seção IV. Saque do Montante do Empréstimo

A. Considerações Gerais

1. O Tomador poderá sacar o montante do Empréstimo em conformidade com o disposto: (a) no Artigo II das Condições Gerais; (b) nesta Seção; e (c) nas instruções adicionais que o Banco possa especificar mediante notificação para o Tomador (incluindo as "Diretrizes de Desembolso para Projetos do Banco Mundial" datadas de maio de 2006, conforme revistas ocasionalmente pelo Banco e conforme aplicáveis a este Contrato em conformidade com essas instruções), para o financiamento das Despesas Qualificadas da maneira estabelecida na tabela do parágrafo 2 abaixo.

2. A tabela abaixo especifica as categorias de Despesas Qualificáveis que podem ser financiadas

Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301191/10		26/08/10	803

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08	VKL	13/10/08	702

a partir do montante do Empréstimo ("Categorias"), a alocação das quantias do Empréstimo para cada Categoria, e a porcentagem das despesas que será financiada como Despesas Qualificáveis em cada Categoria.

Categoria	Montante do Empréstimo Alocado (expresso em US$)	Porcentagem das Despesas a serem Financiadas
(1) Produtos e Serviços Diferentes de Consultoria (incluindo armazenagem das composições) para as Partes A.1 e A.2 do Projeto	570.293.640,00	100%
(2) Serviços de Consultoria para as Partes B do Projeto	29.706.360,00	100%
MONTANTE TOTAL	**600.000.000,00**	

B. Condições para Saque; Período de Saque

1. Não obstante o disposto na Parte A desta Seção, nenhum saque será feito:

(a) A partir da Contra de Empréstimo até o Banco

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10	VKL	26/08/10	804

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20 Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	703

ter recebido o pagamento integral da Taxa Inicial; ou

(b) Para pagamentos efetuados antes da data deste Contrato, com a exceção de que saques até um montante total equivalente de até US$ 120.000.000,00 poderão ser feitas para pagamentos efetuados dentro do período de um ano antes desta data, mas em ou após 26 de outubro de 2011 (mas em hipótese alguma mais de um ano antes da data deste Contrato), para Despesas Qualificáveis.

2. A Data de Fechamento é 30 de junho de 2017. O Banco somente poderá conceder uma prorrogação da Data de Fechamento após o Ministério da Fazenda do Garantidor ter informado ao Banco que concorda com tal prorrogação.

ANEXO 3

Cronograma de Amortização

1. A tabela a seguir indica as Datas de Pagamento do Principal do Empréstimo e a porcentagem do montante principal total do Empréstimo pagável em cada Data de Pagamento do Principal ("Parte Parcelada"). Se o montante do Empréstimo tiver sido integralmente sacado a partir da primeira Data de Pagamento do Principal, a quantia do principal do Empréstimo amortizável pelo Tomador

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 21
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-6484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	805

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	704

em cada Data de Pagamento de Principal será determinada pelo Banco pela multiplicação: (a) do Saldo do Empréstimo Sacado na primeira Data de Pagamento do Principal; pela (b) Parte Parcelada de cada Data de Pagamento do Principal, montante amortizável esse que será ajustado, conforme necessário, para deduzir quaisquer quantias mencionadas no parágrafo 4 deste Anexo, às quais seja aplicada Conversão de Moeda.

Data de Pagamento do Principal	**Parte Parcelada (Expressa como Porcentagem)**
A cada dia 15 de maio e 15 de novembro, começando em 15 de novembro de 2017 e até 15 de maio de 2041	2,04%
Em 15 de novembro de 2041	2,08%

2. Se o montante do Empréstimo não for sacado integralmente na primeira Data de Pagamento do Principal, o montante principal do Empréstimo amortizável pelo Tomador em cada Data de Pagamento do Principal será determinado da seguinte maneira:

(a) Na medida em que qualquer quantia do Empréstimo tenha sido sacada a partir da primeira

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8434 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	806

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	705

Data de Pagamento de Principal, o Tomador amortizará o Saldo do Empréstimo Sacado nessa data em conformidade com o parágrafo 1 deste Anexo.

(b) Qualquer quantia sacada após a primeira Data de Pagamento do Principal será amortizada em cada Data de Pagamento de Principal que cair após a data desse saque em quantias determinadas pelo Banco pela multiplicação da quantia de cada um desses saques por uma fração cujo numerador é a Parte Parcelada original especificada na tabela do parágrafo 1 deste Anexo para essa Data de Pagamento de Principal ("Parte Parcelada Original") e cujo denominador é a soma de todas as demais Partes Parceladas Originais para as Datas de Pagamento de Principal que caiam nessa data, ou após a mesma, cujos montantes amortizáveis serão ajustados, conforme necessário, para deduzir quaisquer quantias mencionadas no parágrafo 4 deste Anexo, às quais se aplique Conversão de Moeda.

3. (a) Quantias do Empréstimo sacadas dentro de dois meses do calendário antes de qualquer Data de Pagamento de Principal serão, somente para o propósito de calcular as quantias do principal

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	807

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	706

devidas em qualquer Data de Pagamento de Principal, tratadas como retiradas e pendentes na segunda Data de Pagamento de Principal após a data do saque e serão amortizadas em cada Data de Pagamento de Principal, começando na segunda Data de Pagamento de Principal após a data de saque.

(b) Não obstante o disposto no sub-parágrafo (a) deste parágrafo, se a qualquer tempo o Banco adotar um sistema de cobrança na data de pagamento segundo o qual faturas sejam emitidas a partir da respectiva Data de Pagamento de Principal, o disposto nesse sub-parágrafo não será mais aplicável a quaisquer saques efetuados após a adoção desse sistema de cobrança.

4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2 deste Anexo, a partir da Conversão de Moeda, total ou parcial, do Saldo do Empréstimo Sacado para uma Moeda Aprovada, a quantia assim convertida na Moeda Aprovada que for amortizável em qualquer Data de Pagamento de Principal ocorrida durante o Período de Conversão será determinada pelo Banco pela multiplicação dessa quantia em sua moeda de designação imediatamente antes da Conversão: (i) pela taxa de câmbio que refletir as quantias do principal na Moeda

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	808

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	707

Aprovada devida pelo Banco segundo a Operação de Hedge de Moeda relacionada à Conversão; ou (ii) se o Banco assim o determinar em conformidade com as Diretrizes de Conversão, pelo componente da taxa de câmbio da Taxa de Tela.

5. Se o Saldo do Empréstimo Sacado for indicado em mais de uma Moeda de Empréstimo, o disposto neste Anexo será aplicável separadamente para a quantia indicada em cada Moeda de Empréstimo, de modo a produzir um cronograma de amortização em separado para cada um desses montantes.

APÊNDICE

Seção I. Definições

1. "Diretrizes Anti-Corrupção" significa as "Diretrizes sobre Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção em Projetos Financiados por Empréstimos do IBRD e Créditos e Concessões IDA", datadas de 15 de outubro de 2006, e revistas em janeiro de 2011.

2. "Políticas de Salvaguarda do Banco" significa as políticas e procedimentos operacionais do Banco estabelecidas no Manual Operacional do Banco sob a OP/BPs 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, e 4.37, conforme a publicação do referido manual, em www.WorldBank.org/opmanual.

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/07/10	80

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Ana Lúcia Campbell

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	708

3. "BRT" significa Bus Rapid Transit, um sistema de ônibus que opera em pistas viárias separadas ou reservadas.

4. "Categoria" significa uma categoria indicada na tabela da Seção IV do Anexo 2 deste Contrato.

5. "CENTRAL" significa a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, S.A., a empresa de engenharia e logística de transportes do Tomador responsável pelo transporte de composições urbanas, criada em conformidade com a Legislação sobre a CENTRAL.

6. "Legislação sobre a CENTRAL" significa o Decreto N°. 27.898 do Tomador, datado de 9 de março de 2001, e o Decreto N° 28.313 do Tomador, datado de 11 de maio de 2001, conforme alterados e complementados pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CENTRAL com a data de 30 de maio de 2001.

7. "Sistema da CENTRAL" significa a rede ferroviária na RMRJ (conforme definido mais adiante neste instrumento) e que inclui: (a) cinco corredores eletrificados principais de bitola larga (Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Leopoldina e Belford Roxo); e (b) três corredores não-eletrificados em bitola métrica (Vila

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	810

Inhomirim, Guapimirim, e Niterói-Visconde de Itaboraí).

8. "Contrato de Concessão" significa o contrato firmado entre o Tomador e a Concessionária (conforme definida neste instrumento), datado de 17 de setembro de 1998, e suas alterações posteriores, com a CENTRAL, como terceira parte interessada, regulando a concessão adjudicada a essa Concessionária para operar, administrar e manter o Sistema da CENTRAL (conforme definido neste instrumento).

9. "Concessionária" significa o consórcio (o qual é, atualmente, a SuperVia) para o qual o Tomador adjudicou a concessão para operar, administrar e manter o Sistema da CENTRAL em conformidade com os termos do Contrato de Concessão.

10. "Diretrizes de Consultoria" significa as "Diretrizes: Seleção e Emprego de Consultores por Tomadores do Banco Mundial" datadas de janeiro de 2011.

11. "EMUs" significa unidades múltiplas elétricas.

12. "Plano de Gerenciamento Ambiental" significa o plano para avaliação e gerenciamento dos impactos e riscos ambientais e sociais do Projeto, datado de 1º de julho de 2011, e apresentado no site da

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-8484
INTÉRPRETE CONSULAR
RIO DE JANEIRO

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/3025471/08		13/10/08	710

Concessionária (que atualmente é www.supervia.com.br) e no site da SETRANS.

13. "Condições Gerais" significa as "Condições Gerais de Empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento", datadas de 31 de julho de 2010.

14. "Indicadores" significa os indicadores de impacto, desempenho e implementação acordados com o Banco e indicados numa carta complementar com a mesma data deste instrumento, conforme essa carta possa vir a ser alterada ocasionalmente com o consentimento do Banco.

15. "Serviços Diferentes de Consultoria" significa serviços que são de natureza não-intelectual e que podem ser obtidos com base no desempenho de resultados físicos, incluindo, entre outros, levantamentos de mercado.

16. "Contrato de Empréstimo Original" significa o contrato datado de 24 de setembro de 2009, firmado entre o Tomador e o Banco (Empréstimo Número 7719), e alterações subsequentes.

17. "Projeto Original" significa o Projeto de Transporte de Massa no Rio de Janeiro 2, cujos objetivos e atividades estão indicados no Anexo 1 do Contrato de Empréstimo Original.

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/3011811/10		26/08/10	812

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 28
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08		13/10/08	711

18. "PMIG" significa a unidade de gerenciamento do Projeto (Coordenadoria Executiva de Gerenciamento e Implantação de Programa / BIRD - CEGIP) mencionada na Seção I.A.1 do Anexo 2 deste Contrato, criada pela Resolução da Diretoria Executiva Número 0179/07, datada de 28 de março de 2007.

19. "Diretrizes de Compra" significa as "Diretrizes: Compra de Produtos, Trabalhos, e Serviços Diferentes de Consultoria em Empréstimos do IBRD e Créditos e Concessões IDA por Tomadores do Banco Mundial" datadas de janeiro de 2011.

20. "Plano de Compras" significa o plano de compras do Tomador para o Projeto, datado de 27 de outubro de 2011, e mencionado no parágrafo 1.18 das Diretrizes de Compra, e no parágrafo 1.25 das Diretrizes de Consultoria, conforme as mesmas possam ser ocasionalmente atualizadas em conformidade com o disposto nos referidos parágrafos.

21. "Reassentamento" significa o impacto de uma retirada involuntária de terrenos segundo o Projeto, retirada essa que faça com que as pessoas afetadas: (i) tenham os seus padrões de vida afetados de maneira adversa; ou (ii) tenham

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTERCRETE COMÉRCIO RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10		26/08/10	81

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/302547/08	VNL	13/10/08	712

o seu direito, título, ou interesse sobre qualquer habitação, terreno (inclusive benfeitorias, e terrenos utilizados para agricultura, e pastagem) ou quaisquer outros bens móveis ou imóveis adquiridos, ou possuídos temporariamente ou permanentemente; ou (iii) tenham o acesso a bens produtivos afetados de maneira adversa, temporariamente ou permanentemente; ou (iv) tenham seus negócios, ocupações, trabalho ou local de residência, ou habitat afetados adversamente, temporariamente ou permanentemente.

22. "Plano de Ação para Reassentamento" (RAP) significa o plano de ação do Tomador datado de 6 de outubro de 2011, publicado e disponível para o público no website da concessionária (que é atualmente www.supervia.com.br) e no website da SETRANS, para avaliação e gerenciamento de Reassentamentos involuntários, que estabelece os princípios e as políticas de reassentamento, responsabilidades institucionais, critérios de elegibilidade, reparações alternativas, cronogramas de implementação, orçamento, mecanismos de reclamação, e ações de monitoramento e avaliação.

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL
TRADUTORA PÚBLICA
2262-9371
3084-6484
INTÉRPRETE COMERCIAL
RIO DE JANEIRO

Nº DO PROCESSO	RUBRICA	DATA	FL
E-10/301181/10	VNL	26/08/10	814

SEI SEI_100006/000248/2023 / pg. 30
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

Nº DO PROCESSO E-101/302547/08 | RUBRICA | DATA 13/10/08 | FL 713
Nº DO PROCESSO E-101/301181/10 | RUBRICA | DATA 28/03/10 | FL 815

23. "RMRJ" significa a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma área que inclui os seguintes municípios do Tomador: (i) Rio de Janeiro; (ii) Belford Roxo; (iii) Duque de Caxias; (iv) Guapimirim; (v) Itaboraí; (vi) Itaguaí; (vii) Japeri; (viii) Mangaratiba; (ix) Mesquita; (x) Magé; (xi); Nilópolis; (xii) Niterói; (xiii) Nova Iguaçu; (xiv) Paracambi; (xv) Queimados; (xvi) São Gonçalo; (xvii) São João de Meriti; (xviii) Seropédica; (xix) Tanguá e (xx) Maricá.

24. "SETRANS" significa Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro, a Secretaria de Transportes do Tomador.

25. "Contrato Subsidiário" (Instrumento Particular de Contrato Subsidiário ao Contrato de Empréstimo Externo) significa o contrato datado de 29 de novembro de 2011, firmado entre o Tomador, através da SETRANS, e CENTRAL da maneira mencionada na Seção I.A.2. (a) do Anexo 2 deste Contrato, conforme o mesmo possa vir a ser alterado ocasionalmente com o consentimento do Banco.

***** ERA O QUE CONSTAVA do referido documento, ao qual me reporto, e por ser verdade, DOU Fé. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2012.

POR TRADUÇÃO CONFORME:

ANA LÚCIA B. S. CAMPBELL TRADUTORA PÚBLICA 2262-9371 3084-8484 INTÉRPRETE COMERCIAL RIO DE JANEIRO

SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 31
Anexo 45_1_Acordo_8117_Contrato (47831214)

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PALOMA ANÓS CASERO
Country Director – Brazil
Latin America and the Caribbean Region

December 30, 2019

His Excellency
Mr. Wilson Witzel
Governor of the State of Rio de Janeiro
Government of the State of Rio de Janeiro
Rua Pinheiro Machado, S/N - Palácio Guanabara
22231-090, Rio de Janeiro, RJ
Brazil

His Excellency
Mr. Paulo Guedes
Minister of Finance
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN
Esplanada dos Ministérios, Bloco P – 8º Andar
70048-900, Brasília, DF
Brazil

BRAZIL: Loan No 8117-BR (Upgrading and Greening the Rio de Janeiro Urban Rail System Project - Additional Financing for the Rio de Janeiro Mass Transit 2 Project – Adicional ao Programa Estadual de Transportes – PET 2)
Extension of Closing Date

Excellencies:

We refer to the Loan Agreement for the above-captioned Project between the State of Rio de Janeiro (the Borrower) and the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank), dated September 5, 2012, for the above-captioned Project.

We also refer to (i) the e-mail from the Borrower's Secretary of Transport to the Bank dated August 27, 2019; (ii) COFIEX's concurrence through Recommendation No. 08/0305, dated November 26, 2019; and (ii) PGFN's legal opinion PARECER SEI Nº 5017/2019/ME dated December 19, 2019, wherein a request is made to extend the Closing Date of the above mentioned Loan from December 31, 2019 to December 30, 2022.

We are pleased to inform you that the Bank agrees to the requested extension and establishes December 30, 2022 as the later date for the purposes of Section IV.B.2. of Schedule 2 to the Loan Agreement.

Sincerely,

P.P. Paloma Anós Casero

cc: Mr. Fabio Kanczuk, Executive Director for Brazil, The World Bank
Ms. Elsa Agustin, Alternate Executive Director for Brazil, The World Bank
Mr. Marcelo Pacheco dos Guaranys, Executive Secretary, Ministry of Economy, gabinete.se.df@fazenda.gov.br
Mr. Marcos Troyjo, Secretariat of Foreign Trade and External Affairs, agendase@mdic.gov.br
Ms. Cinara Maria Fonseca de Lima, Chief of Staff, ME, gabinete.ministro@fazenda.gov.br
Mr. Erivaldo Alfredo Gomes, Secretary, SAIN/ME, sain@economia.gov.br
Mr. Carlos Eduardo Lampert Costa, Undersecretary, SAIN, seain@planejamento.gov.br
Mr. Marcos Guimarães, Undersecretary, SAIN, gabinete.df.sain@fazenda.gov.br
Mr. Mansueto de Almeida Júnior, Secretary, National Treasury, STN/MF, gab.df.stn@fazenda.gov.br
Mr. José Levi Mello do Amaral Junior, Attorney General, PGFN/ME, apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br
Rio Governor's chief of Staf, governador@gabgovernador.rj.gov.br
Mr. Luiz Claudio de Carvalho, Finance Secretary of the State of Rio de Janeiro, gabsefaz@fazenda.rj.gov.br
Mr. Lucas Tristão, Economic Development, Employment and International Relations, gabinete@desenvolvimento.rj.gov.br
Mr. Bruno Costa, International Relations Superintendent, brunocosta@desenvolvimento.rj.gov.br
Mr. Delmo Pinho, Secretary of Transport of the State of Rio de Janeiro, delmopinho@transportes.rj.gov.br
Ms. Paula Azem, Sub-secretary of Transport of the State of Rio de Janeiro, paulaazem.setrans@gmail.com
Ms. Clarice Paiva, PMU, cpaivaeppgg@gmail.com

CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICO

DIRETRIZES PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES FINANCIADAS POR EMPRÉSTIMOS DO BIRD E CRÉDITOS E DOAÇÕES DA AID PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL

Janeiro de 2011

I. Introdução 1

1.1 Objetivo 1
1.4 Considerações gerais 2
1.7 Aplicabilidade das Diretrizes 2
1.9 Conflito de interesses 3
1.10 Vantagem competitiva desleal 4
1.11 Elegibilidade .....**Error! Bookmark not defined.**
1.14 Contratação antecipada e financiamento retroativo 6
1.15 Associações entre consultores 6
1.16 Revisão, assistência e monitoramento do Banco 7
1.19 Seleção viciada *(Misprocurement)* 7
1.20 Referência ao Banco 8
1.21 Treinamento ou transferência de conhecimento 8
1.22 Idioma 9
1.23 Fraude e corrupção 9
1.25 Plano de Aquisições 12

II. Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) 13

2.1 Processo de seleção 13
2.3 Termo de Referência (TOR) 13
2.4 Estimativa de custo (Orçamento) 14
2.5 Divulgação 14
2.6 Lista Curta de Consultores 15
2.9 Elaboração e distribuição da Solicitação de Propostas (RFP) 16
2.10 Carta Convite (LOI) 16
2.11 Instruções aos Consultores e Folha de Dados (ITC) 16
2.12 Contrato 17
2.13 Recebimento e abertura das propostas 17
2.14 Esclarecimento ou alteração das propostas 18
2.15 Avaliação das propostas: análise da qualidade e do custo 18
2.16 Avaliação da qualidade 18
2.23 Abertura das propostas financeiras e avaliação do custo 20
2.26 Avaliação combinada de qualidade e custo 22
2.27 Negociações e outorga do contrato 22
2.31 Publicação da outorga do contrato 23
2.32 Esclarecimentos pelo Mutuário 23
2.33 Rejeição de todas as propostas e nova Solicitação de Propostas 23
2.35 Confidencialidade 24

III. Outros Métodos de Seleção 25

3.1 Disposições gerais 25
3.2 Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) 25
3.5 Seleção com Orçamento Fixo (SOF) 26
3.6 Seleção pelo Menor Custo (SMC) 26

3.7 Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) 27
3.8 Contratação Direta 27
3.12 Utilização dos Sistemas Nacionais..... 28
3.13 Seleção de consultores em empréstimos a instituições e entidades de intermediação financeira 28
3.14 Seleção de consultores em empréstimos garantidos pelo Banco 29
3.15 Seleção de tipos especiais de consultores 29

IV. Tipos de Contrato e Dispositivos Essenciais..... 32

4.1 Tipos de contratos 32
4.6 Dispositivos essenciais..... 33

V. Seleção de Consultores Individuais 36

Apêndice 1: Revisão pelo Banco da Seleção de Consultores e Publicação da Outorga de Contratos 38

1. Planejamento do processo de seleção 38
2. Revisão prévia..... 38
5. Revisão posterior..... 41
6. Mudança de revisão prévia para revisão posterior..... 41
7. Publicação da outorga de contratos..... 42
8. Devida vigilância (*due diligence*) com relação às normas e procedimentos de sanção do Banco..... 42

Apêndice 2: Instruções aos Consultores e Folha de Dados (ITC) da Solicitação de Propostas 44

Apêndice 3: Orientação aos Consultores 46

1. Objetivo..... 46
2. Responsabilidade pela seleção de consultores 46
3. Papel do Banco..... 46
5. Informações sobre os serviços de consultoria..... 47
7. Papel do consultor..... 47
10. Confidencialidade 48
11. Providências do Banco..... 48
15. Esclarecimentos pelo Banco 49

Siglas

AID	Associação Internacional de Desenvolvimento
BIRD	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial)
CD	Contratação Direta
CDD	Desenvolvimento Impulsionado pela Comunidade (*Community Driven Development*)
CE	Conta Especial
CPAR	Relatório de Avaliação de Aquisições do País (*Country Procurement Assessment Report*)
EOI	Manifestação de Interesse (*Expression of Interest*)
FPA	Acordo sobre Princípios Fiduciários (*Fiduciary Principles Accord*)
ICSID	Centro Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimentos (*International Center for Settlement of Investment Disputes*)
IDC	Contrato de Entrega Indefinida (*Indefinite Delivery Contract*)
IFC	Corporação Financeira Internacional
INT	Vice-Presidência de Integridade
ITC	Instruções aos Consultores (*Instructions to Consultants*)
LOI	Carta Convite (*Letter of Invitation*)
MDTF	Fundo Fiduciário de Múltiplos Doadores (*Multi Donor Trust Fund*)
MIGA	Agência Multilateral de Garantia de Investimentos
MOS	Resumo Mensal de Operações (*Monthly Operation Summary*)
ONG	Organização não governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
PAD	Documento de Avaliação do Projeto (*Project Appraisal Document*)
PPA	Adiantamento para Preparação de Projeto (*Project Preparation Advance*)
PPR	Revisões Posterior de Aquisições
PID	Documento de Informações sobre Projetos (*Project Information Document*)
REOI	Solicitação de Manifestação de Interesse
RFP	Solicitação de Propostas (*Request for Proposal*)
SBQ	Seleção Baseada na Qualidade
SBQC	Seleção Baseada na Qualidade e Custo
SMC	Seleção Baseada no Menor Custo
SOF	Seleção com Orçamento Fixo
SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor
SWAp	Abordagem Setorial Ampla
TOR	Termo de referência
UNDB	*United Nations Development Business*
UCS	Utilização dos Sistemas Nacionais (*Use of Country Systems*)

I. INTRODUÇÃO

Objetivo

1.1 O objetivo destas Diretrizes é definir as normas e procedimentos do Banco para seleção, contratação e monitoramento de consultores necessários aos projetos financiados, no todo ou em parte, por um empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), por um crédito ou doação da Associação de Desenvolvimento Internacional (AID),[1] por um adiantamento para preparação de projeto (PPA), uma doação do Banco ou por um fundo fiduciário[2] administrado pelo Banco e executado pelo beneficiário.

1.2 O Acordo de Empréstimo rege as relações jurídicas entre o Mutuário e o Banco, e estas Diretrizes aplicam-se à seleção e contratação de consultores para o projeto, conforme estabelecido no Acordo de Empréstimo. Os direitos e obrigações do Mutuário[3] e dos consultores são regidos pela Solicitação de Propostas (RFP)[4] específica emitida pelo Mutuário, bem como pelo contrato assinado entre o Mutuário e o consultor, e não por estas Diretrizes nem pelo Acordo de Empréstimo. Ressalvadas as partes do Acordo de Empréstimo, ninguém terá direitos dele decorrentes nem poderá reivindicar os recursos provenientes do empréstimo.

1.3 Para a finalidade destas Diretrizes, o termo "consultores" abrange uma ampla gama de entidades públicas e privadas, como empresas de consultoria, empresas de engenharia, administradores de obras, empresas gestoras, agentes de compras, agentes de inspeção, auditores, agências das Nações Unidas (ONU) e outros organismos multilaterais, bancos comerciais e de investimento, universidades, instituições de pesquisa, órgãos governamentais, organizações não governamentais (ONGs) e pessoas físicas.[5] Os Mutuários do Banco se valem dessas organizações como consultores, para que estas ajudem em diversas atividades, como consultoria sobre políticas, reformas institucionais, administração, serviços de engenharia, supervisão de obras, serviços financeiros, assessoria em aquisições, estudos sociais e ambientais, bem como na identificação, preparação e implementação de projetos, para complementar a capacidade técnica dos Mutuários nesses setores.

---

[1] As exigências do BIRD e da AID são idênticas. As referências ao Banco contidas nestas Diretrizes abrangem o BIRD e a AID; as referências a empréstimos abrangem os empréstimos do BIRD, os créditos ou doações da AID, as doações do Banco, os fundos fiduciários administrados pelo Banco e executados pelo beneficiário, e os adiantamentos para preparação de projetos (PPAs). As referências ao "Acordo de Empréstimo" abrangem o acordo [*legal agreement*] entre o Banco e o Mutuário e podem abranger o acordo do projeto firmado entre o Banco e a entidade executora do projeto. As referências ao "Mutuário" abrangem os beneficiários do empréstimo, crédito, doação e PPA que executem os referidos projetos e podem englobar também os submutuários ou as entidades executoras do projeto.

[2] Desde que o acordo que estabelece esse fundo fiduciário ou as doações a serem administradas pelo Banco não seja conflitante com estas disposições na forma de exceções, inclusive nos termos do Acordo sobre Princípios Fiduciários da ONU [*UN Fiduciary Principles Accord (FPA)*] ou de um Fundo Fiduciário de Múltiplos Doadores [*Multi Donor Trust Fund (MDTF)*] em situações de emergência.

[3] Em alguns casos, o Mutuário atua apenas como intermediário, sendo o projeto executado por outra agência ou entidade. Nestas Diretrizes, as referências ao Mutuário abrangem essas agências e entidades, bem como os Submutuários, no contexto dos "repasses de empréstimos externos".

[4] Ver o Apêndice 2.

[5] Os parágrafos 3.15 a 3.21 relacionam tipos especiais de consultores, e a Seção V trata de consultores individuais.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 38

Considerações gerais

1.4 O Mutuário é responsável pela elaboração e implementação do projeto e, portanto, pela seleção de consultores e pela outorga e subsequente administração do contrato. Cabe ao Banco, de acordo com o seu Convênio Constitutivo (Convênio Constitutivo do Banco Mundial, Artigo III, Seção 5(b); Convênio Constitutivo da AID, Artigo V, Seção 1(g)), "assegurar que os recursos de todo empréstimo sejam empregados apenas para os fins para os quais o empréstimo foi concedido, com a devida atenção à economia e eficiência e sem levar em conta influências ou considerações políticas ou não econômicas"; para tanto, o Banco estabeleceu procedimentos detalhados. Embora as normas e procedimentos específicos a serem adotados para a contratação de consultores dependam de circunstâncias peculiares a cada situação, cinco princípios orientam a política do Banco durante o processo de seleção:

(a) a necessidade de serviços de alta qualidade;

(b) a necessidade de economia e eficiência;

(c) a necessidade de proporcionar a todos os consultores elegíveis a oportunidade de concorrer pelo fornecimento de serviços financiados pelo Banco;

(d) o interesse do Banco em estimular o aperfeiçoamento e a contratação de consultores nacionais nos seus países membros em desenvolvimento;

(e) a necessidade de transparência no processo de seleção.

1.5 O Banco considera que, na maioria dos casos, os objetivos acima podem ser alcançados mediante a concorrência entre empresas qualificadas que integram uma lista curta com base na qualidade da proposta e, se for o caso, no custo dos serviços a serem prestados. As Seções II e III destas Diretrizes descrevem os diferentes métodos de seleção de consultores aceitos pelo Banco e as circunstâncias nas quais eles são adequados. Como a Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) normalmente é o método mais recomendado, a Seção II destas Diretrizes detalha os procedimentos da SBQC. No entanto, esse não é o método mais apropriado para todos os casos; por essa razão, a Seção III apresenta outros métodos de seleção e as situações às quais eles se aplicam.

1.6 Os métodos específicos que podem ser adotados para a seleção de consultores para um determinado projeto estão previstos no Acordo de Empréstimo. Os contratos específicos a serem financiados no projeto e seus respectivos métodos de seleção, segundo as disposições do Acordo de Empréstimo, deverão ser estabelecidos no Plano de Aquisições, conforme indicado no parágrafo 1.25 destas diretrizes.

Aplicabilidade das Diretrizes

1.7 Os serviços de consultoria a que se destinam estas Diretrizes são de natureza intelectual e de assessoramento. Estas Diretrizes não se aplicam a outros tipos de serviços nos quais prevaleçam os aspectos físicos da atividade, que sejam licitados e contratados com base na execução de produtos físicos mensuráveis e cujos padrões de desempenho possam ser claramente identificados e aplicados de maneira uniforme, como perfuração, fotografia aérea, obtenção de imagens por satélite, mapeamento e operações semelhantes,

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 39

bem como a realização de obras, fabricação de bens, operação e manutenção de instalações ou usinas.[6]

1.8 Os princípios, regras e procedimentos descritos nestas Diretrizes se aplicam a todos os contratos de serviços de consultoria financiados, no todo ou em parte, por empréstimos do Banco.[7] As disposições da presente Seção I se aplicam a todas as demais seções destas Diretrizes. O Mutuário poderá adotar outras regras e procedimentos na contratação de serviços de consultoria que não sejam financiados pelas fontes citadas, mas estejam incluídos no escopo do projeto do Acordo de Empréstimo. Nesses casos, o Banco deverá estar satisfeito de que (a) os procedimentos a serem seguidos permitirão ao Mutuário cumprir suas obrigações quanto à implementação diligente e eficiente do projeto e resultarão na seleção de consultores dotados das qualificações profissionais necessárias; (b) o consultor escolhido executará o serviço de acordo com o cronograma acordado e (c) o escopo dos serviços é compatível com as necessidades do projeto.

Conflito de interesses

1.9 A política do Banco exige que os consultores prestem assessoria profissional, objetiva e imparcial, priorizando sempre os interesses do cliente, sem considerar a possibilidade de futuros trabalhos, e que, ao oferecer consultoria, evitem conflitos com outros serviços ou com os seus próprios interesses corporativos. Os consultores não poderão ser contratados para executar qualquer tarefa conflitante com as suas obrigações atuais ou assumidas anteriormente com outros clientes, nem que possa colocá-los em posição que impossibilite a realização do serviço de forma a melhor atender aos interesses do Mutuário. Sem limitação do caráter geral do exposto acima, não serão contratados consultores nas situações descritas abaixo:

(a) Conflito entre as atividades de consultoria e o fornecimento de bens, obras ou serviços técnicos (ou seja, serviços que não constituam serviços de consultoria regulados por estas Diretrizes):[8] uma empresa contratada pelo Mutuário para fornecer bens, obras ou serviços técnicos relacionados a um projeto, bem como toda afiliada que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle juntamente com tal empresa, será desqualificada da prestação de consultoria que resulte ou esteja diretamente relacionada a esses bens, obras ou serviços técnicos. Por outro lado, uma empresa contratada para prestar serviços de consultoria visando a preparação (antes da efetividade do empréstimo) ou implementação de um projeto, bem como toda afiliada que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou

[6] Estes últimos serviços são licitados e contratados com base na entrega de produtos físicos mensuráveis e adquiridos de acordo com as atuais *Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID*, referidas neste documento como as "Diretrizes para Aquisições".

[7] Abrange a seleção de consultores por um agente de compras ou gerente de obra empregado pelo Mutuário nos termos do parágrafo 3.17 destas Diretrizes.

O Banco poderá concordar com a utilização dos sistemas de aquisições públicas do país do Mutuário — "Utilização dos Sistemas Nacionais (UCS)" — para a seleção de consultores (inclusive pessoas físicas) nos termos do parágrafo 3.12 destas Diretrizes. Nesses casos, o Acordo de Empréstimo entre o Mutuário e o Banco deverá descrever os procedimentos para seleção por parte do Mutuário, bem como estabelecer a aplicação plena da Seção I e de outras partes destas Diretrizes conforme o Banco considere pertinente.

[8] Ver o parágrafo 1.7 destas Diretrizes.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 40

esteja sob controle juntamente com tal empresa, será desqualificada do fornecimento futuro de bens, obras ou serviços (diferentes dos serviços de consultoria regulados por estas Diretrizes) que resultem ou estejam diretamente relacionados aos serviços de consultoria para tal preparação ou implementação. Esta disposição não se aplica às diversas empresas (consultores, empreiteiros ou fornecedores) que, em conjunto, estejam desempenhando as obrigações do empreiteiro estabelecidas mediante um contrato de obra a preço fixo ou de projeto e construção.

(b) Conflito entre serviços de consultoria: nem os consultores (inclusive seus funcionários e subconsultores) nem qualquer afiliada que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle juntamente com esses consultores poderão ser contratados para executar qualquer serviço que, por sua natureza, possa entrar em conflito com outro serviço a eles designado. A título de exemplo, os consultores que assessorem um cliente na privatização de bens públicos não poderão comprar tais bens nem prestar assessoria a seus compradores. Da mesma forma, os consultores designados para elaborar o Termo de Referência de um serviço não deverão ser contratados para o contrato em questão.

(c) Relação com funcionários do Mutuário: os consultores (inclusive seus funcionários e subconsultores) que tenham relação familiar ou comercial próxima com um profissional da equipe do Mutuário (ou da agência executora do projeto ou de um beneficiário de parte do empréstimo) e estejam envolvidos direta ou indiretamente em qualquer etapa: (i) da elaboração do Termo de Referência do serviço, (ii) do processo de seleção referente a esse contrato ou (iii) da supervisão do referido contrato, não poderá receber um contrato, a menos que o conflito originado por essa relação tenha sido resolvido de forma aceitável pelo Banco durante o processo de seleção e execução do contrato.

(d) Cada consultor poderá apresentar apenas uma proposta, seja individualmente ou como membro de um consórcio em outra proposta. Caso um consultor, inclusive como membro de um consórcio, apresente ou participe de mais de uma proposta, todas as referidas propostas serão desqualificadas. Contudo, isso não impede que uma empresa de consultoria participe como subconsultor nem que uma pessoa física faça parte de uma equipe em mais de uma proposta quando as circunstâncias o justificarem e a RFP assim permitir.

Vantagem competitiva desleal

1.10 A equidade e a transparência no processo de seleção exigem que os consultores ou seus afiliados que concorram a um serviço específico não se beneficiem de vantagem competitiva por terem prestado serviços de consultoria relacionados ao serviço em questão. Nesse sentido, o Mutuário deverá oferecer aos consultores da lista curta, juntamente com a solicitação de propostas, todas as informações que possam lhes dar uma vantagem competitiva.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 41

Elegibilidade

1.11 Para estimular a concorrência, o Banco permite que consultores (empresas e pessoas físicas) de todos os países ofereçam serviços de consultoria para projetos financiados pelo Banco.[9] As condições de participação deverão se limitar às que forem essenciais para garantir a capacidade da empresa de cumprir o contrato em questão.

1.12 Com relação a qualquer contrato a ser financiado, no todo ou em parte, por um empréstimo do Banco, o Banco não permite que o Mutuário denegue a participação em uma lista curta ou processo de seleção ou outorga de contrato a um consultor por motivos que não estejam relacionados a: (i) sua capacidade e recursos para cumprir inteiramente o contrato ou (ii) situações de conflito de interesses nos termos do parágrafo 1.9 acima.

1.13 Como exceção ao previsto nos parágrafos 1.11 e 1.12:

(a) Os consultores podem ser excluídos se: (i) de acordo com a lei ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com o país do consultor, desde que o Banco entenda que tal exclusão não impeça a concorrência efetiva na contratação dos serviços de consultoria necessários ou (ii) em cumprimento a uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o país do Mutuário proibir pagamentos a qualquer país, pessoa física ou entidade. Quando o país do Mutuário proibir pagamentos a uma determinada empresa ou pela aquisição de bens específicos, a fim de cumprir tais normas, essa empresa poderá ser excluída.

(b) As empresas ou instituições estatais do país do Mutuário poderão participar no país do Mutuário somente mediante comprovação de que (i) são jurídica e financeiramente autônomas, (ii) operam de acordo com a legislação comercial e (iii) não são agências dependentes do Mutuário ou do Submutuário.[10]

(c) Como exceção ao item (b), quando os serviços de universidades, centros de pesquisa ou outras instituições públicas no país do Mutuário forem de natureza única e excepcional, inclusive em virtude da falta de opção adequada no setor privado, e sua participação for crucial para a implementação do projeto, o Banco poderá concordar com a contratação dessas instituições, caso a caso. Da mesma forma, professores universitários ou cientistas de instituições de pesquisa podem ser contratados individualmente no âmbito de um financiamento do Banco.

(d) Funcionários do governo e servidores públicos do país do Mutuário só poderão ser contratados para serviços de consultoria no país do Mutuário, tanto individualmente ou como membros da equipe proposta por uma empresa de consultoria, se essa

[9] O Banco permite que empresas e pessoas físicas de Taiwan, China prestem serviços de consultoria a projetos por ele financiados.

[10] Para ser considerada elegível, uma empresa ou instituição estatal precisa comprovar de modo satisfatório para o Banco e por meio de todos os documentos pertinentes, inclusive seu contrato social [*charter*] e outras informações que o Banco venha a solicitar, que: (i) é um pessoa jurídica distinta do governo; (ii) não recebe qualquer tipo de subsídio nem apoio orçamentário; (iii) funciona como uma empresa comercial e, entre outras coisas, não está obrigada a transferir eventuais excedentes de caixa ao governo, pode adquirir direitos e obrigações, tomar recursos emprestados e ser responsabilizada pelo pagamento de suas dívidas, e pode ter a sua falência declarada e (iv) não está concorrendo a um contrato a ser outorgado pelo departamento ou órgão do governo que, nos termos da legislação ou regulamentação pertinente, constitui a autoridade que presta contas ou supervisiona a empresa ou que tem a capacidade para exercer influência ou controle sobre a empresa ou instituição.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 42

contratação não for conflitante com as leis, regulamentos e políticas, trabalhistas ou não, do país do Mutuário; e se (i) estiverem em licença sem vencimento ou tiverem pedido demissão ou se aposentado; (ii) não tiverem sido contratados pela instituição para a qual trabalhavam antes de entrar em licença sem vencimento, pedir demissão ou se aposentar[11] e (iii) a sua contratação não gerar qualquer tipo de conflito de interesses (ver o parágrafo 1.9).

(e) Uma empresa declarada inelegível pelo Banco, de acordo com o parágrafo 1.23(d) destas Diretrizes ou com as políticas de combate à corrupção e procedimentos de sanções[12] do Grupo do Banco Mundial, não poderá receber um contrato financiado pelo Banco nem beneficiar-se de tal contrato, seja financeiramente ou de outra maneira, durante o período que o Banco determinar.

Contratação antecipada e financiamento retroativo

1.14 Em determinadas circunstâncias, tais como para agilizar a implementação do projeto, o Mutuário pode, com a não objeção do Banco, proceder com a seleção de consultores antes da assinatura do Acordo de Empréstimo correspondente. Esse processo é denominado contratação antecipada. Nesses casos, os procedimentos de seleção, inclusive a divulgação, deverão estar de acordo com os termos destas Diretrizes, cabendo ao Banco examinar o processo utilizado pelo Mutuário. O Mutuário fará essa contratação antecipada por sua conta e risco; e qualquer não objeção do Banco referente a esses procedimentos, à documentação ou à recomendação de outorga não implicará o compromisso do Banco de conceder um empréstimo para o projeto em questão. Se o contrato for firmado, o reembolso pelo Banco de quaisquer pagamentos efetuados pelo Mutuário, nos termos do contrato, antes da assinatura do empréstimo será considerado financiamento retroativo, sendo permitido apenas dentro dos limites estabelecidos no Acordo de Empréstimo.

Associações entre consultores

1.15 Os consultores podem se associar na forma de consórcio ou de um acordo de subconsultoria, com o objetivo de complementar as respectivas áreas de especialização, ampliar a adequação técnica de suas propostas e disponibilizar um grupo maior de especialistas, fornecer melhores abordagens e metodologias e, em alguns casos, oferecer preços mais baixos. A associação pode ser estabelecida por um longo prazo (independentemente de qualquer serviço específico) ou para a execução de um determinado serviço. Se o Mutuário contratar uma associação na forma de consórcio, esta

[11] No caso de pedido de demissão ou aposentadoria por um período de pelo menos seis (6) meses ou pelo período estabelecido pela legislação que rege o serviço público no país do Mutuário, o que for mais longo. Professores ou funcionários e peritos em áreas especializadas de universidades, instituições de ensino e institutos de pesquisa podem ser contratados individualmente em regime de meio período, desde que tenham sido funcionários em tempo integral das suas respectivas instituições por um ano ou mais antes de serem contratados e desde que os serviços necessários justifiquem essa contratação.

[12] Para os fins deste parágrafo, as políticas do Grupo do Banco Mundial pertinentes ao combate à corrupção são apresentadas nos documentos *Guidelines On Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants* [Diretrizes para a Prevenção e o Combate à Fraude e à Corrupção em Projetos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID] e *Anti-corruption Guidelines for IFC, MIGA, and World Bank Guarantee Transactions* [Diretrizes para o Combate à Corrupção en Operações de Garantia da IFC, MIGA e Banco Mundial]. Os procedimentos de sanções do Banco estão publicados na página da Banco na Internet.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 43

deverá indicar uma das empresas para representá-la; todos os membros do consórcio, ou seu representante munido de uma procuração, terão de assinar o contrato. Todos os membros do consórcio serão responsáveis conjunta e solidariamente pela execução integral do serviço. Uma vez concluída a lista curta e remetidas as Solicitações de Propostas (RFPs), qualquer associação de consultores sob a forma de consórcio ou de subconsultoria entre empresas da lista curta será permitida apenas com a aprovação do Mutuário. Os Mutuários não devem exigir que os consultores formem associações com esta ou aquela empresa ou grupo de empresas específicas nem que incluam esta ou aquela pessoa física nas suas propostas, mas podem estimular a associação com empresas nacionais qualificadas.

Revisão, assistência e monitoramento do Banco

1.16 O Banco examina a contratação de consultores pelo Mutuário para certificar-se de que o processo de seleção seja realizado de acordo com as disposições destas Diretrizes. Os procedimentos de revisão estão descritos no Apêndice 1.

1.17 Em situações excepcionais, quando o Mutuário não puder preparar nem uma lista curta nem uma lista longa, e em resposta a uma solicitação por escrito, o Banco poderá assistir o Mutuário na elaboração de listas curtas[13] ou listas longas[14] de empresas que o Banco considere aptas a desempenhar a tarefa. O fornecimento dessas listas não representa o endosso dos consultores. O Mutuário tem a responsabilidade de verificar a elegibilidade e as qualificações das firmas da lista curta e poderá excluir nomes ou acrescentar outros a seu critério; contudo, a lista curta definitiva deverá ser submetida para não objeção do Banco antes da emissão da RFP pelo Mutuário.

1.18 Cabe ao Mutuário supervisionar o desempenho dos consultores e garantir que prestem os serviços de acordo com o contrato. Sem assumir qualquer responsabilidade do Mutuário nem dos consultores, a equipe do Banco monitorará a qualidade do trabalho dos consultores conforme necessário para se certificar de que está sendo realizado de acordo com os padrões apropriados e se baseia em dados confiáveis. Se for conveniente, o Banco poderá participar das reuniões entre o Mutuário e os consultores e, caso necessário, poderá dar assistência ao Mutuário na solução de questões referentes ao serviço. Se uma parte significativa do serviço for realizada nos escritórios dos consultores, o Banco poderá, com a concordância do Mutuário, visitar tais escritórios para revisar o trabalho dos consultores.

Seleção viciada *(Misprocurement)*

1.19 O Banco não financiará despesas com serviços de consultoria no âmbito de um contrato caso conclua que tal contrato (a) não foi concedido em conformidade com as disposições estabelecidas no Acordo de Empréstimo e detalhadas no Plano de Aquisições[15] ao qual o Banco apresentou não objeção; (b) não pôde ser concedido a um determinado consultor, que de outra forma seria o vencedor da concorrência, devido ao Mutuário ter

[13] Lista curta: ver os parágrafos 2.6, 2.7 e 2.8.

[14] Lista longa: uma lista preliminar de possíveis empresas com base na qual a lista curta será elaborada.

[15] Ver o parágrafo 1.25.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 44

agido deliberadamente para atrasar o processo ou adotou outras ações que resultaram em atrasos injustificáveis ou na indisponibilidade da proposta vencedora ou na rejeição indevida de qualquer proposta; ou (c) envolva a participação de um representante do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos do empréstimo em fraude ou corrupção, conforme estabelecido no parágrafo 1.23(c). Nesses casos, seja em decorrência de revisão prévia ou posterior, o Banco declarará viciado o processo de seleção e é a política do banco cancelar a parte do empréstimo destinada aos serviços contratados em tais circunstâncias. Além disso, o Banco poderá tomar outras medidas cabíveis previstas no Acordo de Empréstimo. Mesmo quando o contrato houver sido outorgado após a obtenção da não objeção do Banco, o Banco poderá ainda considerar viciado o processo e aplicar integralmente suas normas e tomar outras medidas cabíveis, quer o empréstimo tenha sido fechado ou não, se concluir que a não objeção se baseou em informações incompletas, imprecisas ou enganosas fornecidas pelo Mutuário ou que os termos e condições do contrato foram modificados substancialmente sem a não objeção do Banco.

Referência ao Banco

1.20 O Mutuário deverá usar o seguinte texto[16] ao se referir ao Banco na RFP e nos documentos do contrato:

> "O [nome do mutuário] recebeu [ou, 'solicitou'] um [empréstimo] do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (o "Banco") em um montante equivalente a US$___, para custear [nome do projeto], pretendendo aplicar parte dos recursos desse [empréstimo] em pagamentos autorizados nos termos deste Contrato. Os pagamentos efetuados pelo Banco serão realizados somente a pedido de [nome do Mutuário ou de terceiro por ele designado] e, uma vez aprovados pelo Banco, estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do Acordo de [Empréstimo]. O Acordo de [Empréstimo] veta o saque da Conta de [Empréstimo] cujo objetivo seja qualquer pagamento a pessoas físicas ou entidades, ou para importação de bens se tal pagamento ou importação, conforme conhecimento do Banco, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em conformidade com os termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. Nenhuma parte a não ser [nome do Mutuário] terá qualquer direito decorrente do Acordo de Empréstimo ou poderá reivindicar os recursos do [empréstimo]."

Treinamento ou transferência de conhecimento

1.21 Se a tarefa envolver um importante componente de treinamento ou transferência de conhecimento para a equipe do Mutuário ou os consultores nacionais, o Termo de Referência (TOR) deverá indicar os objetivos, a natureza, o escopo e as metas do programa de treinamento, incluindo detalhes sobre instrutores e as pessoas que receberão o treinamento, habilidades a serem transferidas, cronograma e procedimentos de

[16] A serem devidamente modificados no caso de crédito da AID, doação ou fundo fiduciário.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 45

monitoramento e avaliação. O custo do programa de treinamento deverá ser incluído no contrato de consultoria e no orçamento do serviço.

Idioma

1.22 A RFP e as propostas serão elaboradas, a critério do Mutuário, em um dos seguintes idiomas: inglês, francês, ou espanhol. Além de um desses idiomas, o Mutuário tem a opção de publicar versões traduzidas desses documentos em outro idioma, qual seja: (i) o idioma nacional do Mutuário ou (ii) o idioma usado nacionalmente no país do mutuário para transações comerciais; doravante chamados de "idioma nacional".[17] Quando a lista curta for formada apenas por profissionais do país, conforme o estipulado no parágrafo 2.7, o Banco poderá aceitar que o Mutuário publique a solicitação de propostas apenas no idioma nacional. Caso a RFP seja emitida em dois idiomas, os consultores terão a opção de apresentar propostas em qualquer dos dois idiomas. O contrato firmado com o consultor vencedor deverá sempre ser redigido no mesmo idioma em que a sua proposta houver sido apresentada, idioma esse que regerá as relações contratuais entre o Mutuário e o consultor. Se o contrato for firmado no idioma nacional, o Mutuário deverá fornecer ao Banco uma tradução precisa do contrato em inglês, francês ou espanhol ao apresentar o contrato original conforme disposto no Apêndice I. Não será exigido nem permitido que os consultores assinem contratos em mais de um idioma.

Fraude e corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco.[18] De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para os fins deste disposição, os termos indicados a seguir:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;[19]

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a

[17] O Banco deverá estar de acordo com o idioma a ser utilizado. O Mutuário deverá assumir inteira responsabilidade pela tradução correta dos documentos para o idioma nacional. No caso de discrepâncias entre a tradução e os documentos em inglês, francês ou espanhol, deverá prevalecer o texto destes últimos. Caso o Mutuário tenha mais de um idioma nacional e a legislação do país exija que documentos oficiais sejam publicados em todas as línguas nacionais, o Mutuário deverá usar um dos idiomas nacionais na RFP e poderá publicar versões traduzidas nas demais línguas.

[18] Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada por um consultor ou seu pessoal, agentes, subconsultores, empreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus funcionários no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter vantagens indevidas.

[19] Para os fins deste parágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Nesse contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre seleção.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 46

erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;[20]

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo escuso, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte.[21]

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte.[22]

(v) "prática obstrutiva", que significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo 1.23(e) abaixo.

(b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, seus agentes, subconsultores, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do empréstimo alocada para um contrato se, a qualquer momento, determinar que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte do empréstimo tenham se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de seleção ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e apropriadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

[20] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um funcionário público; os termos " benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e o "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

[21] Para os fins deste parágrafo, o termo "partes" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou de seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso às propostas de preço ou demais condições de outros participantes e vice-versa.

[22] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 47

(d) sancionará uma empresa ou pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco,[23] inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado[24] como subempreiteiro, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;

(e) exigirá a inclusão de uma cláusula na RFP e nos contratos financiados por empréstimo do Banco obrigando os consultores e seus agentes, pessoal, subconsultores, empreiteiros, prestadores de serviço e fornecedores a permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco; e

(f) exigirá que, quando um Mutuário selecionar uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para prestar serviços de assistência técnica em conformidade com o disposto no parágrafo 3.15, nos termos de um acordo firmado entre o Mutuário e a agência da ONU, as disposições acima deste parágrafo 1.23 relativamente às sanções por fraude ou corrupção sejam aplicadas na sua totalidade aos consultores e seus subconsultores, fornecedores, prestadores de serviço, empreiteiros, subempreiteiros e seus funcionários que firmaram contratos com a agência da ONU.

Como exceção ao disposto acima, os parágrafos 1.23(d) e (e) não deverão ser aplicados à agência da ONU nem a seus funcionários, e o parágrafo 1.23(e) não deverá ser aplicado aos contratos entre a agência da ONU e seus fornecedores e prestadores de serviço. Nesses casos, as agências da ONU aplicarão suas próprias regras e regulamentos para investigar alegações de fraude ou corrupção, salvaguardados os termos e condições que o Banco e a agência da ONU venham a acordar, inclusive a obrigação de informar periodicamente ao Banco das decisões e providências tomadas. O Banco mantém o direito de exigir que o Mutuário invoque medidas como suspensão ou rescisão. As agências da ONU deverão consultar a lista de empresas e pessoas suspensas ou impedidas elaborada pelo Banco. Caso um órgão da ONU firme um contrato ou assine uma ordem de compra com uma empresa ou pessoa suspensa ou impedida pelo Banco, este não financiará as despesas relacionadas e aplicará outras medidas cabíveis.

1.24 Com a concordância específica do Banco, o Mutuário poderá inserir na Solicitação de Propostas (RFP) para contratos financiados pelo Banco, a exigência de que o consultor inclua em sua proposta o compromisso de, durante o processo de concorrência e de

[23] Uma empresa ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para a outorga de um contrato financiado pelo Banco: (i) após a conclusão do processo de sanção conforme os procedimentos do Banco, incluindo, *inter alia*, impedimento "cruzado", conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, como Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e através da aplicação de procedimentos de sanção por fraude e corrupção em licitações corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva em relação a um processo de sanção em trâmite. Ver a nota de rodapé12 e o parágrafo 8 do Apêndice 1 destas Diretrizes.

[24] Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço (nomes diferentes podem ser usados dependendo do edital de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificação ou proposta porque traz experiência e conhecimento específicos ou cruciais que permitem ao licitante cumprir as exigências de qualificação para a licitação em tela; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 48

execução do contrato, cumprir a legislação nacional relativa a fraude e corrupção (inclusive suborno), conforme relacionada na RFP.[25] O Banco aceitará a inclusão dessa exigência, a pedido do país do Mutuário, desde que os dispositivos que regem esse compromisso lhe sejam satisfatórios.

Plano de Aquisições

1.25 A elaboração de um Plano de Aquisições[26] realista para o projeto é crucial para o sucesso do seu acompanhamento e implementação. Como parte da preparação do projeto, o Mutuário deverá elaborar um Plano de Aquisições preliminar, por mais provisório que seja, abrangendo todo o escopo do projeto. No mínimo, o Mutuário deverá elaborar um Plano de Aquisições detalhado e abrangente que inclua todos os contratos para os quais deve ser feita uma seleção de empresas e pessoas nos primeiros 18 (dezoito) meses da implementação do projeto. Um acordo com o Banco deverá ser fechado no mais tardar durante as negociações do empréstimo. O Mutuário deverá atualizar os Planos de Aquisições ao longo de toda a duração do projeto ao menos anualmente, por meio da inclusão de contratos concedidos anteriormente e a serem licitados nos 12 (doze) meses seguintes. Todos os Planos de Aquisições e suas atualizações ou modificações estarão sujeitos à revisão prévia[27] e não objeção do Banco antes de sua implementação. Após as negociações do empréstimo, o Banco providenciará a publicação do Plano de Aquisições inicialmente acordado e de todas as atualizações posteriores no seu website, tão logo tenha emitido a não objeção.

[25] Como exemplo, o compromisso poderá ser redigido da seguinte forma: "Comprometemo-nos a cumprir as leis contra fraude e corrupção vigentes no país do Cliente, conforme relacionadas na Solicitação de Propostas, durante a concorrência (e, caso nos seja outorgado, ao executar o referido contrato)."

[26] O Plano de Aquisições, incluindo suas atualizações, deverá conter pelo menos (i) uma breve descrição dos serviços de consultoria exigidos pelo projeto para os quais serão emitidas solicitações de propostas durante o período em questão; (ii) os métodos de seleção propostos, conforme permitido nos termos do Acordo de Empréstimo; (iii) as exigências e limites da revisão pelo Banco e (iv) o cronograma das principais atividades de seleção, além de outras informações que, dentro do razoável, o Banco possa exigir. No caso de projetos, ou seus componentes, que sejam motivados pela demanda, como Desenvolvimento Impulsionado pela Comunidade (CDDs), programas setoriais (SWAps), etc., em que contratos específicos ou seus cronogramas não possam ser determinados de antemão, um modelo apropriado do Plano de Aquisições será acordado com o Banco para o acompanhamento e implementação da seleção de consultores. Se o projeto abranger a aquisição de bens, obras e serviços técnicos, o Plano de Aquisições deverá abranger também os métodos para essas aquisições, em conformidade com as *Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiada por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial*.

[27] Ver o Apêndice 1.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 49

II. SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO (SBQC)

Processo de seleção

2.1 A Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) adota um processo competitivo entre as empresas da lista curta, que leva em consideração a qualidade da proposta e o custo dos serviços na escolha da empresa que prestará o serviço. O custo deve ser usado judiciosamente como fator de seleção. O peso relativo atribuído à qualidade e ao custo será determinado em cada caso, dependendo da natureza do serviço.

2.2 O processo de seleção compreende as seguintes etapas

(a) elaboração do Termo de Referência (TOR);

(b) preparação da estimativa de custo e do orçamento e definição dos critérios para lista curta;

(c) divulgação;

(d) preparação da lista curta de consultores;

(e) elaboração e envio da Solicitação de Propostas (RFP) (que deve incluir: a Carta Convite (LOI), as Instruções aos Consultores (ITC), o TOR e a minuta do contrato proposto);

(f) recebimento das propostas;

(g) avaliação das propostas técnicas: exame da qualidade;

(h) abertura pública das propostas financeiras;

(i) avaliação das propostas financeiras;

(j) avaliação final da qualidade e do custo; e

(k) negociações e outorga do contrato à empresa selecionada.

Termo de Referência (TOR)

2.3 O Mutuário se responsabilizará pela elaboração do TOR referente ao serviço. O TOR deverá ser preparado por uma pessoa (ou pessoas) ou por uma empresa especializada na área do trabalho que vai ser contratado. O escopo dos serviços descritos no TOR deverá ser compatível com a disponibilidade orçamentária. O TOR definirá claramente os objetivos gerais, metas e abrangência do serviço, além de conter informações de referência (inclusive uma lista com estudos e dados básicos pertinentes) para facilitar a formulação de propostas pelos consultores. Se um dos objetivos for treinamento ou transferência de conhecimento, ele deverá ser detalhado, juntamente com as informações sobre o número de pessoas a serem treinadas, entre outras, para que os consultores possam estimar os recursos necessários. O TOR apresentará a relação das tarefas e pesquisas necessárias à realização do serviço, assim como os resultados esperados (por exemplo: relatórios, dados, mapas, levantamento topográfico, etc.). No entanto, o TOR não deverá ser detalhado demais e inflexível, de modo a possibilitar que os consultores interessados proponham a sua própria metodologia e equipe. As empresas devem ser estimuladas a comentar o TOR em suas

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 50

propostas. As respectivas responsabilidades do Mutuário e dos consultores deverão ser claramente definidas no TOR.

Estimativa de custo (Orçamento)

2.4 A elaboração de um orçamento cuidadosamente planejado é essencial para uma distribuição realista dos recursos alocados. A estimativa de custo deverá se basear na avaliação do Mutuário sobre os recursos necessários à realização do serviço: carga horária dos especialistas, apoio logístico e insumos físicos (por exemplo, veículos e equipamento de laboratório). Os custos serão classificados em duas amplas categorias: (a) honorários ou remuneração (de acordo com o tipo de contrato) e (b) despesas reembolsáveis, subdivididas em gastos locais e externos. O custo da carga horária dos especialistas deverá ser estimado com base em uma avaliação realista dos conhecimentos técnicos internacionais e nacionais exigidos. A RFP deverá indicar uma estimativa da carga horária dos especialistas ou o custo total estimado do contrato, mas sem apresentar estimativas detalhadas como os honorários.

Divulgação

2.5 Em todos os projetos, o Mutuário é obrigado a elaborar e apresentar um Aviso Geral de Licitação. O Banco providenciará a publicação desse aviso no *UN Development Business online* (*UNDB*) e no website do Banco.[28] Com o objetivo de atrair manifestações de interesse, o Mutuário deverá incluir no Aviso Geral de Licitação a relação dos serviços de consultoria a serem contratados e publicar também uma solicitação de manifestação de interesse (REOI) de empresas de consultoria para cada contrato no diário oficial, desde que ele seja de grande circulação, ou pelo menos em um jornal ou publicação técnica ou financeira de circulação nacional no país do Mutuário ou em um portal eletrônico amplamente visitado e de acesso gratuito nacional e internacional, em inglês, francês ou espanhol.[29] Além disso, os serviços com custo estimado superior a US$ 300 mil deverão ser anunciados no *UNDB*.[30] Em casos como esses, os Mutuários também poderão divulgar solicitações de manifestação de interesse em um jornal internacional ou uma publicação técnica ou financeira. As informações exigidas deverão se limitar ao mínimo necessário para determinar a adequação da empresa, não podendo ser complexas a ponto de desestimular os consultores a manifestar o interesse. As REOIs deverão conter, no mínimo, as seguintes informações referentes ao serviço: qualificações e experiência exigidas da empresa, mas não os dados de cada especialista; critérios da lista curta e disposições sobre conflito de interesses. Os interessados terão no mínimo 14 (quatorze) dias, a contar da data de publicação no *UNDB online*, para apresentar suas respostas, antes da elaboração da lista

[28] O *UNDB* é uma publicação da Organização das Nações Unidas. As informações sobre assinatura estão disponíveis em: Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, EUA (website: www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org).
Website do Banco Mundial: www.worldbank.org.

[29] Além disso, a critério do Mutuário, no idioma nacional, conforme definido no parágrafo 1.22.

[30] Excepcionalmente, quando o Banco concordar com uma lista curta contendo apenas consultores nacionais, ele poderá aceitar que o Mutuário não publique no *UNDB* contratos acima de US$ 300 mil. Os limites em dólares indicados nestas Diretrizes abrangem todos os impostos e taxas, conforme o caso.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 51

curta. O atraso na apresentação da resposta a uma REOI não constituirá motivo para sua rejeição, salvo quando o Mutuário já houver concluído a lista curta, com base nas manifestações de interesse recebidas, que atenda às condições estabelecidas no parágrafo 2.6 abaixo. O Banco providenciará a publicação simultânea de todas as REOIs preparadas e apresentadas pelo Mutuário no website do Banco.

Lista Curta de Consultores

2.6 O Mutuário é o responsável por elaborar as listas curtas. Ele deverá considerar inicialmente as empresas que tenham manifestado interesse e possuam as qualificações necessárias. As listas curtas deverão compreender seis empresas com ampla distribuição geográfica, com (i) no máximo duas empresas de um mesmo país, a menos que não seja possível identificar outras empresas qualificadas que cumpram as exigências;[31] e (ii) no mínimo uma empresa de um país em desenvolvimento, a menos que não tenha sido possível identificar empresas qualificadas de países em desenvolvimento. Quando alguma das exigências acima não puder ser cumprida com base nas EOIs recebidas, o Mutuário poderá solicitar diretamente o interesse de empresas qualificadas, com base na sua própria experiência ou solicitar a assistência do Banco, em conformidade com o parágrafo 1.17. Excepcionalmente, o Banco poderá aceitar listas curtas compreendendo um número menor de empresas quando empresas qualificadas em número suficiente não houverem manifestado interesse por um serviço específico, quando não for possível identificar empresas qualificadas em número suficiente ou quando o tamanho do contrato ou a natureza do serviço não justificar uma concorrência mais abrangente. O Banco poderá acordar com o Mutuário a ampliação ou redução da lista curta. Uma vez que o Banco tenha emitido uma não objeção a uma lista curta, o Mutuário não poderá modificá-la sem a não objeção do Banco. O Mutuário deverá fornecer a lista curta definitiva às empresas que manifestaram interesse, assim como a qualquer outra empresa ou entidade que a solicite especificamente.

2.7 A lista curta poderá abranger consultores exclusivamente nacionais (empresas registradas ou constituídas no país) quando o serviço estiver abaixo do limite ou limites estabelecidos no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco,[32] um número suficiente de empresas nacionais qualificadas estiver disponível para compor uma lista de empresas com preços competitivos e a inclusão de consultores estrangeiros na concorrência for obviamente injustificada ou eles não tiverem manifestado interesse. Esses mesmos tetos serão adotados como um limite abaixo do qual as listas curtas serão compostas integralmente por empresas nacionais, selecionadas por meio de procedimentos acordados

[31] Para os fins de elaboração da lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país onde foi constituída ou registrada e, no caso de um consórcio, a nacionalidade da empresa líder.

[32] Os limites em dólares serão determinados caso a caso, levando em conta a natureza do projeto, a capacidade dos consultores nacionais e a complexidade dos serviços. O teto (ou tetos) normalmente não poderá exceder a quantia definida no relatório de avaliação das licitações (*Country Procurement Assessment Report – CPAR*) para o país do Mutuário ou outras avaliações semelhantes realizadas pelo Banco. Os limites em dólares para cada país mutuário serão publicados no website do Banco. O Banco poderá aceitar, caso solicitado pelo Mutuário, que as RFPs para serviços como esses contenham uma cláusula que torne inelegível, para fins de financiamento pelo Banco, uma empresa do país do Mutuário que tenha sido sancionada ou impedida, no que se refere à outorga de contratos, pela autoridade judicial competente do país do Mutuário e em consonância com a legislação pertinente, desde que o Banco tenha determinado que a empresa tenha se envolvido em fraude ou corrupção e a ela tenha sido concedido o devido processo legal.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 52

com o Banco, durante as operações de empréstimo que apoiam os programas setoriais (SWAps),[33] nos quais os recursos do governo e/ou do doador são combinados. No entanto, as empresas estrangeiras que manifestarem interesse deverão ser consideradas.

2.8 A lista curta normalmente deverá compreender consultores da mesma categoria, com objetivos comerciais, capacidade empresarial, experiência e campo de especialização semelhantes, e que já tenham realizado serviços de natureza e complexidade semelhantes. As empresas ou instituições estatais e organização sem fins lucrativos (ONGs, universidades, agências da ONU, etc.) normalmente não deverão fazer parte da mesma lista curta juntamente com empresas do setor privado, a menos que atuem como entidades comerciais que cumpram as exigências do parágrafo 1.13(b) destas Diretrizes. Se a lista curta abranger diversos tipos de consultores, normalmente deverá ser adotada a Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) ou a Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) para serviços pequenos.[34] A lista curta não poderá conter consultores individuais. Por último, caso a mesma empresa seja considerada para fazer parte das listas curtas para serviços concomitantes, o Mutuário deverá avaliar a capacidade total da empresa para executar mais de um contrato antes de incluí-la em mais de uma lista curta.

Elaboração e distribuição da Solicitação de Propostas (RFP)

2.9 A Solicitação de Propostas deverá conter os seguintes documentos: (a) Carta Convite, (b) Instruções aos Consultores e Folha de Dados, (c) TOR e (d) o tipo de contrato proposto. Os Mutuários deverão usar os modelos padrão de RFPs emitidas pelo Banco, com as modificações mínimas necessárias e dentro do aceitável para o Banco, para se adequar às condições específicas de cada projeto. Qualquer alteração será incorporada somente por meio da folha de dados da RFP. Os Mutuários deverão listar todos os documentos incluídos na RFP. O Mutuário pode usar um sistema eletrônico para distribuir a RFP, desde que o Banco considere esse sistema adequado. Se a RFP for distribuída por meio eletrônico, o sistema utilizado deverá ser seguro, para evitar a alteração das RFPs, e não poderá restringir o acesso dos consultores da lista curta a esse documento.

Carta Convite (LOI)

2.10 A Carta Convite especificará a intenção do Mutuário de estabelecer um contrato para fornecimento de serviços de consultoria, a fonte dos recursos, as informações sobre o cliente e a data, hora e endereço de apresentação das propostas.

Instruções aos Consultores e Folha de Dados (ITC)

2.11 As Instruções aos Consultores deverão conter todas as informações necessárias que possam ajudá-los a elaborar propostas compatíveis e tornar o processo de seleção o mais transparente possível, fornecendo dados sobre o método de avaliação com a indicação de

[33] Os SWAps representam a abordagem adotada pelas agências de desenvolvimento para apoiar os programas liderados pelos países cuja escala é maior que a de um projeto. Em geral, abrangem um setor inteiro ou uma grande parte dele.

[34] Os limites em dólares que definem "pequeno" serão especificados em cada caso, levando em conta a natureza e a complexidade do serviço, mas não deverão ultrapassar US$ 300 mil, salvo casos excepcionais, como situações de emergência declaradas pelo Mutuário e reconhecidas pelo Banco.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 53

seus critérios e fatores, acompanhados dos respectivos pesos, além da nota mínima para aprovação da qualidade. As ITC deverão indicar uma estimativa da carga de trabalho dos principais especialistas (em termos de homens/hora) exigida dos consultores ou o orçamento total, mas não ambos. No entanto, os consultores poderão elaborar suas próprias estimativas de carga horária dos especialistas necessários para executar o serviço e propor o custo correspondente. Nos contratos com base no tempo, se os serviços forem de natureza rotineira ou não exigirem uma abordagem inovadora, o Mutuário poderá, mediante não objeção do Banco, exigir que os consultores incluam na sua proposta a mesma carga horária dos especialistas indicada na RFP, na falta da qual, a proposta financeira será ajustada para os fins de comparação das propostas e decisão sobre a outorga do contrato. As ITC fixarão o prazo de validade das propostas, que deve ser suficiente para a sua avaliação, a decisão sobre a outorga, a revisão pelo Banco e a finalização das negociações do contrato. A lista detalhada das informações a serem incluídas nas ITC consta do Apêndice 2.

Contrato

2.12 A Seção IV destas Diretrizes apresenta um resumo dos tipos de contrato mais comuns. Os Mutuários deverão utilizar a Minuta Padrão de Contrato elaborada pelo Banco, podendo inserir modificações mínimas, dentro do aceitável para o Banco, conforme necessário, para adaptá-la a questões específicas do país e do projeto. Essas mudanças poderão ser inseridas somente nas Folhas de Dados do Contrato ou nas Condições Especiais do Contrato, sendo proibido alterar o texto das Condições Gerais do Contrato, incluídas na Minuta Padrão do Banco. Essas minutas de contrato abrangem a maior parte dos serviços de consultoria, mas quando forem inadequadas (por exemplo, para inspeção de pré-embarque, serviços de aquisição, treinamento de estudantes em universidades, serviços de publicidade em privatização, ou *twinning*), os Mutuários poderão utilizar outros modelos aceitos pelo Banco.

Recebimento e abertura das propostas

2.13 O Mutuário deverá permitir tempo suficiente para que os consultores elaborem suas propostas. O prazo dependerá do serviço, mas normalmente não será inferior a quatro semanas nem superior a três meses (por exemplo, no caso de tarefas que requeiram o estabelecimento de metodologia sofisticada, elaboração de um plano diretor multidisciplinar, etc.). Durante esse intervalo, as empresas poderão solicitar esclarecimentos sobre as informações contidas na RFP, devendo o Mutuário responder por escrito e enviar cópias a todas as empresas contidas na lista curta (que pretendam enviar propostas). Se for necessário, o Mutuário estenderá o prazo de apresentação das propostas. As propostas técnica e financeira serão apresentadas simultaneamente. Nenhuma modificação na proposta técnica ou financeira será aceita após o prazo estabelecido, embora propostas modificadas possam ser submetidas antes do fim de tal prazo. Para garantir a integridade do processo, as propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas em envelopes separados e lacrados. Uma comissão escolhida pelo Mutuário e formada por funcionários dos departamentos pertinentes (técnico, financeiro, jurídico, conforme o caso) procederá à abertura das propostas técnicas recebidas dentro do prazo

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 54

para apresentação de propostas, no local designado e estipulado na RFP, seja qual for o número de propostas recebidas dentro do prazo. Quando da abertura das propostas técnicas, na presença de consultores que desejem comparecer, o Mutuário não poderá rejeitar nem discutir os méritos das propostas. Todas as propostas recebidas após a expiração do prazo deverão ser declaradas atrasadas e rejeitadas e serão devolvidas imediatamente, sem serem abertas. A comissão deverá proceder à leitura em voz alta dos nomes dos consultores que apresentaram propostas, bem como anunciar a presença ou ausência de envelopes contendo propostas financeiras devidamente lacrados e outras informações que considere adequadas. As propostas financeiras permanecerão fechadas, em poder de um auditor público reconhecido ou de uma autoridade independente,[35] até serem abertas em conformidade com o disposto no parágrafo 2.23. Os Mutuários poderão adotar sistemas que permitam aos consultores enviar ofertas por meios eletrônicos, desde que o Banco considere adequado o sistema empregado, que, entre outros, deverá ser seguro, preservar a integridade, confidencialidade e autenticidade das propostas apresentadas, e contar com um sistema de assinatura eletrônica ou equivalente para manter os consultores vinculados às suas propostas.

Esclarecimento ou alteração das propostas

2.14 Ressalvado o disposto nos parágrafos 2.27 a 2.29 da Seção II e no parágrafo 1(p) do Apêndice 2 destas Diretrizes, aos consultores não deverá ser solicitada ou permitida a alteração de suas propostas após o fim do prazo para apresentação de propostas. Ao avaliar as propostas, o Mutuário deverá proceder apenas com base nas propostas técnicas e financeiras apresentadas e não deverá solicitar aos consultores esclarecimentos, salvo para questões menores com a prévia não objeção do Banco.

Avaliação das propostas: análise da qualidade e do custo

2.15 A avaliação das propostas será realizada em duas etapas: em primeiro lugar a qualidade e, em seguida, o custo. Os avaliadores das propostas técnicas não terão acesso às propostas financeiras até a conclusão da avaliação técnica, o que inclui qualquer revisão e não objeção pelo Banco. As propostas financeiras serão abertas somente após o término da primeira etapa. A avaliação será realizada em total conformidade com as disposições da RFP.

Avaliação da qualidade

2.16 Considerando a necessidade de serviços de alta qualidade, é fundamental a qualidade da avaliação das propostas técnicas. O Mutuário avaliará cada proposta técnica por intermédio de uma comissão de avaliação composta por ao menos 3 (três), e normalmente não mais do que 7 (sete), pessoas, compreendendo especialistas qualificados do setor do serviço em questão. Cada membro da comissão não poderá estar em situação de conflito de interesses, conforme o parágrafo 1.9(c), e deverá apresentar comprovação para esse efeito antes de participar da avaliação. Quando o Banco determinar que a avaliação técnica é

[35] Uma entidade independente não deverá ter interesse nem envolvimento algum, seja direta ou indiretamente, com o serviço em questão.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 55

incompatível com a RFP ou não avalia apropriadamente os pontos fracos e fortes das propostas, e a comissão não sanar esse problema em tempo hábil, o Banco poderá exigir que o Mutuário forme uma nova comissão de avaliação, inclusive com especialistas internacionais no setor do serviço, se necessário.

2.17 A avaliação técnica deverá levar em conta os critérios indicados no parágrafo 2.18 e os subcritérios indicados nos parágrafos 2.19 e 2.20, conforme refletidos na RFP. A RFP deverá descrever cada um desses critérios e subcritérios, juntamente com as suas pontuações máximas correspondentes, além de divulgar a pontuação técnica mínima total abaixo da qual as propostas serão rejeitadas como inadequadas. A faixa indicativa para a pontuação técnica mínima total é 70 a 85 (setenta a oitenta e cinco) em uma escala de 1 a 100 (um a cem). A pontuação máxima para cada critério e a pontuação técnica mínima total será determinada com base na natureza e complexidade do serviço específico.

2.18 Os critérios deverão abranger: (a) a experiência do consultor para a execução do serviço, (b) a qualidade da metodologia proposta, (c) a qualificação dos principais especialistas envolvidos na proposta, (d) a transferência de conhecimento, se for exigida no TOR e (e) o nível de participação de profissionais do país entre os principais especialistas que executarão o serviço. Eles deverão estar dentro da faixa indicativa de pontuação especificada abaixo, exceto quando o Banco não fizer objeção. A pontuação máxima para a "Participação de especialistas do país", conforme indicada abaixo, não deverá ultrapassar 10 (dez).

Experiência específica do consultor:	0 a 10
Metodologia:	20 a 50
Principais especialistas:	30 a 60
Transferência de conhecimento:[36]	0 a 10
Participação de especialistas do país:[37]	0 a 10
Total:	100

2.19 O Mutuário normalmente deverá dividir os critérios acima em subcritérios. A cada critério será então atribuída uma pontuação com base nos pesos dos respectivos subcritérios. Por exemplo, os subcritérios de metodologia poderão ser *inovação* e *nível de detalhe*. No entanto, o número de subcritérios deve ser apenas o essencial. O Banco não recomenda o uso de listas de subcritérios excessivamente detalhadas, que podem tornar a avaliação das propostas um procedimento mais mecânico do que profissional. O peso atribuído à experiência pode ser relativamente modesto, pois esse critério já foi levado em conta na elaboração da lista curta dos consultores. No caso dos serviços mais complexos,

[36] A transferência de conhecimento pode constituir o principal objetivo de alguns serviços e, nesses casos, esse elemento será indicado no Termo de Referência e, somente após o Banco manifestar que não tem objeção a fazer, poderá receber um peso maior para representar sua importância.

[37] Conforme representado pela participação de profissionais do país entre os principais especialistas nacionais (tenham sido apresentados por empresas nacionais ou estrangeiras) e calculado como a relação entre a carga horária dos principais especialistas do país (em homens/mês) e a carga horária total dos principais especialistas (em homens/mês) na proposta.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 56

como estudos multidisciplinares de viabilidade ou de gestão, deve-se atribuir maior peso à metodologia.

2.20 Apenas os principais especialistas deverão ser avaliados. Como, em última análise, esses profissionais determinam a qualidade do desempenho, mais peso deve ser atribuído a esse critério se o serviço proposto for complexo. O Mutuário deverá verificar as qualificações e a experiência dos principais especialistas propostos com base nos seus *curricula vitae* apresentados, que devem ser precisos e estar completos e assinados por um funcionário autorizado da empresa de consultoria e pelo profissional sugerido. Os candidatos serão classificados de acordo com os três subcritérios seguintes, conforme sua relevância para o serviço:

(a) qualificações gerais: educação geral e capacitação, anos de experiência, cargos ocupados, atribuições e serviços anteriores como especialista de equipes, experiência em países em desenvolvimento, etc.;

(b) adequação para o serviço: educação, capacitação e experiência no setor, campo, tema, etc. específicos relevantes para o serviço específico;

(c) experiência na região: conhecimento do idioma local, da cultura, do sistema administrativo, da organização do governo, etc.

2.21 Os Mutuários deverão avaliar cada proposta levando em conta sua adequação ao Termo de Referência (TOR). Nessa etapa, uma proposta será considerada inadequada e rejeitada se não atender a aspectos importantes da RFP. As propostas técnicas que contenham qualquer informação financeira material serão consideradas inadequadas.

2.22 Cada membro da comissão de avaliação deverá avaliar as propostas em conformidade com os critérios de avaliação especificados na RFP, de forma independente dos demais membros e sem influência externa de qualquer pessoa ou entidade. Uma proposta será rejeitada caso não alcance a pontuação técnica mínima total especificada na RFP. Ao fim do processo de avaliação, o Mutuário deverá elaborar o Relatório de Avaliação Técnica usando o formulário padrão para esse relatório fornecido pelo Banco ou outro relatório que o Banco considere satisfatório. O relatório deverá corroborar os resultados da avaliação e justificar as pontuações técnicas totais atribuídas a cada proposta, descrevendo os pontos fortes e fracos das propostas. Grandes diferenças entre pontuações individuais atribuídas ao mesmo critério ou subcritério de uma proposta por diferentes membros da comissão serão discutidas, e uma justificativa deverá ser apresentada no relatório de avaliação técnica. No caso de contratos sujeitos a revisão prévia, o relatório de avaliação técnica, contendo as folhas com a avaliação detalhada de cada membro da comissão, deverá ser apresentado ao Banco para sua revisão e não objeção. Todos os registros pertinentes à avaliação, tais como as folhas com as pontuações individuais, serão retidos em conformidade com os parágrafos 2(k) e 5 do Apêndice 1.

Abertura das propostas financeiras e avaliação do custo

2.23 Após a conclusão do Relatório de Avaliação Técnica (e no caso da revisão prévia de contratos, após o Banco indicar a sua não objeção), o Mutuário notificará os consultores cujas propostas não houverem alcançado a pontuação técnica mínima para qualificação ou

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 57

houverem sido consideradas inadequadas em relação à RFP e ao TOR, informando que suas propostas financeiras serão devolvidas fechadas após a assinatura do contrato. Além disso, o Mutuário deverá informar a cada um dos consultores acima a sua pontuação técnica total e as pontuações obtidas em cada critério e subcritério, conforme o caso. Simultaneamente, o Mutuário deverá informar a data, hora e local de abertura das propostas financeiras aos consultores que tenham atingido a pontuação técnica mínima total para qualificação. Essa data deverá ser definida com antecedência suficiente, a fim de permitir que os consultores possam tomar as providências necessárias para participar da abertura das propostas financeiras na presença de representantes dos consultores que optarem por fazê-lo (pessoalmente ou online). O nome do consultor, as pontuações técnicas em cada critério e os preços totais oferecidos serão lidos em voz alta (e publicados *online* se as propostas tiverem sido enviadas eletronicamente) e registrados durante a sessão de abertura das propostas financeiras. O Mutuário deverá preparar também a ata da sessão de abertura e enviar imediatamente uma cópia desse documento ao Banco e a todos os consultores que apresentaram propostas.

2.24 Em seguida, o Mutuário examinará e comparará as propostas financeiras em conformidade com os seguintes procedimentos. Os preços serão convertidos para uma moeda única escolhida pelo Mutuário (moeda local ou moeda estrangeira livremente conversível) e indicada na RFP. O Mutuário fará essa conversão utilizando as taxas de câmbio para venda dessas moedas cotadas para transações semelhantes por uma fonte oficial (como o Banco Central), um banco comercial ou um jornal de circulação internacional. A RFP especificará a fonte e a data a serem utilizadas para a determinação da taxa de câmbio, desde que tal data não seja anterior a quatro semanas a contar do prazo final para entrega das propostas nem posterior à data originalmente fixada para o término do prazo de validade da proposta. No caso de contratos com base no tempo,[38] os erros aritméticos deverão ser corrigidos e os preços deverão ser ajustados caso não reflitam todos os insumos constantes das respectivas propostas técnicas. No caso de contratos por preço global, considerar-se-á que o consultor incluiu todos os preços na sua proposta financeira; assim, não serão feitas correções aritméticas nem ajustes de preços e o preço total constante da proposta financeira, líquido de impostos segundo estipulado no parágrafo 2.25 abaixo, será considerado o preço oferecido.

2.25 Para fins de avaliação, os preços oferecidos excluirão os impostos indiretos locais identificáveis[39] que incidirem sobre o contrato e o imposto de renda a ser pago sobre a remuneração dos serviços prestados no país do Mutuário pelos especialistas e outros funcionários do consultor que não sejam residentes no país do Mutuário. Em circunstâncias excepcionais, quando os impostos indiretos não puderem ser inteiramente identificados pelo Mutuário ao avaliar as ofertas financeiras, o Banco pode aceitar que os preços, apenas para fins de avaliação, incluam todos os impostos a serem pagos no país do Mutuário. O preço total oferecido incluirá toda a remuneração dos consultores e demais gastos, como viagens, tradução, impressão de relatórios ou despesas com secretaria. A proposta de

[38] Consulte a Seção IV com respeito às formas de contrato.

[39] Todos os impostos indiretos cobrados sobre as faturas contratuais pela União, Estados e Municípios, como impostos sobre as vendas, IVA, imposto seletivo de consumo, e tributos e encargos semelhantes.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 58

menor preço oferecido receberá uma pontuação financeira igual a 100 (cem), atribuindo-se às demais propostas pontuações financeiras inversamente proporcionais aos seus preços. Alternativamente, uma proporção direta ou outra metodologia poderá ser adotada na atribuição de pontos às propostas financeiras. A metodologia a ser utilizada deverá ser descrita na RFP.

Avaliação combinada de qualidade e custo

2.26 A pontuação final será obtida multiplicando as pontuações para a qualidade e o custo pelos respectivos pesos e, em seguida, somando os produtos. O peso referente ao "custo" será escolhido levando-se em conta a complexidade do serviço e a importância relativa da qualidade. À exceção dos tipos de serviço especificados na Seção III, o peso atribuído ao custo será normalmente de 20 (vinte) pontos em um total de 100 (cem). Os pesos propostos para qualidade e preço serão fixados na RFP. A empresa que obtiver a maior pontuação total será convidada para negociações.

Negociações e outorga do contrato

2.27 As negociações abrangem discussões sobre o TOR, a metodologia, os insumos do Mutuário e as condições especiais do contrato. Esses entendimentos não poderão resultar em alterações substanciais do escopo dos serviços estabelecido no Termo de Referência original nem nas condições do contrato, para não afetar a qualidade do produto final, o preço nem a relevância da avaliação inicial. Não deverão ser feitas reduções substanciais nos insumos do trabalho apenas para adequação ao custo estimado ou ao orçamento disponível. A versão final do TOR e a metodologia acordada serão incorporadas à "Descrição dos Serviços", que se tornará parte integrante do contrato.

2.28 Não se deve permitir que a empresa selecionada substitua os principais especialistas, a menos que ambas as partes concordem que atrasos indevidos no processo de seleção tornam essa substituição inevitável ou que tais mudanças são essenciais para alcançar o objetivo do serviço.[40] Se isso não ocorrer e for provado que os principais especialistas foram incluídos na proposta sem que a sua disponibilidade tenha sido confirmada, a empresa selecionada poderá ser desqualificada e o processo continuará com a próxima empresa classificada. A qualificação dos principais especialistas sugeridos para a substituição deverá ser equivalente ou superior à inicialmente proposta.[41]

2.29 As negociações financeiras abrangerão esclarecimentos sobre as obrigações fiscais do consultor no país do Mutuário (se for o caso) e como esse fator afetou ou poderá afetar o contrato. Como os pagamentos nos contratos por preço global baseiam-se na apresentação de resultados (ou na entrega de produtos), o preço oferecido deverá incluir todos os custos (carga horária dos especialistas, despesas gerais indiretas, viagens, hospedagem, etc.). Por conseguinte, se o método de seleção para um contrato por preço global incluir o custo como fator de avaliação, o preço oferecido não poderá ser negociado. No caso dos contratos com base no tempo, o pagamento é feito de acordo com insumos

[40] A definição de prazos de validade realistas para as propostas na RFP e uma avaliação eficiente minimizam esse risco.

[41] Para mais detalhes, consulte o parágrafo 1(p) do Apêndice 2.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 59

(carga horária dos especialistas e despesas reembolsáveis) e o preço oferecido deverá incluir a remuneração dos especialistas e uma estimativa das despesas reembolsáveis. Se o método de seleção incluir o custo como fator de avaliação, a remuneração dos especialistas não poderá ser negociada, exceto em circunstâncias especiais, como quando a remuneração proposta for muito superior ao normalmente cobrado por consultores para contratos semelhantes. Consequentemente, essa proibição de negociar os salários não exclui o direito do cliente de pedir esclarecimentos e, se os honorários forem muito altos, de solicitar que sejam alterados, após a devida consulta ao Banco. As despesas reembolsáveis devem ser pagas sobre os gastos efetivamente realizados contra a apresentação de recibos e, por isso, não estão sujeitas a negociação. Contudo, se o cliente quiser estabelecer tetos para os preços unitários de despesas reembolsáveis específicas (como viagens e diárias de hotel), ele deverá indicar os níveis máximos desses gastos ou definir uma diária para essa finalidade na RFP.

2.30 Se as negociações com o consultor que obteve a melhor classificação fracassarem, o Mutuário deverá comunicar ao consultor em questão, por escrito, todas as pendências e discordâncias e oferecer a ele uma última oportunidade para responder por escrito. As negociações do contrato não serão encerradas tão somente por motivos orçamentários. Caso ainda exista discordância, o Mutuário deverá informar, por escrito, ao consultor a sua intenção de encerrar as negociações. As negociações poderão então ser encerradas após obter-se a não objeção do Banco, e o próximo consultor mais bem classificado será convidado para negociações. O Mutuário deverá submeter à apreciação do Banco as atas das negociações e todas as comunicações pertinentes, assim como as razões para o encerramento das negociações. Uma vez iniciadas as negociações com a empresa seguinte, o Mutuário não deve reabrir as negociações anteriores. Depois que as negociações tenham sido finalizadas exitosamente, e que o Banco tenha emitido sua não objeção ao contrato negociado e rubricado, o Mutuário comunicará prontamente às outras empresas da lista curta que suas propostas não foram selecionadas.

Publicação da outorga do contrato

2.31 O procedimento para publicação da outorga do contrato está especificado no parágrafo 7 do Apêndice 1.

Esclarecimentos pelo Mutuário

2.32 Na publicação da outorga do contrato mencionada no parágrafo 2.31, o Mutuário especificará que qualquer consultor que deseje certificar-se do motivo da rejeição de sua proposta deve solicitar esclarecimentos do Mutuário. O Mutuário deve fornecer por escrito uma explicação das razões pelas quais a proposta não foi selecionada. Caso um consultor solicite uma reunião para esclarecimentos, o consultor arcará com todos os custos para participar de tal reunião.

Rejeição de todas as propostas e nova Solicitação de Propostas

2.33 O Mutuário poderá justificar a rejeição de todas as propostas somente quando: (i) todas as propostas forem inadequadas por não atenderem a importantes aspectos do TOR ou por apresentarem grandes incompatibilidades com o TOR, em conformidade com o

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 60

parágrafo 2.21; (ii) não atingirem a pontuação técnica mínima especificada na RFP ou (iii) o preço oferecido da proposta vencedora for substancialmente mais alto do que o orçamento disponível ou que uma estimativa de custo atualizada recentemente. Neste último caso, como opção a uma nova solicitação de propostas, a viabilidade de um aumento do orçamento ou da redução do escopo dos serviços prestados pela empresa deve ser considerada em consulta com o Banco. Contudo, em conformidade com o parágrafo 2.27, toda redução substancial do escopo dos serviços será considera inaceitável e exigirá uma nova solicitação de propostas. Se o custo for um fator de avaliação nos contratos com base no tempo, o número de homens/meses proposto pelo consultor poderá ser negociado, desde que não comprometa a qualidade ou afete negativamente o serviço. Mesmo nesses casos, a remuneração dos especialistas normalmente não será negociada, conforme estipulado no parágrafo 2.29.

2.34 Antes de rejeitar todas as propostas e fazer o convite para a apresentação de novas propostas, o Mutuário deverá notificar o Banco, indicando as razões para a adoção da medida, e obter uma não objeção do Banco para então proceder à rejeição e iniciar o novo processo. O novo processo poderá abranger o exame da RFP, inclusive o TOR, a lista curta e o orçamento. Essas revisões deverão ser acordadas com o Banco.

Confidencialidade

2.35 As informações sobre a avaliação das propostas e as recomendações referentes à outorga de contratos não serão reveladas aos consultores que apresentaram as propostas ou a outras pessoas que não estiverem oficialmente vinculadas ao processo até a publicação da outorga do contrato, salvo o previsto nos parágrafos 2.23 e 2.30.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 61

III. OUTROS MÉTODOS DE SELEÇÃO

Disposições gerais

3.1 Esta seção descreve os métodos diferentes da Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) e as situações nas quais poderão ser aceitos. Todas as disposições da Seção II (SBQC) se aplicarão aos outros métodos de seleção nos termos da Seção III, a menos que uma disposição diferente tenha sido identificada especificamente na Seção III, situação em que esta última disposição será aplicada.[42] Os Mutuários deverão usar os modelos padrão de RFP pertinentes oferecidas pelo Banco, com as modificações mínimas necessárias, desde que aprovadas pelo Banco, para se adequar às condições específicas de cada projeto, salvo o disposto nos parágrafos 3.8, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 desta Seção.

Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)

3.2 A SBQ é apropriada para os seguintes tipos de serviço:

(a) serviços complexos ou altamente especializados, para os quais é difícil definir com exatidão o TOR e a contribuição exigida dos consultores, cujas propostas o cliente espera que sejam inovadoras (estudos econômicos ou setoriais de um país, estudos de viabilidade multissetorial, projeto de uma usina de processamento de resíduos tóxicos, plano diretor urbano ou reformas do setor financeiro, por exemplo);

(b) serviços que tenham um alto impacto subsequente e nos quais o objetivo seja dispor dos melhores especialistas (por exemplo, projetos de viabilidade e engenharia estrutural de obras de infraestrutura de maior porte, como grandes represas, análises de políticas de alcance nacional e estudos gerenciais de importantes órgãos governamentais);

(c) serviços que possam ser realizados de formas substancialmente diferentes, de modo que as propostas não possam ser comparadas (por exemplo, serviços de assessoria de gestão e estudos setoriais e de políticas cujo valor dependa da qualidade da análise).

3.3 Na SBQ, a RFP pode exigir apenas a apresentação de uma proposta técnica (sem a proposta financeira) ou de ambas simultaneamente, mas em envelopes separados (sistema de dois envelopes) A RFP deverá fornecer a previsão orçamentária ou carga horária de trabalho dos principais especialistas, especificando que essas informações são apenas indicativas e que os consultores poderão sugerir as suas próprias estimativas.

3.4 Se forem solicitadas somente as propostas técnicas, após sua avaliação com base na mesma metodologia da SBQC, o Mutuário deverá solicitar ao consultor que obteve a

[42] Por exemplo, quando um Mutuário: (i) usa um procedimento de um envelope em vez de dois no método SBQ; (ii) deixa de indicar na RFP o número estimado de homens/meses no método SOF; (iii) deixa de usar uma EOI no método CD ou não publica EOIs no *UNDB* no método SQC; (iv) deixa de usar os modelos padrão de RFP e contrato do Banco no caso de contratos de valor muito baixo (consulte a nota de rodapé 46) em métodos como o SQC; (v) negocia preços conforme permitido no método SBQ, SQC ou CD, ou Práticas Comerciais; (vi) seleciona um consultor no âmbito do programa-piloto de Utilização de Sistemas Nacionais, em conformidade com o parágrafo 3.12; (vii) atribui ao fator preço um valor superior a 20% (vinte por cento) ao contratar um agente de compras, agente de inspeção, banco de investimento ou auditor; (viii) deixa de seguir os procedimentos da SBQC no âmbito das Práticas Comerciais; etc.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 62

melhor classificação técnica a apresentação de uma proposta financeira detalhada. Em seguida, o Mutuário e o consultor negociarão a proposta financeira[43] e o contrato. Todos os demais aspectos do processo de seleção serão idênticos aos da SBQC, inclusive a publicação da outorga do contrato, conforme a descrição no parágrafo 2.31 e no parágrafo 7 do Apêndice 1, com a ressalva de que será publicado apenas o preço do contrato da empresa vencedora. Caso os consultores tenham sido solicitados a apresentar inicialmente as propostas financeiras e técnicas, deverão ser previstas salvaguardas, como na SBQC, para garantir que seja aberta somente a proposta financeira da empresa selecionada e que as demais sejam devolvidas intactas, após o desfecho favorável das negociações.

Seleção com Orçamento Fixo (SOF)

3.5 Este método é apropriado apenas para serviços simples, de definição precisa e orçamento fixo. A RFP indicará o orçamento disponível e pedirá aos consultores que apresentem suas melhores propostas técnicas e financeiras, dentro dos limites do orçamento e em envelopes separados. O TOR, em especial, deve ser muito bem elaborado, visando garantir que o orçamento seja suficiente para que os consultores possam executar as tarefas solicitadas. A RFP deverá indicar claramente se estão incluídos no orçamento os impostos ou encargos a serem pagos no país do Mutuário, bem como o preço dos insumos fornecidos pelo cliente. A avaliação de todas as propostas técnicas será feita em primeiro lugar, como no método SBQC. Em seguida, as propostas financeiras serão abertas, conforme estabelecido no parágrafo 2.23. As ofertas que ultrapassarem o orçamento indicado serão rejeitadas. O consultor que apresentar a proposta técnica mais bem classificada será selecionado e convidado a negociar o contrato. A outorga do contrato será publicada conforme descrito no parágrafo 7 do Apêndice 1.

Seleção pelo Menor Custo (SMC)

3.6 Este método é, de modo geral, apropriado para a seleção de consultores para serviços de natureza padronizada ou rotineira (auditorias, projeto de engenharia de obras sem complexidade, etc.), para os quais já existem práticas e padrões bem estabelecidos. Nesse procedimento, é definida uma pontuação "mínima" de qualificação para a "qualidade". As empresas da lista curta são solicitadas a apresentar propostas, em dois envelopes. As propostas técnicas são abertas e avaliadas em primeiro lugar. As que obtiverem uma pontuação inferior à pontuação mínima para qualificação[44] serão rejeitadas e as propostas financeiras das empresas restantes serão abertas conforme estipulado no parágrafo 2.23. A empresa com a proposta de menor preço será selecionada. De acordo com esse método, a pontuação mínima para qualificação será fixada levando em conta que todas as propostas com pontuação superior ao mínimo concorrem com base apenas no "custo". A pontuação mínima deverá ser estabelecida na RFP. A outorga do contrato será publicada conforme estabelecido no parágrafo 7 do Apêndice 1.

[43] As negociações financeiras na SBQ abrangem o ajuste sobre a remuneração e outras despesas de todos os consultores.

[44] Esse método não poderá ser usado como substituto da SBQC e deverá ser adotado somente para casos específicos de natureza técnica padronizada e rotineira, nos quais o componente intelectual não for significativo. Para esse método, a nota mínima de qualificação será 70 pontos ou superior.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 63

Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)

3.7 Este método pode ser adotado para serviços pequenos[45] ou para situações de emergência declaradas pelo Mutuário e reconhecidas pelo Banco para os quais não se justifique a publicação de uma RFP nem a preparação e avaliação de propostas competitivas. Nesses casos, o Mutuário deverá elaborar o TOR e obter manifestações de interesse que contenham informações sobre a experiência e as qualificações — por meio de uma REOI, se necessário — do maior número de empresas possível, e de pelo menos três empresas qualificadas com experiência pertinente ao serviço. As empresas que tenham a experiência necessária e competência para a execução do serviço serão avaliadas e comparadas, e a melhor qualificada e experiente será selecionada. Apenas à empresa selecionada será solicitada a apresentação de uma proposta técnico-financeira; caso essa proposta seja adequada e aceitável, a empresa será convidada a negociar o contrato. Tanto os aspectos técnicos como os financeiros da proposta poderão ser negociados. Caso as negociações com a empresa selecionada fracassem, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 2.30. As atas das negociações serão preparadas e assinadas por ambas as partes. A outorga do contrato será publicada conforme estabelecido no parágrafo 7 do Apêndice 1.

Contratação Direta

3.8 A Contratação Direta de consultores não proporciona os benefícios de uma concorrência no tocante à qualidade e ao custo, falta-lhe transparência e pode estimular práticas inaceitáveis; por esse motivo, deverá ser adotada apenas em casos excepcionais. A justificativa para a adoção da Contratação Direta será examinada no contexto dos interesses gerais do cliente e do projeto, bem como da responsabilidade do Banco em assegurar economia, eficiência e proporcionar igual oportunidade a todos os consultores qualificados.

3.9 A Contratação Direta pode ser adequada nos casos a seguir e apenas se representar uma clara vantagem em relação ao processo competitivo: (a) quando os serviços envolverem a continuidade natural de trabalhos anteriores já executados pela mesma empresa (ver o próximo parágrafo); (b) nos casos excepcionais, como, mas não limitados a, resposta a desastres naturais e a situações de emergência declaradas pelo Mutuário e reconhecidas pelo Banco; (c) para serviços muito pequenos[46] ou (d) quando apenas uma empresa for qualificada ou tiver experiência de valor excepcional para a execução do serviço. Em todos esses casos, o Mutuário não é obrigado a emitir uma RFP e deverá submeter ao Banco, para sua revisão e não objeção, o TOR do serviço, uma justificativa suficientemente detalhada, contendo uma exposição dos motivos para a contratação direta em vez de um processo competitivo de seleção, e a fundamentação para a recomendação de uma determinada empresa, salvo nos casos de contratos abaixo de um limite definido com base nos riscos e escopo do projeto e estabelecido no Plano de Aquisições.

[45] Os limites em dólares que definem "pequeno" serão especificados caso a caso, levando em conta a natureza e a complexidade do serviço, mas não deverão ultrapassar US$ 300 mil, salvo em casos excepcionais.

[46] Os limites em dólares que definem "pequeno" serão especificados caso a caso, levando em conta a natureza e a complexidade do serviço, mas não deverão ultrapassar US$ 300 mil, salvo em casos excepcionais.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 64

3.10 Quando a continuidade for essencial para trabalhos posteriores, a primeira RFP deverá ressaltar esse aspecto e, se possível, os fatores utilizados na seleção do consultor deverão levar em conta a probabilidade de continuação. A necessidade de manter a abordagem técnica, a experiência adquirida e a responsabilidade profissional do mesmo consultor pode fazer com que a continuação dos trabalhos com o consultor inicial seja mais conveniente do que realizar um novo processo competitivo, desde que o desempenho do serviço inicial tenha sido satisfatório. Para esses trabalhos posteriores, o Mutuário solicitará ao consultor inicialmente selecionado a elaboração das propostas técnica e financeira com base no TOR fornecido pelo Mutuário, as quais serão então negociadas.

3.11 Se a tarefa inicial não tiver sido outorgada mediante processo competitivo ou a outorga tiver ocorrido por meio de financiamento vinculado, ou quando o valor do serviço posterior for substancialmente maior, normalmente será adotado um processo competitivo aceitável pelo Banco, no qual o consultor que estiver executando a tarefa inicial não será desconsiderado caso manifeste interesse. O Banco levará em conta as exceções a essa norma apenas em circunstâncias especiais e quando não for possível realizar um novo processo competitivo. A outorga do contrato será publicada conforme estabelecido no parágrafo 7 do Apêndice 1.

Utilização dos Sistemas Nacionais

3.12 A Utilização dos Sistemas Nacionais (UCS) diz respeito aos métodos para seleção de consultores (inclusive pessoas físicas) previstos no sistema de aquisições públicas do país do Mutuário que tenham sido aceitos pelo Banco no âmbito do seu Programa-Piloto de Utilização dos Sistemas Nacionais.[47] Eles poderão ser usados pelos Mutuários em projetos-piloto que tenham sido aprovados pelo Banco nos termos desse Programa-Piloto.

Seleção de consultores em empréstimos a instituições e entidades de intermediação financeira

3.13 Quando o empréstimo destinar recursos a instituições ou entidades de intermediação financeira (ou seus agentes devidamente designados) para serem repassados a beneficiários como pessoas físicas, empresas do setor privado e pequenas e médias empresas ou empresas comerciais autônomas do setor público, para o financiamento parcial de subprojetos, a seleção de consultores normalmente é feita pelos respectivos beneficiários em conformidade com métodos de aquisição ou práticas comerciais correntes que deverão ser aceitáveis para Banco.[48] Quando os recursos de um empréstimo forem repassados para beneficiários do setor público ou para a execução de serviços grandes e complexos, dever-se-á considerar o uso dos métodos competitivos definidos nestas Diretrizes.

[47] O Programa-Piloto está descrito no documento do Conselho datado de 3 de março e 25 de março de 2008, intitulado *Use of Country Systems in Bank-Supported Operations: Proposed Piloting Program* [Utilização dos Sistemas Nacionais em Operações Apoiadas pelo Banco: Proposta de Programa-Piloto] (R2008-0036 e 0036 e 0036/1), aprovado pelo Conselho de Administração do Banco Mundial em 24 de abril de 2008.

[48] Para mais detalhes, consulte o parágrafo 3.13 (Aquisições nos empréstimos para instituições e entidades de intermediação financeira) das Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por Mutuários do Banco Mundial.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 65

Seleção de consultores em empréstimos garantidos pelo Banco

3.14 Se o Banco garantir o pagamento de empréstimo concedido por outra fonte, os serviços de consultoria financiados por esse empréstimo serão contratados levando em conta os princípios e procedimentos que atendam às exigências do parágrafo 1.8. Uma vez que o empréstimo esteja fechado, o Banco poderá fazer uma revisão das transações relacionadas com as contratações.

Seleção de tipos especiais de consultores

3.15 *Seleção de agências das Nações Unidas.* Agências da ONU[49] podem ser contratadas diretamente pelos Mutuários quando apresentarem qualificações únicas ou excepcionais para oferecer assistência técnica e assessoria em sua área de especialização. O Banco poderá aceitar que essas agências sigam seus próprios procedimentos para: (a) a seleção de seus subconsultores e especialistas individuais, bem como o suprimento dos bens minimamente necessários para executar o contrato; (b) pequenos serviços conforme definidos na nota de rodapé 45 (parágrafo 3.7) destas Diretrizes e (c) em determinadas circunstâncias em resposta a desastres naturais e situações de emergência declaradas pelo Mutuário e reconhecidas pelo Banco. O Mutuário usará o modelo padrão do Banco para acordos entre um Mutuário e uma agência da ONU visando a prestação de assistência técnica com a anuência do Banco. O Mutuário deverá submeter para não objeção do Banco uma justificativa completa e a minuta do formulário de Acordo com a agência da ONU, antes da assinatura. As agências da ONU não receberão tratamento preferencial no processo de seleção, com a ressalva de que os Mutuários poderão aceitar os privilégios e imunidades inerentes aos órgãos e funcionários da ONU nos termos das convenções internacionais, e estabelecer com as agências formas especiais de pagamento necessárias de acordo com seus convênios constitutivos, desde que sejam aceitos pelo Banco. Para neutralizar os privilégios das agências da ONU, bem como outras vantagens, como isenção de impostos, outras facilidades e disposições especiais sobre pagamentos, deverá ser utilizado o método SBQ ou o método SQC para pequenos serviços (ver a nota de rodapé 45).

3.16 *Utilização de organizações não governamentais (ONGs).* As ONGs são organizações sem fins lucrativos que podem ser qualificadas de modo especial para auxiliar na elaboração, gerenciamento e implementação de projetos, basicamente devido à sua participação e conhecimento sobre questões locais, necessidades da comunidade e/ou abordagens participativas. As ONGs podem ser incluídas na lista curta se manifestarem interesse nesse sentido e desde que suas qualificações sejam aceitas pelo Mutuário e pelo Banco. Quando os serviços enfatizarem a participação e um considerável conhecimento local, a lista curta pode ser composta inteiramente de ONGs. Nesse caso, um método de seleção apropriado (SBQC, SOF, SMC ou SQC), com base na natureza, complexidade e tamanho do serviço, será adotado, e os critérios de avaliação deverão refletir as

[49] O termo agência das Nações Unidas se refere aos departamentos, agências especializadas e escritórios regionals da ONU (por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS), fundos e programas. O Mutuário deverá submeter à apreciação do Banco uma justificativa completa e a minuta do formulário de Acordo com a agência da ONU, a fim de obter um parecer sem objeção.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 66

qualificações singulares das ONGs, como conhecimento local, abrangência de atuação e experiência relevante. Os Mutuários poderão selecionar uma ONG para contratação direta, desde que sejam observados os critérios indicados no parágrafo 3.9 destas Diretrizes.

3.17 *Agentes de Compras e Administradores de Obras.* Quando o Mutuário não dispuser de organização, recursos ou experiência necessária, talvez seja eficiente e eficaz empregar como seu agente uma empresa especializada em processos de aquisição. Quando os agentes de compras são utilizados especificamente como "agentes" para cuidar da compra de determinados itens, trabalhando de modo geral em seu próprio escritório, eles normalmente recebem uma percentagem do valor da compra para a qual forem contratados ou a combinação entre esse percentual e uma taxa fixa. Nesses casos, os agentes de compras serão selecionados pelo método SBQC, atribuindo-se ao preço um peso de até 50% (cinquenta por cento). No entanto, quando os agentes de compras fornecem apenas serviços de consultoria para aquisições ou atuam como "agentes" para um projeto completo, em um escritório específico destinado para essa finalidade, eles geralmente são pagos com base no tempo de trabalho e, nesses casos, serão escolhidos segundo os procedimentos adequados a outros serviços de consultoria que utilizam o método SBQC e contrato com base no tempo especificados nestas Diretrizes. O agente deve seguir todos os trâmites de aquisição descritos no Acordo de Empréstimo e no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco em nome do Mutuário, inclusive o uso do Modelo Padrão de Solicitação de Propostas do Banco, os procedimentos de revisão e a documentação. As disposições acima se aplicam igualmente aos administradores de obras.

3.18 *Serviços de Inspeção*. Os Mutuários poderão optar pela contratação de prestadores de serviços de inspeção para inspecionar e certificar os bens antes do embarque ou em sua chegada ao país do Mutuário. A inspeção normalmente abrange a qualidade e quantidade dos bens, e a adequação do preço. As agências de inspeção serão selecionadas pelo método SBQC, atribuindo-se ao preço um peso de até 50% (cinquenta por cento), e o contrato utilizado deverá prever pagamentos com base em um percentual do valor dos bens inspecionados e certificados.

3.19 *Bancos*. Os bancos de investimento e comerciais, financeiras e administradoras de fundos contratados pelos Mutuários para a venda de ativos, emissão de títulos e outras transações financeiras corporativas, especialmente no contexto das operações de privatização, serão escolhidos pelo método SBQC. A RFP especificará os critérios de seleção relevantes para a atividade — por exemplo, experiência em serviços semelhantes ou uma rede de potenciais compradores — e o preço dos serviços. Além da remuneração convencional (uma taxa fixa ou um "adiantamento" que independe do sucesso da operação), o pagamento pelos serviços prestados inclui uma "taxa de sucesso", cujo montante pode ser fixo, mas normalmente é expresso como um percentual do valor dos ativos ou de outros títulos a serem alienados. A RFP indicará que a avaliação do custo deve levar em conta a taxa de sucesso, isoladamente ou combinada com a remuneração convencional. Se esses pagamentos forem feitos separadamente, será estabelecida uma remuneração padrão para todos os consultores pré-selecionados, a ser indicada na RFP, e as notas financeiras se basearão na taxa de sucesso. No caso da avaliação combinada (especialmente nos grandes contratos), poderá ser atribuído ao custo um peso maior do que

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 67

o recomendado no parágrafo 2.26. A RFP deverá especificar claramente como as propostas serão apresentadas e comparadas.

3.20 *Auditores.* Os auditores desempenham tarefas específicas de auditoria, regidas pelo TOR e por padrões profissionais bem definidos. Serão escolhidos pelo método SBQC, com o preço constituindo um fator substancial na seleção (40 a 50 pontos), ou por meio da "Seleção pelo Menor Custo", descrita no parágrafo 3.6. No caso de serviços pequenos[50], pode ser usado o método SQC.

3.21 *Prestadores de Serviços.* Os projetos podem envolver a contratação de um grande número de pessoas para prestação de serviços por contrato. Sua seleção como consultores individuais ou por meio de uma empresa deverá ser feita em conformidade com a Seção V destas Diretrizes. A descrição das funções, qualificações mínimas, condições da contratação, métodos de seleção quando através de contrato com uma empresa e os limites da revisão pelo Banco desses documentos e métodos serão estipulados na documentação do projeto. O contrato será incluído no Plano de Aquisições a ser revisado pelo Banco.

[50] Ver a nota de rodapé 45.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 68

IV. TIPOS DE CONTRATO E DISPOSITIVOS ESSENCIAIS

Tipos de contratos

4.1 *Contrato por Preço Global*.[51] Este tipo de contrato é utilizado principalmente para serviços cujo escopo e duração, bem como o que se espera dos consultores, é claramente definido. É comumente adotado para planejamentos simples, estudos ambientais e de viabilidade, projetos detalhados de estruturas comuns ou padronizadas, elaboração de sistemas de processamento de dados, etc. Os pagamentos são vinculados à entrega de produtos, como relatórios, desenhos, planilhas de quantidades, editais de licitação e programas de computador. O contrato deverá conter um preço fixo para as atividades a serem executadas pelo consultor e não estarão sujeitos a qualquer tipo de ajuste de preço, ressalvadas as disposições do parágrafo 4.7 destas Diretrizes. Os contratos por preço global são fáceis de administrar porque funcionam com base no princípio do preço fixo para um escopo fixo, e os pagamentos são efetuados contra a entrega de itens claramente especificados e em etapas bem definidas.

4.2 *Contrato com Base no Tempo*.[52] Este tipo de contrato é apropriado quando há dificuldade em definir ou fixar o âmbito e a duração dos serviços, porque eles estão relacionados a atividades executadas por terceiros cujo prazo de conclusão pode variar ou porque é difícil avaliar a contribuição necessária dos consultores para alcançar os objetivos da tarefa. É comumente utilizado para estudos complexos, supervisão de obras, serviços de assessoria e na maioria das tarefas de treinamento. Os pagamentos são feitos de acordo com valores por hora, dia, semana ou mês acordados para os especialistas (normalmente nomeados no contrato) e com os itens reembolsáveis tomando por base as despesas reais e/ou os preços unitários estabelecidos. Os gastos com os especialistas abrangem remuneração, encargos sociais, despesas gerais indiretas, lucros e, se necessário, provisões especiais. O contrato estabelecerá um teto para os pagamentos totais destinados aos consultores. O valor desse teto deve incluir um montante para contingências visando o ressarcimento de serviços e atrasos imprevistos, bem como uma provisão para correção de preços pela inflação, conforme disposto no parágrafo 4.7 destas diretrizes. Os contratos com base no tempo precisam ser administrados e supervisionados cuidadosamente pelo cliente para garantir o andamento satisfatório de sua implementação e a adequação dos pagamentos solicitados pelos consultores.

4.3 *Contrato com Honorários Fixos e/ou Taxa de Sucesso*. Os contratos cuja remuneração abrange um adiantamento ou uma quantia fixa para pagamento dos serviços e taxas de sucesso são amplamente utilizados quando os consultores (bancos ou financeiras) estão preparando empresas para venda ou fusão, especialmente em operações de privatização. A remuneração do consultor é composta por um adiantamento ou um valor fixo e uma taxa de sucesso, esta última expressa normalmente como uma porcentagem do preço de venda dos ativos.

---

[51] Minuta padrão de *Contrato de Serviços de Consultoria (Remuneração por Preço Global).*

[52] Minuta padrão de Contrato de Serviços de Consultoria (Serviços Complexos com Base no Tempo). Esses documentos estão disponíveis no website do Banco: www.worldbank.org/procure.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 69

4.4 *Contrato por Percentual*. Estes contratos são utilizados frequentemente para prestadores de serviços de compras e inspeção. Os contratos por percentual relacionam diretamente os honorários pagos ao consultor com o preço estimado ou real do projeto da obra ou com o valor dos bens adquiridos ou inspecionados. Os contratos são negociados com base nas normas vigentes no mercado para os serviços e/ou nas estimativas de custo mensal do pessoal que irá executá-los, ou ainda por meio de licitação. Deve-se levar em conta, que no caso dos serviços de arquitetura ou engenharia, os contratos por percentual estão implicitamente desprovidos de incentivo à obtenção de economia e, portanto, não são indicados. Por esse motivo, o uso desse tipo de contrato para serviços de arquitetura é recomendado apenas caso se baseie em um preço fixo estabelecido e compreenda serviços definidos com precisão (não se aplicando, por exemplo, à supervisão de obras).

4.5 *Contrato para Prestação de uma Quantidade de Serviço não Definida Previamente ou Acordo de Preço*. Estes contratos são utilizados quando os Mutuários necessitam ter acesso rápido e ininterrupto a serviços especializados de consultoria para uma determinada atividade cuja extensão e duração não podem ser definidas com antecedência. Em geral, são adotados na contratação de "assessores", árbitros especializados, membros de painéis ou especialistas para participar da elaboração ou implementação de subprojetos ou tarefas complexas durante a execução de projetos financiados pelo Banco (por exemplo, um painel sobre uma represa, uma comissão para resolução de disputas, reformas institucionais, consultoria em licitação, solução de problemas técnicos, avaliação de questões de salvaguarda, etc.) normalmente pelo período de pelo menos um ano. Os serviços são oferecidos por empresas qualificadas por meio de uma proposta, contendo uma lista de especialistas cujos serviços as empresas se comprometem a disponibilizar. Esse compromisso é feito mediante cartas de intenção em resposta a uma solicitação de manifestação de interesse que estabelece os critérios relativos às qualificações e aos conhecimentos técnicos dos especialistas necessários. Em seguida, os Mutuários fazem uma lista longa dos especialistas qualificados. O Mutuário e as empresas chegam a um acordo sobre a remuneração pré-estabelecida a ser paga pelos especialistas e sobre as condições padrão do contrato, e os pagamentos são feitos com base no tempo efetivamente gasto. Os especialistas deverão ser escolhidos da lista longa com base em uma solicitação [*call off*] com um TOR específico para o serviço, após uma avaliação/comparação da qualidade dos CVs dos especialistas propostos ou do nível de remuneração, com um contrato específico sendo firmado para cada serviço.

Dispositivos essenciais

4.6 *Moeda.* As RFPs devem definir claramente que as empresas podem utilizar qualquer moeda conversível para fixar os preços de seus serviços. Se os consultores desejarem expressar o preço de suas propostas pela soma dos valores em diferentes moedas, poderão fazê-lo, desde que a proposta inclua não mais do que três moedas estrangeiras. O Mutuário pode exigir que os consultores indiquem a parcela do preço que representa os custos locais na moeda do país do Mutuário. O pagamento, nos termos do contrato, será feito em uma ou mais moedas nas quais o pagamento tenha sido solicitado na proposta.

4.7 *Reajuste de Preço.* Para corrigir os valores da remuneração pela inflação local e/ou estrangeira em um contrato com base no tempo, um dispositivo sobre reajuste de preços

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 70

deverá constar nos contratos com duração superior a 18 (dezoito) meses. Os contratos com base no tempo que tenham menor duração poderão incluir um dispositivo semelhante, quando a inflação local ou estrangeira for estimada em patamares elevados ou imprevisíveis. Os contratos por preço global geralmente não estarão sujeitos a reajuste automático de preços quando sua duração estimada for inferior a 18 (dezoito) meses, salvo no caso de contratos plurianuais de pequeno valor (por exemplo, com auditores). O montante de um contrato por preço global pode ser alterado, em caráter excepcional, quando o escopo dos serviços for ampliado para além do contemplado no TOR e no contrato originais.

4.8 *Condições de pagamento.* As cláusulas referentes a pagamento, como valores, cronograma e procedimentos, devem ser acordadas durante as negociações do contrato. Os pagamentos podem ser feitos em intervalos regulares (como nos contratos com base no tempo) ou por produtos acordados (como nos contratos por preço global). O pagamento de todos os adiantamentos (por exemplo, os destinados aos custos de mobilização), deverão ser assegurados pelo pagamento de uma caução ou garantia, salvo nos casos de contratos de pequeno valor, conforme a definição da nota de rodapé 34. Se o montante do adiantamento corresponder a até 10% (dez por cento) do valor do contrato, o Mutuário poderá optar por não exigir a caução ou garantia, o que deverá ser especificado na minuta do contrato constante da RFP.

4.9 Os pagamentos serão efetuados prontamente, em conformidade com os dispositivos contratuais Para esse fim:

(a) os consultores poderão ser pagos diretamente pelo Banco, a pedido do Mutuário, ou, excepcionalmente, por meio de uma Carta de Crédito;

(b) apenas os valores objeto de controvérsia serão retidos, pagando-se o restante da fatura de acordo com o contrato;

(c) o contrato estabelecerá o pagamento de compensação financeira se houver atraso no pagamento por responsabilidade do cliente além do prazo previsto no contrato; o montante dessa compensação será especificado no contrato.

4.10 *Garantias de Proposta e de Execução, e Multas.* As garantias de proposta e de execução não são recomendadas para serviços de consultoria, mas poderão ser fixadas, se necessário, em um montante razoável. Sua execução baseia-se com frequência em critérios pessoais, e essas garantias podem facilmente constituir objeto de abuso e tendem a aumentar os custos sem benefícios evidentes para o setor de consultoria, que acabam sendo repassados para o Mutuário. Além disso, como a prestação de serviços de natureza intelectual ou de consultoria dentro dos prazos depende, em muitos casos, da ação do cliente, o que torna difícil responsabilizar unicamente o consultor quando ocorrem atrasos, a aplicação de multas não é recomendada para serviços de consultoria.

4.11 *Contribuição do Mutuário.* O Mutuário poderá indicar membros de sua equipe profissional para desempenhar diferentes funções no serviço. O contrato entre o Mutuário e o consultor deverá detalhar as normas relativas a essa equipe, nomeada como equipe de contrapartida, bem como às instalações a serem fornecidas pelo Mutuário, como alojamento, escritórios, apoio de secretaria, utensílios, materiais e veículos. O contrato

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 71

deve indicar as providências que o consultor poderá tomar se quaisquer dos itens não puderem ser fornecidos ou tiverem de ser retirados durante a implementação do serviço, além da compensação que o consultor receberá nesse caso.

4.12 *Conflito de interesses.* O consultor não poderá receber qualquer remuneração relativa ao serviço, exceto conforme previsto no contrato. O consultor e seus associados não empreenderão qualquer atividade de consultoria ou outras tarefas conflitantes com os interesses do cliente sob contrato. O contrato deverá conter provisões limitando o envolvimento futuro do consultor em outros serviços que resultem ou estejam diretamente relacionados aos serviços de consultoria da empresa, de acordo com as exigências dos parágrafos 1.9 e 1.10 destas Diretrizes.

4.13 *Responsabilidade profissional.* Espera-se que o consultor desempenhe suas funções com o devido cuidado e de acordo com os padrões predominantes em sua atividade profissional. Como a responsabilidade do consultor perante o Mutuário será regida pela legislação pertinente, não há necessidade de inserir disposições a esse respeito no contrato, a menos que as partes ajustem uma limitação de responsabilidade. Se assim o fizerem, deverão assegurar que: (a) essa limitação não será válida no caso de falta grave ou cumprimento deliberado por parte do consultor; (b) a responsabilidade do consultor perante o Mutuário não poderá ser, em nenhum caso, inferior a um multiplicador do valor total do contrato a ser indicado na RFP e nas condições especiais do instrumento contratual (o valor do limite dependerá de cada caso específico)[53] e (c) qualquer limitação deve referir-se apenas à responsabilidade do consultor perante o cliente, não afetando a responsabilidade do consultor com terceiros.

4.14 *Substituição de especialistas.* Se for necessário fazer uma substituição durante um serviço (por exemplo, motivada por doença ou diante da comprovada inadequação ou eventual inegibilidade de um especialista), o consultor deverá submeter à aprovação do Mutuário outro especialista que possua pelo menos igual nível de qualificação.

4.15 *Legislação pertinente e resolução de conflitos.* O contrato deverá abranger disposições referentes à legislação pertinente e ao foro para resolução de conflitos. Os contratos de consultoria deverão conter sempre uma cláusula sobre resolução de disputas. A arbitragem comercial internacional em uma jurisdição neutra apresenta vantagens práticas em relação a outros métodos de resolução de disputas. Assim, o Banco exige que os Mutuários façam uso desse tipo de arbitragem nos contratos outorgados a consultores estrangeiros, a menos que o Banco tenha concordado especificamente em dispensar essa exigência por motivos justificados, como a existência de regulamentação e procedimentos de arbitragem nacionais equivalentes. O Banco não poderá ser indicado como árbitro nem solicitado a designar um.[54]

[53] Recomenda-se ao Mutuário providenciar seguro contra possíveis riscos acima desses limites. O multiplicador deve ser superior a 1 (um). Nos casos em que talvez não haja a necessidade de exigências quanto à responsabilidade profissionail, o Mutuário deverá explicitar as razões ao submeter a RFP à apreciação do Banco.

[54] Contudo, fica entendido que os funcionários do International Center for Investment Disputes (ICSID) (Centro Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimentos), enquanto titulares desse posto, terão a liberdade para nomear árbitros.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 72

V. SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

5.1 Consultores individuais[55] são contratados para serviços nos quais: (a) não é exigida a participação de uma equipe de especialistas, (b) não é necessário qualquer apoio profissional externo adicional (como uma sede, por exemplo) e c) a experiência e qualificações da pessoa são os requisitos principais. Quando a coordenação, administração ou responsabilidade coletiva for dificultada pelo número de pessoas, é aconselhável contratar uma empresa. Nos casos em que consultores individuais qualificados não estiverem à disposição ou não puderem firmar um contrato diretamente com o Mutuário em virtude de um acordo prévio com uma empresa, o Mutuário poderá convidar empresas a oferecer consultores individuais qualificados para o serviço.

5.2 Recomenda-se a divulgação de solicitações de manifestação de interesse, sobretudo quando o Mutuário não tem conhecimento de profissionais experientes e qualificados nem da sua disponibilidade, quando os serviços são complexos, quando uma divulgação mais ampla possa render benefícios ou quando a legislação nacional assim determinar. Entretanto, a divulgação pode não ser exigida em todos os casos e não deve ocorrer no caso de contratos de baixo valor.[56] Todos os convites para manifestação de interesse devem especificar critérios de seleção baseados tão somente na experiência e qualificações. Quando as empresas forem convidadas a propor consultores individuais, a REOI deverá esclarecer que apenas a experiência e as qualificações dos indivíduos serão consideradas no processo de seleção e que a experiência da empresa não será levada em conta, bem como especificar se o contrato seria firmado com a empresa ou com os indivíduos propostos.

5.3 Consultores individuais são selecionados com base na experiência, qualificações e capacidade para executar o serviço. Eles não precisam enviar propostas e serão considerados caso cumpram as exigências mínimas a serem determinadas pelo Mutuário com base na natureza e complexidade do serviço, bem como avaliados com base na formação acadêmica, experiência específica e, conforme o caso, conhecimento das condições locais, como idioma, cultura, sistemas administrativos e organização do governo. A seleção deverá ser feita por meio da comparação da capacidade como um todo de pelo menos três candidatos qualificados entre os que manifestarem interesse, diretamente ou através de uma empresa, na execução dos serviços ou que tiverem sido diretamente contatados pelo Mutuário. Os profissionais selecionados para contratação pelo Mutuário deverão ser os mais experientes, ter as melhores qualificações e estar plenamente capacitados para desempenhar a função. O mutuário deverá negociar um contrato com o

[55] Consultores individuais cujos serviços forem exigidos no contexto do programa-piloto de USN do Banco serão escolhidos em conformidade com a metodologia a que faz referência o parágrafo 3.12, desde que o serviço se enquadre abaixo do teto determinado pelo Banco.

[56] Normalmente, a divulgação de solicitações de manifestação de interesse não deve ser feita no caso de contratos individuais inferiores a US$ 50 mil. Entretanto, esse limite deverá ser determinado caso a caso, levando em consideração a natureza, complexidade e os riscos do serviço.

O Banco poderá aceitar, caso solicitado pelo Mutuário, que esses serviços estejam sujeitos a inabilitação, para fins de financiamento pelo Banco de pessoas do país do Mutuário que tenham sido sancionadas ou impedidas, no que respeita à outorga de contratos, pela autoridade judicial competente do país do Mutuário e em consonância com a legislação pertinente, desde que o Banco tenha determinado que essas pessoas tenham se envolvido em fraude ou corrupção e a elas tenha sido concedido o devido processo legal.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 73

consultor individual selecionado ou com a empresa, conforme o caso, após chegar a um acordo sobre os termos e condições do contrato, o que abrange remuneração razoável e outras despesas.

5.4 A seleção de consultores individuais normalmente não está sujeita a revisão prévia. Entretanto, o Mutuário deverá obter uma não objeção do Banco: (a) quando não houver sido possível comparar ao menos três candidatos qualificados antes da contratação, situação em que deverão ser explicitados os motivos; (b) antes de convidar empresas para que estas ofereçam os serviços de consultores individuais, conforme o parágrafo 5.1 destas Diretrizes; (c) antes de iniciar as negociações com o próximo melhor profissional ou empresa, caso as negociações com o primeiro profissional selecionado fracassem, e (d) no caso de contratação direta conforme o parágrafo 5.6 destas Diretrizes. O Banco também exige a revisão prévia da seleção de determinadas categorias de consultores individuais.[57]

5.5 Quando um contrato é firmado com uma empresa de consultoria para que esta ofereça consultores individuais, sejam eles funcionários do seu quadro permanente, associados ou outros especialistas que ela venha a recrutar, as disposições sobre conflitos de interesse descritas nestas Diretrizes se aplicam à empresa principal. Não será permitida a substituição de nenhum profissional que tenha sido inicialmente proposto e avaliado e, nesse caso, o contrato será firmado com a próxima empresa de consultoria mais bem classificada.

5.6 Consultores individuais podem ser contratados diretamente, com a devida justificativa, em casos excepcionais, como: (a) tarefas que sejam a continuação de um trabalho prévio que o consultor tenha executado e para o qual o consultor foi selecionado em processo competitivo; (b) serviços com duração total inferior a 6 (seis) meses; (c) situações de urgência e (d) quando o profissional for o único consultor qualificado para o serviço. Em todos esses casos, o Mutuário deverá submeter à revisão e não objeção do Banco o TOR do serviço, uma justificativa suficientemente detalhada, contendo uma exposição dos motivos para a contratação direta em vez de um processo de seleção, e a fundamentação para a recomendação de um consultor individual, salvo nos casos de contratos abaixo de um limite definido com base nos riscos e escopo do projeto e estabelecido no Plano de Aquisições.

[57] Consultores que estiverem sendo contratados para serviços de assistência técnica ou consultoria de longo prazo durante todo o projeto (acima do limite para revisão prévia fixado no Acordo de Empréstimo ou Plano de Aquisições), e (a despeito do limite da revisão prévia) para trabalho na área jurídica ou em atividades de compra relacionadas ao projeto. A revisão prévia do TOR dos consultores individuais pelo Banco é obrigatória, salvo quando determinado pelos gerentes de compras regionais do Banco nos casos de serviços limitados, simples e de pequeno valor.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 74

APÊNDICE 1: REVISÃO PELO BANCO DA SELEÇÃO DE CONSULTORES E PUBLICAÇÃO DA OUTORGA DE CONTRATOS

Planejamento do processo de seleção

1. O Banco revisará[58] os Planos de Aquisições e as atualizações elaboradas pelos Mutuários, em conformidade com o disposto no parágrafo 1.25. Tais planos deverão ser compatíveis com o Plano de Implementação do Projeto, o Acordo de Empréstimo e estas Diretrizes.

Revisão prévia

2. Para todos os contratos[59] que estejam sujeitos à revisão prévia pelo Banco:

(a) Antes de solicitar as propostas, o Mutuário submeterá a estimativa de custo e a RFP (acompanhada da lista curta) para revisão e não objeção do Banco. O Mutuário deverá implementar as modificações na lista curta e nos documentos conforme razoavelmente solicitado pelo Banco. Qualquer outra alteração exigirá a não objeção do Banco antes do envio da RFP aos consultores da lista curta.[60]

(b) Após a avaliação das propostas técnicas, o Mutuário fornecerá ao Banco, com tempo suficiente para a sua revisão, o relatório da avaliação técnica (elaborado por especialistas aceitos pelo Banco, em conformidade com o parágrafo 2.16, caso ele assim o solicite) e uma cópia das propostas, se forem exigidas pelo Banco. Se o Banco determinar que a avaliação técnica é incompatível com as disposições da RFP, ele informará prontamente o Mutuário, indicando as razões dessa determinação; caso contrário, emitirá uma não objeção. O Mutuário também solicitará uma não objeção do Banco se o relatório de avaliação recomendar a rejeição de todas as propostas.

(c) O Mutuário poderá proceder à abertura das propostas financeiras somente após receber a não objeção do Banco à avaliação técnica. Quando o custo for um fator determinante na seleção do consultor, o Mutuário poderá iniciar a avaliação financeira, conforme disposto na RFP. O Mutuário deverá fornecer ao Banco o relatório final de avaliação, juntamente com a recomendação do consultor selecionado. O Mutuário notificará à empresa que recebeu a maior pontuação total na avaliação final a sua intenção de lhe outorgar o contrato e a convidará para as negociações. Caso o Banco detecte discrepâncias na avaliação financeira de acordo com a sua própria revisão ou em virtude de reclamação, deverá prontamente notificar o Mutuário, que deverá sanar todas as pendências prontamente e de modo satisfatório para o Banco antes de proceder as negociações com o consultor selecionado ou

[58] Os parágrafos de 11 a 15 do Apêndice III estipulam as providências tomadas pelo Banco em resposta às notificações dos licitantes, inclusive reclamações e solicitações de esclarecimentos.

[59] O valor total do contrato, incluídos os impostos e encargos, constituirá a base para determinar se um contrato deve ser objeto de revisão prévia ou posterior pelo Banco.

[60] No caso dos contratos a serem outorgados de acordo com o parágrafo 3.11, no qual não é viável um novo processo de concorrência, o Mutuário não poderá iniciar as negociações sem primeiro fornecer a necessária justificativa à apreciação do Banco e receber um parecer sem objeção, e deverá cumprir as exigências do parágrafo 2 acima em todos os seus aspectos pertinentes.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 75

suspender tais negociações caso elas já tenham começado. Nesses casos, nenhuma ação deverá ser tomada até que o Banco tenha dado sua não objeção à recomendação do Mutuário.

(d) Caso o Mutuário necessite de uma prorrogação da validade das propostas para concluir a avaliação, obter as autorizações internas necessárias ou uma não objeção do Banco, ou fazer a outorga, ele deverá obter previamente do Banco uma não objeção para a primeira solicitação de prorrogação se esta for por um período superior a quatro semanas, e para todas as solicitações subsequentes seja qual for a duração da prorrogação.

(e) Se o Mutuário receber reclamações dos consultores, deverá prontamente enviar ao reclamante uma notificação de recebimento e, ao Banco, para sua revisão e comentários, uma cópia da reclamação, os comentários do Mutuário sobre cada ponto levantado na reclamação e uma cópia da resposta a ser enviada ao reclamante.

(f) Se, como resultado da análise de uma reclamação ou por qualquer outro motivo, o Mutuário modificar sua recomendação de outorga do contrato, as razões de tal decisão e um relatório de avaliação revisado deverão ser submetidos à não objeção do Banco. O Mutuário deverá providenciar uma nova publicação da outorga do contrato no formato previsto no parágrafo 7 deste Apêndice. Caso as negociações com o consultor selecionado fracassem, o Mutuário deverá submeter à não objeção do Banco as atas das negociações e os motivos para esse fracasso. Após a conclusão do procedimento descrito no parágrafo 2.30 destas Diretrizes e a obtenção da não objeção do Banco , as negociações podem ser encerradas e a empresa seguinte mais bem classificada pode ser convidada para estabelecer negociações.

(g) Concluídas as negociações ou no caso de contratação direta, o Mutuário deverá submeter à apreciação do Banco, com tempo suficiente para revisão, uma cópia do contrato negociado e proposto para assinatura pelo Mutuário, rubricado pelo consultor selecionado. Se o contrato negociado resultar na substituição dos principais especialistas ou em qualquer modificação do TOR e do contrato originalmente apresentado, o Mutuário deverá destacar as mudanças e explicar por que elas são necessárias e aceitáveis para Mutuário.

(h) Se o Banco determinar que o relatório de avaliação final, a recomendação de outorga e/ou o contrato negociado são incompatíveis com os termos da RFP, ele informará prontamente o Mutuário, indicando as razões de sua decisão. Caso contrário, o Banco emitirá a não objeção final à outorga do contrato. O Mutuário deverá confirmar a outorga e assinar o contrato somente após receber a não objeção do Banco.

(i) Imediatamente após a assinatura do contrato e antes do primeiro pedido de saque de recursos da Conta do Empréstimo referente à operação, uma cópia do contrato deverá ser entregue ao Banco. Quando os pagamentos referentes ao contrato forem realizados por meio de uma Conta Especial (CE), deverá ser fornecida ao Banco a cópia do contrato, antes de efetuado o primeiro pagamento com os recursos da CE relativos ao contrato.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 76

(j) A descrição e o montante do contrato, bem como o nome e endereço da empresa, exceto no caso de consultor individual, estarão sujeitos a divulgação pública pelo Banco, em conformidade com o parágrafo 2(i) acima, após ter sido recebida a cópia assinada do contrato do Mutuário.

(k) O Mutuário deverá guardar toda a documentação referente a cada contrato, durante a implementação do projeto e até dois anos após a data de encerramento do Acordo de Empréstimo. Deverá constar dessa documentação, entre outros: (i) o original assinado de cada contrato e todas as atualizações ou adendos subsequentes; (ii) as propostas originais, todos os documentos e correspondências relacionados à seleção e à implementação do contrato, inclusive os que tenham servido de insumo para a avaliação das propostas (como as folhas com as notas individuais), e a recomendação para outorga feita ao Banco e (iii) as faturas ou comprovantes de pagamento. No caso de contratos outorgados com base no método de contratação direta, deverá constar dessa documentação a justificativa para o uso desse método, as qualificações e a experiência de cada consultor e o contrato original assinado. O Mutuário deverá fornecer essa documentação ao Banco quando solicitado para exame pelo próprio Banco ou por seus consultores/auditores.

3. *Modificação do contrato assinado.* No caso dos contratos sujeitos a revisão prévia, antes de concordar com: (a) uma prorrogação do prazo especificado para execução do contrato; (b) qualquer modificação substancial no escopo dos serviços, substituição dos principais especialistas ou outras mudanças significativas dos termos e condições do contrato ou (c) uma proposta de rescisão do contrato, o Mutuário deverá solicitar a não objeção do Banco. Se o Banco determinar que as modificações propostas são incompatíveis com as disposições do Acordo de Empréstimo e/ou do Plano de Aquisições, ele informará prontamente o Mutuário, declarando as razões de sua decisão. A cópia de todas as alterações feitas no contrato deverá ser fornecida ao Banco, para seu registro.

4. *Traduções.* Se o contrato estiver sujeito a revisão prévia e for redigido no idioma nacional,[61] cabe ao Mutuário fornecer ao Banco uma tradução precisa dos relatórios de avaliação técnica e da avaliação combinada, além da minuta do contrato negociado, devidamente rubricada, no idioma de uso internacional especificado na RFP (inglês, francês ou espanhol). Deverá também ser enviada ao Banco uma tradução precisa de qualquer modificação subsequente inserida no referido contrato.

[61] Consulte o parágrafo 1.22.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 77

Revisão posterior

As revisões posteriores de aquisições normalmente são feitas pelo Banco. O Mutuário deverá guardar toda a documentação referente a cada contrato, não regido pelo parágrafo 2 deste Apêndice, durante a implementação do projeto e até dois anos após a data de encerramento do Acordo de Empréstimo. Essa documentação deve incluir, mas não se limitar ao contrato original assinado e todas as atualizações ou adendos subsequentes; as propostas originais, o relatório de avaliação técnica e o relatório da avaliação combinada, a recomendação para outorga e as faturas e comprovantes de pagamento para exame pelo Banco ou por seus consultores/auditores. Nos casos de contratação direta, a documentação deverá abranger o registro da justificativa, as qualificações e experiência dos consultores e o contrato original assinado. Esses documentos deverão ser fornecidos ao Banco quando forem solicitados. O Banco poderá declarar viciado o processo de seleção por qualquer um dos motivos explicitados no parágrafo 1.19 destas Diretrizes, inclusive se ele determinar que o contrato não foi outorgado em conformidade com os procedimentos e métodos acertados e estabelecidos no Acordo de Empréstimo e detalhados no Plano de Aquisições ao qual o Banco deu sua não objeção, ou que o próprio contrato não é compatível com esses procedimentos e métodos. O Banco deverá informar prontamente ao Mutuário as razões de tal decisão. Dependendo dos riscos e do escopo do projeto (por exemplo, abranger muitos contratos simples e de pequeno valor), o Banco também poderá aceitar que o Mutuário escolha entidades independentes para fazer as revisões posteriores das aquisições, em conformidade com os termos, condições e procedimentos de informação aceitos pelo Banco. Nesses casos, o Banco revisará os relatórios apresentados pelo Mutuário e manterá o direito de proceder diretamente a revisões posteriores durante a implementação do projeto, conforme necessário.

Mudança de revisão prévia para revisão posterior

6. Um contrato cujo custo estimado fique abaixo do limite para revisão prévia pelo Banco indicado no Plano de Aquisições será enquadrado na revisão prévia e não na posterior caso a oferta financeira da empresa selecionada ultrapasse esse limite. Toda a documentação da aquisição já processada, inclusive o relatório de avaliação e a recomendação para a outorga, será submetida à apreciação do Banco para revisão prévia e não objeção, antes da outorga do contrato. Quando, ao contrário, a oferta financeira da empresa selecionada for inferior ao limite para revisão prévia, o processo de revisão prévia deverá prosseguir. Em determinadas circunstâncias, o Banco poderá exigir que o Mutuário siga o processo de revisão prévia no caso de um contrato abaixo do limite para essa revisão fixado no Plano de Aquisições, por exemplo, no caso de uma reclamação que o Banco tenha considerado grave. Além disso, quando o método de seleção exigir alteração em virtude de o custo estimado ser inferior ou superior ao montante calculado anteriormente, o Plano de Aquisições deverá ser modificado pelo Mutuário e submetido à apreciação do Banco para revisão e não objeção.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 78

Publicação da outorga de contratos

7. O Mutuário publicará informações no *UNDB* sobre todos os contratos cuja lista curta contiver uma ou mais empresas estrangeiras e sobre todos os contratos outorgados a empresas estrangeiras pelo método de contratação direta e, na imprensa nacional,[62] informações sobre todos os contratos cuja lista curta contiver apenas empresas nacionais e sobre todos os contratos outorgados a empresas nacionais pelo método de contratação direta. Essa publicação deverá ser feita no prazo de duas semanas após o recebimento da não objeção do Banco à outorga do contrato, conforme os parágrafos 2(h) e 2(j) deste Apêndice no caso de contratos sujeitos a revisão prévia pelo Banco, e no prazo de duas semanas após o desfecho favorável das negociações com a empresa selecionada no caso de contratos sujeitos a revisão posterior pelo Banco. A publicação deverá conter as seguintes informações pertinentes a cada método: (a) os nomes de todos os consultores da lista curta, com a indicação dos que apresentaram propostas; (b) as pontuações técnicas globais e as pontuações atribuídas em cada critério e subcritério a cada consultor; (c) os preços oferecidos por consultor conforme a leitura e a avaliação; (d) as pontuações finais combinadas e a classificação final dos consultores e (e) o nome do consultor selecionado e o preço total, duração e resumo do escopo do contrato. Essas mesmas informações deverão ser enviadas a todos os consultores que apresentaram propostas. O Banco providenciará a publicação, no website do Banco, da outorga dos contratos objeto de revisão prévia após receber uma cópia assinada do contrato enviada pelo Mutuário, em conformidade com o parágrafo 2(i) acima.

Devida diligência (*due diligence*) com relação às normas e procedimentos de sanção do Banco

8. Ao fazer a avaliação das propostas, o Mutuário deverá verificar a elegibilidade dos consultores nas listas de empresas e profissionais impedidos e suspensos pelo Banco, nos termos do parágrafo 1.23(d) destas Diretrizes e/ou do parágrafo 1.16(d) das Diretrizes para Aquisições, divulgadas no website do Banco. O Mutuário deverá aplicar uma diligência ainda mais reforçada, fiscalizando e acompanhando de perto todos os contratos em andamento (quer sejam objeto de revisão prévia ou posterior) executados pela empresa ou profissional que tenha sido sancionado pelo Banco após a assinatura do contrato. O Mutuário não deverá assinar novos contratos nem emendas a contratos em andamento, nem mesmo prorrogações para a conclusão desses contratos, com uma empresa ou profissional suspenso ou impedido após a data de entrada em vigor da suspensão ou impedimento sem uma revisão prévia e não objeção do Banco. O Banco financiará despesas adicionais apenas se elas forem feitas antes da data de conclusão do contrato original ou da data de conclusão do contrato revisto: (i) no caso de contratos objeto de revisão prévia, por meio de emenda à qual o Banco tenha dado sua não objeção; e (ii) no caso de contratos objeto de revisão posterior, por meio de emenda assinada antes da data de entrada em vigor da suspensão ou impedimento. O Banco não financiará novos

[62] Em um jornal nacional de grande circulação e/ou no diário oficial, desde que ele também seja de grande circulação, ou em um website ou portal eletrônico bastante visitado e de acesso gratuito nacional e internacional, no idioma nacional, conforme definido no parágrafo 2.15.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 79

contratos nem emendas ou adendos que alterem substancialmente contratos já existentes assinados com uma empresa ou profissional suspenso ou impedido, a partir da data de entrada em vigor da suspensão ou impedimento.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 80

APÊNDICE 2: INSTRUÇÕES AOS CONSULTORES E FOLHA DE DADOS (ITC) DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS[63]

1. O Mutuário deverá utilizar os modelos padrão de RFPs publicados pelo Banco, que abrangem as ITC, instruções pertinentes aplicadas à maioria dos métodos de seleção. Em situações excepcionais, caso o Mutuário precise alterar as ITC padrão, deverá fazê-lo por meio da folha de dados técnicos e não mediante modificações no texto principal. As ITC conterão as informações adequadas sobre os seguintes aspectos do serviço:

(a) descrição bem resumida do trabalho;

(b) formulários padrão para as propostas técnica e financeira;

(c) nomes e informações para contato dos funcionários que poderão prestar esclarecimentos e com os quais o representante do consultor deverá se reunir, quando for necessário;

(d) detalhes sobre o método de seleção a ser adotado, incluindo (i) a descrição do processo em duas fases, se for adequado; (ii) a lista dos critérios de avaliação técnica e os pesos atribuídos a cada um deles; (iii) os detalhes da avaliação financeira; (iv) os pesos relativos à qualidade e preço, no caso da SBQC; (v) a pontuação mínima de aprovação para a qualidade e (vi) os detalhes sobre a abertura das propostas financeiras;

(e) estimativa da carga de trabalho dos principais especialistas (em homens/mês) exigida dos consultores ou o orçamento total, mas nunca ambos;

(f) indicação da experiência mínima, formação acadêmica, etc. prevista para os principais especialistas;

(g) detalhes e situação de todos os financiamentos externos;

(h) informações sobre negociações e dados financeiros, além de outras informações a serem exigidas da empresa selecionada durante a negociação do contrato;

(i) data final para entrega das propostas;

(j) moeda (ou moedas) na qual os valores dos serviços serão expressos, comparados e pagos;

(k) referência a todas as leis do país do Mutuário que sejam especialmente relevantes para o contrato de consultoria proposto;

(l) declaração de que a empresa, bem como suas associadas, será desqualificada para o fornecimento subsequente de bens, obras ou serviços incluídos no projeto se, a critério do Banco, tais atividades constituírem conflito de interesses com os serviços prestados sob o contrato;

(m) método de apresentação da proposta, incluindo a exigência de que as propostas técnicas e as propostas financeiras sejam entregues em envelopes separados e

[63] Esta Seção não se aplica a contratos a serem outorgados usando o Programa-Piloto USN descrito no parágrafo 3.12.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 81

lacrados, de forma a assegurar que a avaliação técnica não seja influenciada pelo preço;

(n) solicitação de que a empresa convidada (i) acuse o recebimento da RFP e (ii) informe ao Mutuário se apresentará ou não uma proposta;

(o) lista curta dos consultores convidados a apresentar propostas, informando se eles poderão ou não se associar;

(p) prazo de validade das propostas durante o qual os consultores se comprometerão a manter inalterada a lista de principais especialistas, os valores de remuneração e o preço total propostos; no caso de prorrogação do referido prazo, os consultores terão direito a não manter suas propostas. Caso os consultores concordem em prorrogar a validade da proposta, deverão fazê-lo sem qualquer mudança às propostas originais e deverão também confirmar a disponibilidade dos principais especialistas, conforme originalmente proposto, salvo o disposto abaixo. Se algum dos principais especialistas não estiver disponível nesse momento e os consultores, ao prorrogarem a validade da proposta, solicitarem a substituição desse especialista, deverão apresentar as devidas justificativas e fatos de modo satisfatório para o Mutuário. A proposta será rejeitada se for concluído que o especialista indisponível havia sido proposto sem sua confirmação, se os motivos ou as justificativas para a substituição forem inaceitáveis ou se as qualificações e a experiência do especialista substituto não forem iguais ou melhores que as do especialista proposto originalmente. Se forem consideradas aceitáveis, nenhuma outra mudança nas propostas técnica e financeira será permitida. As pontuações da avaliação técnica baseadas nos principais especialistas, as propostas financeiras e demais dados da proposta original deverão permanecer inalterados.

(q) data prevista para o início da execução do serviço pelo consultor selecionado;

(r) declaração indicando (i) se o contrato e a equipe do consultor estão ou não isentos de impostos e, se não estiverem, (ii) qual a carga tributária prevista ou onde essa informação poderá ser obtida oportunamente, além de uma instrução exigindo que o consultor inclua em sua proposta financeira um valor claramente identificado para cobertura de impostos;

(s) detalhes dos serviços, instalações, equipamento e pessoal a ser disponibilizado pelo Mutuário, caso não tenham sido incluídos no TR nem na minuta do contrato;

(t) etapas do serviço, se for o caso, e a probabilidade de serviços subsequentes;

(u) procedimento adotado para os pedidos de esclarecimento sobre as informações fornecidas na Solicitação de Propostas;

(v) condições para subcontratação de uma parte do serviço.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 82

APÊNDICE 3: ORIENTAÇÃO AOS CONSULTORES

Objetivo

1. Este apêndice contém orientação aos consultores interessados em participar de serviços de consultoria financiados pelo Banco.

Responsabilidade pela seleção de consultores

2. A responsabilidade pela implementação do projeto e, portanto, pelo pagamento dos serviços de consultoria para o projeto é exclusiva do Mutuário.Cabe ao Banco, de acordo com seu Convênio Constitutivo, assegurar que o financiamento seja pago com empréstimo da instituição somente à medida que as despesas forem contraídas. Os desembolsos dos recursos do empréstimo ou da doação serão feitos apenas mediante solicitação do Mutuário. Este envia solicitações de saque ao Banco, juntamente com a documentação comprobatória necessária para demonstrar que os recursos foram ou estão sendo usados em conformidade com o Acordo de Empréstimo e o Plano de Aquisições.[64] Conforme enfatizado no parágrafo 1.4 destas Diretrizes, o Mutuário é responsável pela seleção e contratação de consultores, devendo solicitar, receber e avaliar as propostas, bem como outorgar o contrato. O contrato é firmado entre o Mutuário e o consultor. O Banco não é parte no contrato.

Papel do Banco

3. Conforme disposto nestas Diretrizes (Apêndice 1), o Banco examina a RFP, a avaliação das propostas, as recomendações de outorga e o contrato, para garantir que o processo seja realizado segundo os procedimentos estabelecidos no Acordo de Empréstimo e detalhados no Plano de Aquisições. No caso dos contratos sujeitos a revisão prévia, o Banco revisará os documentos antes da sua emissão, nos termos descritos no Apêndice 1. Em qualquer momento do processo de seleção (e mesmo após a outorga do contrato), se o Banco concluir que os procedimentos acordados não foram cumpridos em qualquer aspecto substancial, ele poderá declarar viciada a seleção, de acordo com o previsto no parágrafo 1.19. No entanto, se o Mutuário houver outorgado um contrato após obter a não objeção do Banco, o Banco poderá declarar a seleção viciada apenas quando a não objeçao houver sido emitida com base em informações incompletas, imprecisas ou enganosas fornecidas pelo Mutuário. Ademais, caso o Banco constate que os representantes do Mutuário ou do consultor adotaram práticas corruptas ou fraudulentas, o Banco poderá impor as sanções aplicáveis estabelecidas no parágrafo 1.23 destas Diretrizes.

4. O Banco publica a Solicitação padrão de Propostas (RFP) e as minutas padrão de contrato para os diversos tipos de serviço de consultoria. De acordo com o previsto nos parágrafos 2.9 e 2.12 destas Diretrizes, o Mutuário deve utilizar obrigatoriamente esses documentos, podendo inserir alterações mínimas, dentro do aceitável para o Banco, para

[64] Mais informações sobre as normas e procedimentos para desembolso do Banco, consulte os documentos *The World Bank Disbursement Guidelines for Projects* [Diretrizes para Desembolsos para Projetos do Banco Mundial] e *Disbursement Handbook for World Bank Clients* [Manual de Desembolsos para Clientes do Banco Mundial], disponíveis no website do Banco em www.worldbank.org/projects.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 83

adaptá-los a aspectos específicos do projeto. O Mutuário deverá concluir e enviar esses documentos como parte da RFP.

Informações sobre os serviços de consultoria

5. As informações sobre a consultoria, incluindo uma breve descrição da natureza dos serviços, os prazos, a estimativa de custo, a carga horária dos especialistas, etc., serão inseridas em primeiro lugar no Documento de Informações sobre Projetos (PID), que descreve as iniciativas em elaboração. Ao mesmo tempo, dados semelhantes também serão incluídos na descrição de cada projeto no Resumo Mensal de Operações (MOS). Essas informações serão atualizadas continuamente. Cada projeto requer a publicação de um Aviso Geral de Licitação no *United Nations Development Business* (*UNDB*),[65] contendo uma descrição mais detalhada dos serviços a serem prestados, do cliente final e do orçamento. No caso dos contratos de valor elevado,[66] esse procedimento deverá ser seguido pela publicação de um anúncio específico no *UNDB*, com o objetivo de atrair "manifestações de interesse". O Documento de Avaliação do Projeto (PAD) fornecerá informações mais detalhadas.

6. O PID e o MOS são encontrados na Internet e no Infoshop[67] do Banco. O PAD será disponibilizado após a aprovação do empréstimo. O *UNDB* está disponível por meio de assinatura pela Internet.

Papel do consultor

7. Se os consultores, ao receberem a RFP, constatarem que podem atender aos requisitos do TOR e às condições comerciais e contratuais, deverão tomar as providências necessárias para elaborar uma proposta compatível (por exemplo, visitar o país onde será executado o serviço, buscar associados, reunir documentos e formar a equipe para preparar a proposta). Caso os consultores encontrem nos documentos da RFP — especialmente no processo de seleção e nos critérios de avaliação — qualquer ambiguidade, omissão, contradição interna ou aspecto obscuro, discriminatório ou restritivo, deverão solicitar esclarecimentos por escrito do Mutuário, no prazo fixado na RFP para essa finalidade.

8. Nesse sentido, é necessário enfatizar que a RFP específica, divulgada pelo Mutuário, rege cada seleção, conforme previsto no parágrafo 1.2 destas Diretrizes. Se os consultores constatarem qualquer incoerência entre as disposições da RFP e estas Diretrizes, deverão comunicar esse fato ao Mutuário.

9. Os consultores deverão enviar uma proposta adequada, contendo toda a documentação solicitada na RFP. É essencial garantir a exatidão dos currículos dos

[65] O *UNDB* é uma publicação da Organização das Nações Unidas. As informações sobre assinatura estão disponíveis em: Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, EUA (website: www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org).

[66] Os contratos com custo estimado superior a US$ 300 mil, exceto quando a lista curta contiver apenas consultores nacionais (ver os parágrafos 2.5 e 2.7 destas Diretrizes).

[67] O endereço do Infoshop é o mesmo do Banco Mundial: 1818 H Street, NW, Washington, DC, 20433, EUA. O banco de dados de projetos (*Project Database*) está disponível em www.worldbank.org/sprojects.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 84

principais especialistas apresentados na proposta, que deverão estar datados e assinados pelos consultores e pelos profissionais. Após o recebimento e a abertura das propostas técnicas, não será solicitado nem permitido aos consultores alterar seu teor, os principais especialistas, etc. O descumprimento de exigências importantes resultará na rejeição da oferta. Da mesma forma, uma vez que as propostas financeiras sejam recebidas, não será exigido nem permitido que os consultores modifiquem os honorários cotados nem outros itens, exceto durante as negociações realizadas de acordo com as disposições da RFP. Se, devido a uma prorrogação da validade das propostas, os principais especialistas de uma empresa não mais estiverem disponíveis, haverá a possibilidade de substituí-los por outros profissionais com qualificação equivalente ou superior, conforme o disposto no parágrafo 2.28 destas Diretrizes e no parágrafo 1(p) do Apêndice 2.

Confidencialidade

10. De acordo com o parágrafo 2.35, o processo de avaliação das propostas será confidencial até a publicação da outorga do contrato, com exceção da divulgação da pontuação técnica, como está indicado nos parágrafos 2.23 e 2.30. A confidencialidade permite que o Mutuário e os revisores do Banco evitem a impressão de interferência indevida ou uma interferência propriamente dita. Durante o processo de avaliação, se os consultores desejarem apresentar informações adicionais ao Mutuário, ao Banco ou a ambos, deverão fazê-lo por escrito.

Providências do Banco

11. Se os consultores desejarem discutir questões ou fazer perguntas sobre o processo de seleção, poderão enviar ao Banco cópias das suas comunicações com o Mutuário ou escrever diretamente para o Banco caso não recebam uma pronta resposta do Mutuário ou a comunicação se refira a uma reclamação contra o Mutuário. Todas essas comunicações devem ser dirigidas ao Gerente do Projeto (*Task Team Lider – TTL*), com cópia para o Diretor do Banco Mundial para o País e para o Gerente Regional de Licitações. Os nomes dos Gerentes do Projeto estão disponíveis no PAD.

12. As comunicações enviadas pelos consultores da lista curta ao Banco antes do término do prazo de entrega das propostas serão encaminhadas ao Mutuário, conforme o caso, juntamente com as observações e recomendações do Banco, para que o Mutuário responda ou tome as providências necessárias.

13. As comunicações dos consultores, inclusive reclamações, recebidas pelo Banco após a abertura das propostas técnicas serão tratadas da seguinte forma. No caso dos contratos não sujeitos a revisão prévia pelo Banco, as comunicações, ou as partes pertinentes, conforme o caso, serão enviadas ao Mutuário para que ele as analise e tome as medidas adequadas. O Mutuário enviará ao Banco toda a documentação pertinente para revisão e comentários. No caso dos contratos sujeitos a revisão prévia, o Banco examinará a comunicação em consulta com o Mutuário e, caso precise de mais informações, deverá solicitá-las ao Mutuário. Se for preciso solicitar outras informações ou esclarecimentos ao consultor, o Banco deverá pedir ao Mutuário que os obtenha e os incorpore, com ou sem seus comentários, ao relatório de avaliação, conforme o caso. A revisão pelo Banco não

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 85

será concluída até que as informações recebidas tenham sido integralmente examinadas e consideradas. As comunicações recebidas dos consultores contendo alegações de fraude e corrupção[68] poderão justificar um tratamento diferente por motivos de confidencialidade. Nesses casos, o Banco deverá usar do devido cuidado e discrição ao transmitir ao Mutuário informações consideradas apropriadas.

14. Salvo para acusar o recebimento de comunicações, o Banco não manterá diálogo nem correspondência com qualquer consultor durante a seleção e o processo de revisão, até a publicação da outorga do contrato.

Esclarecimentos pelo Banco

15. Se, após a outorga do contrato, o consultor desejar obter esclarecimentos sobre as razões para a rejeição de sua proposta, deverá solicitá-los ao Mutuário, conforme indicado no parágrafo 2.32. Caso o consultor não se satisfaça com a resposta por escrito recebida e/ou com os esclarecimentos do Mutuário e deseje marcar uma reunião com o Banco, poderá entrar em contato com o Gerente Regional de Licitações encarregado do país do Mutuário, que providenciará uma reunião no nível e com o pessoal adequado. O objetivo dessa reunião será apenas discutir a proposta do consultor; ela não se destinará a alterar a posição do Banco comunicada ao Mutuário nem discutir as propostas dos concorrentes.

[68] Informações sobre suspeitas de fraude e corrupção podem ser prestadas diretamente à Vice-Presidência de Integridade do Banco (INT) por email (investigations_hotline@worldbank.org); por meio do website do Banco Mundial; através da nossa linha direta disponível 24 horas dias e operada por uma empresa terceirizada, pelos telefones +1 800 831-0463, para ligações gratuitas nos EUA, e +1 704 556-7046, para ligações a cobrar (serviço de intérprete disponível; ligações anônimas também são aceitas), ou contactando a INT na sede do Banco em Washington, pelo telefone +1 202 458-7677.

Anexo 46_Diretrizes_Consultoria_Serviços_Jan_2011 (47831221) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 86

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-10/006/100235/18
Data: 03/09/18 Fls. 310
Rubrica: Sonia 03/09/18

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

CONTRATO Nº 36/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA E LUCIANNA DIEHL MATTE

A **COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.585.463/0001-13, com sede na Avenida Nossa Senhora de Copacabana n° 493, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.031.000, doravante denominado CENTRAL ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular **ROGÉRIO DA GAMA AZAMBUJA**, e seu Diretor de Administração e Finanças **RENATO ESTEVES PEDROSO JUNIOR** e, do outro lado, **LUCIANNA DIEHL MATTE**, brasileira, CPF nº 504.270.241-53, RG nº 775.781 SESP/DF, residente na Quadra 06, conjunto A casa 47, Bairro Sobradinho, Brasília - DF, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a execução, pela **CONTRATADA,**orientar a equipe técnica vinculada ao Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e o Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (Adi PET 2), por intermédio de: 1) elaboração conjunta e/ou revisão de editais de licitação e documentos correlatos, tais como solicitação de manifestação de interesse e termos de referência, conforme as regras do Banco Mundial; 2) construção conjunta de um cronograma de atividades das licitações; 3) treinamento da equipe, tendo em vista o acompanhamento, a monitoria e a avaliação dos contratos assinados a partir da finalização das licitações planejadas.

Parágrafo Único - O Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e o Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (Adi PET 2) é financiado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) do Grupo Banco Mundial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS INSTRUMENTOS DO CONTRATO

Faz parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o termo de referência anexado e a proposta financeira negociados na reunião de negociação, em anexo.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 87

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-06/300235/18
Data: 03/09/18 Fls. 311
Rubrica: 03/05

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DA CENTRAL

Constitui obrigações da CENTRAL:
a) efetuar os pagamentos de produtos devidos, nos termos estabelecidos na Cláusula Sétima deste contrato;

b) arcar com as despesas previstas na proposta financeira negociada com a CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constitui obrigações da CONTRATADA:

a) prestar os serviços objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido no documento citado na Cláusula Segunda;

b) prestar informações, sempre que solicitadas, sobre o andamento dos trabalhos do presente contrato;

c) submeter os produtos à CENTRALpara fins de pagamento. Os produtos deverão ser apresentados em meio digital nos formatos docx e pdf.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá duração de 12 (doze)meses. Caso a CENTRAL identifique que seja necessário, o contrato poderá ser aditivado em horas e/ou tempo, ou em escopo, por inferior ou igual a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO

a) A CONTRATADA deverá desempenhar as atividades constantes do Termo de Referência sob a supervisão da CENTRAL.

b) As atividades realizadas pela CONTRATADA serão avaliadas e aprovadas pelaCENTRAL.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS HONORÁRIOS E DO PAGAMENTO

a) O CONTRATANTE pagará ao Contratado os produtos apresentados;

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 88

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-34/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls 312
Rubrica: Souza 030548

Os valores totais por produto são:

Produtos	Valor Unitário	Qtdade	Valor total
Produto 1	64.282,97	1	64.282,97
Produto 2	20.187,27	1	20.187,27
Produto 3	23.723,10	1	23.723,10
Produto 4	11.330,48	1	11.330,48
Produto 5	13.457,72	1	13.457,72
Produto 6	4.789,20	1	4.789,20

b) Os pagamentos ocorrerão a partir da validação dos relatórios de produtos apresentados à Comissão de Fiscalização e não poderão ultrapassar, no prazo contratual de 12 (dez) meses, o teto de R$ R$ 137.770,75 (cento e trinta a sete mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos);
c) Os valores dos pagamentos serão calculados de acordo com as atividades executadas expressas nosprodutos entregues;
d) Os produtos devem ser entregues de acordo com a demanda de cada projeto, descritos no TR. A análise dos produtos entregues deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento e será realizada pela Comissão de Fiscalização. Após aprovação, os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA em até 30 diascorridos;
e) Os pagamentos serão feitos por meio de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA); e
f) Não será proporcionado ao Contratado seguro de vida e de acidentes, nem lhe serão concedidos férias, licença por enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.

Parágrafo Único - O cumprimento dos pagamentos nos prazos estipulados está vinculado ao repasse pelo Banco Mundial à CENTRAL dos recursos necessários à execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A rescisão deste contrato poderá ocorrer por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação prévia e escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - A rescisão de que trata esta cláusula, só poderá ocorrer se houver inadimplência em qualquer uma das cláusulas contratuais, ou pela superveniência de normas legais ou eventos que tornem material ou formalmente inexequível, ou ainda pelo mútuo consenso entre as partes.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 89

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-100061/100.235/18
Data: 03/09/18 Fls 313
Rubrica: 03005425

CLÁUSULA NONA – CLÁUSULAS DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO

9.1. Por se tratar de um contrato financiado pelo Banco Mundial, se o CONTRATANTE concluir que a parte CONTRATADA incorreu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante a seleção ou na execução do contrato, poderá, após notificar a parte CONTRATADA em um prazo de 14 (quatorze) dias, rescindir o contrato, considerando as definições a abaixo:

a) "**prática corrupta**" significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**" significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**" significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais partes[1], com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**" significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**" significa:

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a auditores, com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria.

9.2. Medidas a Serem Adotadas:

[1] Para os fins dessa cláusula o termo "partes"refere-se aos participantes

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 90

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300.235/18
Data: 03/09/18 Fls. 314
Rubrica: Sonia 03 005 405

9.2.1. O Banco cancelará a parte do empréstimo ou doação relativa ao contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário/ CONTRATANTE ou de um beneficiário do empréstimo estiveram envolvidos em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas durante o processo de seleção ou de execução do contrato, sem que o Mutuário/ CONTRATANTE tenha tomado medidas oportunas, adequadas e satisfatórias ao Banco, para remediar a situação;

9.2.2. O Banco imporá sanções ao Consultor, podendo declará-lo inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de um contrato financiado pelo Banco, se a qualquer momento concluir que ele teve envolvimento direto ou por meio de um agente com práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao participar da seleção ou executar o contrato.

9.3. Inspeção e Auditoria

A parte CONTRATADA deverá permitir que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco possam inspecionar suas contas e registros relacionados com a apresentação de seu currículo e com a execução do Contrato, bem como o Consultor deverá permitir que essas contas e registros sejam auditadas por auditores indicados pelo Banco se esse assim exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a)ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou conhecimento da natureza e condições da área onde serão executados os serviços objeto deste contrato.

b) Obriga-se a CONTRATADA a não divulgar, mesmo depois de findo ou rescindido o presente Contrato quaisquer dados, relatórios, mapas ou fornecer informações relacionadas com o serviço contratado, salvo mediante prévia e expressa autorização da CENTRAL e com os devidos créditos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 91

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº: E-10/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls. 315
Rubrica: Sonia 03005 4X

Fica eleito o Foro do Rio de Janeiro, que será o competente para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste CONTRATO, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, de outubro de 2018.

ROGÉRIO DA GAMA AZAMBUJA
Diretor-Presidente

RENATO ESTEVES PEDROSO JUNIOR
Diretor de Engenharia e Operações

LUCIANNA DIEHL MATTE
Contratada
504.270.241-43
775.781 – SESP-DF
PIS/PASEP/NIT–12309896502

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 92

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls. 316
Rubrica: 03005

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

ANEXO I _ TR NEGOCIADO

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 93

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-06/100235/18
Data: 03/09/18 Fls. 317
Rubrica:

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Programa Estadual de Transportes 2 - PET 2 UpgradingandGreeningthe Rio de Janeiro UrbanRail System Project – Rio de Janeiro Mass Transit 2 Project

Acordos de Empréstimos 7719 – BR e 8117 - BR

TDR

NEGOCIADO

(CONTRATO POR TEMPO)

CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ORIENTAR A EQUIPE TÉCNICA DA CENTRAL E DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES NA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO CONFORME REGRAS DO BANCO MUNDIAL

CONSULTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO

Outubro/2018

GOVERNO DO Rio de Janeiro SECRETARIA DE TRANSPORTES

CIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA CENTRAL

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 94

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº: E-50/006/000235/18
Data: 03/09/18 Fls: 318
Rubrica:

1. OBJETIVO

Contratação de serviços de consultoria individual, pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL), visando orientar a equipe técnica vinculada ao Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e o Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (Adi PET 2), por intermédio de: 1) elaboração conjunta e/ou revisão de editais de licitação e documentos correlatos, tais como solicitação de manifestação de interesse e termos de referência, conforme as regras do Banco Mundial; 2) construção conjunta de um cronograma de atividades das licitações; 3) treinamento da equipe, tendo em vista o acompanhamento, a monitoria e a avaliação dos contratos assinados a partir da finalização das licitações planejadas.

2. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O Programa Estadual de Transportes 2 – PET 2 e o Adicional do PET 2, denominados "UpgradingandGreeningthe Rio de Janeiro UrbanRail System Project – Rio de Janeiro Mass Transit 2 Project" ou Projeto de Melhoria e Sustentabilidade do Sistema Ferroviário Urbano do Rio de Janeiro, foram concebidos objetivando a continuação da melhoria da qualidade dos serviços de transporte urbano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ, iniciados em 1997.

Originalmente, quando da assinatura do Acordo de Empréstimo 7719-BR, assinado em 24 de setembro de 2009, para o Programa Estadual de Transportes 2 – PET 2, os objetivos eram:

a) Melhorar o nível do serviço prestado aos usuários de transporte ferroviário suburbano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ de maneira segura e custo eficaz; e

b) Melhorar o gerenciamento de transporte e a estrutura política na RMRJ.

Posteriormente, após a assinatura do Acordo de Empréstimo 8117 – BR, assinado em 05 de setembro de 2012, para o Adicional ao Programa Estadual de Transportes 2 – ADPET 2, os objetivos passaram a ser:

a) Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários do transporte ferroviário suburbano na RJMR de maneira segura e econômica;

b) Colocar o sistema de transporte ferroviário suburbano numa trajetória de crescimento com menor emissão de carbono; e

c) Melhorar a gestão dos transportes e a estrutura das políticas no território do Mutuário e no RJMR.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 95

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls 319
Rubrica: 03 00542

3. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

Em agosto 2016, ocorreram arrestos nas contas operativas do Estado referente aos Acordos de Empréstimo 7719-BR e 8117-BR, estes firmados com o Banco Mundial (BIRD) em 2009 e 2012, respectivamente. A ocorrência de arrestos determinou, por parte do BIRD, a interrupção dos desembolsos, o que acarretou o atraso das ações previstas nos cronogramas, bem como na suspensão das atividades previstas em cada projeto.

A data de encerramento dos acordos estava prevista para 30 de junho de 2017. Porém, antes mesmo dos arrestos, já se vislumbrava a necessidade de encaminhar solicitação de prorrogação de prazo junto ao BIRD e à União.

Em novembro de 2016 foram encaminhados os pleitos com a solicitação de prorrogação de data de encerramento dos acordos à Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN, órgão do Ministério do Planejamento responsável pela aprovação técnica dos pedidos.

A prorrogação dos acordos prevista para ocorrer antes de suas datas de encerramento, ou seja, até 30 de junho de 2017, não ocorreu.

Entretanto, em julho de 2017, já formalmente encerrado os acordos, a Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS), a CENTRAL, a Casa Civil e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) ainda trabalhavam na possibilidade de prorrogar os acordos de empréstimo.

A pedido da SEFAZ, foram encaminhados os valores necessários para a continuidade de todos os projetos previstos no escopo dos acordos. Este material comporia o Plano de Recuperação Fiscal[1] a ser firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a União.

Em setembro de 2017 foi homologado o Plano de Recuperação Fiscal onde foram inseridos como parte do plano os empréstimos já contraídos referentes ao PET II (Acordo 7719-BR) e Adicional do PET II (Acordo 8117-BR).

Em novembro de 2017, a pedido da Casa Civil, foram encaminhados novos pleitos à SEAIN com os valores atualizados por ano, tendo em vista que alguns pagamentos foram executados ao longo de 2017 e o primeiro pleito apresentando à SEAIN datava de novembro de 2016.

[1] O Plano de Recuperação Fiscal, instrumento integrante do RRF, objeto da LC Federal no 159/2017, visa ao reequilíbrio das contas públicas do ERJ que vive uma conjuntura de significativa frustração de receitas, causado, entre outros, pela grave recessãoeconômica vigente, em contraponto ao crescimento da despesa primária. Tal fato faz com que o desequilíbrio entre receita e despesa venha tendo uma trajetória de crescimento acelerada comprometendo as despesas tanto discricionárias quanto obrigatórias e fazendo com que o Estado deixe de cumprir seus compromissos tempestivamente.
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/602241/Plano+de+Recuperação+Fiscal/8fabd06f-10b0-424d-845f-9fa833235a88)

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 96

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls: 320
Rubrica: 030054

Em dezembro de 2017 foi assinado o acordo de empréstimo do Estado do Rio de Janeiro junto ao banco BNP Paribas, previsto no Plano de Recuperação Fiscal. Este acordo viabilizou que os pleitos que já estavam na SEAIN pudessem ser analisados por este órgão. Até então, a análise do pleito estava suspensa.

Em janeiro de 2018 os pleitos dos Acordos 7719-BR e 8117-BR foram aprovados pela SEAIN e dado o encaminhado burocrático para a efetiva prorrogação dos acordos.

Ainda em janeiro, o BIRD sinalizou que os acordos seriam prorrogados, excepcionalmente, com data retroativa.

O Estado do Rio de Janeiro, o Banco Mundial e a União concluíram a formalização das prorrogações dos acordos somente em 5 de junho de 2018.

A CENTRAL encontrou-se diante do seguinte cenário:

- Os Acordos de Empréstimo 7719-BR e 8117-BR não foram prorrogados na data prevista, até junho de 2017;
- A expectativa de prorrogação e retomada das atividades poderia ocorrer a qualquer momento;
- Foramsuspensosalgunscontratos;
- Foi interrompido o andamento de projetos (licitação, contratação) uma vez que não se tinha assegurada a cobertura financeira por meio dos acordos de empréstimos;
- Nenhum desembolso de serviços prestados a partir do mês de julho de 2017 seria autorizado para pagamento ou nova contratação por parte do BIRD.

Diante desse contexto, os cronogramas de execução física, orçamentária e financeira estiveram em permanente mudança, aguardando tão somente a oficialização das prorrogações.

A ruptura da estabilidade institucional colocou o Governo do Estado do Rio de Janeiro e os gestores envolvidos com os projetos diante do desafio de licitar e executar todos os projetos pendentes do acordo 8117-BR até dezembro de 2019, tendo em vista a sinalização do Banco Mundial de que não haverá uma nova prorrogação de prazo.

Em junho de 2018 o BIRD esteve no Rio de Janeiro para uma missão de supervisão dos projetos. Na ocasião, foram apresentados ao BIRD os cronogramas de previsão de entrega dos projetos previstos no Acordo 8117-BR. Foi dado destaque ao fato de alguns projetos não poderem ser concluídos até a data de encerramento do acordo, tendo em vista que só restariam 18 meses (de julho de 2018 a dezembro de 2019). Especial atenção foi dada aos projetos que ainda deveriam ser licitados, tomando-se como referência o histórico de que um processo licitatório leva, em média, 6 meses.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 97

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls. 321
Rubrica: Sonia 030542

O Acordo de Empréstimo 7719-BR já possui 97% de execução financeira e não há previsão de que nenhuma nova contratação ocorra dentro do escopo de projetos. Novas contratações estão previstas, apenas, no Acordo de Empréstimo 8117-BR.

O BIRD sinalizou que não era mais necessária avaliação prévia de documentos por parte dos seus especialistas, uma vez que foram estabelecidos novos limites de valores a partir dos quais o BIRD deveria ou não avaliar previamente.

Tendo em vista o risco de: (a) involuntariamente e por desconhecimento, alguma etapa da licitação não estiver exatamente em consonância com as regras do BIRD; (b) o período para a execução de todas as atividades até o final do acordo de empréstimo não ser suficiente para retrabalhos, em especial, de realização de um novo certame licitatório; e (c) as diretrizes para contratação, aquisição de bens e obras do BIRD terem especificidades exclusivas da instituição, o próprio BIRD identificou a necessidade de contratação de consultoria especializada em procedimentos do BIRD aplicados ao arranjo de implementação adotado para o projeto, com o objetivo de orientar a equipe finalística na implementação e viabilização do alcance dos resultados previstos no acordo de empréstimo.

A orientação do BIRD foi de que a CENTRAL realizasse a contratação direta de consultora a ser indicada pelo próprio BIRD. Dessa forma, a partir da assessoria de uma especialista com conhecimento único, os processos licitatórios seguiriam estritamente as regras do BIRD e, ao final, seriam minimizados os riscos dos processos não serem validados pelo Banco. A indicação foi registrada na Ajuda Memória da missão.

A consultoria individual tem o objetivo de prestar assessoria à CENTRAL na preparação, na implementação e na gestão das atividades de licitação e contratação dos serviços/produtos, com vistas à aceleração da execução dos projetos para o alcance dos resultados e das metas no tempo de vigência acordado com o BIRD.

Nesse contexto, faz-se necessária a contratação de consultoria individual para prestar assessoria à CENTRAL na preparação, na implementação e na gestão das atividades licitação e contratação dos serviços/produtos, com vistas à aceleração da execução do Projeto para o alcance dos resultados e das metas no tempo de vigência acordado com o credor.

4. ABRANGÊNCIA

A consultoria será realizada no local de moradia do consultor, mas poderá havernecessidade de encontros presenciais prioritariamente no Rio de Janeiro no endereço da CENTRAL: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493, Copacabana – Rio de Janeiro.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 98

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls. 322
Rubrica: Sonia 0300549

5. ATIVIDADES

A. Ação Preparatória

- Refere-se as ações que foram adotadas para a preparação de cada processo licitatório a ser realizado, de acordo com a metodologia aprovada no Plano de Aquisições.

Deverão ser anexados os termos de referência que foram revisados.

O relatório deverá refletir:

- Orientações para o planejamento de cada licitação, em consonância com os documentos com seguintes documentos:
  a) Documento de Projeto;
  b) Histórico do Projeto;
  c) Plano de Aquisições.
- Revisão e adequações dos Termos de Referência de cada processo licitatório a ser realizado.
- Orientar as equipes técnicas, quando necessário, quanto à realização de pesquisa de mercado, documentações exigidas aos concorrentes, memórias de cálculo dos orçamentos, critérios de seleção e quaisquer outros documentos que se façam necessários para apoiar as Comissões de Avaliação dos certames.

B. Documentação 1

O relatório deverá apresentar a documentação a ser encaminhada para a assessoria jurídica da Secretaria de Transportes.

Deverão ser anexados os editais e/ou quaisquer outros documentos, de acordo com a metodologia a ser adotada, que se façam necessários para a análise jurídica pela Administração Pública.

C. Documentação 2

Apresentação da documentação final com as adequações apontadas pela assessoria jurídica.

D. Atividades de acompanhamento

As atividades realizadas no mês corrente, anexandos os documentos comprobatórios das atividades, tais como:

- Ata de reuniões realizadas, podendo ser estas presenciais ou por meio de videoconferência. As atas deverão ser elaboradas pelas equipes técnicas e revisadas pela consultora. As atas deverão ser assinadas por todos os participantes.

Dentre os temas a serem abordados nas reuniões para as orientações das equipes tem-se:

i. Conteúdo das Especificações Técnicas e dos Termos de Referência;
ii. Status das atividades e eventuais alterações de rumo;
iii. Dúvidas sobre procedimentos;
iv. Esclarecimentos quanto aos prazos e responsabilidades para a execução das ações planejadas.

- Cronogramas revisados pelas equipes técnicas, a partir das orientações fornecidas pela consultora.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 99

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/300.235/18
Data: 03/09/18 Fls. 323
Rubrica: Sonia 03054

E. Capacitação

Capacitação realizada contendo Sumário, Objetivo, Informações Gerais (data, carga horária, local, número e origem dos participantes etc.), Metodologia, Ocorrências sobre o desenvolvimento da Capacitação, inserindo em anexo os Formulários de Avaliação do Curso, Listas de Presenças e Fotos.

6. PRODUTOS

Produto 1:Relatório de Assessoramento Técnico do Período. Documento técnico contendo o relato das atividades de apoio desenvolvidas (conforme item Atividades desteTDR e item Licitações Previstas) pela Consultora no período do mês 1 e 2, conforme Plano de Aquisições do Projeto. Deverá contemplar informações das atividades realizadas e demais registros pertinentes aos respectivos certames, contendo em anexo os documentos produzidos em conjunto com as equipes envolvidas (TDRs e Estimativas de Custos, Especificações Técnicas e Orçamentos, SMIs e Avisos, Editais, Minutas de Relatórios de Avaliação, Capacitação etc.).

Produto 2:Relatório de Assessoramento Técnico do Período. Documento técnico contendo o relato das atividades de apoio desenvolvidas (conforme item Atividades deste TDR e item Licitações Previstas) pela Consultora no período do mês 3 e 4, conforme Plano de Aquisições do Projeto. Deverá contemplar informações das atividades realizadas e demais registros pertinentes aos respectivos certames, contendo em anexo os documentos produzidos em conjunto com as equipes envolvidas (TDRs e Estimativas de Custos, Especificações Técnicas e Orçamentos, SMIs e Avisos, Editais, Minutas de Relatórios de Avaliação etc.).

Produto 3:Relatório de Assessoramento Técnico do Período. Documento técnico contendo o relato das atividades de apoio desenvolvidas (conforme item Atividades deste TDR e item Licitações Previstas) pela Consultora no período do mês 5 e 6, conforme Plano de Aquisições do Projeto. Deverá contemplar informações das atividades realizadas e demais registros pertinentes aos respectivos certames, contendo em anexo os documentos produzidos em conjunto com as equipes envolvidas (TDRs e Estimativas de Custos, Especificações Técnicas e Orçamentos, SMIs e Avisos, Editais, Minutas de Relatórios de Avaliação, Capacitação etc.).

Produto 4:Relatório de Assessoramento Técnico do Período. Documento técnico contendo o relato das atividades de apoio desenvolvidas (conforme item Atividades deste TDR e item Licitações Previstas) pela Consultora no período do mês 7 e 8, conforme Plano de Aquisições do Projeto. Deverá contemplar informações das atividades realizadas e demais registros pertinentes aos respectivos certames, contendo em anexo os documentos produzidos em conjunto com as equipes envolvidas (TDRs e Estimativas de Custos, Especificações Técnicas e Orçamentos, SMIs e Avisos, Editais, Minutas de Relatórios de Avaliação etc.).

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 100

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-50/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls 324
Rubrica: Sonia 030054

Produto 5:Relatório de Assessoramento Técnico do Período. Documento técnico contendo o relato das atividades de apoio desenvolvidas (conforme item Atividades deste TDR e item Licitações Previstas) pela Consultora no período do mês 9 e 10, conforme Plano de Aquisições do Projeto. Deverá contemplar informações das atividades realizadas e demais registros pertinentes aos respectivos certames, contendo em anexo os documentos produzidos em conjunto com as equipes envolvidas (TDRs e Estimativas de Custos, Especificações Técnicas e Orçamentos, SMIs e Avisos, Editais, Minutas de Relatórios de Avaliação, Capacitação etc.).

Produto 6:Relatório de Assessoramento Técnico do Período. Documento técnico contendo o relato das atividades de apoio desenvolvidas (conforme item Atividades deste TDR e item Licitações Previstas) pela Consultora no período do mês 11 e 12, conforme Plano de Aquisições do Projeto. Deverá contemplar informações das atividades realizadas e demais registros pertinentes aos respectivos certames, contendo em anexo os documentos produzidos em conjunto com as equipes envolvidas (TDRs e Estimativas de Custos, Especificações Técnicas e Orçamentos, SMIs e Avisos, Editais, Minutas de Relatórios de Avaliação etc.).

7. LICITAÇÕES PREVISTAS

Os projetos do escopo do Acordo 8117-BR para os quais se faz necessário o suporte da especialista a ser contratada são:

a) Aquisição de 2100 bicicletas;
b) Contratação de empresa para a elaboração do projeto de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no sistema de transporte urbano – Projeto Mudanças Climáticas;
c) Desenvolvimento e aquisição de equipamentos para o Centro Integrado de Mobilidade Urbana – CIMU;
d) Consultoria para a avaliação dos impactos do PET 2 e Adi PET 2 - Projeto Linha de Base;
e) Aquisição e implantação de 2 cancelas dentro do espaço de domínio da ferrovia;
f) Construção de 25 (trinta) km de vias de muros ao longo da linha férrea;
g) Contratação de empresa para realizar a topografia do solo onde serão construídas as passarelas;
h) Contratação de empresa para realizar a sondagem do solo onde serão construídas as passarelas;
i) Consultoria individual para a elaboração de projeto básico avançado para a construção de passarelas;
j) Construção de 4 (quatro) passarelas.
k) Contratação de empresa para realizar a supervisão das obras civis de Segurança Viária;
l) Consultoria individual para fazer o acompanhamento financeiro e contábil dos acordos de empréstimo;

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 101

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-30/006/100235/18
Data: 03/09/18 Fls 325
Rubrica: SOUZA 030548

m) Consultoria individual para fazer o acompanhamento do desempenho dos trens adquiridos dentro do escopo dos acordos de empréstimo;
n) Contratação de empresa para a gestão do projeto piloto do Programa Bicicletas Integradoras;
o) Consultoria individual a gestão de informações dos acordos de empréstimos já realizados com o Banco Mundial.

Tendo em vista a possibilidade de, no intervalo de tempo em que vigorar o presente serviço, sejam demandadas novas ações que exijam a realização de um processo licitatório, está prevista neste no escopo deste termo de referência a inclusão de dois processos a serem acompanhados pela consultora.

Resumo:

Lista de Licitações
Adaptação às Mudanças Climáticas
Aquisição de 2 cancelas
Aquisição de 2100 bicicletas
Construção de muros
Construção de passarelas
Contador Sênior - Consultoria Indiv.
Gerenciamento Bicicletários - Consultoria
Gerenciamento Informações - Consultoria
Material Rodante - Consultoria Indiv.
Passarelas – Consultoria Indiv.
Passarelas - Sondagem
Passarelas - Topografia
Projeto CIMU
Projeto Linha de Base
Supervisão Segurança Viária - Consultoria
Projeto 1
Projeto 2

Serão definidos em conjunto com a CENTRAL as demandas de atividades, conforme urgência, necessidade e conveniência para agilizar a execução dos projetos do PET 2 e Adicional PET 2.

Com base nessas demandas, a consultora dará andamento à execução das atividades contratadas, que terão produtos listados acima como entrega, com entregas previstas da seguinte forma:

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 102

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-50/006/30235/18
Data: 03/09/18 Fls 326
Rubrica: Sonia 030542

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

	PRODUTOS					
ATIVIDADES PROJETOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A. Ação Preparatória						
Adaptação às Mudanças Climáticas	x					
Aquisição de 2 cancelas	x					
Aquisição de 2100 bicicletas				x		
Construção de muros	x					
Construção de passarelas		x				
Contador Sênior - Consultoria Indiv.	x					
Gerenciamento Bicicletários - Consultoria	x					
Gerenciamento Informações - Consultoria	x					
Material Rodante - Consultoria Indiv.		x				
Passarelas – Consultoria Indiv.	x					
Passarelas - Sondagem	x					
Passarelas - Topografia	x					
Projeto 1			x			
Projeto 2			x			
Projeto CIMU		x				
Projeto Linha de Base	x					
Supervisão Segurança Viária - Consultoria	x					
B. Documentação 1						
Adaptação às Mudanças Climáticas	x					
Aquisição de 2 cancelas	x					
Aquisição de 2100 bicicletas				x		
Construção de muros	x					
Construção de passarelas		x				
Contador Sênior - Consultoria Indiv.	x					
Gerenciamento Bicicletários - Consultoria	x					
Gerenciamento Informações - Consultoria	x					
Material Rodante - Consultoria Indiv.		x				
Passarelas – Consultoria Indiv.	x					
Passarelas - Sondagem	x					
Passarelas - Topografia	x					
Projeto 1			x			
Projeto 2			x			
Projeto CIMU		x				
Projeto Linha de Base	x					
Supervisão Segurança Viária - Consultoria	x					
C. Documentação 2						
Adaptação às Mudanças Climáticas	x					
Aquisição de 2 cancelas	x					
Aquisição de 2100 bicicletas					x	

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE TRANSPORTES

CIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
CENTRAL

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-50/006130/235/18
Data: 03 / 09 / 18 Fls 327
Rubrica: Souza 0300545

Construção de muros	x					
Construção de passarelas			x			
Contador Sênior - Consultoria Indiv.		x				
Gerenciamento Bicicletários - Consultoria	x					
Gerenciamento Informações - Consultoria		x				
Material Rodante - Consultoria Indiv.			x			
Passarelas – Consultoria Indiv.	x					
Passarelas - Sondagem	x					
Passarelas - Topografia	x					
Projeto 1				x		
Projeto 2				x		
Projeto CIMU			x			
Projeto Linha de Base	x					
Supervisão Segurança Viária - Consultoria		x				
D. Atividades de acompanhamento						
Adaptação às Mudanças Climáticas	x	x	x	x	x	x
Aquisição de 2 cancelas	x	x	x	x	x	x
Aquisição de 2100 bicicletas	x	x	x	x	x	x
Construção de muros	x	x	x	x	x	x
Construção de passarelas	x	x	x	x	x	x
Contador Sênior - Consultoria Indiv.	x	x	x	x	x	x
Gerenciamento Bicicletários - Consultoria	x	x	x	x	x	x
Gerenciamento Informações - Consultoria	x	x	x	x	x	x
Material Rodante - Consultoria Indiv.	x	x	x	x	x	x
Passarelas – Consultoria Indiv.	x	x	x	x	x	x
Passarelas - Sondagem	x	x	x	x	x	x
Passarelas - Topografia	x	x	x	x	x	x
Projeto 1	x	x	x	x	x	x
Projeto 2	x	x	x	x	x	x
Projeto CIMU	x	x	x	x	x	x
Projeto Linha de Base	x	x	x	x	x	x
Supervisão Segurança Viária - Consultoria	x	x	x	x	x	x
E. Capacitação						
Capacitação 1	x					
Capacitação 2			x			
Capacitação 3					x	

Será levado em conta, no momento do planejamento e da execução do trabalho, o arranjo institucional do Programa Estadual de Transportes 2, as competências dos órgãos envolvidos na implementação do mesmo e as particularidades de cada projeto.

Todos os documentos relativos aplanejamentos, Termos de Referência e Especificações Técnicas serão preparados em conjunto com a CENTRAL e da SETRANS para permitir o aprimoramento dos profissionais no sentido de conceber, executar, monitorar e avaliar instrumentos de execução. A consultora receberá as minutas desses documentos para revisão e adequação em termos de licitações e contratos conforme as Diretrizes e a Política do Banco Mundial.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 104

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-50/006/300235/18
Data: 03/09/18 Fls: 328
Rubrica: Sousa 0300548

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISTOS NAS ATIVIDADES

Os documentos solicitados neste TDR deverão ser redigidos:

a) Na Língua Portuguesa (Brasil);
b) De maneira objetiva, em linguagem clara e didática, propiciando perfeita compreensão dos conteúdos;
c) De acordo com as regras do Banco Mundial.

Após finalização de cada documento a ser elaborado, especificados neste Termo de Referência, o consultor enviará para o e-mailgegip.central@gmail.com.

9. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados de acordo com o número de horas trabalhadas no mês, após o recebimento, análise e aprovação dos relatórios de atividades mensais, que contemplarão as atividades diárias x horas trabalhadas.

Os relatórios devem ser entregues de acordo com a demanda de cada projeto. A análise dos relatórios deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento e será realizada pela Comissão de Fiscalização nomeada. Após aprovação, os pagamentos serão efetuados ao Contratado em até 30 dias corridos.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

	Mês de entrega												
Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produto 1													
Produto 2													
Produto 3													
Produto 4													
Produto 5													
Produto 6													

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com seis produtos previstos para sua execução.

Caso a CENTRAL identifique que seja necessário, o contrato poderá ser aditivado por escopo, porém relativo ao PET 2 e Adicional do PET 2.

CRONOGRAMA RESUMIDO DE EXECUÇÃO:

GOVERNO DO Rio de Janeiro SECRETARIA DE TRANSPORTES

CIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA CENTRAL

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-50/006/300295/18
Data: 03/09/18 Fls: 329
Rubrica: Sônia 030054

	Mês de entrega											
Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produto 1												
Produto 2												
Produto 3												
Produto 4												
Produto 5												
Produto 6												

11. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O trabalho se desenvolverá no local de moradia do consultor. O profissional, contudo, deverá ter disponibilidade para, pelo menos, 2 (quatro) encontros presenciais no Rio de Janeiro.

12. INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

O contratado receberá os documentos relativos ao PET 2 e Adi PET 2, tais como: Documento de Projeto, Acordo de Empréstimo, Manual Operacional e Plano de Aquisições, bem como outros materiais pertinentes ao projeto.

Os arranjos de viagem e as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade do consultor.

13. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO

O consultor contratado deverá desempenhar as atividades constantes no item 5, sob a supervisão da CENTRAL e da SETRANS.

Os produtos entreguespelo consultor serão avaliados pela Comissão de Fiscalização, para fins de pagamento dos Produtos.

14. PROPRIEDADES

Todas as peças produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor para outros fins com expressa autorização do Contratante.

Será vedado ao Contratado ceder quaisquer informações ou documentos, objetos do Contrato, sem prévia autorização do Contratante.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 106

Proc. nº E-30/006/100235/18
Data: 03/09/18 Fls: 330
Rubrica: Souza 03054

15. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os custos com a elaboração dos documentos constantes neste Termo de Referência ocorrerão por conta do contratado.

Os pagamentos serão feitos por meio de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA).

Não será proporcionado ao Contratado seguro de vida e de acidentes, nem lhe serão concedidos férias, licença por enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.

O Contratado deverá entregar os produtos constantes neste Termo de Referência, de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 107

Anexo 47_Contrato_Consultora_Licitacoes_Anexos (47831249) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 108

Programa Estadual de Transportes 2 - PET 2 e Adicional do PET 2

PROPOSTA FINANCEIRA NEGOCIADA - CONSULTORA LUCIANNA DIEHL MATTE

CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ORIENTAR A EQUIPE TÉCNICA DA CENTRAL E DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO CONFORME REGRAS DO BANCO MUNDIAL

Atividades	Qtde	Valor Unit	Total	Produto 1 Mês 1 e 2	Produto 2 Mês 3 e 4	Produto 3 Mês 5 e 6	Produto 4 Mês 7 e 8	Produto 5 Mês 9 e 10	Produto 6 Mês 11 e 12
A. Ação Preparatória Refere-se as ações que foram adotadas para a preparação de cada processo licitatório a ser realizado, de acordo com a metodologia aprovada no Plano de Aquisições. Deverão ser anexados os termos de referência que foram revisados. O relatório deverá refletir: - Orientações para o planejamento de cada licitação, em consonância com os documentos com seguintes documentos: a) Documento de Projeto; b) Histórico do Projeto; c) Plano de Aquisições. - Revisão e adequações dos Termos de Referência de cada processo licitatório a ser realizado. - Orientar as equipes técnicas, quando necessário, quanto à realização de pesquisa de mercado, documentações exigidas aos concorrentes, memórias de cálculo dos orçamentos, critérios de seleção e qualsquer outros documentos que se façam necessários para apoiar as Comissões de Avaliação dos certames.	17	2.315,51	39.363,75	25.470,66	6.946,54	4.631,03	2.315,51		
B. Documentação 1 O relatório deverá apresentar a documentação a ser encaminhada para a assessoria jurídica da Secretaria de Transportes. Deverão ser anexados os editais e/ou qualsquer outros documentos, de acordo com a metodologia a ser adotada, que se façam necessários para a análise jurídica pela Administração Pública.	17	1.408,59	23.946,00	15.494,47	4.225,76	2.817,18	1.408,59	1.408,59	
C. Documentação 2 Apresentação da documentação final com as adequações apontadas pela assessoria jurídica.	17	1.408,59	23.946,00	11.268,71	4.225,76	4.225,76	2.817,18	4.789,20	
D. Atividades de acompanhamento As atividades realizadas no mês corrente, anexandos os documentos comprobatórios das atividades, tais como: - Ata de reuniões realizadas, podendo ser estas presenciais ou por meio de videoconferência. As atas deverão ser elaboradas pelas equipes técnicas e revisadas pela consultora. As atas deverão ser assinadas por todos os participantes. Dentre os temas a serem abordados nas reuniões para as orientações das equipes tem-se: i. Conteúdo das Especificações Técnicas e dos Termos de Referência; ii. Status das atividades e eventuais alterações de rumo; iii. Dúvidas sobre procedimentos; iv. Esclerecimentos quanto aos prazos e responsabilidades para a execução das ações planejadas. - Cronogramas revisados pelas equipes técnicas, a partir das orientações fornecidas pela consultora.	204	140,86	28.735,20	4.789,20	4.789,20	4.789,20	4.789,20		4.789,20
E. Capacitação Capacitação realizada contendo Sumário, Objetivo, Informações Gerais (data, carga horária, local, número e origem dos participantes etc.), Metodologia, Ocorrências sobre o desenvolvimento da Capacitação, inserindo em anexo os Formulários de Avaliação do Curso, Listas de Presenças e Fotos.	3	7.259,93	21.779,80	7.259,93		7.259,93		7.259,93	
	258		167.770,76	64.282,97	20.187,27	23.726,10	11.330,48	13.457,72	4.789,20

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Processo nº E-260015/002358/18
Data: 03/09/18 Fls 334
Rubrica: 0230054x

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRANS
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA (CENTRAL)

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANPOSTES 2 (PET 2) E ADICIONAL DE DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANPOSTES 2 (ADI PET 2)

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS SEGUNDO AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial

LUCIANNA DIEHL MATTE
Consultora em Licitações e Contratações na regra do Banco Mundial
Brasil

Dezembro/2020

PREFÁCIO E APRESENTAÇÃO

A elaboração desta apostila objetivou detalhar informações sobre os métodos de seleções e aquisições Banco Mundial previstos no Acordo de Empréstimo relativo ao Programa Estadual de Tranpostes 2 (Pet 2) e adicional do Programa Estadual De Tranpostes 2 (Adi Pet 2).

Inicialmente e para entendimento basilar, foi feita uma abrangência sobre base jurídica dos Acordos de Empréstimos e sobre o atendimento subsidiário da Lei nacional, de Licitações e Contratos.

Esse contexto inclui a Política do Banco Mundial quanto aos Acordos e quanto ao tema Aquisições em seu sentido lato.

ÍNDICE

1.1. ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS....3
1.1.1. Contexto Legal....3
1.2. PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES....11
1.2.1. Sistema de Aquisições do Banco Mundial....14
1.3. MÉTODOS DE AQUISIÇÕES....14
1.3.1. Métodos previstos nas Diretrizes do Banco até 2016....14
1.3.2. Novo Regulamento de Aquisições do Banco Mundial....16
1.3.3. Etapas dos Métodos de Aquisições....20
1.4. GESTÃO CONTRATUAL....25
1.4.1. Particularidades da Gestão Contratual de CI....28
1.4.2. Particularidades da Gestão Contratual de Empresa....29
1.4.3. Particularidades da Gestão Contratual de Bens....32
1.4.4. Particularidades da Gestão Contratual de Serviços Comuns....38
1.5. TERMO DE REFERÊNCIA....40
1.5.1. Termo de Referência Pessoa Física....45
1.5.2. Termo de Referência Pessoa Jurídica....55
1.5.3. Estimativas de Custos....62
1.6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS....73
1.6.1. Conceito e Finalidade....73
1.6.2. Estrutura e Modelos de Especificações Técnicas....73
1.6.3. Orçamentos....90
1.7. SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR (EMPRESA)....94
1.7.1. Publicação da SMI....96
1.7.2. Avaliação dos Protfólios....97
1.7.3. Avaliação Técnica....106
1.7.4. Negociações....140
1.8. SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO - SBQC....140
1.9. SELEÇÃO PELO MENOR CUSTO - SMC....204
1.10. CONSULTORIAS INDIVIDUAIS....208
1.11. SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO (SHOPPING)....228
1.12. LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – (NCB)....247

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 111

1.1. ACORDOS DE EMPRÉSTIMOS

1.1.1. Contexto Legal

O Brasil adota a política de captar recursos externos para financiar a implantação de projetos e programas do setor público, por meio de agentes do governo.

Os projetos financiados por Acordo de Empréstimo ou Doações, são para implementar as políticas e prioridades do Governo, com ações compatíveis com o Plano Plurianual – PPA.

As justificativas para a contratação desses recursos explicitam que eles são necessários e vantajosos para o país, principalmente, porque são contratados em quinze anos, e, em média, o país tem de três a cinco anos de carência, e de dez a doze anos para realizar a amortização, e porque são onerados por uma taxa de juros compatível com o nível praticado no mercado internacional, uma vez que essa taxa corresponde ao custo de captação do Banco Mundial acrescido de um *spread*' de 0,5% [Brasil. SEPLAN/SEAIN, 1994, p.18].

O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial) iniciou suas operações em 1946 e possui 188 países membros. Angaria fundos nos mercados financeiros internacionais para combater a pobreza através do financiamento de projetos nos países em desenvolvimento.

Foi criado em 1944, em uma conferência histórica em *Bretton Woods*, de gerenciamento econômico internacional das Nações Unidas, que estabelecia regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo.

Dessa forma apoiou a reconstrução após a Segunda Guerra e teve um papel ativo na definição da ordem econômica do pós-guerra. É um dos pilares do desenvolvimento social e econômico mundial, principalmente na América Latina, Ásia e África.

O Banco Mundial atua nos setores de (i) política econômica e setor público; (ii) educação, saúde e proteção social; (iii) energia e mineração; (iv) finanças; (v) transportes; (vi) agricultura e desenvolvimento rural; (vii) meio ambiente e setor hídrico; (viii) desenvolvimento urbano.

Os projetos apoiados pelo Banco Mundial por meio de Acordo de Empréstimo especificam e operacionalizam uma cooperação prevista, genericamente, no Tratado de *Bretton Woods*, que estabelece direitos e obrigações contratadas (regras de licitações do Banco).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 112

As licitações provenientes de Acordos de Empréstimo ou Doação de organismo financeiro internacional, como o Banco Mundial, encontram amparo legal na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

A Norma Geral de Licitações – Lei 8.666/93 – dispõe que em licitações cujo agente financiador seja uma organização internacional, prevalecerá a regra desse agente financiador, conforme previsto no artigo nº 42:

> "Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes". E em seu parágrafo 5º: "Para realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou Empréstimo oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou **organismo financeiro multilateral** de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de **acordos**, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo **Congresso Nacional**, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção de proposta mais vantajosa para a Administração, o qual poderá contemplar, além do preço, **outros fatores de avaliação**, **desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou do empréstimo**, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)".

Com essas determinações, as licitações previstas no âmbito de projetos financiados com recursos externos (Acordos de Empréstimos/Doações) devem seguir as regras do agente financiador, conforme previsto nos respectivos acordos.

O **Acórdão 1339/2009 – TCU/Plenário**, trata de acordos básicos de cooperação técnica internacional, financiados por recursos nacionais, porém em seu item 2.2 – III, faz uma referência a projetos de cooperação com **financiamento externo** (**empréstimos** ou doações), mencionando que nestes casos, a implementação deve observar as condições constantes do respectivo instrumento, conforme bem observa o art.42, § 5º, da Lei 8.666/93. Em seu item 4.1, menciona que:

> "(...) cabe realçar uma **distinção significativa** entre os projetos com **financiamento externo** e aqueles custeados integralmente com recursos provenientes do Orçamento da União".
>
> "É possível que num projeto com financiamento externo sejam desenvolvidas atividades comuns, associadas ao projeto e cuja implementação seja delegada a um organismo internacional **indicado** pelo agente financeiro. O exemplo típico é o das aquisições de bens e contratações de serviços via PNUD em operações de crédito contraídas junto ao BIRD ou ao BID".

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 113

> "Ocorre que nessa hipótese o Estado não tem por fim principal adquirir conhecimento ou técnicas de que ainda não dispõe, e sim obter recursos financeiros de que necessita para implementar suas ações. O Estado busca, em suma, não a cooperação técnica internacional, mas o acesso a capitais externos".
>
> "Ao fazê-lo, sujeita-se às condições estabelecidas pelo agente financeiro (como bem observa o art.42, § 5º, da Lei 8.666/93), que, via de regra, não se limita a conceder créditos, mas a financiar (e supervisionar a execução de) projetos definidos em parceria com o Governo. O mesmo se pode dizer das doações, igualmente submetidas às condições de aplicação fixadas pela concedente".
>
> "Daí muitas ocorrer, por força de cláusula do contrato de empréstimo ou doação, o envolvimento de organismos internacionais na implementação de ações de que os órgãos públicos poderiam perfeitamente se desincumbir, não fosse a exigência contratual assumida".
>
> "Já nos projetos **custeados exclusivamente com recursos internos**, a ação conjunta do Estado com um organismo internacional precisa traduzir uma parceria relevante, pois o objetivo do país, nesse caso, não é a captação de poupança externa, mas uma efetiva aquisição de conhecimentos e experiências inovadoras, hábeis a incrementar seu desenvolvimento econômico e social".

Nas colocações do TCU, observamos que são claros o entendimento e a obrigatoriedade de se seguir, nos projetos financiados por acordos de empréstimos ou doações, as regras do organismo financeiro, mesmo quando o mutuário contrata um organismo de cooperação técnica internacional para implementar as ações do projeto.

E outro entendimento claro sobre o posicionamento do TCU, é de que os órgãos públicos, podem se desincumbir da utilização desses organismos de cooperação técnica internacional, quando isso não for uma exigência no acordo de empréstimo, executando o projeto de forma direta, com seus próprios servidores.

O Governo (mutuário/proponente) pode executar as ações previstas nestes projetos de forma direta, com a própria equipe de servidores, ou contratando organismos como Fundações ou Agências de Cooperação Técnica Internacional, desde que haja previsão nos documentos do Acordo de Empréstimo. Além disso, o Banco Mundial deverá concordar com a escolha da entidade.

Muitas vezes o Banco Mundial exige ou abre a possibilidade de contratação de cooperação técnica internacional nos acordos para garantir a execução das ações, quando o mutuário não apresenta equipe suficiente ou preparada para realizar os procedimentos de licitação de acordo com as suas Diretrizes.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 114

Mesmo seguindo corretamente as Diretrizes do Banco Mundial nas aquisições por ele financiadas, a equipe de licitação deverá também, nas execuções diretas, atentar para a Lei 8.666/93 de forma subsidiária. Ou seja, naquilo que não ferir os procedimentos do Banco Mundial, conforme afirma o Acórdão 715/2004 – TCU Plenário que foi motivado devido a um procedimento licitatório com a Prefeitura de Salvador.

O referido **Acórdão 715/2004 – TCU Plenário** traz em seu item VI:

> N.º 048 – Enunciado da questão: "Ausência de cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93, que determina a submissão a **prévio exame e aprovação do Órgão Jurídico das minutas dos instrumentos da licitação** (edital, contrato etc.), considerando que, ainda que obedecendo a modelagem do BIRD, a configuração final, após as necessárias adaptações e ajustes não podem se furtar à exigência da lei pátria que, nesse particular, não gera colidência com os normativos do BIRD. Tal ocorrência desatende ao comando do princípio da legalidade e, desdobramento, o da tutela ou controle da administração pública".
>
> N.º 049 – Análise e avaliação:
> C) (...) "remanesceu, ainda o decorrente do seu desdobramento qual seja a **ausência do necessário aprimoramento na modelagem dos instrumentos regedores da licitação** (edital, instrução e outras exigências licitadores) no sentido de preservar a exigência de cumprimento da lei pátria sempre que isso não colidir com as normas do BIRD. Nesse sentido não se verificou um acurado concerto na montagem dos instrumentos considerando que, também na prática, em alguns casos o acendrado apego as "*Guidelines*" correspondeu ao não acudimento a formalidades ditadas pela Lei n.º 8.666/93, mas conciliáveis com o normativo alienígena".
>
> D) (...) "determinação se faça as referidas entidades no sentido que ao priorizar o cumprimento às normas alienígenas, nos termos dessa espécie, busquem atender também consectária e/ou conciliarmente as exigências e formalidades da referida lei pátria **sempre que isso não gere colidência com os regramentos estrangeiros** que, por força de convenção, tratado ou acordo, tenham prevalência sobre a Lei de Licitação e Contratos".

Diante desses posicionamentos do TCU se pode concluir quanto ao item C, que as minutas dos documentos licitatórios relativos a editais, contratos etc. devem ter prévio exame e aprovação do Órgão Jurídico do mutuário para que se possa dar continuidade ao devido procedimento licitatório, bem como deve ter a adequada documentação que suporte o procedimento licitatório, de forma a se atender o princípio da legalidade que se desdobra no da tutela ou controle da administração pública, como também atender a determinação da Lei 8.666/93 em seu Art. 38: o procedimento de licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente (...). Parágrafo

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 115

único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênio ou ajustes devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei n.º 8.883, de 1994).

Já no entendimento do item D – que se priorize a regra do organismo financeiro internacional nos procedimentos licitatórios por estes financiados, mas que subsidiariamente se atenda a Lei 8.666/93, naquilo em que puder ser conciliado.

Em diversas etapas do procedimento de execução direta das licitações do Banco Mundial se atende à legislação nacional, principalmente no que tange à Norma Geral de Licitações e Contratos e as determinações do Tribunal de Contas da União. Sintetizando, são essas as etapas:

- Na abertura do processo administrativo e na sua instrução com todos os documentos pertinentes aos procedimentos adotados.
- Na elaboração e aprovação do Termo de Referência e/ou da Especificação Técnica e das respectivas estimativas de custos/orçamentos.
- Na realização da previsão orçamentária da despesa.
- No atesto da disponibilidade orçamentária para a atividade proposta.
- Na elaboração de edital e minuta contratual.
- Na submissão do processo administrativo contendo todos os documentos relativos aos itens acima mencionados à análise prévia da Consultoria Jurídica do órgão, antes da divulgação do certame.
- Na divulgação.
- Na realização do empenho.
- Na submissão do contrato (por meio do processo administrativo) à análise da Consultoria Jurídica do mutuário antes da assinatura.
- No atendimento às regras do organismo financeiro, independente do mutuário realizar execução direta ou contratar um organismo de cooperação técnica internacional.

Executar os procedimentos de licitações e contratos na regra do Banco Mundial, em seus Acordos de Empréstimos, já é um ponto pacificado para os órgãos de controle. Conforme pôde ser visto, há previsão legal na norma nacional. Realizar procedimentos em desacordo com a regra do Banco Mundial gera a instauração de auditoria por parte de seus agentes e o direito de solicitar a devolução dos recursos desembolsados, e o TCU – Tribunal de Contas da União, por sua vez, instaura tomada de contas especial para a devolução dos recursos ao erário e apuração de responsabilidades.

No âmbito desta capacitação, o termo "**Execução Direta**" em licitações e contratos significa que o mutuário, tomador do empréstimo com o Banco Mundial, por seus próprios meios e equipes.

Os procedimentos para Consultorias Empresariais são regidos pelas "Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial".

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 116

A preparação dos procedimentos de execução direta de consultorias empresariais seguirão todas as determinações das Diretrizes do Banco e de sua Política, mas subsidiariamente atenderão a Lei 8.666/93, Norma Geral de Licitações e Contratos, conforme determina o Tribunal de Contas da União – TCU, em diversos Acórdãos.

Os métodos para contratações de consultorias empresariais possuem procedimentos (etapas) bem definidos pelas Diretrizes e pelos especialistas do Banco Mundial, com edital (SDP – Solicitação de Propostas) e contrato padrão. A atenção quanto ao atendimento da Lei 8.666/93 está basicamente relacionada à obrigatoriedade de trâmites internos dos documentos que deverão compor o processo administrativo, não interferindo nos procedimentos de licitações do Banco.

O artigo 37 da Constituição Federal em seu inciso XXI dispõe que "a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure em igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A Política do Banco Mundial é muito similar às determinações do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, no que tange principalmente à obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Preza pela igualdade de condições a todos os concorrentes; por cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento; pela manutenção das condições efetivas das propostas; por exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O que se pode verificar é que os procedimentos e Políticas do Banco Mundial zelam por transparência, concorrência, alta qualidade, economia e eficiência, e são fortemente voltados para o combate de fraude e corrupção, aliando-se a Corte de Contas na apuração de irregularidades.

A política do Banco requer que tanto os seus mutuários, inclusive os beneficiários, licitantes, fornecedores, empreiteiros e consultores que participem de contratos financiados por empréstimos ou doações observem as mais estritas normas de ética nos processos de aquisição e execução de tais contratos.

Como medida de garantir essa política, o Banco exige que em seus contratos constem as cláusulas de combate à fraude e corrupção, relativas a (i) Prática Corrupta, (ii) Prática Fraudulenta, (iii) Prática Colusiva, (iv) Prática Coercitiva, e, (v) Prática Obstrutiva; e que conste ainda dispositivos que permitam a inspeção nas contas e registros relativos à execução do contrato, por auditores designados pelo Banco Mundial, conforme segue:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 117

"Por se tratar de um contrato financiado pelo BANCO MUNDIAL, se o CONTRATANTE concluir que a parte CONTRATADA incorreu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante a seleção ou na execução do contrato, poderá, após notificar a parte CONTRATADA em um prazo de 14 (quatorze) dias úteis, rescindir o contrato, considerando as definições a abaixo:

(i) "**prática corrupta**" significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(ii) "**prática fraudulenta**" significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

(iii) "**prática colusiva**" significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais partes[1], com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

(iv) "**prática coercitiva**" significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

(v) "**prática obstrutiva**" significa:
(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a auditores, com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção do BANCO MUNDIAL de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do BANCO MUNDIAL de promover inspeção ou auditoria."

Medidas a Serem Adotadas:

1. O BANCO MUNDIAL cancelará a parte do empréstimo ou doação relativa ao contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário/CONTRATANTE ou de um beneficiário do empréstimo estiveram envolvidos em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas durante o processo de seleção ou de execução do contrato, sem que o Mutuário/CONTRATANTE tenha tomado medidas oportunas, adequadas e satisfatórias ao BANCO MUNDIAL, para remediar a situação;

2. O BANCO MUNDIAL imporá sanções à parte CONTRATADA, podendo declará-la inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de um contrato financiado pelo BANCO MUNDIAL, se a qualquer momento concluir que ela teve envolvimento direto ou por meio de um agente com práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao participar da seleção ou executar o contrato.

[1] Para os fins dessa cláusula o termo "partes" refere-se aos participantes

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 118

Inspeção e Auditoria

> A parte CONTRATADA deverá permitir que o BANCO MUNDIAL e/ou pessoas por ele indicadas possam inspecionar suas contas e registros relacionados com a apresentação de suas propostas e/ou cotação de preços e com a execução do Contrato, bem como o CONTRATADO deverá permitir que essas contas e registros sejam auditadas por auditores indicados pelo BANCO MUNDIAL se esse assim exigir."

Faz parte ainda das condições contratuais a "elegibilidade". Somente podem assinar contratos financiados pelo Banco Mundial as empresas elegíveis. As empresas que participaram de práticas corruptas e/ou fraudulentas serão declaradas pelo Banco como inelegíveis e constarão de uma lista por tempo determinado ou não. Também são consideradas inelegíveis se o ordenamento jurídico do país mutuário proibir relações o país de origem da empresa, ou se por decisão do Conselho de Segurança da ONU estiverem proibidos pagamentos para o país de origem da empresa.

O Banco considera como "aquisições viciadas" os certames para contratação de bens e serviços técnicos (comuns) em que a adjudicação não for atribuída ao licitante que apresentou o menor preço avaliado, e que cumpriu substancialmente aos requisitos das especificações técnicas e do edital.

E considera como "seleção viciada" o procedimento de aquisição (licitação) que for realizado de forma diferente do estipulado no Acordo de Empréstimo.

As consequências de aquisições e seleções viciadas e de inelegibilidade são (i) o não financiamento do contrato; e, (ii) o cancelamento de parte do empréstimo ou da doação, equivalente ao montante do financiamento do contrato viciado. Porém, o Banco verificará as medidas que foram adotadas pelo mutuário para remediar a situação, analisando se foram oportunas, adequadas e satisfatórias frente à gravidade apresentada.

Para finalizar essa contextualização é importante registrar que as relações jurídicas entre o Mutuário e o Banco são regidas pelo Acordo de Empréstimo, as seleções de consultorias e as aquisições de bens e serviços técnicos (comuns) são reguladas pelas Diretrizes de Seleções e de Aquisições do Banco Mundial (hoje pelo novo Regulamento de Aquisiçoes para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 119

1.2. PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES

A elaboração e aprovação do Plano de Aquisições é uma das condições de efetividade do projeto. Em outros termos, é um dos documentos necessários para que o Banco Mundial emita uma autorização que torna o projeto efetivo, iniciando a fase de execução.

O Banco Mundial acompanha a elaboração do Plano de Aquisições realizando missões técnicas e de licitações.

As Diretrizes do Banco Mundial determinam que a elaboração do Plano de Aquisições na fase de preparação do projeto deve ser a mais realista possível, tanto em relação às atividades propostas, quanto ao valor previsto. Isso é crucial para o sucesso do acompanhamento e da implementação do projeto.

A equipe do Banco irá verificar como foram estabelecidos os valores de cada atividade. Esses valores não podem ser estabelecidos de acordo com o que se acha que deve valer uma contratação, não se deve fazer suposições. Devem-se obter valores realistas, para evitar grandes discrepâncias quando da realização do procedimento licitatório e apuração do valor cobrado pelas empresas.

O ideal é se ter na fase de preparação do Projeto as minutas de Termos de Referência e de Especificações Técnicas, para que se consiga o mínimo de informações para estimar os custos, porém isso exige trabalho conjunto entre as equipes de licitações e técnicas de forma a se levantar as informações necessárias. Contratos anteriores e recentes similares também apoiam a identificação aproximada dos valores, com as devidas correções monetárias diante de índices de inflação.

Os valores são dispostos no Plano de Aquisições em Reais (R$) e em Dólar Americano (US$) e deve-se informar a cotação que foi utilizada. O Banco Mundial geralmente define uma cotação para se trabalhar e próximo ao envio do Plano para análise e aprovação, essa cotação é atualizada, conforme for determinado na missão técnica. Depois se utilizará um sistema que terá com mais facilidade informações atuais de câmbio.

O Plano de Aquisições conterá todas as seleções e aquisições previstas para o projeto, que serão financiadas pelo Acordo de Empréstimo.

De acordo com o Banco Mundial a diferença entre aquisição e seleção para os projetos regisdos pelas Diretrizes de até 2011, consistem basicamente em:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 120

AQUISIÇÃO DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS (NÃO CONSULTORIA)	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS
Competição aberta	Competição seletiva – lista curta
O preço é o principal fator de avaliação	A qualidade é o principal fator de avaliação
Especificação Técnica Detalhada	Termo de Referência – TDR
Proposta em envelope único	Propostas em 2 envelopes – Técnica e Financeira
Um só ato de abertura das propostas	Dois atos de abertura de propostas
Contratos só são negociados excepcionalmente	Contratos são negociados

Para mensurar os valores para as atividades do Plano de Aquisições devem-se utilizar cotações de mercado para as aquisições de bens e serviços comuns, de acordo com o estipulado nos resumos de Especificações Técnicas. E para consultorias, devem-se pesquisar os valores de hora/homem (honorários por hora) atuais e utilizar uma estimativa de custos de "Fator K", de acordo com as informações das Fichas Técnicas de Termo de Referência.

Os valores de homem/hora mudam com as alterações da economia, reajuste de índices de inflação etc. Dessa forma, deve ser sempre usado os valores atuais e não fontes antigas e defasadas. Podem ser realizadas pesquisas em outros órgãos do Governo, procurando valores de "contratações" similares e atuais, ou tabelas com valores atualizáveis de consultoria, provenientes do mercado e não do Governo. Algumas fontes são o IBCO – Instituto Brasileiro de Consultoria Organizacional e a ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia.

"Fator K" é um indicador de economicidade de despesas de serviços terceirizados, de natureza contínua. O Fator K corresponde à razão entre o custo total de um trabalhador englobando a remuneração, encargos sociais, insumos, reserva técnica, despesas operacionais/administrativas, lucro e tributos.

O Banco estima um Fator K para **consultoria individual** entre **1.5** a **2** e para **consultoria empresarial** de **2.5** para equipes chaves de quatro ou mais pessoas e com menos despesas indiretas; e de **3.4** para equipes chaves entre duas ou três pessoas com mais despesas indiretas, como por exemplo, uma grande quantidade de viagens a realizar.

As tabelas a seguir demonstram o cálculo dos valores para o Plano de Aquisições. Importante lembrar que as informações sobre equipe chave e quantidade de horas de cada profissional são extraídas das Fichas Técnicas de Termos de Referência, elaboradas com a Matriz de Atividades do projeto, pelas equipes técnicas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 121

Consultoria Empresarial:

EQUIPE CHAVE	HORAS	HONORÁRIOS/CHAVE	TOTAL
Coordenador	135	180,00	24.640,00
Especialista em Hidrologia	130	150,00	19.500,00
Especialista em Qualidade de Águas	120	150,00	18.000,00
		Total de Honorários:	62.140,00
		Fator K = 2,5	155.350,00
		Taxa do Dólar US$ = R$ 2,00	US$ 77.675,00
* A diferença de valor entre o total dos honorários e o valor apurado com o cálculo do Fator K é de R$ 93.210,00. Esse é o total equivalente aos tributos, despesas operacionais, lucro etc.			

Consultoria Individual:

EQUIPE CHAVE	HORAS	HONORÁRIOS/CHAVE	TOTAL
Consultor	560	120,00	67.200,00
		Fator K = 2	134.400,00
		Taxa do Dólar US$ = R$ 2,00	US$ 67.200,00
* A diferença de valor entre o total dos honorários e o valor apurado com o cálculo do Fator K é de R$ 67.200,00. Esse é o total equivalente aos tributos, despesas operacionais etc.			

A estimativa dos valores para o Plano de Aquisições é um ponto crucial. Se a Matriz de Atividades não tiver sido bem elaborada e se as Fichas Técnicas de Termo de Referência e de Especificações Técnicas não contiverem as informações necessárias para apuração dos valores, o Plano de Aquisições não refletirá os valores reais das atividades, o que acarretará dificuldades futuras quanto aos totais informados ao Banco Mundial, podendo ser necessário justificar e priorizar ações em detrimento de outras.

Para inserção no Plano de Aquisições, os valores apurados de cada atividade, podem ser arredondados, não precisam ser exatos, mas a memória de cálculo deve ser guardada juntamente com sua respectiva ficha de Termo de Referência, para demonstrar ao Banco Mundial como foram estimados os valores.

O Plano de Aquisições lista todas as aquisições e seleções de consultoria do projeto e associa a cada aquisição ou seleção:

- ✓ A descrição da contratação.
- ✓ O Órgão ou setor demandante.
- ✓ O Componente.
- ✓ Referência da Contratação.
- ✓ Categoria de Gastos.
- ✓ Método de Aquisições.
- ✓ Valor em Dólar.
- ✓ Valor em Reais.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 122

- ✓ Percentual de financiamento pelo Banco.
- ✓ Tipo de Revisão (Prévia ou Posterior).
- ✓ Data planejada para início do Certame.

As atividades do Plano de Aquisições devem refletir o escopo do projeto e incluir todas as atividades previstas para serem licitadas nos próximos 18 meses, de forma clara e objetiva, para que se saiba exatamente o que se pretende contratar. A melhor forma é após descrevê-la solicitar a um terceiro, não envolvido no trabalho, que leia e explique o que entendeu, sem interferir em sua explicação. Dessa forma é possível verificar se ficou claro, ou se é necessário redigir para melhorar o entendimento.

Após sua elaboração e revisões por parte das equipes envolvidas, inclusive a equipe do Banco Mundial, o Plano de Aquisições é submetido à aprovação final como atendimento de uma das condições de efetividade do projeto e é divulgado pelo Banco Mundial em seu site. Assim se atende a uma das condições para que o projeto entre em efetividade.

1.2.1. Sistema de Aquisições do Banco Mundial

O Banco Mundia utiliza hoje o sitema STEP - Rastreamento Sistemático de Intercâmbios em Aquisições (*Systematic Tracking of Exchanges in Procurement*). Trata-se de um Sistema de Acompanhamento em Aquisições que tem o objetivo de acelerar os processos de aquisições dos países e ao mesmo tempo promover mais transparência nos projetos financiados pela instituição.

Essa ferramenta administra cerca de 56 bilhões de dólares em aquisições de projetos financiados em 172 países. O Rastreamento Sistemático de Intercâmbios em Aquisições (STEP) permite rastreamento e monitoramento por meio de aplicações tecnológicas. É um sistema mais mais moderno e mais ágil que passou por processo de revisão por três anos com consultas envolvendo mais de 5 mil pessoas em 100 países, incluindo países parceiros, organizações da sociedade civil e setor privado.

Na fase de preparação dos Projetos, é necessário preparar um Plano de Aquisições em planilha, de forma a ser submetido à primeira aprovação para atendimento das condições de efetividade. Após esta etapa, as informações da tabela são inseridas no STEP.

1.3. MÉTODOS DE AQUISIÇÕES

1.3.1. Métodos previstos nas Diretrizes do Banco até 2016

O Banco Mundial possui métodos próprios em seu regramento, que compreendem as modalidades de aquisições (bens, serviços técnicos e obras) e de consultorias (consultor individual e empresa). Seus métodos são mais específicos e detalhados do que os da regra nacional.

O Banco Mundial comumente aceita o Pregão Eletrônico regulado pela Lei 10.520/2002 (cujo Decreto Regulamentador é o de n.º 5.450/2005), porém com algumas alterações no procedimento final para que possa ser utilizado, relativo à supressão da fase de negociação.

Atualmente com o Banco passou a ter outras modalidades para aprovação de projetos, uma com o Acordo definindo o uso integral de seu regulamento, outra definindo o uso de regra

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 123

nacional e outra mista. Para os projetos aprovados antes de julho de 2016, os Acordos eram somente com base nas Diretrizes do BIRD.

Para a contratação de consultoria têm-se os seguintes métodos:

a) Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC

A SBQC representa o processo competitivo entre empresas constantes de lista-curta, cujo critério de seleção baseia-se na qualidade da proposta e no custo dos serviços. O custo como fator de seleção, deve ser utilizado judiciosamente. O peso relativo atribuído à qualidade e ao custo será fixado de acordo com a natureza do serviço diante de cada caso concreto.

b) Seleção Baseada na Qualidade – SBQ

A SBQ representa o processo competitivo entre empresas constantes de lista-curta, cujo critério de seleção baseia-se na qualidade da proposta dos serviços. A Qualidade é utilizada como fator de seleção. O consultor que obteve a melhor classificação técnica deverá apresentar a proposta financeira detalhada.

c) Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC

Método no qual a empresa melhor qualificada para a execução do serviço é chamada a apresentar propostas técnica e financeira, com base nas quais o mutuário celebrará ou não o contrato.

d) Seleção pelo Menor Custo – SMC

É o método apropriado de seleção de consultores somente para serviços de natureza padronizada ou rotineira (auditorias, projeto de engenharia de obras sem complexidade, etc.), para os quais já existem práticas e padrões bem estabelecidos.

e) Seleção com Orçamento Fixo – SOF

Esse método é apropriado apenas para serviços simples, de definição precisa, e de orçamento fixo. A SDP indicará o orçamento disponível, convidando os consultores a apresentarem suas melhores propostas técnicas e financeiras, dentro dos limites do orçamento, e em envelopes separados.

f) Seleção de Consultores Individuais

O Projeto prevê a contratação de consultores individuais. Normalmente a escolha é feita com base em referências profissionais ou na comparação de currículos apresentados por consultores que se manifestem interessados na prestação dos serviços.

g) Contratação Direta – CD

A Contratação Direta não proporciona os benefícios de uma seleção competitiva no que diz respeito à qualidade, custo e transparência, podendo ensejar práticas inaceitáveis. Por esse motivo, restringe-se sua adoção apenas a circunstâncias excepcionais e deverá ser submetida à revisão prévia do Banco Mundial em qualquer circunstância.

Para a contratação de bens, serviços técnicos (comuns) e obras têm-se os seguintes métodos:

a) Licitação Pública Internacional – ICB

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 124

Uso obrigatório em licitações com custo estimado superior a US$ 3 milhões. Divulgação internacional, no "*Development Business Online (UNDB Online)*" e no "*dgMarket*" do "*Development Gateway*". Divulgação nacional, em, pelo menos, um jornal de circulação nacional, e, pelo menos, no Diário Oficial da União. Edital elaborado em inglês, podendo ser fornecido também em português. Neste caso, a proposta pode ser em inglês ou português. Cotação em até 03 (três) moedas estrangeiras, à escolha do concorrente, para os bens ofertados de fora do país. Propostas submetidas em 01 (um) único envelope. Aplica-se preferência doméstica e o Edital é Padrão do Banco Mundial.

b) Licitação Pública Nacional – NCB

Uso obrigatório em licitações com custo estimado superior a US$ 100 mil e inferior a US$ 3 milhões. Divulgação nacional, em, pelo menos, um jornal de circulação nacional, e, pelo menos, no Diário Oficial da União. Edital e propostas elaboradas em português. Cotação de preços em moeda nacional. Propostas submetidas em 01 (um) único envelope. Não se aplica preferência doméstica. Edital Padrão da SEAIN, em português. É permitido divulgar o valor estimado. A Licitação Pública Nacional – NCB poderá ser substituída pela modalidade Pregão Eletrônico, desde que realizado por meio do portal "COMPRASNET", ou qualquer outro portal previamente aprovado pelo Banco Mundial. A modalidade Pregão Eletrônico quando realizada no âmbito de Acordo de Empréstimo Internacional deve atender às especificidades exigidas pelo Banco em algumas etapas do procedimento, que divergem da regra nacional, para que assim se possa obter Não Objeção. Essas diferenças são explícitas no edital de Pregão Eletrônico, analisadas e conferidas pelo especialista de licitações do Banco Mundial. Para os projetos aprovados antes de julho de 2016, todos os certames com custos estimados superiores a US$ 1 milhão, estarão sujeitos a revisão prévia do Banco Mundial.

c) Comparação de Preços (shopping)

Método que pode ser usado se o orçamento (custo estimado) for até US$ 100 mil dólares americanos. Não é publicado e é realizado por Convite. Especificação Técnica em português. Cotação de preços em moeda nacional. Propostas submetidas em 01 (um) único envelope ou por e-mail. Valor estimado não divulgado.

1.3.2. Novo Regulamento de Aquisições do Banco Mundial

Os Acordos de Empréstimos novos estarão submetidos ao "Regulamento de Aquisiçoes para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento" do Banco Mundial, de julho de 2016", que é aplicável às licitações de bens, obras, serviços de não-consultoria e serviços de consultoria.

No link a seguir está disponibilizado o "**Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento**":

http://pubdocs.worldbank.org/en/813421487104372186/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-portuguese.pdf

1.3.2.1. Métodos de Licitações com o novo Regulamento

Métodos de **aquisições de bens, obras e serviços técnicos previstos no novo regulamento - 2016** (comuns, de não consultoria):

a. **Solicitação de Proposta (SDP)**: é um método competitivo usado para obter Propostas. É recomendado quando a natureza e complexidade dos Bens, Obras ou Serviços Técnicos a serem adquiridos, puderem ser mais bem atendidas se for

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 125

permitido aos Proponentes oferecer soluções ou Propostas personalizadas que variem na forma como atendem, ou superam, as especificações contidas no documento de solicitação de propostas. A SDP é normalmente usada nos processos de múltiplas etapas. Para avaliar em que medida as propostas preenchem os requisitos definidos na solicitação de propostas, este método normalmente inclui critérios classificatórios e uma metodologia de avaliação. Consulte o Anexo XII do Regulamento de Aquisições, Métodos de Seleção, para mais detalhes.

b. **Solicitação de Oferta (SDO)**: é um método competitivo usado para obter Ofertas. É recomendado quando, pela natureza dos Bens, Obras ou Serviços Técnicos a serem adquiridos, o Mutuário puder descrever em detalhes os requisitos que os Ofertantes têm que atender com suas Ofertas. O processo de aquisição neste método é conduzido em uma única etapa e utilizando critérios de qualificação (cujos requisitos mínimos são normalmente julgados no formato aprovação/reprovação). O uso de critérios de avaliação classificatórios não é comum neste método. Consulte o Anexo XII, Métodos de Seleção, do Regulamento de Aquisições para mais detalhes.

c. **Solicitação de Cotação (SDC)**: O método SDC se baseia na comparação dos preços apresentados pelas empresas cotadas. Pode ser mais eficiente que métodos mais complexos quando se trata da aquisição no varejo de quantidades limitadas de Bens prontamente disponíveis ou de Serviços Técnicos, mercadorias com especificações padronizadas ou obras simples de pequeno valor. Consulte o Anexo XII, Métodos de Seleção, do Regulamento de Aquisições para mais detalhes.

d. **Contratação Direta (CD)**: Diante de considerações sobre proporcionalidade, adequação à finalidade e VfM, pode ser necessário adotar o enfoque de CD, que consiste em tratar e negociar com uma única empresa. Na hipótese de uma única empresa atender ao objeto da contratação ou de a preferência por determinada firma se justificar, este método pode ser apropriado. A CD pode ser o método indicado para as seguintes circunstâncias:

   - Contratos vigentes, inclusive contratos não financiados originalmente pelo Banco, para aquisição de Bens, Obras ou Serviços Técnicos, adjudicados de acordo com procedimentos da Seção VI. Métodos de seleção aprovados: Bens, Obras e Serviços Técnicos aceitos pelo Banco, poderão ser prorrogados para adquirir mais Bens, Obras ou Serviços Técnicos de natureza semelhante, se: (i) devidamente justificados; (ii) a concorrência de outras empresas não representar nenhum tipo de vantagem; e (iii) os preços no contrato prorrogado forem razoáveis;
   - Necessidade justificada de recontratar empresa que tenha executado contrato semelhante para o Mutuário nos últimos 12 meses. Deverá ficar demonstrado que (i) a empresa teve desempenho satisfatório no contrato anterior; (ii) a entrada de outras empresas na concorrência não representaria vantagem alguma; e (iii) os preços na contratação direta são razoáveis;
   - O valor da contratação é pouco expressivo e o nível de risco é baixo, conforme convencionado no Plano de Aquisições;
   - Em casos excepcionais, como nas respostas a Situações de Emergência;
   - Por uma questão de padronização, a compatibilidade entre os Bens a serem adquiridos e os existentes pode justificar aquisições adicionais junto à primeira empresa, desde que os prós e contras de outra marca ou fornecedor

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 126

de equipamento tenham sido considerados de acordo com critérios aceitos pelo Banco;

- O equipamento necessário tem um único fornecedor, que detém sua exclusividade;
- A aquisição de certos Bens de determinada empresa é crucial para o desempenho esperado ou para a manutenção da garantia do equipamento, Planta ou instalação;
- Os Bens, Obras ou Serviços Técnicos prestados no país do Mutuário por empresa pública, universidade, centro de pesquisa ou instituição desse país são de natureza única e excepcional, conforme disposto no parágrafo 3.23 c do Regulamento de Aquisições.; ou contratação direta de agências da ONU, em conformidade com os parágrafos 6.47, 6.48 e 6.10 do Regulamento de Aquisições.

Em todos os casos de contratação direta, o Mutuário deverá assegurar-se de que (i) os preços sejam razoáveis e equiparáveis aos valores de mercado para itens de natureza semelhante; e (ii) os Bens, Obras ou Serviços Técnicos não sejam fracionados em lotes menores com a finalidade de contornar a obrigatoriedade de processo competitivo.

Métodos de **seleção de consultorias previstas no novo regulamento - 2016**:

a. **Seleção de Consultores Individuais (CI)**: A seleção de pessoas físicas como Consultores se dará para serviços em relação aos quais: (i) a participação de equipe de especialistas não é necessária; (ii) não há necessidade de mais profissionais na equipe local do projeto; e (iii) a experiência e as qualificações individuais têm importância fundamental.

b. **Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC)**: É um processo competitivo entre empresas de consultoria pré-selecionadas para compor a lista curta no qual a vencedora é escolhida pelos critérios de qualidade da Proposta e custo dos serviços. O documento de solicitação de propostas especificará a pontuação mínima a ser obtida pelas Propostas Técnicas. O peso relativo a ser atribuído aos critérios de qualidade e custo dependerá da natureza da tarefa. Das propostas que satisfaçam os requisitos do documento de solicitação de propostas e que se qualifiquem tecnicamente, será considerada mais vantajosa a Proposta aquela que alcançar a maior pontuação combinada (qualidade e custo).

a. **Seleção com Orçamento Fixo (SOF)**: É um processo competitivo entre empresas de consultoria pré-selecionadas para compor a lista curta no qual a vencedora é escolhida pelos critérios de qualidade da Proposta e custo dos serviços. O documento de solicitação de propostas indicará o custo do serviço expresso como orçamento disponível que não poderá ser ultrapassado. A SOF é indicada para as seguintes situações: (i) o tipo de Serviço de Consultoria demandado é simples e pode ser definido com precisão; (ii) o orçamento foi estimado e definido dentro de limites razoáveis; e (iii) o orçamento é suficiente para a execução da tarefa. A pontuação mínima e o orçamento para as Propostas técnicas serão definidos no documento de solicitação de propostas. A Proposta que alcançar a maior pontuação técnica e que atender ao requisito de orçamento fixo será considerada a Proposta Mais Vantajosa.

b. **Seleção pelo Menor Custo (SMC)**: É um processo competitivo entre empresas de consultoria pré-selecionadas para compor a lista curta no qual a vencedora é escolhida pelos critérios de qualidade da Proposta e custo dos serviços. A SMC geralmente é indicada para serviços padronizados ou rotineiros por natureza (projetos de engenharia

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 127

de obras sem complexidade, por exemplo) para os quais já existem práticas e normas consagradas. A pontuação mínima a ser obtida pelas Propostas técnicas será definida no documento de solicitação de propostas. Dentre as propostas com pontuação técnica acima do valor mínimo, a que apresentar o menor custo avaliado será considerada a Proposta Mais Vantajosa.

c. **Seleção Baseada nas Qualificações (SBQ)**: Na modalidade SBQ, o critério de custo é desconsiderado, sendo avaliado somente o de qualidade. Se o documento de solicitação de proposta solicitar Propostas tanto técnicas como financeiras, na determinação da Proposta Mais Vantajosa somente será aberta e avaliada a Proposta financeira da empresa com a maior qualificação técnica. Se o documento de solicitação de propostas somente solicitar Propostas técnicas, a empresa que obtiver a melhor classificação nesse aspecto será convidada a apresentar sua Proposta financeira para negociação. A SBQ é indicada para os seguintes tipos de serviços: (i) serviços complexos ou que exigem grande especialização para os quais seja difícil definir com precisão os TDR e os insumos a serem destinados pela empresa, e para os quais o Mutuário espere que a empresa demonstre capacidade de inovação nas Propostas; (ii) serviços que tenham grande impacto no longo prazo; e (iii) serviços cuja execução possa variar consideravelmente, impedindo a comparação das Propostas.

d. **Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)**: O Mutuário solicitará manifestações de interesse (MI), anexando o TDR à solicitação de manifestação de interesse (SMI). Serão convidadas a apresentar informações sobre experiência e qualificações pertinentes pelo menos três empresas qualificadas. Dentre as empresas que tenham apresentado MI, o Mutuário selecionará a que possuir as melhores qualificações e relevante experiência, que será convidada a apresentar suas Propostas técnica e financeira para negociação. As SMIs dispensam divulgação pública. A SQC é indicada para pequenos serviços ou Situações de Emergência que não justifiquem a elaboração e avaliação de Propostas.

e. **Contratação Direta (CD)**: Este método pode ser apropriado na hipótese de uma única empresa se qualificar ou possuir experiência excepcional para o serviço, ou de a preferência por determinada empresa se justificar. A Contratação Direta pode ser o método apropriado para as seguintes circunstâncias: (i) contratos vigentes de Serviços de Consultoria, inclusive contratos não financiados originalmente pelo Banco, mas adjudicados conforme procedimentos aceitos pelo Banco, poderão ser prorrogados para contratar Serviços de Consultoria adicionais de natureza semelhante se forem devidamente justificados, se um processo competitivo não oferecer nenhuma vantagem e se os preços forem razoáveis; (ii) serviços que representem a continuação natural de trabalho realizado anteriormente por consultor nos últimos 12 meses, para os quais manter o enfoque técnico, a experiência adquirida e a continuidade da responsabilidade profissional do mesmo consultor pode ser preferível a realizar nova concorrência, desde que seu desempenho tenha sido satisfatório no serviço ou serviços anteriores; (iii) necessidade justificada de recontratar empresa que tenha concluído contrato de Serviço de Consultoria semelhante com o Mutuário, demonstrando que seu desempenho nesse contrato foi satisfatório, que um processo competitivo não ofereceria nenhuma vantagem e que os preços são razoáveis; (iv) o valor da contratação é muito pouco expressivo e o nível de risco baixo, conforme convencionado no Plano de Aquisições; (v) em casos excepcionais, por exemplo, em resposta a Situações de Emergência; (vi) uma única empresa se qualifica, ou uma única empresa possui experiência de excepcional

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 128

valor para o serviço; (vii) os Serviços de Consultoria prestados no país do Mutuário por empresa pública, universidade, centro de pesquisa ou instituição desse país são de natureza única e excepcional, conforme disposto no parágrafo 3.23. c do Regulamento de Aquisições; ou (viii) contratação direta de agências da ONU, em conformidade com os parágrafos 7.27 e 7.28 do Regulamento de Aquisições. Em todas os casos de Contratação Direta, o Mutuário zelará pela justiça e imparcialidade do processo e deverá dispor de procedimentos para assegurar que: (i) os preços sejam razoáveis e equiparáveis aos de mercado para serviços de natureza similar; e (ii) os Serviços de Consultoria não sejam fracionados em aquisições menores com a finalidade de contornar a exigência de processo competitivo.

1.3.3. Etapas dos Métodos de Aquisições

As tabelas a seguir demonstram fluxos com as etapas dos métodos de SBQC, CI, SQC, NCB e Shoopping, que são os mais comumente utilizados pelos projetos que foram aprovados antes de julho de 2016.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 129

FASE	Nº	ETAPAS SBQC	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Licitação	Coordenação do Projeto	BIRD	Licitante
Medidas Preliminares	1	Elaborar o Termo de Referência e a Estimativa de Custo.					
	2	Solicitar a não objeção ao Termo de Referência e a Estimativa de Custo.					
	3	Emitir a não objeção ao Termo de Referência e Estimativa de Custo.					
Divulgação	4	Preparar Solicitação de Manifestação de Interesse.					
	5	Publicar o anúncio da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) em jornal de grande circulação, UNDB online (*Development Business online*) e site do Projeto (se houver).					
	6	Promover contatos diretos com o mercado de consultoria para comunicar a publicação da SMI às entidades com potencial para executarem os serviços.					
Definição da Lista Curta	7	Enviar portfólios (Experiência de Empresa). Os portfólios são endereçados ao Órgão mutuário/projeto.					
	8	Designar a Comissão de Avaliação (para análise dos Portfólios e das Propostas Técnicas/Financeiras). O ideal é que participem da Comissão os técnicos que elaboraram o Termo de Referência e Estimativa de Custos.					
	9	Analisar os portfólios e elaborar o Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse (lista longa e curta).					
	10	Verificar a conformidade do Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse elaborado pela Comissão.					
Edital/SDP	11	Elaborar a SDP.					
	12	Enviar para a não objeção a SDP com lista curta e o relatório de avaliação da MI.					
	13	Emitir a não objeção à SDP (Lista Curta, edital, TDR e minuta do contrato).					
	14	Confirmar o interesse das empresas da lista curta em participar do certame.					
	15	Enviar a SDP (edital) às empresas constantes da Lista Curta.					
	16	Realizar Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e TDR.					
	17	Responder às dúvidas das empresas da lista curta, caso necessário. Equipe de projeto responde sobre os procedimentos de licitação e equipe técnica os itens técnicos.					
	18	Enviar proposta técnica e financeira em envelopes separados, lacrados e dentro de outro envelope único lacrado.					
	19	Realizar reunião pública de abertura das propostas.					
Julgamento da qualidade	20	Analisar e julgar as propostas técnicas das consultoras de acordo com os critérios da SDP e emitir o Relatório de Avaliação de Proposta Técnica.					
	21	Revisar o relatório de julgamento das propostas técnicas elaborado pela Comissão.					
	22	Enviar o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas para a não objeção.					
	23	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas.					
	24	Comunicar o Resultado da nota técnica aos licitantes e informar a data da sessão pública para abertura da proposta financeira aos licitantes que obtiveram nota técnica mínima.					
Julgamento Financeiro	25	Realizar sessão pública para abertura da proposta financeira das empresas qualificadas na Avaliação Técnica.					
	26	Analisar as propostas e calcular a nota financeira das licitantes qualificadas.					
	27	Elaborar o Relatório Final de Avaliação (Qualidade x Custo) com Adjudicação.					
	28	Enviar Relatório Final ao Banco Mundial para conhecimento.					
Negociações	29	Enviar convite à empresa vencedora do certame para negociação.					
	30	Realizar reunião interna de preparação para a negociação.					
	31	Realizar Reunião de Negociação, elaborar Ata e colher assinaturas, inserir itens da negociação na minuta padrão de contrato, colher rubrica das partes.					
	32	Elaborar documento de Outorga contratual conforme determinas as Diretrizes.					
	33	Se revisão posterior: publicação, no prazo de até 14 dias após as negociações, no site do Projeto do resultado da seleção (outorga), anunciando o vencedor. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.					
	34	Se houver questionamentos sobre a pontuação obtida, realizar reunião com a empresa.					
	35	Solicitar à empresa vencedora do certame que apresente a documentação de regularidade fiscal e demais informações para preenchimento do contrato e a confirmação da equipe principal por meio de declaração assinada por cada integrante.					
	36	Homologar o certame.					
Contratação	37	Concluir preenchimento do contrato padrão do Banco Mundial com dados da empresa e do contratante e informações da proposta financeira.					
	38	Encaminhar cópia do contrato rubricado ao Banco para a não objeção, juntamente com o documento de outorga contendo todas as informações requeridas pelas Diretrizes e as declarações de confirmação da equipe principal.					
	39	Emitir a não objeção ao contrato e ao documento de outorga.					
	40	Se revisão prévia, providenciar a publicação da outorga do contrato conforme determina as Diretrizes, no prazo de até no máximo 14 dias após a data de não objeção ao contrato. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.					
	41	Se houver questionamento sobre a pontuação, realizar reunião com a empresa.					
	42	Enviar as vias do contrato para assinatura da empresa adjudicada.					
	43	Receber e conferir as vias assinadas.					
	44	Encaminhar contrato para assinatura do contratante (Autoridade Competente).					
	45	Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 preenchido para o Banco.					
	46	Devolver as propostas financeiras que não foram abertas.					
	47	Divulgação pública do contrato no site do Banco Mundial.					

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 130

Fase	Nº	ETAPAS SQC	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Licitação	Coordenador do Projeto	BIRD	Licitante
Medidas preliminares	1	Elaborar oTDR e a Estimativa de Custo.					
	2	Solicitar a não objeção ao Termo de Referência e Estimativa de Custo.					
	3	Emitir a não objeção ao Termo de Referência e Estimativa de Custo.					
Divulgação	4	Publicar do anúncio da SMI no UNDP online(Development Business on line) e site do CAA/NM.					
	5	Publicar a SMI em jornal de grande circulação nacional.					
Avaliação de Proposta	6	Enviar Portfólios (qualificação da empresa).					
	7	Designar a Comissão de Julgamento dos portfólios.					
	8	Analisar os portfólios e elaborar o Relatório de Avaliação.					
	9	Enviar para não objeção a SDP e o Relatório de Avaliação.					
	10	Emitir a não-objeção a SDP e o Relatório de Avaliação.					
	11	Enviar a SDP (edital, termo de referência e minuta do contrato) para consultora melhor qualificada.					
	12	Receber as propostas (técnica e financeira), avaliar a proposta técnica e elaborar o relatório com adjudicação.					
Aprovação	13	Revisar o relatório elaborado pela Comissão.					
	14	Enviar o convite a empresa para participar da reunião de negociação.					
	15	Realizar a reunião de negociação.					
	16	Elaborar documento de Outorga contratual conforme determinas as Diretrizes.					
	17	Se revisão posterior: publicação, no prazo de até 14 dias após as negociações, no site do Projeto do resultado da seleção (outorga), anunciando o vencedor. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.					
	18	Apresentar documentos de regularidade fiscal e demais informações para preenchimento do contrato.					
	19	Homologar o resultado do certame.					
Contratação	20	Preencher o contrato padrão do Banco Mundial.					
	21	Encaminhar o contrato e o documento de Outorga para não-objeção.					
	22	Emitir a não-objeção ao contrato e ao documento de Outorga.					
	23	Se revisão prévia, providenciar a publicação da outorga do contrato conforme determina as Diretrizes, no prazo de até no máximo 14 dias após a data de não objeção ao contrato.					
	24	Enviar contrato para assinatura da empresa.					
	25	Receber o contrato assinado pela empresa.					
	26	Enviar contrato para assinatura da Autoridade Competente.					
	27	Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 preenchido para o Banco.					

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 131

FASE	Nº	ETAPAS CONSULTORIA INDIVIDUAL	Beneficiário/ Equipe Técnica / Comissão de Avaliação	Equipe de Licitação	Coordenação do Projeto	BIRD	Consultor
Fase Interna	1	Elaborar o Termo de Referência e Estimativa de Custo.					
	2	Designar Comissão de Avaliação.					
	3	Enviar TDR e Estimativa de Custo para a não objeção.					
	4	Emitir Não Objeção.					
	5	Elaborar a minuta da Solicitação de Manifestação de Interesse e de Contrato e enviar ao Banco para análise.					
	6	Banco analisa a minuta Contratual e a SMI aprovando sua divulgação.					
Fase Externa	7	Publicar a Manifestação de Interesse em Jornal de Grande Circulação, em conformidade com as Regras do BIRD.					
	8	Disponibilizar no site do Projeto a Manifestação de Interesse, para acesso aos candidatos do certame.					
	9	Enviar Currículo para participar do processo seletivo, por correspondência, ou por e-mail.					
	10	Receber os Currículos enviados pelos candidatos.					
	11	Realizar reunião de preparação e orientação dos avaliadores.					
	12	Avaliar os Currículos: (formação e experiência profissional). Selecionar os melhores candidatos que manifestaram interesse. Pelo menos 3 candidatos válidos, que cumprem os requisitos mínimos do TDR.					
	13	Apresentar o relatório final com a indicação do profissional melhor classificado no processo seletivo.					
	14	Solicitar ao Consultor o Plano de Trabalho e proposta financeira - honorários e despesas reembolsáveis.					
	15	Realizar a reunião de negociação com o consultor que obteve a maior nota final, para tratar dos aspectos técnicos de seu plano de trabalho, discutir a alocação de horas, valores de honorários, despesas reembolsáveis que foram propostas, e, a incidência de impostos.					
	16	Registrar a reunião em Ata e enviar ao Banco Mundial juntamente com o currículo selecionado, o relatório de avaliação e a minuta do contrato (quando for revisão prévia) para Não Objeção.					
	17	Emitir Não Objeção.					
	18	Encaminhar cópia dos documentos pessoais solicitados.					
	19	Providenciar a homologação do certame.					
Contratação	20	Enviar contrato para assinatura da autoridade competente e do consultor.					
	21	Encaminhar as via do contrato assinado para o Consultor.					
	22	Encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 para o Banco.					

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 132

FASE	Nº	ETAPAS NCB	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Licitação	Coordenação do Projeto	BIRD	Licitante
Fase Interna	1	Elaborar a Especificação.					
	2	Receber a Especificação e elaborar Orçamento/Estimativa de Custo.					
	3	Elaborar o Aviso de Licitação, o Edital e a Minuta do Contrato.					
	4	Enviar a documentação (Aviso, Edital, Especificação Técnica, Orçamento e Minuta do Contrato) para a não objeção.					
	5	Emitir a não objeção.					
	6	Designar a Comissão de Avaliação.					
Fase Externa	7	Promover a publicação do aviso de licitação em Jornal de Grande Circulação Nacional e/ou site nacional de acesso gratuito nacional e internacional.					
	8	Elaborar e apresentar proposta de acordo com o instrumento convocatório.					
	9	Proceder à abertura pública das propostas.					
	10	Receber, avaliar as propostas e elaborar relatório detalhado de avaliação com a adjudicação da empresa vencedora.					
	11	Encaminhar o relatório de avaliação e julgamento com adjudicação para análise do Banco Mundial.					
	12	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação. Lembrar que se de questionamentos ou impugnações surgir a necessidade de modificar o Edital ou os anexos, o conjunto de documentos deverá ser submetido novamente ao Banco para não objeção.					
	13	Encaminhar o processo para homologação do certame pela autoridade competente.					
	14	Proceder à homologação do certame.					
	15	Elaborar documento de Outorga. Submeter ao Banco para não objeção, se revisão prévia.					
	16	Emitir não objeção ao documento de Outorga (se revisão prévia).					
	17	Promover a publicação da Outorga no DOU no prazo de 2 semanas a contar da data da não objeção, se revisão prévia, ou no prazo de 2 semanas a contar da data de homologação do certame pelo mutuário, se revisão posterior (Jornal de Grande Circulação nacional e/ou site nacional de acesso gratuito nacional e internacional).					
Contratação	18	Preencher dados contratuais da empresa adjudicada e da Autoridade Competente do Mutuário.					
	19	Encaminhar o contrato e cópia das publicações de outorga para o Banco Mundial.					
	20	Emitir a não objeção ao contrato.					
	21	Encaminhar as vias do contrato para assinatura da empresa vencedora do certame.					
	22	Assinar e devolver ao projeto o contrato assinado.					
	23	Providenciar a assinatura da autoridade competente no contrato.					
	24	Encaminhar via do contrato assinado para a empresa.					
	25	Encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 para o Banco.					

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 133

FASE	Nº	ETAPAS SHOPPING	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Licitação	Coordenador do Projeto	BIRD	Licitante
Fase Interna	1	Elaborar a especificação técnica.					
	2	Receber a Especificação Técnica.					
	3	Elaborar a Estimativa de Custos (Orçamento).					
	4	Elaborar Carta Convite e a Minuta do Contrato (se for o caso, ou Ordem de Serviço).					
	5	Enviar ao Banco a Carta Convite, Especificação Técnica, Orçamento, Minuta Contratual (se não for Ordem de Serviço) para a não objeção.					
	6	Emitir não objeção aos documentos do certame.					
Fase Externa	7	Enviar Carta Convite às empresas.					
	8	Elaborar e encaminhar proposta ao projeto.					
	9	Analisar propostas e elaborar mapa de apuração.					
	10	Encaminhar mapa de apuração com adjudicação da empresa vencedora para análise do Banco Mundial.					
	11	Emitir não objeção ao mapa (se revisão prévia).					
	12	Homologar o Certame.					
	13	Declarar o vencedor do certame.					
Contrato	14	Providenciar assinatura do contrato, ou da Ordem de Serviços.					
	15	Encaminhar para o Banco Mundial cópia do contrato assinado.					

1.4. GESTÃO CONTRATUAL

Contrato é o ajuste entre o órgão mutuário do Acordo de Financiamento com os vencedores dos certames do respectivo projeto, sejam pessoas jurídicas ou físicas. O contrato é a lei entre as partes, pelo quê há de ser observado e cumprido fielmente pelos contratantes.

A gestão contratual é o conjunto de ações e procedimentos destinados a promover o acompanhamento, a fiscalização e o controle efetivo do fiel cumprimento do objeto contratado e das condições pactuadas.

Os contratos por preço global, são mais fáceis de administrar porque funcionam com base no princípio do preço fixo para um escopo fixo, e os pagamentos são efetuados contra a entrega de itens claramente especificados (produtos) e em etapas bem definidas (cronograma de execução), não estando sujeitos a ajustes de preços.

Os contratos por tempo são para assessorias, geralmente realizadas por Consultores

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 134

Individuais. Seus pagamentos não são por produtos, mas por relatórios que demonstram as atividades realizadas no mês, indicando o quantitativo de horas a serem pagas.

Caso seja necessário fazer alterações nos termos contratuais, tais como prorrogação de prazo, acréscimos e supressões do objeto, modificação do valor etc. é necessário firmar um instrumento entre as partes denominado Termo Aditivo. Mas nos contratos financiados pelo Banco Mundial, os aditivos são passíveis de análise e autorização pela equipe do Banco e não é comum a autorização.

Uma atenção que se deverá ter sobre a gestão de contratos financiados pelo Banco Mundial é quanto à observância das cláusulas de combate à fraude e à corrupção, que geram a obrigatoriedade do mutuário de atuar de forma preventiva a possíveis ocorrências, e de realizar um acompanhamento eficiente da execução dos serviços contratados. Não inserir essas cláusulas nos contratos fere o Acordo de Empréstimo e torna a contratação vulnerável, podendo gerar ineligibilidade, ou seja, o Banco deixar de financiar o contrato e se já houver pago algo, pode solicitar a devolução dos recursos.

As Diretrizes do Banco Mundial até 2011 não exigem de forma explícita a gestão contratual, mas sua política, procedimentos e acompanhamento dos resultados sugerem essa necessidade.

Em contrapartida, a Norma Geral de Licitações e Contratos determina que:

> Art. 67 – "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição".
>
> § 1º "O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados".
>
> § 2º "As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes".

A gestão contratual é altamente benéfica para garantir a eficiência na entrega dos serviços contratados, ou seja, para garantir os resultados esperados para o projeto.

O gestor de contrato é o representante (ou mais de um) da administração designado para acompanhar uma determinada execução contratual. Deve agir de forma pró-ativa e preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, dos itens previstos no instrumento contratual, buscando os resultados esperados. Deve gerir, controlar, fiscalizar, administrar e promover todos os atos necessários a uma eficiente gestão contratual. É prudente indicar também um gestor substituto, caso o titular da obrigação possa se ausentar durante o período de execução contratual.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 135

Porém, é adequado que o Gestor do contrato seja o mesmo que submeteu o Termo de Referência ao projeto, solicitando a abertura do procedimento licitatório, ou minimamente alguém da mesma área que acompanhou a elaboração do TDR. Mas o comum é que a gestão acabe sendo realizada pelos colaboradores que participaram da elaboração do TDR.

Faz parte das atribuições do Gestor do contrato:

- Reportar ao projeto o andamento da gestão contratual e ocorrências.
- Informar ao projeto sobre os agendamentos de reuniões contratuais.
- Manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato, providenciando a autuação no processo administrativo.
- Acompanhar e fazer cumprir os prazos previstos para entrega dos produtos no cronograma de execução.
- Acompanhar o prazo de vigência do contrato e, se for o caso, informar tempestivamente e com a devida justificativa ao projeto, a necessidade de aditar o contrato.
- Receber o produto parcial e final, designando equipe técnica para a devida análise.
- Assinar as Notas Técnicas e/ou pareceres de aprovação ou não dos produtos.
- Atestar Nota Fiscal e encaminhar ao projeto.
- Solicitar, com justificativas, a rescisão do contrato.
- Emitir parecer sobre fato relacionado à gestão do contrato, quando solicitado.
- Orientar a empresa contratada sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execução do contrato.
- Realizar reuniões contratuais.
- Solicitar à contratada a substituição do preposto ou de especialista da equipe chave.
- Determinar formalmente à contratada a regularização de falhas observadas, assinalando prazo para correção.
- Relatar por escrito a inobservância de cláusulas contratuais ou quaisquer ocorrências que possam trazer atrasos ou prejuízos à execução.
- Providenciar Atas das reuniões.
- Manter a guarda de toda documentação relativa à gestão, inclusive correspondências e arquivos eletrônicos.
- Executar outras ações de gestão que se façam necessárias ao acompanhamento, fiscalização e controle de atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas e a observância do princípio da eficiência e da transparência.

Independente do tipo de contrato que o Gestor irá acompanhar deverá, para uma adequada atuação, ter sempre em mãos, principalmente nas reuniões, uma cópia do Contrato assinado com o Termo de Referência em anexo (TDR negociado). É preciso que tenha pleno conhecimento dos termos contratuais e do Termo de Referência.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 136

Na regra do Banco, toda a documentação original relativa aos contratos deverá ser guardada pelo Mutuário até dois anos após a data de encerramento do Acordo de Empréstimo.

1.4.1. Particularidades da Gestão Contratual de CI

As contratações de Consultorias Individuais possuem particularidades próprias, diferentes das Consultorias de Empresas. O que obriga o mutuário a dispensar um tratamento diferenciado, como nos casos em que o consultor adoeça, se acidente, ou por qualquer outro motivo fique impedido temporariamente ou definitivamente de dar continuidade ao contrato, prejudicando os resultados esperados, e até mesmo o atendimento de prazos previstos em lei.

O gerenciamento desses contratos de Consultorias Individuais exige um pouco mais de habilidade do Gestor em sua condução, por estar na verdade gerenciando diretamente uma pessoa, que mesmo sendo o melhor currículo avaliado, com grande capacidade técnica para os serviços, demonstre dificuldades outras que possam prejudicar a execução contratual, ou o relacionamento com o contratante.

De toda sorte deverá o Gestor proceder ao acompanhamento contratual, procurando ser ao máximo imparcial e pontual em suas colocações e solicitações, não esquecendo os fatores que deverão sempre estar presentes: “profissionalismo e gentileza”.

Essa imparcialidade é relativa ao fato de que o Gestor não deve ofertar e nem solicitar nada que não esteja no Contrato ou Termo de Referência negociado, parte integrante dos contratos, para não criar expectativas que levem ambos (contratante e contratado) a estabelecerem o que se chama de “contrato psicológico”. Se aparecerem necessidades de novos arranjos ou adequações, isso deverá ser discutido para verificar as condições e possibilidades de se aditar o contrato, mas não se deve proceder fora dos limites da contratação.

Com base nos termos do Contrato e do Termo de Referência, deverá ser preparado um *Checklist* (lista de verificação), observando nos itens do TDR e nas cláusulas contratuais, todos os detalhes pertinentes às entregas de produtos, às reuniões previstas, às viagens, às especificações relativas às formas de acompanhamentos que possam estar predeterminadas, aos materiais e insumos que serão disponibilizados pelo Contratante etc., enfim, deverá ser pautado tudo o que possa inferir uma ação de controle, acompanhamento e gestão em um documento à parte para identificar todas as medidas necessárias ao alcance dos resultados.

Outro item que precisa ser bem gerenciado pelo Gestor do contrato, com atenção especial, é o cronograma de execução dos serviços previstos no Contrato/TDR, de forma a conduzir o acompanhamento adequado das entregas do Consultor.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 137

O Gestor deverá cumprir ou fazer cumprir com todas as obrigatoriedades previstas para o contratante e estabelecidas no Contrato/TDR, em tempo hábil, de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos. Por exemplo, disponibilização dos insumos previstos, como pesquisas, manuais, fluxogramas etc. de forma que não cause atrasos no desenvolvimento dos serviços e entrega dos produtos.

Deverá coordenar a equipe ou o servidor que irá realizar a análise técnica dos Produtos, controlando o tempo de análise de acordo com o previsto no TDR, de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos contratuais.

Havendo atrasos, seja por responsabilidade do contratante ou do contratado, deverá convocar reuniões em tempo hábil para buscar adequar e suprir as necessidades apresentadas, de forma a se corrigir esses atrasos, para que não ocorra um efeito cascata, o atraso de um produto gere os atrasos dos subsequentes.

Mais atenção ainda deverá ser dada ao final do contrato, verificando se há atrasos na entrega de produtos que impactarão no prazo contratual. O Gestor precisa ficar atento para solicitar aditamento do contrato, com a devida justificativa para o Banco, de forma a se obter a não objeção. E somente conseguirá fazer uma justificativa adequada, se manteve todos os registros e ocorrências durante a execução (um histórico), seja motivado por fatos provenientes do contratado ou do contratante.

Os atrasos mencionados acima não tratam de irresponsabilidades do gestor ou do contratado, ou falha de desempenho, pois isso é caso ou de cancelamento contratual, ou de abertura de processo administrativo disciplinar. Estamos tratando na verdade de fatos que fogem ao controle da administração pública e do consultor, mas que são justificáveis, aceitáveis e sem irregularidades.

1.4.2. Particularidades da Gestão Contratual de Empresa

Os contratos de consultorias de empresas necessitam de uma estratégia de gerenciamento diferenciada em seu acompanhamento em razão de que, em algumas oportunidades, serão selecionadas empresas estrangeiras.

Para um adequado acompanhamento sugere-se a realização de uma reunião com a empresa recém-contratada, chamada de reunião inicial, de largada ou inaugural, visando estabelecer as bases para um adequado relacionamento e administração do contrato. Nessa reunião deverão ser abordados os seguintes aspectos:

a) Escopo do Trabalho.
b) Responsabilidade das partes.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 138

c) Produtos a serem entregues.

d) Informações sobre o Contratante e contatos principais.

e) A importância do projeto para o mutuário.

f) O processo de comunicação entre as partes.

g) O processo para gerenciamento de mudanças e soluções de problemas.

Quanto ao quesito "c", relativo a "produtos a serem entregues", sugere-se ao Gestor que solicite à empresa que, quando finalizados os produtos e enviados para pagamento em relatórios impressos, contenham a assinatura de cada integrante da equipe chave, responsáveis por sua elaboração. Essa medida é para constatar que os mesmos profissionais que venceram o procedimento de seleção estejam realizando os serviços contratados. As assinaturas deverão se conferidas com as da "declaração de confirmação da equipe chave", solicitadas após as negociações favoráveis ao certame.

Como o conteúdo dos Termos de Referência de consultoria empresarial costumam ser bem mais complexos do que os de consultoria individual, provavelmente exigirá um acompanhamento técnico mais denso, envolvendo um número maior de pessoas. É importante que esses profissionais tenham efetivo conhecimentos das cláusulas, termos e condições do contrato para uma administração eficiente.

O Gestor deverá ter como base o Termo de Referência negociado, que é parte integrante do contrato, analisando detalhadamente seus itens para preparar um *Checklist* (lista de verificação) de todas as informações que possam inferir uma ação de controle, acompanhamento e gestão, em um documento à parte para facilitar sua atuação.

No caso de contratação em que seja estabelecido Acordo de Cooperação Técnica com entes públicos governamentais, o Gestor deverá observar os termos estabelecidos nesse documento e no respectivo Plano de Trabalho.

Nesses Acordos de Cooperação são estabelecidas as responsabilidades e funções de um Grupo Técnico de acompanhamento da execução contratual, que são publicadas no DOU ou DOE e deverão ser acompanhadas pelo Gestor do Contrato, que assumirá um papel de ponto focal entre o GT, a empresa e o projeto.

Dentro dessa ótica, é interessante identificar os tipos de acompanhamento que deverão ser feitos para a gestão, como a análise técnica de cada equipe envolvida. O ideal é elaborar uma Matriz de Responsabilidade pela análise de cada produto, com os respectivos prazos para cada equipe técnica, que culmine com o prazo final de aprovação/pagamento do produto.

A Matriz de Responsabilidade poderá ser dividida em análise técnica e de acompanhamento geral.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 139

Geralmente as análises técnicas devem se basear nos seguintes itens do TDR negociado, parte integrante do Contrato:

ITENS DO TDR – ANÁLISE TÉCNICA
Diretrizes do trabalho – de acordo com as designações deste item, o Gestor deverá zelar para que nas análises dos produtos, seja verificado se a empresa está atendendo as diretrizes do trabalho (respectivas normas e leis).
Escopo do trabalho – este item detalha as atividades necessárias para o desenvolvimento de cada produto, informando o que deverá conter no escopo de cada relatório (conteúdo). O Gestor deverá zelar para que nas análises dos produtos seja verificado se a entrega está conforme determinado no escopo dos trabalhos.
Produtos Esperados – é o detalhamento de cada produto, seu título, o que deve conter, podendo ter subprodutos, ou várias etapas a se cumprir para finalizar um determinado produto. Deverá ser conferido se o relatório contempla o título correto e todos os itens determinados no TDR para cada produto.

E quanto às análises de conformidade, podem se basear nos seguintes itens do TDR negociado, parte integrante do Contrato:

ITENS DO TDR – ACOMPANHAMENTO GERAL
Forma de apresentação dos produtos – deverá ser observado se os produtos estão sendo entregues conforme determinado no TDR, com o mesmo título e itens solicitados. Essa análise poderá ocorrer antes ou depois da análise técnica, mas deverá constar do parecer do Gestor.
Detalhamento do processo participativo: consultas públicas e reuniões – Verificar se nos produtos deverão conter em anexo os comprovantes de realização desses eventos.
Prazo de execução (fluxogramas e limites de datas) – Verificar se a entrega dos produtos pela empresa, a análise dos técnicos, devolutivas e finalizações, estão dentro do prazo programado no cronograma de execução.
Insumos fornecidos pelo contratante – O Gestor deve buscar atender em tempo hábil, a disponibilização dos insumos previstos para ser disponibilizado à empresa contratada.
Informações disponíveis – Deverá ter atenção para disponibilizar ou providenciar que disponibilizem as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.
Equipe Chave – O Gestor do contrato deverá comunicar a equipe de projeto caso seja necessário solicitar a troca de algum integrante da equipe chave, submetendo o pleito com o devido registro e justificativa.
Supervisão e acompanhamento – O Gestor deverá verificar o arranjo estipulado neste tópico, que é o que baseará o Acordo de Cooperação Técnica quando houver cobeneficiários, pois define as responsabilidades de cada órgão envolvido, bem como estabelece como será o monitoramento do trabalho, com quantidade de reuniões e os locais de realização. Pode inclusive definir a entrega de relatórios de progresso sobre a execução, que apoiarão o gerenciamento do contrato.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 140

No caso das equipes técnicas fazerem ressalvas em seus pareceres, caberá ao Gestor fazer a devolutiva com o devido registro para a empresa, de forma que se acerte o que não está adequado ou providencie o que falta. Somente se aprovará os produtos para pagamento quando forem resolvidas todas as pendências (aprovação sem ressalvas), e estiver em total conformidade com o TDR e o contrato. Todas as análises deverão ser registradas por meio de Parecer ou Nota Técnica e compor o processo administrativo.

Seja qual for o estilo da contratação, sempre exigirá do Gestor Contratual atenção, organização, pró-atividade e capacidade de gerenciar equipes e conflitos, para conduzir o processo com eficiência, a fim de atingir os resultados esperados.

1.4.3. Particularidades da Gestão Contratual de Bens

O Gerenciamento de contratos referentes a aquisições de bens por vezes exige uma atuação bem pontual. Geralmente o Gestor atribui essa função a um fiscal, pois na maioria das vezes se tratará de realizar uma verificação minuciosa das entregas, tendo por base de conferência a especificação técnica, que é parte integrante do contrato.

Quando se tratar de materiais de informática será adequado designar um fiscal que entenda do conteúdo que será entregue, preferencialmente alguém que atue nessa área. O Gestor deverá orientá-lo a fazer a checagem de item por item do que foi especificado com relação ao material que foi entregue.

Caberá ao Fiscal observar quando do recebimento de bens, o que determina o Artigo 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, para os casos de compras:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material e consequente aceitação.

Se houverem divergências, o ponto focal da empresa fornecedora deverá ser contatado de imediato, devendo o ocorrido ser documentado. O Gestor somente assinará o recebimento definitivo quando tudo estiver regularizado.

É importante estabelecer logística adequada para o recebimento das aquisições, combinando horário adequado, informando o local permitido para embarque e desembarque de carga do Órgão, preparando o local onde ficarão as mercadorias.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 141

Deverá também providenciar um *Checklist* (lista de verificação) para apoiar a checagem do que será entregue. Para isso deverá utilizar a própria tabela de especificação técnica.

Segue abaixo um modelo de ***Checklist:***

Especificação Técnica n.º _____ Data de Recebimento dos Bens ____/____/_____.

OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e eletroeletrônicos.

PRODUTOS/QUANTIDADES

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE ENTREGUE	VISTO DO GESTOR
01	ULTRABOOK	06		
02	TELEVISOR	02		
03	SUPORTE MÓVEL PARA TELEVISOR	02		
04	PROJETOR MULTIMÍDIA (*DATASHOW)*	01		
05	HD EXTERNO PORTÁTIL	04		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM:	PRODUTO:	VERIFICAÇÃO
01	ULTRABOOK	V - PARA CONFORME X - PARA NÃO CONFORME
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. PROCESSADOR: 1.1.1. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos físicos, *Clock* de 2 GHz ou superior e memória secundária *cache* de 3 MB, ou superior, com barramento de sistema 1066 MHz ou superior ou QPI mínimo de 5GT/s. 1.2. MEMÓRIA: 1.2.1. Deverá possuir memória de 4 GB DDR3, sendo que a composição ocorre por 01 pente de 04 GB, operando a 1333 MHz, suporta expansão de 16 GB. 1.3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S): 1.3.1. Deverá possuir ao mínimo 03 (duas) portas USB, sendo duas portas USB 2.0 e uma porta USB 3.0 (não será permitido uso de "hub" USB para atingir o número de portas solicitadas); conexões *Bluetooth* e *wi-fi*, uma saída VGA para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo, 1 (um) *slot*	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 142

		ExpressCard/54 ou E*xpressCard*/34, 01 (uma) porta RJ-45 para conexão *Ethernet,* 1 porta HDMI. 1.4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO: 1.4.1. Deverá possuir 01 (um) disco SSD com capacidade mínima de 128 GB. 1.5. TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA: 1.5.1. Deverá possuir tela WXGA *Widescreen* de, no máximo, 13.3 polegadas. 1.5.2. Deverá possuir controladora de vídeo *on-board*. 1.5.3. Deverá possuir câmera integrada padrão VGA ou superior, com pelo menos 3,2 megapixels e microfone integrado, não sendo aceito solução externa. 1.6. ÁUDIO: 1.6.1. Deverá possuir entrada para microfone e *headphone*. 1.7. INTERFACE DE REDE: 1.7.1. Deverá possuir 01 (uma) interface de rede compatível com os padrões *Ethernet*, *fast-ethernet* e *gigabit ethernet* de 10/100/1000 Mbps (10baseT / 100baseTX / 1000baseT), interface conector RJ45, autosense. 1.8. INTERFACE DE REDE WIRELESS: 1.8.1. Deverá possuir, interface de rede *wireless* integrada. Suporte aos padrões IEEE 802.11 existentes – 11b,g,n. 1.8.2. Deverá possuir *drivers* de dispositivos para o sistema operacional Windows Seven Professional 64 bits ou posterior. 1.9. DISPOSITIVO DE APONTADOR E MOUSE 1.9.1. Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo *touchpad*, com dois botões, 1.9.2. Deverá possuir mouse óptico externo especialmente projetado para *notebooks*, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 1.10. SISTEMA OPERACIONAL 1.10.1. Cada equipamento deverá possuir previamente instalado e licenciado, com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, ou posterior, em sua versão mais atual, em português do Brasil e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 1.10.2. Deverão ser fornecidas para cada equipamento, as mídias e licenças necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português do Brasil. 1.10.3. Deverá possuir os *drivers* disponíveis para download na internet, com *drivers* de dispositivo das placas e componentes do equipamento para Windows 7 Professional 64 bits, ou posterior, com a respectiva documentação. 1.11. OUTRO SOFTWARE	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 143

	Cada equipamento deverá possuir previamente instalado e licenciado o aplicativo Microsoft Office Professional 2013, ou superior, em português do Brasil. Devem ser fornecidos os números de licença de cada instalação e as mídias. 1.12. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 1.12.1. Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. 1.12.2. A fonte deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 1.12.3. Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de no mínimo 4 células. 1.12.4. Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 1.13. GABINETE 1.13.1. O peso total do equipamento não poderá exceder 2 kg. 1.14. COMPATIBILIDADE 1.14.1. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado. 1.14.2. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com o sistema operacional: Windows 7 Professional 64bits, ou superior com arquitetura 64bits. 1.15. GARANTIA 1.15.1. Garantia e suporte conforme definido no ANEXO II deste Shopping Nº 01/2014/(SIGLA DO ÓRGÃO). 1.16. DECLARAÇÕES 1.16.1. Os equipamentos deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 1.16.2. Os equipamentos deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 1.16.3. Os equipamentos não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).	
02	TELEVISOR	
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2.1. Tamanho: 47” ou superior (medida em polegadas). 2.2. Tela LCD retroiluminada por LED. 2.3. Resolução mínima de 1920 x 1080 pontos.	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 144

	2.4. Tempo de resposta máximo de 5 ms. 2.5. Brilho mínimo de 300 cd/m². 2.6. Taxa de contraste mínima de 3.000.000:1. 2.7. Decodificador de TV digital (DTV, padrão brasileiro) embutido. 2.8. Conexões de entrada de vídeo padrão PC (VGA) e HDMI. 2.9. Ângulo de visão mínimo de 176 graus na horizontal e na vertical. 2.10. Fonte de alimentação interna, bivolt e automática (100~240 V, 50-60 Hz). 2.11. Sistema de áudio estéreo com potência mínima total de 20 W. 2.12. Controle remoto incluso. 2.13. Base removível. 2.14. Compatível com padrão VESA para fixação em suporte. 2.15. Incluir 1 (um) cabo HDMI com 2 m de extensão e 1 (um) cabo VGA com 2 m de extensão, para ligação a computador ou notebook.	
03	SUPORTE MÓVEL PARA TELEVISOR	
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 3.1. Suporte de piso para televisor, em aço, pintado em preto, com rodízios. 3.2. Capacidade para fixação de televisor de 50" a 55". 3.3. Carga mínima de 40kg. 3.4. Altura mínima de 1,70 m (no centro do televisor).	
04	PROJETOR MULTIMÍDIA (*DATASHOW)*	
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4.1. Possuir sistema de projeção com tecnologia de LCD. 4.2. O Projetor poderá possuir as proporções 4:3 ou 16:9 desde que possua a resolução mínima de: 4.2.1. Para resolução 4:3 nativa XGA (1024X768) 4.2.2. Para resolução 16:9 nativa WXGA (1280X800) 4.3. Possuir compatibilidade de vídeo com NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAN selecionados automaticamente/manualmente. 4.4. Possuir luminosidade mínima de 3.000 (três mil) ANSI Lumens em modo normal. 4.5. Possuir razão de Contraste de no mínimo 3.000:1. 4.6. Possuir lente com zoom manual ou automático. 4.7. Possuir lâmpada com vida útil em alta luminosidade de no mínimo 4.000 (quatro mil) horas e substituível pelo usuário. 4.8. Possuir projeção em 16 milhões de cores, sem perda de qualidade. 4.9. Possuir no mínimo 1 (uma) entrada RGB para computador. 4.10. Possuir no mínimo 1(uma) entrada HDMI para computador. 4.11. Possuir no mínimo 1 (uma) entrada S-Video, 1 (uma) entrada de vídeo composto padrão RCA e entrada para áudio padrão RCA. 4.12. Não necessitar de instalação de driver proprietário (plug-and-play). 4.13. Possuir 1 alto-falante interno de 1W RMS no mínimo. 4.14. Possuir alimentação de 100~120/220~240 – 50/60 Hz com conversão automática ou manual. 4.15. Possuir menor distância de projeção: 1,5 m ou menor.	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 145

	4.16. Caso o equipamento possua resolução de 16:9 nativa WXGA (1280X800), será aceita menor distância de projeção de 2,5 ou menor. 4.17. Possuir maior distância de projeção: 9,0 m ou maior. 4.18. Caso o equipamento possua resolução de 16:9 nativa WXGA (1280X800), será aceita maior distância de projeção de 7,70 ou maior. 4.19. Possuir maleta para viagem que permita acondicionar o projetor e todos os acessórios, acompanhado de todos os cabos para conexões de computador e áudio e vídeo. 4.20. *Drivers* para uso com os sistemas operacionais Windows Vista, 7 e 8, caso necessite instalar algum programa para utilização do projetor multimídia. 4.21. Possuir documentação completa em inglês ou português. 4.22. O produto deve ter garantia mínima de 1 (um) ano. 4.23. Fornecer trava de segurança padrão slot universal de segurança (Universal Slot Security) para projetor multimídia (compatível também com notebook e monitor LCD) com fechadura blindada micro mecânica com 2 (duas) chaves e cabo de aço galvanizado com laço e revestido com plástico. 4.24. Apresentador remoto com apontador laser, com funções avançar/retroceder, função de controle do cursor do mouse, alcance mínimo de 10 metros de distância até microcomputador, conexão via porta USB. O conector USB sem fio deve ser armazenado dentro do corpo do módulo de apresentação em espaço próprio para este fim. Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 ou superior.	
05	HD EXTERNO PORTÁTIL	
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 5.1. Disco rígido externo com interface USB 3.0 (compatível com USB 2.0), portátil (dispensa o uso de fonte externa de energia). 5.2. Capacidade mínima de armazenamento de 1 TB. 5.3. Taxa de transferência de 480 Mbps ou superior. 5.4. Deverá possuir preferencialmente LED indicativo de funcionamento. 5.5. Compatível com os sistemas operacionais Windows Vista, 7 e 8. 5.6. Não necessitar de instalação de driver proprietário (plug-and-play). 5.7. O equipamento será entregue com todos os manuais, cabos e acessórios necessários à sua instalação e utilização. 5.8. Modelo de referência: HD externo Portátil Samsung M3 1TB	

OBSERVAÇÕES SOBRE A ENTREGA DOS BENS (IDENTIFICAR O ITEM):

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 146

DADOS DA ENTREGA	
Nome:	**Assinatura:**
Empresa:	**RG:**

Assinatura do Fiscal Designado:	**Assinatura do Gestor do Contrato:**
Nome e Cargo	**Nome e Cargo**

O Fiscal designado deverá anotar todos os problemas ou divergências quanto aos itens entregues, no campo observação. Solicitará a identificação do entregador e ao final assinará o documento juntamente com o gestor do contrato.

1.4.4. Particularidades da Gestão Contratual de Serviços Comuns

São exemplos de serviços comuns uma tradução juramentada, serviços de filmagem, de editoração de livros etc.

O gerenciamento desses contratos deve ser realizado conforme informado no item anterior, utilizando a especificação técnica e transformando-a em *Checklist* (lista de verificação), geralmente com designação de fiscal para a verificação, porém sempre buscando escolher pessoas que tenham conhecimento sobre o serviço que será entregue, para proporcionar o adequado recebimento ou acompanhamento da execução.

Um serviço comum muito contratado são os eventos, pois por meio desses se realizam consultas públicas, reuniões com beneficiários de determinadas ações, capacitações, orientações, debates, oficinas, seminários etc.

Há várias etapas antes do evento que precisam ser gerenciadas adequadamente para que tudo funcione no período determinado, como por exemplo, providenciar a arte do logotipo do evento para inserção em crachás e materiais, a lista dos participantes e seus dados para a empresa em tempo hábil de providenciar as etiquetas de identificação dos participantes, dentre outros.

Sugere-se ao Gestor do contrato que seja identificado na especificação técnica as etapas e providências pré-evento, as que devem ocorrer durante o evento, e as que serão providenciadas após o evento, tanto por parte do contratante, quanto parte da contratada.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 147

O gerenciamento de eventos exige um pouco mais do Gestor do que os serviços comuns listados no primeiro parágrafo. Primeiro porque são bem fiscalizados pelos órgãos de controle, principalmente quando são financiadas as despesas de viagens.

Porém, nas licitações do Banco Mundial, somente são aprovados quando estão devidamente enquadrados no projeto e para o atendimento de seus objetivos. Independente do arranjo escolhido para essas despesas se serão de contrapartida com recurso nacional, ou mesmo financiadas pelo próprio Banco, seja por empresa de turismo contratada pelo projeto ou pela própria empresa que realizará o evento, o Gestor deve ter a preocupação de criar mecanismos que façam com que as pessoas prestem contas antes de irem embora do evento. Geralmente quando se deixa para depois, ocorrem dificuldades na prestação de contas.

Para gerenciar esse fato, deve-se providenciar o formulário de prestação de contas de viagens de todos os que receberam passagens e diárias (ou hospedagem) e levar para o evento, soltando avisos desde o primeiro dia, ou primeiro horário se for de apenas um dia, pedindo às pessoas que tragam seus comprovantes para realizar a prestação de contas antes do término do evento.

Outro ponto importante é verificar se tudo o que foi especificado foi entregue, se os serviços solicitados estão funcionando conforme foram detalhados. Para isso é necessário realizar fiscalização presencial, tendo em mãos o *checklist* elaborado com a especificação técnica do evento e cópia do contrato.

Quanto às entregas programadas para após o evento, como os relatórios que empresa deverá elaborar com a degravação das falas, ou de estenotipia, filmagens, fotos etc., deverá ser observado o cronograma e a data de encerramento contratual, zelando para que tudo seja entregue no tempo previsto.

É aconselhável que o Gestor do contrato providencie que o evento seja fotografado como parte da fiscalização. Não se trata aqui de fotos para publicidade, essas devem constar da especificação técnica subcontratando-se profissional do ramo. Trata-se de mero registro do que foi entregue pela empresa, como da montagem do evento, dos materiais, dos equipamentos, dos móveis, dos alimentos, da montagem antes de iniciar as atividades, dos serviços cotados em funcionamento, como a atuação de recepcionistas, de operadores de som e equipamentos etc. para compor o processo administrativo, juntamente com o relatório de ocorrências do evento, a ser elaborado pelo Gestor ou Fiscais designados.

É adequado que o Gestor providencie também um relatório sobre os resultados do evento quanto a parte técnica que foi trabalhada nas apresentações, nos debates e/ou orientações. Para apoiar esse relatório é interessante colher dos participantes, por meio de formulário, uma avaliação sobre os temas discutidos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 148

Por fim, o Gestor deve se certificar que todas as entregas foram atendidas satisfatoriamente, conforme as especificações técnicas, para que então possa atestar o documento fiscal, com a finalidade de pagamento.

1.5. TERMO DE REFERÊNCIA

Termo de Referência é o documento que antecede o procedimento de licitação e é a base para a elaboração de edital (ato convocatório). É também conhecido pelas seguintes siglas ou abreviações: TR, TOR ou TDR.

De acordo com as Diretrizes do Banco Mundial o Termo de Referência é a primeira etapa do processo de seleção. É o documento que deve esclarecer e definir os objetivos, as metas, o alcance dos trabalhos (abrangência dos serviços), os produtos contratados e deve conter ainda referências, inclusive uma lista com estudos e dados básicos relevantes, para facilitar a formulação de propostas pelos consultores quando for para contratação de consultorias.

O Termo de Referência é um documento de natureza exclusivamente técnica, não podendo ser confundido ou transformado em edital. Nas contratações de consultorias empresariais, o TDR será um anexo do edital (SDP), mas não há edital para as consultorias individuais.

Apenas a título de conhecimento, vamos a seguir verificar o conceito de Termo de Referência na legislação nacional que trata de licitações.

A **Lei 8.666/93** nomina de Projeto Básico o que o Banco Mundial determina como Termo de Referência. Essa mesma nomenclatura de Projeto Básico é reforçada pelo **TCU** – Tribunal de Contas da União. Porém, a finalidade das duas nomenclaturas é a mesma, é o documento que antecede o procedimento licitatório.

Projeto Básico de acordo com a **Lei 8.666/93 e o TCU – Tribunal de Contas da União** é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- ✓ Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza.
- ✓ Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 149

- ✓ Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
- ✓ Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
- ✓ Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso.
- ✓ Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

O TCU menciona que pela leitura da legislação, é possível deduzir que a exigência de projeto básico refere-se apenas a contratação de obras e serviços de engenharia. Entretanto, a lei não fez distinção entre serviços de engenharia e aqueles não caracterizados como tal. Por isso, o entendimento tem sido de que a elaboração prévia de projeto básico é exigida para qualquer tipo de serviço.

E ainda de acordo com o TCU, toda licitação de obra ou serviço realizada nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite deve ser precedida da elaboração de projeto básico.

Na legislação nacional, a nomenclarura de Termo de Referência está no **Decreto n.º 5.450/2005**, que regulamenta o pregão em sua forma eletrônica. Pregão é uma modalidade de licitação prevista na Lei n.º 10.520/2002.

O **Decreto 5.450/2005** determina em seu Art. 9º que na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I – "elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização".

II – "aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente".

O mesmo Art. 9º do Decreto 5.450/2005, no § 2º, determina ainda que o Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 150

Diante dos conceitos do Banco Mundial sobre TDR, da Lei 8.666/93 sobre Projeto Básico, do Decreto 5.450/2005 sobre Termo de Referência para a modalidade pregão eletrônico, é plausível verificar que todos tratam do documento que antecede o procedimento de licitação de forma similar, ou seja, que devem ser redigidos de forma objetiva, com clareza textual e com informações e dados necessários à apuração dos custos, de forma a basear adequadamente a elaboração de um edital, quando for o caso, e proporcionar o adequado (i) entendimento do que se quer receber com os serviços que serão contratados, bem como (ii) o acompanhamento dessas entregas.

Os especialistas em licitações do Banco Mundial sugerem uma estrutura básica para constar do documento Termo de Referência, configurando as seguintes seções:

a) Objetivo da contratação.
b) Antecedentes e contexto.
c) Justificativa.
d) Escopo do trabalho e limites da realização dos serviços.
e) Produtos esperados.
f) Prazo de execução.
g) Especificações da equipe chave (para consultoria empresarial).
h) Qualificações do consultor Individual.
i) Insumos disponíveis.
j) Gestão da consultoria.
k) Necessidade de treinamento.

As seções podem, de acordo com a necessidade e especificações do tema, sofrer adaptações. Os Termos de Referência não devem informar valores, nem ter cláusulas punitivas.

Essas seções básicas de Termo de Referência podem ser construídas com base nas seguintes informações:

a) **Objetivo da contratação:** É o resultado que se obtém com a conclusão de todos os produtos, ou seja, com o cumprimento contratual.

   O Objetivo deve se conciso, escrito preferencialmente em um parágrafo.

   Os especialistas do Banco ainda orientam que seja evitado inserir no TDR objetivos “gerais” e “específicos”, mas sim, apenas “objetivo da contratação”. Mencionam que os objetivos específicos devem ser detalhados nas atividades.

b) **Antecedentes e Contexto:** Os antecedentes são o histórico do problema, o que gerou a necessidade de contratação dos serviços, o que já foi feito em relação ao problema. O Contexto trata da solução do problema com a contratação, por meio do projeto. Deve informar onde se desenvolverá os serviços de consultoria, as barreiras e dificuldades que possa existir e quem são as partes interessadas no trabalho que será desenvolvido.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 151

c) **Justificativa:** De acordo com o Banco Mundial, não se deve mencionar como justificativa que não há pessoal suficiente nos quadros funcionais para desenvolver o trabalho e por isso será contratado. A justificativa é a necessidade de se realizar a ação para resolver determinado problema, ou suprir determinada necessidade ambiental, social etc.

É importante lembrar que a ação faz parte de um Acordo de Empréstimo já aprovado por diversas instâncias e que de alguma forma contribuirá para se atingir o objetivo de desenvolvimento do projeto. Não se está contratando porque não há servidores para realizar os serviços, mesmo que por ventura haja falta de pessoal. A contratação já estava prevista anteriormente e será realizada para cumprir um Acordo de Empréstimo, que contribuirá para atingir as metas do Governo.

d) **Escopo do trabalho e limites da realização do serviço**: Neste item se estabelece onde a consultoria deve começar, ou por que meio. E quando deverá terminar, ou até que limites o trabalho poderá chegar. É importante descrever o que se quer e inclusive o que **não** se quer que seja feito. A falta de limites pode fazer com que os licitantes estimem a realização de muito mais tarefas do que o necessário para a conclusão dos serviços.

Deve-se, na elaboração deste item, ter em mente de que essas informações incorrerão para os licitantes em medição de custos. É preciso ter noção do orçamento disponível, pois a empresa, ou consultor individual calculará seus preços com base no que estiver determinado nesta seção.

Não se deve determinar como o trabalho deverá ser feito e definir o tipo de metodologia. Isso não pode ocorrer nos Termos de Referência do Banco. No máximo se sugere uma metodologia, que poderá ou não ser acatada pelos licitantes. O adequado é apenas informar as atividades, enumerando-as preferencialmente por produtos esperados.

Deve-se ainda informar sobre as reuniões que deverão ser realizadas com o consultor individual ou com a empresa consultora. E quais/quantos integrantes da empresa consultora deverão estar presentes, para que possam apurar os custos com deslocamentos. Pode ser aplicada uma abordagem cronológica para especificar o que precisa ser realizado.

Geralmente conta-se com a presença do Coordenador nas reuniões, no caso de consultoria empresarial. Mas devem ser previstas também reuniões com os técnicos, caso o trabalho a ser desenvolvido assim necessite.

Pode ser feita uma comparação com outros estudos/serviços. Informar quais os problemas a serem tratados e a necessidade/relevância (ou não) desses estudos.

e) **Produtos Esperados:** Deverão ser listados os relatórios esperados, com título e explicação clara sobre o que deve conter cada um. Apresentar também um cronograma de entrega proporcional ao período contratual, o número de cópias necessárias, o formato, o idioma, e,

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 152

quem os aprovará. Deve ser informado para cada produto quais atividades estão a eles relacionadas.

f) **Prazo de Execução:** Devem ser estabelecidos cronogramas e marcos a serem alcançados e deve-se ter em mente a relação prazo x tamanho da equipe consultora x preço. Deve-se definir a duração do contrato, considerando:

- ✓ A quantidade de pessoas disponíveis para realizar as atividades.
- ✓ A quantidade de pesquisas e de preparação para a execução dos serviços que serão necessárias.
- ✓ As questões que deverão ser exploradas (quanto mais aberto o escopo, mais tempo será necessário para explorar).
- ✓ A quantidade de instituições e de diferentes locais a serem visitados.
- ✓ A distância entre esses locais.
- ✓ A disponibilidade de transporte.
- ✓ A necessidade de atividades ou reuniões preliminares ou finais e suas extensões.
- ✓ As necessidades de redação de relatórios, seus tamanhos e composições.
- ✓ O tempo que será requerido para avaliação e aprovação de cada produto/relatório.

g) **Especificação da Equipe Chave (TDR PJ):** Os membros da equipe chave devem ser relacionados. Nunca menos do que dois e normalmente não mais do que cinco profissionais. Devem ser definidos requisitos mínimos para esses profissionais, inclusive experiência e qualificações necessárias, considerando:

- ✓ Qualificações gerais: formação, treinamentos e experiência.
- ✓ Adequação à tarefa: formação relevante, treinamentos específicos, experiência no setor, trabalhos semelhantes.
- ✓ Quando for o caso, experiência específica na região: língua portuguesa, conhecimento local etc.
- ✓ Discorrer sobre o comprometimento necessário de cada membro da equipe chave. Para o Coordenador geralmente são necessárias apenas 2 ou 3h por dia.
- ✓ De todos os pontos atribuídos na avaliação técnica de uma empresa, entre 30% e 60% recaem sobre a equipe chave.
- ✓ Após a contratação, a equipe chave não poderá ser substituída sem a concordância do contratante e do Banco Mundial (não objeção) nos casos de processo de revisão prévia. A substituição só pode ocorrer por profissional com o mesmo gabarito do anterior.
- ✓ Não confundir equipe chave com equipe de apoio. Somente a equipe chave é pontuada. O Banco Mundial orienta a detalhar as qualificações mínimas necessárias aos profissionais da equipe de apoio, da mesma forma que os da equipe chave, porém sugere que a equipe de apoio não conste do TDR, somente na planilha de

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 153

estimativa de custos. Mas aprova os Termos de Referência que possuem esta seção, caso o mutuário assim prefira.

h) **Qualificações do consultor individual (TDR PF):** O Banco orienta que a mesma metodologia de avaliação utilizada para pontuar equipes chave em propostas de empresa de consultoria seja aplicada para avaliação de currículos de consultorias individuais, para assegurar que seja selecionado o consultor mais experiente, que tem as melhores qualificações e que está plenamente capacitado para executar os serviços.

   O TDR deverá definir as qualificações mínimas para que um consultor integre a lista curta, como formação acadêmica mínima, experiência específica mínima e, se for o caso, conhecimento mínimo das condições locais.

   O TDR deverá informar que se o candidato ficar abaixo de qualquer uma dessas qualificações mínimas, estará desclassificado e seu currículo será descartado. As qualificações mínimas devem ser fixadas em um ponto de equilíbrio entre baixas o suficiente para favorecerem a competitividade e altas o suficiente para garantirem que qualquer consultor que as atenda seja capaz de executar a consultoria.

i) **Insumos disponíveis:** fornecer uma lista de estudos, referências e documentos que serão disponibilizados e onde se poderá acessá-los. Caso se disponibilize estrutura física, apoio logístico, programas de computador dentre outros insumos, deverá ser informado no TDR para que o licitante não orce esses custos e onere o valor dos serviços.

j) **Gestão da Consultoria**: Informar quem será a interface entre o consultor ou a empresa consultora, a quem o consultor deverá se reportar (ponto focal), para quem deverá entregar os produtos/relatórios e como será o processo de aprovação. **NOTA:** não podem ser inseridas cláusulas punitivas nas licitações do Banco Mundial.

k) **Treinamento e transferência de conhecimentos/tecnologias**: Informar quem será treinado (perfil), qual o número de participantes, o local do treinamento, as datas, a duração, de quem será a responsabilidade pela logística e o que será incluído, qual o material didático a ser utilizado e quem o aprovará.

Todos os TDR passíveis de análise pelo Banco Mundial nas revisões prévias. Após se obter a não objeção do Banco, se ocorrer a necessidade de alguma alteração substancial no TDR, este deverá ser submetido novamente para análise, principalmente se for sobre prazo, escopo e valor.

1.5.1. Termo de Referência Pessoa Física

A seguir há um modelo explicativo de Termo de Referência para contratação de Consultoria Individual (pessoa física), já analisado e aprovado pelo Banco Mundial.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 154

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO

OBJETIVO

Deve conter o que se espera atingir com a contratação dos serviços, ou seja, o que se espera de resultado final com a elaboração de todos os produtos. A redação deve ser de forma simples, direta e objetiva. Deve ser definido em apenas um parágrafo.

ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Aqui você deve colocar informações breves, básicas sobre o Projeto e informar o componente e/ou subcomponente ao qual a contratação está inserida.

CONTEXTO

Nesta seção é necessário informar o histórico do problema, ou histórico até se chegar ao problema. Podem ser mencionados Leis, fatos históricos, dados diversos etc. É necessário conter início, desenvolvimento e desfecho que culmine no problema e na necessidade de solução, por meio do projeto, com a contratação dos serviços do TDR. Textos oficiais devem conter referências.

Ao informar o histórico da problemática, descreva até os dias atuais amarrando o texto ao final com a necessidade da contratação para sanar ou ajudar a sanar o problema.

Importante registrar que devem ser informações que possam contribuir com o entendimento do Termo de Referência, não se deve escrever além do necessário.

JUSTIFICATIVA

Deve conter os motivos pelos quais os serviços são necessários – a necessidade de resolução do problema, destacando a importância da solução. Trata da necessidade de se realizar a ação, pode ter cunho legal (por força de lei), ou operacional etc. Mas não deve ser por falta de corpo técnico na organização, pois estamos tratando de Acordo de Empréstimo com Plano de Aquisições aprovado para executar ações necessárias ao governo.

ABRANGÊNCIA

Informar o beneficiário da contratação, quais órgãos e/ou estados prioritários, os limites dentro dos quais deve ser buscado o objetivo, de modo a definir e delimitar o espaço de atuação da consultoria.

Normalmente é informado nesta seção o âmbito geográfico, a área de conhecimento a ser considerada, o grau de detalhe e aspectos temporais.

ATIVIDADES

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 155

Esta é parte chave do TDR juntamente com os produtos, pois refletem a maioria dos custos. Devem estar descritas de forma clara as tarefas que o consultor precisa realizar para elaborar os produtos. Por uma questão didática, é importante desencadear as atividades por produto.

a) Após se definir os produtos deve-se descrever todas as atividades que são necessárias para sua elaboração, finalização e entrega.
b) As atividades são ações específicas a serem executadas e não podem ser genéricas. Devem possibilitar estimar horas para sua execução e isso, inclusive, facilitará a construção da estimativa de custos dos serviços.
c) Deve-se procurar detalhar tudo o que é necessário para executar o serviço (por exemplo: reuniões previstas, eventos, consultas etc.), para que os licitantes tenham clareza do trabalho a ser executado e possam calcular seus custos e propor sua metodologia.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Nesta seção pode-se dar o direcionamento dos serviços, como um horizonte de planejamento, critérios de priorização e diretrizes mais gerais a serem consideradas. Porém deixando abertura total para que o consultor proponha uma metodologia de execução do trabalho. Não se pode determinar a metodologia que o consultor deverá seguir e isso deve estar claro no TDR, pois incorre em não se obter a não objeção do Banco Mundial. Aqui se mostra diretrizes para o desenvolvimento do trabalho, mas não a forma de fazer.

PRODUTOS

Aqui se informa o título de cada produto, e o que cada um deve conter, ou seja, uma descrição detalhada de seus conteúdos. Lembre-se que o produto irá virar um relatório, um documento físico, por isso precisa de título.

Devem estar dispostos por ordem de entrega conforme o cronograma de prazo de execução.

Podem ser referenciadas em cada produto as atividades a ele vinculadas, informando as letras e/ou números (itemização) das atividades que se referem à sua construção.
A quantidade de Produtos deve guardar coerência com a vigência total do contrato. Devem ser pensados de forma que o contratado tenha tempo hábil de elaboração, produção do relatório, revisões e aprovação. Atente para o princípio da razoabilidade, compatibilizando a construção do produto com prazos realísticos de entrega.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Pode-se usar o texto padrão, se aplicável no todo ou em parte: “Os produtos devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil) e deverão ser objetivos, em linguagem clara e didática, propiciando uma perfeita compreensão. Deverão estar em consonância com o cronograma de trabalho estabelecido no Contrato e com o Termo de Referência. Os produtos especificados no TDR deverão ser apresentados ao setor ou área (INFORMAR) antecipadamente à data de entrega estipulada de forma impressa ou por e-mail, sob a forma de minuta, para análise. Uma vez aprovado, deverá ser entregue de forma definitiva, em (n.º de vias) vias originais por meio impresso (papel

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 156

formato A4, encadernados com capa plástica e espiral), como também em meio digital, nos softwares definidos pelo Contratante.

O prazo de análise dos documentos, pelo Contratante, será de até (n.º de dias) dias após a entrega do produto.

A elaboração dos relatórios deverá seguir as normas e procedimentos indicados pela ABNT.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Esta seção deverá conter tabela demonstrando o cronograma de execução de cada produto por tempo contratual. Poderá, ainda, estabelecer o tempo disponível pelo contratante para análise e devolução do documento em versão preliminar. Os prazos geralmente são definidos em meses.

Pode-se usar como texto padrão:

O prazo total para a realização dos serviços previstos neste Termo de Referência é de (n.º de meses) meses, conforme cronograma a seguir:

PRODUTO / MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RT – 1															
RT – 2															
RT – 3															
RT – 4															
RT – 5															
RT – 6															
RT – F															

Os períodos acima determinados para a realização dos serviços previstos no presente Termo de Referência serão contados a partir da data de assinatura do contrato.

PERCENTUAIS DE PAGAMENTOS POR PRODUTOS

Nas licitações do Banco Mundial, não se informa no Termo de Referência do Consultor Individual o valor dos serviços. Este item deve ser estabelecido em planilha de estimativa de custos, sendo esta uma documentação interna do projeto que não pode ser divulgada. É um documento à parte do Termo de Referência.

A definição dos percentuais para fins de pagamento dos produtos deve estar vinculadas ao orçamento e à complexidade de cada produto. É prudente deixar percentuais mais robustos para o final do contrato.

O Cronograma Financeiro deverá ser apresentado em forma de tabela constando os respectivos percentuais, sem a inclusão dos valores.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 157

Pode-se usar como texto padrão:

Encontra-se incluída nos custos a remuneração dos serviços, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista. Os custos com a elaboração dos produtos constantes neste TDR ocorrerão por conta do contratado. O pagamento se dará em até (n.º de dias) dias após a data de aprovação dos relatórios. Caso necessário, os produtos deverão ser ajustados pelo Contratado sem implicar em despesas adicionais ao Contratante. Os pagamentos serão efetuados ao Contratado com base nos Produtos (relatórios técnicos) apresentados e aprovados pela coordenação do Projeto, em conformidade com o andamento dos serviços e com o Cronograma de Pagamento dos Produtos especificado a seguir:

PRODUTOS	PREVISÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS
RT – 1	30 dias	9%
RT – 2	120 dias	20%
RT – 3	180 dias	15%
RT – 4	240 dias	12%
RT – 5	300 dias	12%
RT – 6	360 dias	12%
RT – FINAL	450 dias	20%
TOTAL		**100%**

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Informar o nome da localidade que servirá de base para a execução dos trabalhos. Informar se terá que ter disponibilidade para viagens.

PREVISÃO DE VIAGENS

As despesas com passagens aéreas, deslocamentos e hospedagem não estão incluídas no valor dos produtos e serão pagas pelo Contratante, conforme demanda para realização dos serviços contratados.

QUALIFICAÇÃO DO CONSULTOR

A metodologia para avaliação de currículos de consultorias individuais deve assegurar que seja selecionado o consultor mais experiente, que tem as melhores qualificações e que está plenamente capacitado para desempenhar a função.

Pode-se usar como texto padrão:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 158

Poderão participar desta seleção os profissionais que tenham, no mínimo, a qualificação descrita abaixo, que será verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação, distribuídos entre formação acadêmica e experiência, com respectivamente 30% e 70% dos pontos totais:

Formação Acadêmica

I. Requisitos obrigatórios (não pontuáveis):

i. Graduação de nível superior completo.

II. Requisitos Desejáveis (pontuáveis):

ii. Graduação de nível superior nos cursos de ...

iii. Cursos de pós-graduação nas áreas relativas à ...

iv. Cursos técnicos na área de ...

v. Cursos de ...

b) **Experiência Profissional**

I. Requisitos obrigatórios (não pontuáveis):

i. Experiência de 2 (dois) anos na área de licitações e contratações.

II. Experiências Desejáveis (pontuáveis):

ii. Experiência na área de ...

iii. Experiência em elaboração de ...

iv. Experiência em gestão de ...

v. Experiência com revisão de ...

vi. Experiência no acompanhamento de ...

Os currículos deverão ser detalhados, permitindo a identificação da formação e da experiência e da contagem de tempo de experiência nos trabalhos realizados, para permitir uma adequada análise por parte da Comissão de Avaliação.

INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

Devem ser informados os documentos, estudos de referência e demais elementos que estarão à disposição do consultor para facilitar a execução dos trabalhos, e onde estarão disponíveis.

Também deverão ser informados outros itens disponibilizados ao consultor, se for o caso: estrutura física, passagens aéreas, apoio logístico, programas de computador ou qualquer outro insumo.

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 159

Esta seção informa quem irá supervisionar a contratação e acompanhar a execução dos serviços, podendo indicar nomes, cargos, áreas, órgãos, e-mails. Como se dará o acompanhamento e a logística de reuniões.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS

Se estiver prevista a transferência de conhecimento, devem ser especificadas as informações relativas ao treinamento ou evento em que se dará a transferência, informando qual o público-alvo, o número de pessoas a serem treinadas, a quantidade de turmas ou de eventos, o local e o material necessário.

Para a transferência de conhecimento, deverá ficar claro se haverá insumos fornecidos pelo Contratante, ou se algo ficará por conta do contratado, não esquecendo de fazer o link de informações com o item "Insumos Fornecidos pelo Contratante", caso seja necessário.

PROPRIEDADES

Pode-se usar como texto padrão:

Todas as peças produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor para outros fins com expressa autorização do Contratante.

Será vedado ao Contratado ceder quaisquer informações e/ou documentos, objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Pode-se usar como texto padrão:

O Contratado será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a contratação de autônomo.

Não será proporcionado ao Contratado, seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.

O Contratado deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 160

ANEXO I

USO INTERNO – NÃO PODE SER DIVULGADO ANTES DO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

NOTA FINAL MÍNIMA PARA ACEITAÇÃO DO CANDIDATO: 60 PONTOS

NOME DO AVALIADOR:

NOME DO CONSULTOR AVALIADO:

A- CRITÉRIOS ACADÊMICOS – MÁXIMO DE 30 PONTOS[2]

	CRITÉRIOS	PONTOS
1	Profissional graduado em curso de nível superior em uma das seguintes áreas: xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx.	**1 a 05**
2	Pós-graduação em áreas de xxxxxxxx	**0 a 05**
3	Cursos na área de xxxxxxxxxxx.	**0 a 05**
4	Cursos na área de xxxxxxxxxxxxxxx.	**0 a 15**
	Total (máximo 30 pontos)	**30**

JUSTIFICATIVA PARA A PONTUAÇÃO - CRITÉRIOS ACADÊMICOS

	CRITÉRIOS
1	
2	
3	
4	

[2] **Orientação ao avaliador:** Cabe a cada avaliador, em sua avaliação individual, distribuir os pontos, respeitando a pontuação máxima, de acordo com a adequação acadêmica do consultor à tarefa específica de consultoria, conforme descrita no Termo de Referência. Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requisitos mínimos recebam a mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato, considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria proposto e avaliando aspectos tais como a área de formação, a instituição de formação, etc. Notas sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais candidatos. É importante observar que melhor nota não significa pontuação máxima, mas sim a maior nota entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a pontuação máxima disponível.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 161

B- CRITÉRIOS DE EXPERIÊNCIA – MÁXIMO DE 70 PONTOS[3]

CRITÉRIOS		PONTOS
1	Experiência profissional em xxxxxxxxxx.	**5**
2	Experiência profissional em atividades de xxxxxxxxxxxxxxxx.	**10**
3	Experiência profissional em atividades de xxxxxxxxxxxxx.	**10**
4	Experiência profissional em atividades de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.	**20**
5	Experiência na elaboração de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	**25**
	Total (máximo 70 pontos)	**70**

JUSTIFICATIVA PARA A PONTUAÇÃO - CRITÉRIOS DE EXPERIÊNCIA

CRITÉRIOS	
1	
2	
3	
4	
5	

[3] **Orientação ao avaliador:** Cabe a cada avaliador, em sua avaliação individual, distribuir os pontos, respeitando a pontuação máxima, de acordo com a adequação da experiência do consultor à tarefa específica de consultoria, conforme descrita no Termo de Referência. Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requisitos mínimos recebam a mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato, considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria proposto e avaliando aspectos tais como a área de experiência, o tempo de experiência, etc. Notas sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais candidatos. É importante observar que melhor nota não significa pontuação máxima, mas sim a maior nota entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a pontuação máxima disponível.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 162

ANEXO II

<u>USO INTERNO</u> – NÃO PODE SER DIVULGADO ANTES DO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO DA CONSULTORIA[4]

NOTA: Este é um documento à parte, contempla planilhas eletrônicas, não pode ser publicado.

[4] De acordo com as diretrizes do Banco Mundial, a estimativa de custos é referencial e não limite máximo para a contratação. A estimativa é feita com base nos requisitos mínimos de formação e experiência, mas consultores que superem o mínimo são reconhecidos com maior pontuação (desde que sua experiência e/ou formação adicionais sejam relevantes para o serviço de consultoria), o que pode resultar em honorários maiores que os estimados. Além disso, é impossível determinar-se de antemão onde reside o consultor que será selecionado, podendo o melhor consultor até mesmo residir fora do Brasil, o que tem reflexo nos efetivos valores de viagens. Importante observar que os consultores são avaliados com base em seus currículos e não apresentam propostas e que o valor final do contrato só pode ser conhecido na reunião obrigatória de negociação com o consultor melhor pontuado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 163

1.5.2. Termo de Referência Pessoa Jurídica

A seguir há um modelo explicativo de Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria (pessoa jurídica), já analisado e aprovado pelo Banco Mundial.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA

OBJETIVO

Deve conter o que se espera atingir com a contratação dos serviços, ou seja, o que se espera de resultado com a elaboração de todos os produtos. A redação deve ser de forma simples, direta e objetiva. Deve ser definido em um parágrafo.

ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Aqui deve conter breves, básicas sobre o Projeto, como seu objetivo geral (que consta do Acordo de Empréstimo), e informar o componente e/ou subcomponente ao qual a contratação está inserida.

CONTEXTO

Nesta seção é necessário informar o histórico do problema, ou histórico até se chegar ao problema. Devem ser mencionados Leis, fatos históricos, dados diversos etc. É necessário conter início, desenvolvimento e desfecho que culmine no problema e na necessidade de solução, por meio do projeto, com a contratação dos serviços do TDR. Textos oficiais devem conter referências.

Ao informar o histórico da problemática, descreva até os dias atuais amarrando o texto ao final com a necessidade da contratação para sanar ou ajudar a sanar o problema.

JUSTIFICATIVA

Deve conter os motivos pelos quais os serviços são necessários – a necessidade de resolução do problema, destacando a importância da solução. Trata da necessidade de se realizar a ação, pode ter cunho legal (por força de lei), ou operacional etc.

DIRETRIZES DE TRABALHO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este tópico é de fundamental importância, pois deverá definir as premissas, bases ou grandes linhas sobre as quais a empresa deverá considerar na execução do trabalho. Por exemplo: a necessidade de participação social por meio de consultas públicas e demais processos participativos na validação de algumas etapas do estudo (por exemplo, planos de recursos hídricos), a consulta a determinados órgãos ou base de dados oficiais (por exemplo, quando se deseja que sejam exclusivamente consultadas bases oficiais e confiáveis tais como o IBGE), a realização de procedimentos segundo determinados normativos (por exemplo, em conformidade com o determinado na norma ABNT ou procedimentos normativos aceitos internacionalmente) ou ainda procedimentos em cumprimento a exigências legais (por exemplo, conteúdos especificados em lei para planos de resíduos sólidos).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 164

Nas licitações do Banco Mundial não se pode determinar a metodologia que a empresa deve utilizar. As empresas de consultoria participantes do certame devem propor uma metodologia própria de execução do trabalho e nesse tópico serão pontuadas. Não se esqueça de que o serviço de consultoria possui uma natureza intelectual e, portanto os profissionais envolvidos devem ter um grau de escolaridade e experiência profissional condizentes com o trabalho a ser desenvolvido.

Nos casos em que se tenham algumas diretrizes metodológicas pré-definidas, e exigidas legalmente, deverão ser informadas nesta seção (por exemplo, horizonte de planejamento pré-definido, critérios de priorização, seguir determinadas diretrizes aprovadas em Conselhos ou colegiados tais como o Conama, CNRH ou CCZEE etc.)

ABRANGÊNCIA (GEOGRÁFICA, TEMPORAL OU DE ESCOPO)

Define os limites dentro dos quais deve ser buscado o objetivo, de modo a estabelecer o espaço de atuação da consultoria.

Normalmente, neste tópico são prestadas informações referentes ao âmbito geográfico ou espacial (por exemplo, na bacia X, nos municípios Y e Z), a área de conhecimento a ser considerada, o grau de detalhe, ou até mesmo aspectos temporais (por exemplo, horizonte de tempo a ser considerado no estudo – Avaliação dos Impactos do Programa X nos anos de 2000 a 2010).

Exemplo 1: "O projeto contemplará as Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais validadas e ativas no Cadastro Nacional de Conservação na data da contratação".

Exemplo 2: "A região objeto de interesse destes Termos de Referência é aquela abrangida por todas as sedes municipais situadas nos Estados do Nordeste com região semiárida (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia) e em parte de Minas Gerais (semiárido e áreas das bacias dos rios Pardo, Mucuri e Jequitinhonha); além das sedes com mais de 5.000 hab. situadas no Maranhão e na bacia do rio São Francisco, em Minas Gerais (Anexo C). Na Figura (X) apresenta-se o mapa com a área de abrangência do estudo. Em função da área de abrangência determinada, como ponto de partida para os estudos serão considerados 1.892 municípios, totalizando uma população urbana de cerca de 35,4 milhões de habitantes (Censo 2000 do IBGE)".

Importante é mencionar explicitamente "O QUE NÃO DEVE CONSTAR DA ABRANGÊNCIA", quando for o caso. Isto visa deixar claro às empresas que participarão do certame do que (ou daquilo) que NECESSARIAMENTE NÃO DEVE CONSTAR DE SUAS PROPOSTAS. Isto facilita a compreensão, dá maior clareza e transparência e impede a composição de custos para serviços indesejáveis.

ESCOPO DOS TRABALHOS E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Cada Produto descrito envolve a realização de atividades específicas (e não genéricas). A definição de atividades específicas permite a identificação dos profissionais da Equipe Chave e da Equipe de Apoio, sua quantificação em termos de alocação de horas e respectivos honorários, o que proporcionará a elaboração da estimativa de custos, e, para esta última, sugere-se a consulta aos honorários utilizados no mercado em função do perfil profissional (Sênior, Pleno, Júnior).

Alguns sites apresentam valores de honorários por hora, tais como o do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, IBCO – Instituto Brasileiro de Consultoria Organizacional,

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 165

o da ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia etc. De acordo com o Banco Mundial devem-se usar valores de tabelas atualizáveis provenientes do mercado e não do Governo. Devem-se descartar fontes antigas e defasadas. Podem ainda ser realizadas pesquisas em outros órgãos do Governo, procurando valores de "contratações" similares, porém atuais.

Na descrição deste item também deverá ser considerado o detalhamento de atividades preparatórias, de forma que se permita mensurar as horas relativas ao planejamento de eventos de capacitação, consultas públicas, reuniões públicas, entrevistas etc. Com a composição dessas horas será possível estimar também seus respectivos custos.

Em havendo serviços de campo, os mesmos também deverão ser descritos em atividades, para que se possa ter suas horas, perfis profissionais e especificações devidamente computadas.

Os custos indiretos, tais como passagens, diárias, deslocamentos, aluguel de veículos não entram como atividade, mas devem ser levantados, porém em seção separada dos custos das atividades de consultoria (honorários).

Nesta seção é importante que estejam claros os limites do serviço a ser executado. Caso se tenha algo que a empresa não deverá fazer, mas corre o risco de entender que pode, isso deve ser descrito.

PRODUTOS/RELATÓRIOS E ATIVIDADES VINCULADAS

Para cada produto, deverá ser especificado um título e uma descrição detalhada do seu conteúdo e as atividades a ele vinculadas (neste caso pode referir-se ao tópico anterior mencionando, por exemplo, que o Produto 1 está vinculado às atividades "c", "d" e "e", por exemplo), ou construir o TDR englobando as informações da seção anterior nesta daqui, elencando o título do produto, o detalhamento do que conterá e suas respectivas atividades.

Produtos x Atividades: Os produtos são documentos "físicos" que deverão ser entregues pelo contratado em determinadas etapas ou ao término do trabalho, geralmente impressos e em meio digital, no formato de relatório. Devem estar numerados de acordo com o cronograma de entrega, respeitando a ordem estipulada. As atividades correspondem às ações que a empresa consultora deverá realizar para elaborar cada produto; as providências concretas, contatos com atores, visitas locais, pesquisas e acesso a conhecimentos específicos que viabilizarão a consecução dos serviços.

O quantitativo dos Produtos e os prazos de entrega dos mesmos devem guardar coerência com a vigência total do contrato. São divididos em Produtos Parciais e Final.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Pode-se usar o texto padrão, se aplicável no todo ou em parte:

Os produtos devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil) e deverão ser objetivos, em linguagem clara e didática, propiciando uma perfeita compreensão. Deverão estar em consonância com o cronograma de trabalho estabelecido no Contrato e seu Termo de Referência que é parte integrante.

Os produtos especificados no TDR deverão ser apresentados ao setor ou área XXXXX antecipadamente à data de entrega estipulada de forma impressa ou por e-mail, sob a forma de

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 166

minuta, para análise. Uma vez aprovado, deverá ser entregue de forma definitiva, em XX (xxx) via original por meio impresso (papel formato A4, encadernados com capa plástica e espiral) e com o conteúdo gravado em meio magnético, nos softwares definidos pelo (Órgão).

O prazo de análise dos documentos, pelo Contratante, será de até XX (xxx) dias após a entrega do produto.

A elaboração dos relatórios deverá seguir as normas e procedimentos indicados pela ABNT.

a) (Se aplicável): os produtos deverão conter informações detalhadas dos procedimentos técnicos e metodológicos, incluindo memorial descritivo e de cálculo.
b) (Se aplicável): os dados e informações espaciais (produtos vetoriais) deverão ser sistematizados em bases cartográficas digitais no formato XXXX.
c) (Se aplicável): os produtos de sensoriamento remoto deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: XXXXXXX.
d) (Se aplicável): os produtos referentes a banco de dados deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: XXXXXXXXX.

Quando se tratar de contratação que envolva GT – Grupo de Trabalho na análise dos produtos, o arranjo de entrega dos relatórios para avaliação e aprovação deve ser adequadamente descrito, com prazos adequadamente estipulados para cada equipe envolvida analisá-los e aprová-los, levando-se em conta o princípio da eficiência e do equilíbrio econômico financeiro da empresa. Quando ocorrem atrasos excessivos nos pagamentos, geralmente pela morosidade de análise dos relatórios, pode-se prejudicar o desenvolvimento dos próximos produtos, colocando a empresa em dificuldades financeiras que impactam na execução contratual.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Deve informar o prazo previsto para a realização dos serviços e os prazos estimados para obtenção de cada um dos produtos previstos até o limite de duração do contrato. Deverá ser apresentada uma tabela com o cronograma de execução. Os prazos de execução de cada produto geralmente são definidos em meses, porém sem informar o nome do mês, colocando apenas MÊS 01, MÊS 02 etc. e fazendo uma observação abaixo da tabela de que “os períodos acima determinados para a realização dos serviços previstos no presente Termo de Referência serão contados a partir da data de assinatura do contrato”.

Cronograma de Execução:

O cronograma de execução definirá o período de tempo no qual deverá ser realizado o trabalho e apresentados os seus resultados e/ou produtos.

Os prazos deverão ter como ponto de referência o início da execução do trabalho e não uma data específica do calendário, deixando claros os períodos de execução de cada produto.

Uma vez que a entrega de Produtos está relacionada às análises técnicas e aprovação dos mesmos, para fins de pagamento, sugere-se que os Produtos tenham um espaçamento entre si de cerca de 2 a 2,5 meses, de forma que a empresa tenha condições financeiras suficientes para arcar com os

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 167

períodos em que submete Produtos para análise e ainda não recebeu o respectivo pagamento. Como mencionado anteriormente, assim se resguarda o Princípio do Equilíbrio Econômico e Financeiro.

PRODUTO S/MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RT – 1															
RT – 2															
RT – 3															
RT – 4															
RT – 5															
RT – 6															
RT – F															

Observação: Poderá ser divulgado o valor total estimado para o contrato ou a quantidade de horas totais previstas para sua execução. Não pode ser os dois e somente podem ser os totais de um ou de outro.

Deverá ser elaborada uma planilha Estimativa de Custos. Essa planilha não pode ser divulgada, é um documento interno e à parte do Termo de Referência.

EQUIPE CHAVE

Os profissionais que integram a Equipe Chave são aqueles essenciais para a execução do trabalho a ser contratado. Sem os quais não se tem como garantir a execução dos serviços com qualidade. Razão pela qual, somente os profissionais da Equipe Chave são pontuados na Avaliação de Propostas Técnicas, apresentadas pelas empresas que compõem a lista curta.

A Equipe Chave necessariamente inclui um Coordenador e especialistas com reconhecida competência e qualificação técnica comprovada.

O Termo de Referência deve, neste tópico, especificar cada profissional requerido, individualmente, para executar o serviço a ser contratado. Os requisitos mínimos referentes à formação acadêmica e experiência de cada profissional devem ser estabelecidos e compatíveis com a natureza e complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Os requisitos mínimos (ou requisitos de entrada) devem ser quantificados (titulação para a formação acadêmica e número de anos para a experiência profissional). É importante mencionar que se trata de pré-requisitos, cujos membros que integram a equipe chave deverão atender minimamente (condições de participação). A pontuação de cada profissional da equipe chave será feita mediante critérios estabelecidos na SDP (Edital), que considerará a parte acadêmica e experiência profissional.

Caso justificado, também poderão ser colocados como requisito a fluência de determinado idioma e habilitação em determinados softwares (por exemplo: sistemas de geoprocessamento).
Normalmente, a equipe-chave é composta entre 03 (três) a 05 (cinco) especialistas.

No entanto, dependendo do tema constante do Termo de Referência, em se tratando de consultorias mais complexas e multidisciplinares, pode haver a necessidade de um número superior de

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 168

especialistas na Equipe Chave. Dessa forma deve-se sobmeter esse pleito ao Banco Mundial para aprovação.

É importante frisar que, caso a empresa vencedora do certame apresente um profissional da equipe chave com qualificação acima do solicitado no Termo de Referência e, na reunião de negociação ou durante a execução do contrato deseja substituí-lo por outro profissional, a empresa licitante somente poderá fazer a referida substituição por profissional de igual qualificação ao anteriormente apresentado na sua Proposta Técnica e, ainda assim mediante aprovação da Contratante.

Além da Equipe Chave é comum fazer uma previsão de Equipe de Apoio. Porém o Banco Mundial sugere que a equipe de apoio não conste do TDR, mas apenas da estimativa de custos. Os membros que integram a Equipe de Apoio não serão pontuados na Avaliação das Propostas Técnicas, sua previsão é apenas a título de estimativa de custos.

Orienta-se detalhar as qualificações mínimas necessárias aos profissionais da Equipe de Apoio, da mesma forma que os da equipe chave.

O dimensionamento da Equipe de Apoio é para configurar o esforço total em termos de homens/hora e respectivos custos para a conclusão do trabalho de consultoria.

INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE OU INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

Devem ser apresentados os documentos, estudos de referência, links na internet e demais elementos que estarão à disposição da empresa de consultoria para a execução dos trabalhos.

Nesta seção também deverá ser informado se serão disponibilizados à empresa de consultoria, itens como: estrutura física, apoio logístico, programas de computador, equipamentos, veículos etc. Caso seja informado, a empresa de consultoria saberá que terá que providenciar e orçar esses custos em sua proposta.

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO

Esta seção deve informar os períodos e os locais de onde ocorrerão as reuniões de acompanhamento e supervisão da execução contratual. A frequência das reuniões deve ser definida de acordo com a necessidade de acompanhamento dos trabalhos.

Pode-se nesta seção definir que a empresa contratada entregue relatórios de progresso mensais, com informações sobre a fase atual do produto que está sendo desenvolvida, as dificuldades encontradas, a forma de superação das dificuldades, quais ações foram tomadas, ou para registrar as necessidades de intervenções políticas que se apresentarem, de forma que o Contratante possa tomar as medidas necessárias em apoio ao cumprimento de determinada etapa.

Porém, deve ficar claro e registrado que a elaboração desses relatórios de progresso dos serviços não é passível de pagamentos, podendo, inclusive, serem enviados por e-mail.

Este item também deverá informar as instâncias responsáveis pelo acompanhamento, supervisão, análise e aprovação de Produtos. Informar nomes, cargos, e-mails e órgãos.

Inclusive se haverá a criação de um GT – Grupo Técnico de acompanhamento da execução dos

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 169

serviços, com a indicação de servidores do órgão contratante ou até mesmo servidores de outros órgãos envolvidos diretamente com o tema do TDR.

Deve-se ainda nesta seção, prever o prazo para revisão e aprovação ou devolução dos produtos recebidos. Recomenda-se inserir um fluxograma com as instâncias e os prazos limites de análise previstos, culminando com o prazo final de aprovação de cada Produto.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Mencionar o (s) local (is) onde serão executados os serviços.

TREINAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS

Se um dos objetivos for a transferência de conhecimento devem ser especificadas todas as informações relativas a esta tarefa: qual o público-alvo ou perfil dos participantes, o número de pessoas a serem treinadas, quantidade de turmas, local do treinamento e material necessário, equipamentos, deslocamentos etc.

Importante lembrar que os detalhes deste tópico incorrem em custos. Dessa forma deve ser descrito o que deverá ser fornecido pelo Contratante e o que ficará a cargo da empresa contratada.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS (OPCIONAL)

Caso existam outras informações que precisem ser mencionadas e não se enquadrem nas demais seções do TDR, devem ser inseridas nesta seção.

PROPRIEDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Sugere-se como texto padrão:

Todas as peças (estudos, relatórios, pesquisas, informações ou outros materiais, incluindo gráficos, arquivos, documentos e dados eletrônicos) produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive originais e arquivos em meio digital, independente dos meios de informações em que foram produzidos pelo Contratado, sob este contrato, pertencerão exclusivamente ao Contratante. Essas peças serão incorporadas ao acervo do (Órgão) e deverão ser entregues antes da data de término do contrato. O Contratado não poderá reter informações relativas aos produtos ou suas cópias além do prazo deste Contrato, a não ser que, expressamente, seja um acordo entre as partes, ou que esteja previsto no Contrato.

CONTATOS DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Coordenador Geral do Projeto:
(NOME E CARGO)
Telefone:
Unidade Gestora do Projeto – UGP:
Telefones:
E-mail do Projeto:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 170

Pontos Focais da UGP:
(NOMES E CARGOS)
Telefones:

ANEXOS (OPCIONAL)

Deverão ser incorporados anexos que se julguem relevantes para a elaboração da Proposta Técnica. Por exemplo, bibliografia ou metodologia sugerida, ou documento necessário para o desenvolvimento de determinado Produto.

1.5.3. Estimativas de Custos

O Banco Mundial não emite uma não objeção a um Termo de Referência que não esteja suportado por uma estimava dos custos dos serviços propostos, e elaborada nos moldes adequados para o levantamento desses custos.

Essa exigência do Banco está em consonância com a Lei 8.666/93, em seu Art. 7º, § 2º, item 2, que determina que:

> "As obras e serviços somente poderão ser licitados quando: (...) II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;"

De acordo com as Diretrizes do Banco Mundial, a elaboração de uma estimativa de custos cuidadosamente planejada é essencial para uma distribuição realista dos recursos alocados. Nessa ótica, determina que a estimativa de custos se baseie na avaliação do Mutuário sobre os recursos necessários à realização dos serviços, que compreendem: **(i) a carga de trabalho dos especialistas da empresa (ou Consultor Individual)** e **(ii) apoio logístico e insumos físicos**.

Determina ainda, que os custos serão classificados em duas amplas categorias: **(i) honorários ou remuneração** (de acordo com o tipo de contrato), e, **(ii) despesas reembolsáveis**, subdivididas em gastos locais e externos.

As "**Despesas Reembolsáveis**" são os valores estimados sobre os custos indiretos que a empresa consultora terá para executar o trabalho, relativos aos insumos que deverão ser utilizados, mas que serão restituídos de forma global, no pagamento dos produtos. Essas despesas, quando relativas a "contratos por preço global", **não são passíveis de prestação de contas** e não se deve pedir à empresa que comprove esses gastos. Somente em contratos por "base no tempo", havendo despesas reembolsáveis, é que serão prestadas contas dessas despesas, por meio de documento formal, para que então, a empresa consultora, ou o consultor individual receba o respectivo gasto de volta, em pagamento separado ao dos produtos.

A estimativa de custos deve ser elaborada por quem fez o Termo de Referência. Acaso essa atribuição seja assumida por quem não participou do processo, deve-se procurar leitura minuciosa do TDR e a colaboração de quem participou da elaboração, na elucidação de possíveis dúvidas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 171

A política do Banco Mundial parte do princípio de que o preço (valor dos honorários por profissional) somente pode ser determinado com a realização de pesquisa de mercado, e não pelo próprio governo, sem realizar a pesquisa.

Dessa forma, os especialistas do Banco Mundial indicam como fontes de consulta de honorários profissionais, as seguintes opções de pesquisa:

- Valores de contratos anteriores. Mas é importante lembrar que precisam ser similares, e apenas a título de verificação e comparação de honorários estabelecidos. Pode-se ainda fazer essa pesquisa em órgãos parceiros.
- Tabelas federais, estaduais, sindicatos, empresas de economia mista, como exemplo a SABESP, CAESB, DER-SP etc.
- Associações de Classe, como por exemplo, a ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (www.abceconsultoria.org.br/).
- Institutos, como por exemplo, o IBCO – Instituto Brasileiro de Consultoria Organizacional (www.ibco.org.br/).

É necessário ter o cuidado de registrar na estimativa de custos a data da pesquisa, a fonte da informação, e se estiver disponível, a data em que a tabela de honorários foi elaborada ou atualizada, pois, tabelas com preços defasados e fora da realidade de mercado **não são aceitáveis** pelo Banco Mundial, como fonte para cálculo do valor estimado.

Para elaborar a estimativa de custos de consultoria empresarial é preciso construir uma memória de cálculo, considerando os custos de mão de obra e dos insumos necessários à realização do trabalho, com a respectiva incidência de impostos, encargos e lucro. A tabela a seguir separa essas duas categorias de despesas:

HONORÁRIOS OU REMUNERAÇÕES	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Custo da Equipe chave Custo da Equipe de Apoio	Diárias Passagens Aluguel de Equipamentos Aluguel de Escritório Programas de computador Análises Impressões Comunicação Compra de imagens de satélite Etc.

Na construção da memória de cálculo de consultoria empresarial deve-se buscar identificar no conteúdo do Termo de Referência, as informações que irão proporcionar mensurar quantidades e valores, conforme abaixo:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 172

HONORÁRIOS OU REMUNERAÇÕES	SEÇÕES DO TDR	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	SEÇÕES DO TDR
Custo da Equipe Chave Custo da Equipe de Apoio	Equipe Chave Equipe de Apoio – caso este item esteja inserido em uma seção do TDR. **Nota:** De acordo com o Banco Mundial, a Equipe de Apoio deve ser sugerida à parte do TDR, somente na Estimativa de Custos, mas suas funções devem ser identificáveis na seção das Atividades. Produtos. Escopo dos trabalhos e detalhamento das atividades. Cronograma de Execução Treinamento ou transferência de conhecimentos (identificando horas de trabalho).	Diárias Passagens Aluguel de Equipamentos Aluguel de Escritório Programas de computador Análises Impressões Comunicação Compra de imagens de satélite Etc.	Supervisão e acompanhamento Insumos fornecidos pelo contratante ou informações disponíveis Escopo dos trabalhos e detalhamento das atividades Diretrizes de trabalho e aspectos metodológicos Abrangência (geográfica, temporal, ou de escopo) Local de execução dos serviços Treinamento e transferência de conhecimentos (identificando insumos).

A montagem da memória de cálculo inicia-se com a apuração das horas totais de cada profissional, considerando as equipes chave e de apoio. Assim é necessário listar para cada produto suas respectivas atividades e atribuir em cada uma delas, as horas de trabalho de cada profissional envolvido. Por isso é tão importante, na elaboração do Termo de Referência, a identificação das atividades de cada produto.

Nessa etapa estão sendo trabalhadas as informações das seções do Termo de Referência relativas à Equipe Chave, Produtos, Atividades, Cronograma de Execução, e, em separado do TDR, se não houver seção específica, a equipe de Apoio. Pode-se ainda considerar as informações dispostas em Transferência de Conhecimento/Treinamento listando suas atividades à parte, se não estiver prevista como um produto.

Com a definição do total de horas de cada integrante das equipes chave e de apoio e com a identificação do valor de seus honorários profissionais por meio de pesquisa atual de mercado, calcula-se ao total de remuneração de cada especialista.

A segunda apuração é relativa aos custos indiretos dos serviços. É necessário buscar no TDR todas as informações que sejam relativas direta ou indiretamente às despesas com a execução dos serviços, por parte da empresa consultora.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 173

Essas informações podem estar nas seções do Termo de Referência referentes à supervisão e acompanhamento, insumos fornecidos pelo contratante ou informações disponíveis, escopo dos trabalhos e detalhamento das atividades, diretrizes de trabalho e aspectos metodológicos, abrangência (geográfica, temporal ou de escopo), local de execução dos serviços, treinamento ou transferência de conhecimentos.

Ao identificar todos os insumos que não estarão disponíveis para a empresa (que o Contratante informar explicitamente no TDR que não os fornecerá) e que ela deverá arcar com os custos, como exemplo despesas de viagens, impressões etc., deve-se realizar pesquisa de mercado de seus valores unitários. Geralmente se consegue apurar esses valores por pesquisa na internet, mas atenção: devem ser valores reais, não podem ser por suposição.

Após listar todas essas despesas por atividades de cada produto e identificar os valores unitários por meio de pesquisa mercadológica, devem ser definidas as quantidades necessárias para cada item, de forma a se obter o total de cada despesa. Assim se apurará o total das despesas reembolsáveis ou custos indiretos.

Com esses cálculos em uma planilha eletrônica, se obtém a quantidade total de horas dos profissionais da equipe chave e de apoio, o valor dos honorários totais de cada um (custo por profissional), e o total dos custos indiretos (despesas reembolsáveis). Esses totais comporão outra planilha que calculará os impostos, os encargos e o lucro da empresa, com base em metodologia de "Fator K" descrita pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão TCU 1.787/2011. O Fator K é um indicador de economicidade de despesas de serviços terceirizados, de natureza contínua.

A fórmula do Fator K utilizada no modelo de memória de cálculo é detalhada em (i) encargos sociais, (ii) administração, risco e despesas financeiras, (iii) Lucro, e, (iv) despesas fiscais e legais.

As planilhas modelos dispostas a seguir demonstram a montagem da memória de cálculo para estimar valores de serviços de consultoria empresarial e consistem em:

1ª – Detalhar o total de horas e do custo dos honorários de cada profissional, e o total dos custos indiretos.

2ª – Demonstrar o custo total da Consultoria com base nos dados da 1ª Planilha e do Fator K estabelecido.

3ª – Estimar os custos por produto e demonstrar a distribuição percentual para pagamentos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 174

Total de Horas / Custo por Profissional / Custos Indiretos:

	ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA TERMOS DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA							
	TÍTULO DA AÇÃO		(Inserir título do TDR)				DURAÇÃO	ELABORADO EM:
							12 meses	09/02/2015
			Equipe Chave (horas)			Equipe de Apoio (horas)		
Mês	**Produto**	**Atividades**	**Coordenador**	**Especialista em Hidrogeologia**	**Especialista em TI**	**Profissional Junior (TI)**	**Profissional Junior (2)**	**Técnico Adm**
1	**RT1**	Elenco de bases de dados e informações	70	90	60	50	40	70
		Sistematização e Tratamento dos dados	60	70	100	100	100	100
3	**RT2**	Análise do Território Paranaense	120	220	200	200	120	300
7	**RT3**	Caracterização dos principais sistemas aquíferos	130	210	100	120	250	150
		Elaboração de Mapas: distribuição de poços, produtividade e potencialidade (Caiuá e Serra Geral)	100	150	220	200	150	120
		Gestão das Aguas Subterrâneas e Usos	120	100	80	40	80	150
10	**RT4**	Caracterização da Qualidade das Águas, elaboração de mapas de zoneamento hidroquímico	120	200	100	100	220	120
		Avaliações do Uso e Ocupação do Solo, Cargas Poluidoras e Risco à Poluição dos Aquíferos	100	160	120	200	200	100
		Elaboração de Mapa de Vulnerabilidade dos Aquíferos e proposição de estudos	60	100	220	220	90	100
12	**RT5**	Elaboração da Carta das Águas Subterrâneas, proposta de Gestão, texto consolidadeo e SIG (versão final)	140	160	240	200	160	100
		Elaboração do Resumo Executivo	100	120	100	100	120	120
		Curso de Capacitação para transferência de conhecimento	30	20	30	20	30	60
Total horas (hs)			1150	1600	1570	1550	1560	1490
Custo por profissional em R$			**138.000,00**	**144.000,00**	**141.300,00**	**62.000,00**	**62.400,00**	**44.700,00**

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS (CUSTOS INDIRETOS/OUTRAS DESPESAS) (2)

Mes	**Produto**	**Atividades**	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CUSTO	QTDE	SUBT
1	**RT1**	Elenco de bases de dados e informações	Passagem Aérea + Diária	1	1.200,00	3	3.600,00
			Material de Escritório	1	300,00	1	300,00
		Sistematização e Tratamento dos dados	impressão do Relatório RT1 + CD	1	270,00	9	2.430,00
3	**RT2**	Análise do Território Paranaense	Passagem Aérea + Diária	1	1.200,00	2	2.400,00
			Material de Escritório	1	300,00	1	300,00
			impressão do Relatório RT2 + CD	1	300,00	9	2.700,00
7	**RT3**	Caracterização dos sistemas aquíferos, Produtividade e Potencialidade	Visita a Campo (diária)	dias (15)	4.800,00	2	9.600,00
			Impressão do Relatório RT3 + CD	1	400,00	9	3.600,00
		Gestão das Águas Subterrâneas e Usos	Material de Escritório	1	300,00	1	300,00
			Passagem Aérea + Diária	1	1.200,00	2	2.400,00
10	**RT4**	Caracterização da Qualidade das Águas, elaboração de mapas de zoneamento hidroquímico	Passagem Aérea + Diária	1	1.200,00	2	2.400,00
			Material de Escritório	1	300,00	1	300,00
		Elementos de Vulnerabilidade Natural, Avaliações do Uso e Ocupação do Solo, Cargas Poluidoras e Risco à Poluição dos Aquíferos	Impressão do Relatório RT4 + CD	1	400,00	9	3.600,00
12	**RT5**	Relatório Final: documento consolidado + Carta das Águas Subterrâneas, Base de Dados + Resumo executivo Elaboração do Resumo Executivo	Passagem Aérea + Diária	1	1.200,00	3	3.600,00
			Material de Escritório	1	300,00	1	300,00
			Impressão da Carta e do Relatório "Consolidado" e CD; + CD de Banco de Dados	1	500,00	12	6.000,00
			Impressão da Carta e do Resumo Executivo e CD	1	300,00	50	15.000,00
		Curso para capacitação e transferência de conhecimento.	Material de Apoio	1	100,00	30	3.000,00
Total Custo (R$)							**61.530,00**

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 175

Custo Total da Consultoria de Pessoa Jurídica:

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA TERMOS DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA				
TÍTULO DA AÇÃO	(INSERIR TÍTULO)		DURAÇÃO	ELABORADO EM:
			12 meses	09/02/2015

EQUIPE TÉCNICA (CUSTOS DIRETOS/MÃO DE OBRA) (A)				
	PERFIL DO PROFISSIONAL	CUSTO UNITÁRIO (R$/h)	QTDE (h)	SUBTOTAL
1	**Equipe Chave**			
1.1	COORDENADOR	R$ 120,00	1150	R$ 138.000,00
1.2	ESPECIALISTA PLENO (1) - Hidrogeólogo	R$ 90,00	1600	R$ 144.000,00
1.3	ESPECIALISTA PLENO (1) - especialista em SIG	R$ 90,00	1570	R$ 141.300,00
2	**Equipe de Apoio**			
2.1	PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR JÚNIOR (1) - TI	R$ 40,00	1550	R$ 62.000,00
2.2	PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR JÚNIOR (2) - geociências ou engenharia	R$ 40,00	1560	R$ 62.400,00
2.3	AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	R$ 30,00	1480	R$ 44.400,00
	Custo Direto mão de Obra		**A=**	**R$ 592.100,00**

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS (CUSTOS INDIRETOS/OUTRAS DESPESAS) (B)					
	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	QTDE	SUBTOTAL
1	Visitação a Campo (diárias) - 15 dias	Diária	R$ 320,00	2	R$ 9.600,00
2	PASSAGEM AÉREA + Diária	Viagem	R$ 1.200,00	12	R$ 14.400,00
3	Material de Escritório	Unidade	R$ 300,00	5	R$ 1.500,00
4	Impressão do Relatório RT1 + CD	Volume	R$ 270,00	9	R$ 2.430,00
5	Impressão do Relatório RT2 + CD	Volume	R$ 300,00	9	R$ 2.700,00
6	Impressão do Relatório RT3 + CD	Volume	R$ 400,00	9	R$ 3.600,00
7	Impressão do Relatório RT4 + CD	Volume	R$ 400,00	9	R$ 3.600,00
8	Impressão do Relatório RT5 com CD + CD Banco de Dados	Volume	R$ 500,00	12	R$ 6.000,00
9	Impressão do Carta + Resumo Executivo + CD	Volume	R$ 300,00	50	R$ 15.000,00
10	Impressão de Material de apoio para o Curso	Volume	R$ 100,00	30	R$ 3.000,00
	DESPESAS DIVERSAS			**B=**	R$ 61.830,00

TOTAIS				
	CUSTOS	SUBTOTAL	FATOR K (3)	TOTAL
1	EQUIPE TÉCNICA/CUSTOS DIRETOS/MÃO DE OBRA	R$ 592.100,00	2,52	R$ 1.492.092,00
2	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS/CUSTOS INDIRETOS	R$ 61.830,00	1,27	R$ 78.524,10
Valor Total Estimado para o contrato (A+ B)				**R$ 1.570.616,10**

DETALHAMENTO FATOR K				
		ALÍQUOTA (4)	FATOR K	CÁLCULO (5)
K1	ENCARGOS SOCIAIS	81,79%	EQUIPE TÉCNICA	(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
K2	ADMINISTRAÇÃO, RISCO, DESPESAS FINANCEIRAS	17,29%		
K3	LUCRO	8,76%	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	(1+K3)x(1+K4)
K4	DESPESAS FISCAIS E LEGAIS (4)	16,62%		

OBSERVAÇÕES:

(1) Os custos com equipe técnica (ou custos diretos/de mão de obra) correspondem aos os salários da equipe de profissionais proposta no TDR.

(2) As despesas reembolsáveis (ou custos indiretos) abrangem as despesas com material e estrutura de apoio, locação de veículos, passagens, diárias, serviços gráficos, manutenção e administração de escritório, levantamento topográfico, cartográfico e etc.

(3) Para o Fator K, foi utilizada a Metodologia descrita no Acórdão TCU 1.787/2011.

(4) Para efeito de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para o Fator K. Para o K4 foram considerados os valores máximos definidos em lei para os impostos considerados (ISS = 1,65%, COFINS = 7,60% e ISS = 16,62% e K4 = I/(1-I), em que I = ISS + CONFINS + ISS).

(5) Metodologia estipulada pelo Acórdão 1787/2011 - TCU e com uma jornada-base de 176 horas/mês.

O valor hora ou custo unitário de cada profissional foi estipulado por pesquisa nos sites da ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (www.abceconsultoria.org.br/) e ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (www.abceconsultoria.org.br/), tabelas 2015.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 176

Estimativa de Custos por Produto e Distribuição Percentual:

PRAZOS DE EXECUÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO			
Produto	Mês	Remuneração % valor	R$
P1	1	15	235.592,42
P2	3	15	235.592,42
P3	7	25	392.654,03
P4	10	25	392.654,03
P5	12	20	314.123,22
Valor PJ	R$ 1.570.616,10	100	R$ 1.570.616,10

Nas consultorias de empresas, ao se apurar a estimativa da "carga de trabalho dos especialistas" e o "custo total estimado do contrato", deverá ser escolhido um dos dois totais – ou de horas ou de valor, para inserir na Solicitação de Propostas (edital). Os especialistas do Banco sugerem que preferencialmente se divulgue o total de horas, por ser uma prática mais salutar. Muitas empresas desistem de participar da licitação quando o valor é divulgado. E deve se ter atenção ao fato de que não se pode divulgar nenhum detalhamento da memória de cálculo.

De qualquer forma, mesmo estimando-se as horas de cada profissional, é livre às empresas consultoras elaborarem suas estimativas de carga de trabalho dos especialistas necessários para a execução dos serviços e dessa forma, proporem os custos correspondentes.

Nos processos de licitações do Banco, permite-se sem questionamentos uma margem de até 15% do valor acima estimado nas propostas financeiras. E com a devida identificação do que possa ter ocorrido na estimativa de custos, o Banco poderá permitir desembolsar até 5 (cinco) vezes acima do valor estimado. Mas para isso deverá ser demonstrado que os valores estimados estão inadequados, ou por ter passado muito tempo da época em que foram calculados até se chegar à abertura de proposta financeira, ou por adotar uma hora/homem defasada no mercado, ou por subestimar a quantidade de horas necessárias para realizar os serviços etc.

Quanto à estimativa de custos para a Consultoria Individual há algumas diferenças a serem consideradas para o cálculo: (i) não há lucro e (ii) não há equipe de apoio. A construção da memória de cálculo deverá contemplar em sua estrutura:

ENCARGOS	IMPOSTOS
20% INSS[1] Patronal pagos pelo Contratante Retenção de 11%, até o teto de R$457,49 de INSS do Consultor	Alíquota de IRPF[2] retido pelo contratante varia de acordo com o valor do contrato

Nota 1: Valor de contribuição máxima de R$457,49 de acordo com o novo teto de INSS de 2015.
Nota 2: Cálculo do IRPF www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=A

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 177

Para elaborar a memória de cálculo de Consultorias Individuais deve-se buscar identificar no conteúdo do Termo de Referência, informações em que se consiga mensurar quantidades e valores. Conforme o quadro abaixo:

HONORÁRIOS OU REMUNERAÇÕES	SEÇÕES DO TDR	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	SEÇÕES DO TDR
Custo do Consultor	Qualificações do Consultor Atividades Produtos Cronograma de Execução. Treinamento/ transferência de conhecimentos (identificando horas de trabalho).	Diárias Passagens Impressões Comunicação Etc.	Abrangência Detalhamento dos Serviços Previsão de viagens Insumos Supervisão e acompanhamento Diretrizes de trabalho e aspectos metodológicos Local de execução dos serviços Treinamento/transferência de conhecimentos (identificando insumos).

Para estimar os custos de Consultoria Individual, inicialmente será necessário, em uma planilha eletrônica, listar cada produto e todas as atividades relacionadas. Com base nos períodos estipulados para cada produto no cronograma de execução, deve-se determinar a quantidade de dias trabalhados para cada atividade e a quantidade de horas trabalhadas por dia. Multiplicando-se essas duas últimas informações, se apura o total de horas por atividade.

Ao fazer o levantamento das horas necessárias para o consultor executar cada produto, deve-se ter o cuidado de não se chegar a 2.880 horas ano (240 horas mês e 8 horas dia), para evitar configurar vínculo empregatício. Em geral um consultor individual deve ter uma carga mês em torno de 176 horas mês.

Realiza-se então a pesquisa de mercado para identificar o valor dos honorários do profissional requerido no TDR, registrando a fonte de pesquisa.

Devem ser mensuradas as despesas reembolsáveis, ou custos indiretos, estimando a quantidade de viagens necessárias para a execução dos serviços. Esse levantamento pode ser realizado por produto, caso o consultor tenha que realizar muitas viagens para a execução do contrato, ou de forma geral, se as viagens forem previstas apenas para reuniões contratuais, considerando que possa ser selecionado algum candidato que resida em outro estado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 178

Além das viagens, deve-se verificar que outros insumos serão necessários, devendo pesquisar os preços unitários e identificar as quantidades, para se chegar ao valor total das despesas reembolsáveis.

Com todas essas informações se alimenta outra planilha com o cálculo dos encargos e dos impostos para se apurar o valor total estimado para a contratação dos serviços propostos no TDR.

As planilhas modelos dispostas a seguir demonstram a montagem da memória de cálculo para estimar valores de serviços de consultoria individual e consistem em:

1ª – Detalhar o total de horas por atividades de cada produto.

2ª – Identificar o valor dos honorários, o total de despesas reembolsáveis e o valor total da estimativa de custos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 179

Total de horas por atividades/produtos:

(NOME DO ÓRGÃO)

(TÍTULO DO PROJETO)

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA TERMOS DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - ATIVIDADES/HORAS - FEVEREIRO/2015

TÍTULO: (INSERIR)

PRODUTO	ATIVIDADE	Dias Trabalhados por atividade	Horas Trabalhadas por dia	Total de horas Trabalhadas por atividade
PRODUTO 01 - (Título)	(Descrever)	**10**	**4**	40
	(Descrever)	**10**	**2**	20
	(Descrever)	**5**	**4**	20
PRODUTO 02 - (Título)	(Descrever)	**40**	**4**	160
	(Descrever)	**35**	**2**	70
	(Descrever)	**5**	**2**	10
	(Descrever)	**5**	**6**	30
PRODUTO 03 - (Título)	(Descrever)	**15**	**6**	90
	(Descrever)	**20**	**2**	40
	(Descrever)	**10**	**4**	40
PRODUTO 04 - (Título)	(Descrever)	**10**	**4**	40
	(Descrever)	**20**	**6**	120
	(Descrever)	**10**	**4**	40
PRODUTO 05 - (Título)	(Descrever)	**10**	**4**	40
	(Descrever)	**20**	**2**	40
	(Descrever)	**10**	**4**	40
PRODUTO 06 - (Título)	(Descrever)	**10**	**4**	40
	(Descrever)	**20**	**2**	40
	(Descrever)	**10**	**6**	60
PRODUTO 07 - (Título)	(Descrever)	**20**	**4**	80
	(Descrever)	**20**	**2**	40
	(Descrever)	**15**	**4**	60
	(Descrever)	**10**	**6**	60
		340	**88**	1220

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 180

Custo Total da Consultoria Individual:

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA TERMOS DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA INDIVIDUAL			
TÍTULO DA AÇÃO:	(inserir)	DURAÇÃO DO CONTRATO	ELABORADO EM
		15 meses	02/2015

CUSTOS DIRETOS/MÃO DE OBRA (1)

	PERFIL DO PROFISSIONAL	CUSTO UNITÁRIO (R$/h)	QTDE (h)	SUBTOTAL
1	Especialista Sênior	R$ 130,00	1220	R$ 158.600,00

ENCARGOS SOCIAIS

	CUSTOS	ALÍQUOTA	VALOR DE INCIDÊNCIA	SUBTOTAL
1	INSS (patronal)	20,00%	R$ 158.600,00	R$ 31.720,00
2	INSS (consultor - teto R$ 457,49)	11,00%	R$ 158.600,00	R$ 457,49

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS/CUSTOS INDIRETOS (2)

	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	QTDE	SUBTOTAL
1	Impressão de relatórios	UNIDADE	R$ 0,50	700	R$ 350,00
2	Custo de Informática	hora	R$ 3,00	10	R$ 30,00
3	Diárias	UNIDADE	R$ 250,00	30	R$ 7.500,00
4	Passagens aéreas	UNIDADE	R$ 2.000,00	6	R$ 12.000,00

IMPOSTOS

	CUSTOS	ALÍQUOTA	VALOR DE INCIDÊNCIA	TOTAL
1	ISS	5,00%	R$ 210.657,49	R$ 10.532,87
2	IRPF(3)	27,50%	R$ 158.600,00	R$ 43.615,00

TOTAIS

	CUSTOS	TOTAL
1	CUSTOS DIRETOS / MÃO DE OBRA	R$ 158.600,00
2	ENCARGOS SOCIAIS	R$ 32.177,49
3	CUSTOS INDIRETOS/ DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R$ 19.880,00
4	IMPOSTOS	R$ 54.147,87
	Total Geral	**R$ 264.805,36**

OBSERVAÇÕES:

(1) Os custos diretos/mão de obra correspondem à remuneração ao profissional contratado. Valores de referência de custo de homem/hora do Instituto Brasileiro de Consultoria Organizacional (www.ibco.org.br/) - pesquisa em fevereiro/2015.

(2) As despesas reembolsáveis/custos indiretos abrangem as despesas com material e estrutura de apoio, locação de veículos, passagens, diárias, serviços gráficos, manutenção e administração de escritório, levantamento topográfico, cartográfico e etc.

(3) Alíquota calculada com base no site da receita federal
www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=A

Nota: A previsão de passagens e diárias está sujeita a modificações, dependendo do local em que residirá o consultor.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 181

1.6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Técnicas são para detalhar bens, obras e serviços técnicos (comuns).

1.6.1. Conceito e Finalidade

É o documento que especifica, por meio de dados técnicos mínimos requeridos, produtos e/ou serviços.

Não há definição exata das expressões "Especificações Técnicas" nas Diretrizes do Banco Mundial, assim como há para Termo de Referência no caso das seleções de consultorias.

A lei nacional que trata especificamente de aquisições de bens e serviços comuns é de n.º 10.520/2002. Nessa lei, no art. 1º, § único, determina que "consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de **especificações** usuais no mercado".

Sua finalidade é descrever, de forma precisa, completa e ordenada, os bens, obras e/ou os serviços técnicos (comuns) a serem adquiridos ou contratados, conforme previsto no Acordo de Empréstimo.

A "Especificação Técnica" é um documento que antecede o procedimento de licitação e serve de base para o ato convocatório, utilizada para os métodos de aquisições de bens, obras e serviços técnicos, sendo:

- ❖ NCB – *National Competitive Bidding* (Licitação Pública Nacional).
- ❖ SHOPPING – Comparação de Preços.
- ❖ Pregão Eletrônico – Conforme a regra do Banco Mundial.

1.6.2. Estrutura e Modelos de Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas, independentemente se serão elaboradas para a aquisição de um bem ou de um serviço, devem conter minimamente as seguintes informações:

- ➢ Identificação do mutuário, do projeto e do Acordo de Empréstimo – nome do Órgão tomador do empréstimo, título do projeto, número do Acordo de Empréstimo e nome do Banco, método de licitação (se Shopping, NCB, Pregão Eletrônico etc.), e número da Especificação Técnica.
- ➢ Objeto – o que será licitado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 182

- Inserir a justificativa da contratação – de forma resumida descrever a necessidade (problema) e como a aquisição irá contribuir com a solução.
- Enquadramento da contratação – informar o componente e subcomponente ao qual a contração está vinculada
- Dotação orçamentária – descrever todas as informações pertinentes à dotação, como o número e nome, número do plano orçamentário, do PTRES (Plano de Trabalho Resumido), da fonte, do elemento de despesa, da UG (Unidade Gestora) e do PI (Plano Interno), identificando os respectivos nomes.
- Produtos e Quantidades (no caso de bens ou produtos) – informar o resumo do que se vai adquirir, listando cada unidade de bens e informando as quantidades.
- Dados (para serviços) – se evento informar o resumo das informações sobre o serviço, como o título, o período, a programação do período (se pela manhã, tarde e/ou noite), quantidade de participantes, e, local de realização. Se serviço técnico, informar o tipo e o local de execução.
- Tabela de itens – especificar todos os produtos e/ou serviços.
- Detalhamento da tabela de itens (para eventos) – detalhar a logística do evento de acordo com cada item da tabela de itens.
- Forma de entrega de produtos, com informação de recebimento provisório e recebimento em definitivo.
- Forma de pagamento, atrelada ao item de recebimento definitivo.
- Assinatura dos responsáveis – os responsáveis pela área beneficiária devem assinar o documento de especificação técnica para envio ao projeto, solicitando abertura do procedimento licitatório.

Os itens acima descritos atendem a "Seção Das Compras", da Lei 8.666/93, Art. 14, que determina que nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade ou ato de responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Atende também ao Art. 15º da mesma Lei, § 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda, incisos I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; e II – a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.

A seguir se encontra os modelos de especificações técnicas de bens e de serviços:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 183

Modelo de Especificação Técnica para Bens

(MÉTODO DE LICITAÇÃO: INSERIR) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº

OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e eletroeletrônicos.

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

(Descrever os motivos pelos quais as aquisições são necessárias)

ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Descrever componente e subcomponente ao qual a contratação está vinculada).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária No. (INSERIR) – (título da dotação), Plano Orçamentário nº (INSERIR) e PTRES nº (INSERIR) (título), Fonte 148 e elemento de despesa n.º 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, conforme condições estabelecidas no Acordo de Empréstimo nº (INSERIR)-BR, cuja Unidade Gestora é a de nº. (INSERIR) e PI nº. (INSERIR) – (título do PI).

PRODUTOS/QUANTIDADES

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ULTRABOOK	06
02	TELEVISOR	02
03	SUPORTE MÓVEL PARA TELEVISOR	02
04	PROJETOR MULTIMÍDIA (*DATASHOW)*	01
05	HD EXTERNO PORTÁTIL	04

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM:	PRODUTO:
01	ULTRABOOK
	1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. PROCESSADOR: 1.1.1. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos físicos, *Clock* de 2 GHz ou superior e memória secundária *cache* de 3 MB, ou superior, com barramento de sistema 1066 MHz ou superior ou QPI mínimo de 5GT/s. 1.2. MEMÓRIA: 1.2.1. Deverá possuir memória mínima de 4 GB DDR3. 1.3. INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA (E/S): 1.3.1. Deverá possuir ao mínimo 03 (duas) portas USB, sendo duas portas USB 2.0 e

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 184

	uma porta USB 3.0; conexões *Bluetooth* e *wi-fi*, uma saída VGA para monitor externo com suporte para operação simultânea da tela e do monitor externo. 1.4. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO: 1.4.1. Deverá possuir 01 (um) disco SSD com capacidade mínima de 128 GB. 1.5. TELA, INTERFACE GRÁFICA E CÂMERA: 1.5.1. Deverá possuir tela WXGA *Widescreen*. 1.5.2. Deverá possuir controladora de vídeo *on-board*. 1.5.3. Deverá possuir câmera integrada padrão VGA ou superior. 1.6. ÁUDIO: 1.6.1. Deverá possuir entrada para microfone e *headphone*. 1.7. INTERFACE DE REDE: 1.7.1. Deverá possuir 01 (uma) interface de rede compatível com os padrões *Ethernet*, *fast-ethernet* e *gigabit ethernet* de 10/100/1000 Mbps (10baseT / 100baseTX / 1000baseT), interface conector RJ45, autosense. 1.8. INTERFACE DE REDE WIRELESS: 1.8.1. Deverá possuir, interface de rede *wireless* integrada. Suporte aos padrões IEEE 802.11 existentes – 11b,g,n. 1.8.2. Deverá possuir *drivers* de dispositivos para o sistema operacional Windows Seven Professional 64 bits ou posterior. 1.9. DISPOSITIVO DE APONTADOR E MOUSE 1.9.1. Deverá possuir dispositivo de apontador integrado do tipo *touchpad*, com dois botões, 1.9.2. Deverá possuir mouse óptico externo especialmente projetado para *notebooks*, com 02 (dois) botões, botão de rolagem e conexão por USB. 1.10. SISTEMA OPERACIONAL 1.10.1. Cada equipamento deverá possuir previamente instalado e licenciado, com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, ou posterior, em sua versão mais atual, em português do Brasil e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 1.10.2. Deverão ser fornecidas para cada equipamento, as mídias e licenças necessárias para instalação/restauração do sistema operacional em português do Brasil. 1.10.3. Deverá possuir os *drivers* disponíveis para download na internet, com *drivers* de dispositivo das placas e componentes do equipamento para Windows 7 Professional 64 bits, ou posterior, com a respectiva documentação. 1.11. OUTRO SOFTWARE Cada equipamento deverá possuir previamente instalado e licenciado o aplicativo Microsoft Office Professional 2013, ou superior, em português do Brasil. Devem ser fornecidos os números de licença de cada instalação e as mídias. 1.12. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA 1.12.1. Deverá possuir fonte de alimentação com comutação automática 100~240V. 1.12.2. A fonte deverá suportar a configuração máxima do equipamento, sem troca de qualquer componente. 1.12.3. Deverá possuir bateria primária de íons de lítio de no mínimo 4 células.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 185

	1.12.4. Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema. 1.13. GABINETE 1.13.1. O peso total do equipamento não poderá exceder 2 kg. 1.14. COMPATIBILIDADE 1.14.1. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado. 1.14.2. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com o sistema operacional: Windows 7 Professional 64bits, ou superior com arquitetura 64bits. 1.15. GARANTIA 1.15.1. Garantia e suporte conforme definido no ANEXO II deste Shopping Nº 01/2014/(SIGLA DO ÓRGÃO). 1.16. DECLARAÇÕES 1.16.1. Os equipamentos deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 1.16.2. Os equipamentos deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 1.16.3. Os equipamentos não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
02	TELEVISOR
	2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2.1. Tamanho: 47” ou superior (medida em polegadas). 2.2. Tela LCD retroiluminada por LED. 2.3. Resolução mínima de 1920 x 1080 pontos. 2.4. Decodificador de TV digital (DTV, padrão brasileiro) embutido. 2.5. Conexões de entrada de vídeo padrão PC (VGA) e HDMI. 2.6. Ângulo de visão mínimo de 176 graus na horizontal e na vertical. 2.7. Fonte de alimentação interna, bivolt e automática (100~240 V, 50-60 Hz). 2.8. Sistema de áudio estéreo. 2.9. Controle remoto incluso. 2.10. Base removível. 2.11. Compatível com padrão VESA para fixação em suporte. 2.12. Incluir 1 (um) cabo HDMI com 2 m de extensão e 1 (um) cabo VGA com 2 m de extensão, para ligação a computador ou notebook.
03	SUPORTE MÓVEL PARA TELEVISOR
	3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 3.1. Suporte de piso para televisor, em aço, pintado em preto, com rodízios. 3.2. Capacidade para fixação de televisor de 50” a 55”. 3.3. Carga mínima de 40kg.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 186

	3.4. Altura mínima de 1,70 m (no centro do televisor).
04	PROJETOR MULTIMÍDIA (*DATASHOW)*
	4. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4.1. Possuir sistema de projeção com tecnologia de LCD. 4.2. Possuir luminosidade mínima de 3.000 (três mil) ANSI Lumens em modo normal. 4.3. Possuir razão de Contraste de no mínimo 3.000:1. 4.4. Possuir lente com zoom manual ou automático. 4.5. Possuir lâmpada com vida útil em alta luminosidade de no mínimo 4.000 (quatro mil) horas e substituível pelo usuário. 4.6. Possuir no mínimo 1 (uma) entrada RGB para computador. 4.7. Possuir no mínimo 1(uma) entrada HDMI para computador. 4.8. Possuir no mínimo 1 (uma) entrada S-Video, 1 (uma) entrada de vídeo composto padrão RCA e entrada para áudio padrão RCA. 4.9. Não necessitar de instalação de driver proprietário (plug-and-play). 4.10. Possuir 1 alto-falante interno de 1W RMS no mínimo. 4.11. Possuir alimentação de 100~120/220~240 – 50/60 Hz com conversão automática ou manual. 4.12. Possuir maleta para viagem que permita acondicionar o projetor e todos os acessórios, acompanhado de todos os cabos para conexões de computador e áudio e vídeo. 4.13. *Drivers* para uso com os sistemas operacionais Windows Vista, 7 e 8, caso necessite instalar algum programa para utilização do projetor multimídia. 4.14. Possuir documentação completa em inglês ou português. 4.15. O produto deve ter garantia mínima de 1 (um) ano. 4.16. Apresentador remoto com apontador laser, com funções avançar/retroceder, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 ou superior.
05	HD EXTERNO PORTÁTIL
	5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 5.1. Disco rígido externo com interface USB 3.0 (compatível com USB 2.0), portátil (dispensa o uso de fonte externa de energia). 5.2. Capacidade mínima de armazenamento de 1 TB. 5.3. Deverá possuir preferencialmente LED indicativo de funcionamento. 5.4. Compatível com os sistemas operacionais Windows Vista, 7 e 8. 5.5. O equipamento será entregue com todos os manuais, cabos e acessórios necessários à sua instalação e utilização.

FORMA DE ENTREGA, LOCAL, ENDEREÇO E PRAZO PARA ENTREGA

A entrega dos itens deve ocorrer conforme especificado e no seguinte local e endereço: **(INSERIR)**.

O prazo de entrega é até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato.

A empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do fornecimento de todos os itens, sem qualquer ônus para o comprador.

Os itens devem ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura.

8 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 187

Os itens serão recebidos por pessoa designada pelo Contratante.

Os itens fornecidos serão considerados aceitos se não apresentarem qualquer defeito de fabricação, vício de funcionamento ou de utilização que os tornem impróprios a que se destinam.

Será dado aceite definitivo dos itens após conferência se estão de acordo com as especificações técnicas e com a proposta da licitante vencedora do respectivo lote.

No caso de recusa de algum item pelo Contratante por defeito ou por estar divergente do que foi especificado e ofertado na proposta vencedora, a contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir da comunicação por escrito, sem qualquer ônus para a Contratante.

PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à vista e em uma única parcela, em até dez dias corridos após o aceite definitivo pelo Contratante com o atesto da Nota Fiscal.

O atesto da Nota Fiscal ocorrerá somente após a conferência dos itens entregues, se estão de acordo com as especificações e a proposta aprovada pela Comissão de Avaliação. Caso sejam detectados problemas na entrega dos produtos ou nesses próprios, o pagamento total será realizado somente após regularização por parte da contratada e do total aceite pela Comissão de Avaliação do Contratante.

Deverá estar expressa na Nota Fiscal a descrição clara de cada item fornecido. A Nota Fiscal que for rejeitada por falta de clareza na descrição do objeto, quantidades, valor total, valor dos impostos, data e validade, entre outros elementos, será devolvida à empresa para correção, reiniciando a contagem do prazo para a efetivação do pagamento. O ato de devolução da Nota Fiscal, conforme item acima, em nenhuma hipótese autoriza ou enseja a contratada a rescindir a execução do objeto constante desta Especificação Técnica.

Local e data.

_____ (Nome e cargo do responsável da área beneficiária)	_____ (Nome e cargo do superior hierárquico)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 188

Modelo de Especificação Técnica para Serviços

(MÉTODO DE LICITAÇÃO: INSERIR)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA N.º

OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos, não continuados, para a realização de evento, envolvendo as etapas de planejamento, coordenação, logística, organização e execução do "(inserir título do evento)".

JUSTIFICATIVA

Motivação da Contratação: (Descrever)

ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Descrever componente e subcomponente ao qual a contratação está vinculada.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária No. (INSERIR) – (título da dotação), Plano Orçamentário nº (INSERIR) e PTRES nº (INSERIR) (título), Fonte 148 e elemento de despesa n.º 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, conforme condições estabelecidas no Acordo de Empréstimo nº (INSERIR)-BR, cuja Unidade Gestora é a de nº. (INSERIR) e PI nº. (INSERIR) – (título do PI).

DADOS

Título	Período	Programação	Participantes	Localidade
(inserir)	05 a 08 de agosto de 2015	1º dia (05/08/2015) – manhã, tarde e noite (solenidade da abertura oficial). 2º dia (06/08/2015) – manhã e tarde. 3º dia (07/08/2015) – manhã e tarde. 4º dia (08/08/2015) – manhã.	300	(Cidade) (sigla do estado)

PLANEJAMENTO

O planejamento de toda a logística, da organização e da funcionalidade do evento deverá estar de acordo com a tabela de especificações técnicas, com o detalhamento e em consonância com as etapas e carga horária da programação do evento. Todo o planejamento do evento deverá ser informado, discutido e acordado com a Contratante.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 189

DETALHAMENTO DA TABELA DE ITENS

1.1. SERVIÇOS

1.1.1. Recepção

Os profissionais a serem cotados deverão se apresentar com o mesmo padrão de vestimenta, ou seja, com uniforme bem cuidado e confortável. A atuação desses profissionais será requerida para recepcionar, orientar, realizar o credenciamento dos participantes, organizar e manter a organização, montar e distribuir kits de materiais, apoiar o serviço de secretariado, a organização do evento e as dinâmicas do auditório e das salas de apoio conforme a programação. Deverão ter conhecimento e domínio das ferramentas de informática "Office": editores de texto, editor e apresentador gráfico, internet. Todos os profissionais deverão saber operacionalizar o sistema de credenciamento.

1.1.2. Relatoria

Os profissionais a serem cotados deverão apresentar experiência comprovada em relatoria de eventos, preferencialmente relacionados à temática ambiental e de águas. Deverão acompanhar as discussões técnicas e registrar todas as informações, considerando a programação do evento, a dinâmica determinada e as orientações da contratante. Em momentos definidos deverão atuar em conjunto com os moderadores. Deverão entregar no prazo de até 15 dias corridos, contados do dia de encerramento do evento, relatório de todos os registros efetuados, com identificação do dia, período (manhã ou tarde) e da sala de discussão em que trabalharam. As orientações sobre a elaboração do relatório serão dadas pela contratante.

1.1.3. Sonorização

O serviço de sonorização para os quatro ambientes (auditório e as três salas de apoio) deverá contemplar o apoio do técnico operador de mesa, com experiência e capacidade técnica para a operacionalização, montagem e manuseio das mesas de som, apto a resolução de possíveis problemas técnicos que porventura venham a acontecer. Os equipamentos de som devem ser testados com antecedência para certificar seu perfeito funcionamento.

Este serviço deverá permitir a gravação das falas do auditório, conforme a programação e orientação da contratante. A gravação deverá gerar arquivos em formato MP3 e deverão ser entregues à contratante em meio digital (CD/DVD).

1.1.4. Degravação

As degravações das falas do auditório deverão ser entregues em meio físico (relatório) e digital (CD/DVD), identificadas por dia, período (manhã ou tarde). As orientações sobre a elaboração do relatório serão dadas pela contratante. Os relatórios deverão ser entregues no prazo de 15 dias corridos contados do dia de encerramento do evento.

1.1.5. Apoio Técnico em Informática

O técnico em informática deverá ter experiência na instalação e operacionalização de todos os

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 190

equipamentos e sistemas operacionais especificados. Deverá inclusive, conhecer o sistema de credenciamento eletrônico e estar apto a dar suporte técnico necessário para seu adequado funcionamento.

1.1.6. Credenciamento Eletrônico

O credenciamento eletrônico deverá funcionar no stand de recepção, a partir do primeiro dia do evento. Os profissionais de recepção deverão operacionalizar o sistema de credenciamento. As impressoras deverão estar munidas de cartuchos de tinta preta e de formulários de etiquetas para impressão, que deverão ter o tamanho compatível com o especificado para a preparação dos crachás (item 5.1).

Os computadores e impressoras (estações) para o credenciamento deverão ter a configuração necessária ao funcionamento eficiente do sistema de credenciamento. Nota: Cabe à contratada a escolha destes equipamentos de acordo com o sistema de credenciamento que comumente utiliza. O banco de dados dos participantes inscritos será fornecido pela contratante.

1.2. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS

Os espaços físicos especificados, (itens 2.1. Auditório, 2.2. Salas de apoio e 2.3. Sala de Secretaria do Evento), devem ser localizados no mesmo prédio, sendo os ambientes próximos uns dos outros e bem sinalizados, de forma a facilitar os deslocamentos dos participantes, principalmente de portadores de patologias ou necessidades especiais, nas dinâmicas de grupo e no acesso a toaletes.

A sala de coordenação do evento deverá contar com acesso à internet sem fio e de conexão rápida.

O posicionamento do estande de recepção deverá ser acordado com a contratante antes da montagem.

1.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Os equipamentos e materiais especificados no item "3. Locação de Equipamentos e Materiais" (itens 3.1. Notebook, 3.2. Impressora, 3.3. Projetor Multimídia, 3.4. Tela de Projeção, 3.5. Flip Chart, 3.6. Suporte para Banner) serão utilizados em todos os dias do evento e deverão ser distribuídos nos espaços locados, da seguinte forma:

- Na Sala de Coordenação do evento: 1 (um) notebook (item 3.1) conectado à impressora a laser (item 3.2), com acesso a internet sem fio.

- Para cada Sala de Apoio: 1 (um) notebook (item 3.1) conectado a 1 (um) projetor multimídia (item 3.3.), com 1 (uma) tela de projeção instalada (item 3.4.) e 1(um) suporte de Flip Chart (item 3.5.).

- No Auditório: 1 (um) notebook (item 3.1), conectado (interligado) a 2 (dois) projetores multimídia (item 3.3.), com duas telas de projeção instaladas (item 3.4.), para projeção simultânea, 1(um) suporte de Flip Chart (item 3.5.)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 191

Os suportes para Banners ficarão dispostos conforme orientação da contratante.

A contratada deverá verificar e testar todos os equipamentos e materiais especificados, sendo responsável por prover todos os acessórios necessários (filtros de linha, cartuchos de tinta ou tonner, estabilizadores, modens, switchs, roteadores, etc.), que permitam as conexões exigidas nos equipamentos solicitados, e o adequado funcionamento.

1.4. MATERIAL DE APOIO

Os materiais de apoio (itens 4.1. Bloco de Flip Chart e Pincéis Atômicos), terão a seguinte distribuição:

- Um Bloco de Flip Chart e um Pincel Atômico de cada cor para cada sala de apoio.
- Um Bloco de Flip Chart e um Pincel Atômico de cada cor para o auditório.

1.5. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Os materiais para divulgação do evento (itens 5.1. Crachás, 5.2. Bloco de Anotações, 5.3. Bolsa de Lona, 5.4. Canecas), terão a seguinte destinação:

- Os crachás (item 5.1.), Bloco de Anotações (item 5.2.), Bolsa de Lona (item 5.3.) e Canecas (item 5.4.) deverão compor o kit de cada participante, ficando sua montagem e distribuição a cargo dos profissionais da recepção do evento.
- Para a confecção destes materiais a contratante fornecerá a arte do evento. A contratada deverá submeter amostras de cada item para aprovação da contratante, antes de providenciar o quantitativo especificado.

1.6. ALIMENTOS E BEBIDAS

Os alimentos e bebidas (itens 6.1. Coffee Break Tipo 1, 6.2. Coffee Break Tipo 2, 6.1. Café, Chá e Água Mineral) deverão ter a seguinte sequência de fornecimento:

- O evento começará no período da manhã, porém, a abertura oficial se dará no período noturno. Deverá estar disponível para o auditório, desde o período da manhã do 1º dia de evento, bebedouro de água e respectivos copos, café e chá, conforme o item 6.3.
- Durante a solenidade de abertura, ou sempre que ocorrerem dinâmicas no ***Lounge* de Autoridades**, seus integrantes deverão ser servidos com garrafas de água mineral e copos de vidro, conforme especificado no item 6.3.
- Após a solenidade de abertura deverá ser oferecido o Coffee Break Tipo 1 (item 6.1.), que deverá ser ofertado por 1h30min.
- O Coffee Break Tipo 2 (item 6.2.) deverá ser servido no 2º, 3º e 4º dia do evento, sendo, no 2º e 3º dia por volta das 16h (tarde) e no 4º (último) dia às 11h (manhã). A contratada deverá prover sabores variados dos alimentos a cada dia. Os alimentos, depois de servidos, devem ficar disponíveis aos participantes até o encerramento diário do evento.
- Café, chá e água mineral (item 6.3.) deverão ser servidos em todos os dias do evento. A contratada deve zelar pelo adequado acondicionamento do café em garrafas térmicas de

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 192

pressão, devendo ser adequadamente higienizadas e com boa capacidade de conservação do calor da bebida.

- Deverá ocorrer reposições de bebidas, alimentos e sachês especificados, conforme a necessidade, bem como a oferta de louças, talheres e descartáveis suficientes para o atendimento dos participantes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços especificados quando necessário for, o que não a exime das obrigações estabelecidas no presente Shopping.

A CONTRATADA deverá apresentar 02 (duas) propostas, equivalentes, de local para a realização do evento, juntamente com a proposta de preços final, para que a CONTRATANTE escolha a que melhor se encaixa ao perfil do evento especificado, sempre respeitando aos princípios que regem a Administração Pública. Caso não seja possível a apresentação de duas propostas equivalentes de local para realização do evento, a CONTRATADA deverá apresentar as comprovações de tentativas de negociações que foram negadas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar um coordenador de eventos (preposto da empresa) para pronto atendimento da contratante, com experiência comprovada (poderá ser exigida documentação comprobatória) em coordenação de eventos. Esse preposto deverá coordenar e acompanhar a realização de todo o evento, conforme planejado, verificar e tomar providências para a adequada montagem e funcionamento de todos os espaços e serviços contratados, como por exemplo, a montagem das salas, dos equipamentos, o adequado serviço de recepção e de secretaria do evento, a montagem dos kits dos participantes, as reposições necessárias de bebidas e alimentos, etc.

A equipe profissional especificada deve ter experiência comprovada na atuação em eventos similares e ser devidamente orientada quanto ao planejamento e funcionamento do evento.

A logística que envolve a montagem das estruturas, a instalação de mobiliários e equipamentos, a organização, o atendimento dos participantes, a preparação e entrega dos materiais e demais funcionalidades devem possibilitar o adequado fluxo dos participantes, considerando os deslocamentos de portadores de necessidades especiais e o funcionamento pleno do serviço contratado.
Os mobiliários, equipamentos, utensílios e demais itens devem estar em perfeito estado de conservação e utilização.

O local a ser cotado para o evento deve contar com toaletes limpos, com a adequada coleta do lixo, com reposição adequada dos itens descartáveis de higiene e com adaptação para portadores de patologias ou necessidades especiais.

A contratada deverá zelar pelas lixeiras de cada ambiente cotado e as de apoio às mesas de cafezinho e de coffee break , que deverão ser higienizadas, forradas com plástico e com tampa. Os descartes deverão ser coletados sempre que necessário, de forma a se evitar o transbordamento do lixo.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 193

A contratada deve zelar para que todos os ambientes e mobiliários estejam limpos durante o evento.

Considerando a política de sustentabilidade, ação estratégica do governo, a empresa vencedora do certame deverá utilizar, preferencialmente, materiais e produtos sustentáveis, recicláveis, orgânicos com certificado de origem, além de dar prioridade para alimentos regionais que valorizam os biomas brasileiros.

Os preços a serem cotados deverão considerar todas as informações apresentadas nesta Especificação Técnica, além da tabela de itens.

TABELA DE ITENS

1.1. SERVIÇOS		
ORDEM	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**
1.1.1	Recepção	4 (quatro) profissionais com experiência comprovada na atividade, para **atuar em todos os dias do evento.**
1.1.2	Relatoria	4 profissionais com experiência comprovada na atividade.
1.1.3	Sonorização	**Para o Auditório**: serviço de sonorização, **para todos os dias do evento**, com gravação digital (CD e DVD) de áudio em formato MP3, com 05 (cinco) microfones sem fio (padrão Shure), com 01 (uma) mesa de som completa e caixas de som que atendam adequadamente o porte do evento. **Para cada Sala de Apoio**: serviço de sonorização, com 02 (dois) microfones sem fio (padrão Shure) em cada sala, com 01 (uma) mesa de som completa e caixas de som que atendam adequadamente o porte de cada sala de apoio ao evento. Obs.: 01 (um) operador de mesa de som para atender durante todo o evento (auditório e salas de apoio).
1.1.4	Degravação	Serviço de degravação de áudio fidedigna de todas as falas gravadas no auditório.
1.1.5	Apoio Técnico em informática	01 (um) profissional técnico da área de informática para **atuar durante todos os dias do evento**, na instalação, suporte e operacionalização dos hardwares e softwares especificados.
1.1.6	Credenciamento eletrônico	Serviço de credenciamento eletrônico, com 03 (três) estações. Cada estação deverá contemplar 01 (um) computador e 01 (uma) impressora acoplada, para emissão de etiquetas. A contratada deverá fornecer também as etiquetas. O banco de dados dos inscritos será fornecido pela contratante.
1.2. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS		
ORDEM	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**
1.2.1	Auditório	01 (um) Auditório climatizado com capacidade para 300

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 194

		(trezentas) pessoas. **Será utilizado em todos os dias do evento** e deverá conter: **Recepção:** Estande 8m x 3m, iluminado por spot, com 7.5 metros lineares de balcões com divisórias, 3 (três) bancadas de 1m de altura, 4 (quatro) banquetas, depósito 2m x 3m, 10 metros lineares de prateleiras, 6 (seis) tomadas. **Para o *Coffee Break*;** 01 (um) balcão de aproximadamente L 3,00 x P 0,80 x A 1,00, com forro em tecido branco para sua cobertura até o chão, para servir *coffee break*. ***Lounge* de autoridades:** 04 (quatro) poltronas individuais com estrutura metálica, estofamento em espuma e revestimento preferencialmente na cor preta, medindo aproximadamente (m) L 0,70 x P 0,86 x A 0,70; 01 (um) sofá de dois lugares com estrutura metálica, com estofamento em espuma e revestimento preferencialmente na cor preta, medindo aproximadamente (m) L 2,0 x P 0,86 x A 0,70; 01 (uma) mesa de centro retangular em estrutura metálica com tampo de vidro medindo aproximadamente (m) L 1,5 x P 0,75 x A 0,20. Obs.: Para cores diferentes a CONTRATANTE deverá ser consultada para aprovação. **No salão:** 300 (trezentas) cadeiras estofadas, preferencialmente com suporte para anotações; 01 (um) púlpito em madeira ou acrílico e com suporte para microfone; 01 (um) bebedouro de água, com capacidade para Garrafão de água mineral de 20 litros, com opção de água natural e gelada e um suporte para copos descartáveis.
1.2.2	Salas de Apoio	03 (três) salas climatizadas com capacidade para 75 (setenta e cinco) pessoas cada. Serão utilizadas **em todos os dias do evento**. **Cada sala deverá conter:** 04 (quatro) mesas, sendo que cada uma deverá medir aproximadamente L 1,20 x P 0,75 x A 0,75, com forro em tecido branco para cada mesa com cobertura até o chão; 02 (duas) cadeiras de escritório giratórias, com estofado, apoio para braço, regulagem de altura, sendo todas do mesmo modelo e cor; 75 (setenta e cinco) cadeiras estofadas, preferencialmente com suporte para anotações; 01 (um) bebedouro de água, com capacidade para Garrafão de água mineral de 20 litros, com opção de água natural e gelada e um suporte para copos descartáveis.
1.2.3	Sala de Coordenação do Evento	01 (uma) sala climatizada com capacidade para acomodar adequadamente os móveis especificados que a comporão, com conexão de internet sem fio que atenda a aos computadores da

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 195

		sala; porta de entrada com tranca à chave (duas cópias). Será utilizada em **todos os dias do evento**. **A sala deverá conter:** 03 (três) mesas, sendo que cada uma deverá medir aproximadamente L 1,20 x P 0,75 x A 0,75; 06 (seis) cadeiras de escritório giratórias, com estofamento em espuma, do mesmo modelo e cor, com regulagem de altura; 01 (uma) estante aberta em madeira ou aço, medindo aproximadamente L 0,90 x P 0,40 x A 1,00, com 03 (três) prateleiras; (01) armário medindo aproximadamente L 0,90 x P 0,40 x A 2,00, de aço ou madeira com duas portas e tranca à chave; 01 (um) bebedouro de água, com capacidade para Garrafão de água mineral de 20 litros, com opção de água natural e gelada e um suporte para copos descartáveis.
1.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
ORDEM	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**
1.3.1	Notebook	Locação de 05 (cinco) Notebooks com configurações mínimas de: processador Intel Core i5 ou Phenom II X2,X3, AMD X4 Atholn II X4; Memória mínima de 4GB e HD 500 GB. Unidade Interna gravadora de DVD-RW, compatível com os padrões DVD+R,DVD+RW,DVD+R Dual Layer, com Wireless, CD-R/CD-RW e CD-ROM e com sistema operacional instalado. Aplicativos Office completo, Zip, Acrobat Reader, Flash Reader e Power Point instalados e com acesso a internet.
1.3.2	Impressora	Locação de 01 (uma) Impressora a laser monocromática, compartilhada com os notebooks para a sala de coordenação do evento.
1.3.3	Projetor Multimídia	Locação de 05 (cinco) Projetores de multimídia: para o auditório e salas de apoio com controle remoto e configuração e resolução compatível com os sistemas operacionais dos notebooks.
1.3.4	Tela de Projeção	Locação de 05 (cinco) Telas de Projeção 150" com tripé e suporte para o auditório e salas de apoio.
1.3.5	*Flip Chart*	Locação de 04 (quatro) cavaletes de *Flip Chart.*
1.3.6	Suporte para *Banner*	Locação de 07 (sete) suportes em metal para *banners.*
1.4. MATERIAL DE APOIO		
ORDEM	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**
1.4.1	Bloco de *Flip Chart* e Pincéis Atômicos	04 (quatro) blocos para *flip chart*, cada um de 50 folhas com picote. 16 (dezesseis) pincéis atômicos, sendo, 04 (quatro) na cor preta, 04 (quatro) na cor vermelha, 04 (quatro) na cor verde e 04 (quatro) na cor azul.
1.5. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 196

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO
1.5.1	Crachás	Confecção de 330 (trezentas e trinta) unidades de crachás, de 10 x 15 cm, em papel reciclado de gramatura 240, com logomarca do evento e espaço para a etiqueta de identificação do participante (a arte será fornecida pela Contratante).
1.5.2	Blocos de Anotações	330 (trezentas e trinta) unidades. Tamanho A5 fechado com 50 folhas cada, em papel reciclado 90 e com logomarca do evento. Miolo sem impressão e capa reciclado 120 4/0 cores. Acabamento colado. A arte será fornecida pela Contratante.
1.5.3	Bolsa de lona	Confecção de 330 (trezentas e trinta) unidades de bolsa de lona reciclável, tipo envelope nas dimensões L 0,30 x A 0,34, costurada, com um par de alça de ombro, com personalização monocromática do evento. A arte será fornecida pela Contratante.
1.5.4	Canecas	330 (trezentas e trinta) unidades de canecas, confeccionadas em fibra de coco e com a logomarca do evento. A arte será fornecida pela Contratante.
1.6. ALIMENTOS E BEBIDAS		
ORDEM	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**
1.6.1	*Coffee Break* Tipo 1	Serviço de *coffee break* para 300 pessoas, com: 03 (três) tipos de sucos e 03 tipos de refrigerantes, com opções dietéticas; água mineral; 10 tipos de salgados finos, quentes e assados (folhados, conchinhas, trouxinhas, quiches, canapés, *petit-four,* etc.) de sabores variados, contemplando algumas opções sem carne. Será servido apenas no **1º (primeiro) dia do evento (abertura), por uma hora e meia (1h30min).** OBS: O material de cozinha para este serviço de Coffee Break deverá ser fornecido pela empresa contratada (guardanapos, copos de vidro, jarras de vidro, bandejas, cestas, baldes de gelo, etc.).
1.6.2	*Coffee Break* Tipo 2	Serviço de *coffee break* para 300 pessoas, com 02 (dois) tipos de sucos de frutas; frutas variadas da estação, higienizadas e quando necessário fatiadas; mini sanduíches variados (com opções sem carne); pães de queijo; 02 (dois) tipos de bolos doces. O Cardápio deverá ser alternado de forma a variar o sabor dos alimentos ofertados a cada dia. Deverá ser servido em **apenas um período** no **2º, 3º e 4º dia do evento**. OBS: O material de copa para este serviço de Coffee Break deverá ser fornecido pela contratada: guardanapos, copos de vidro, xícaras de chá e de cafezinho (louça), colheres de inox para chá e para cafezinho, pratos e talheres (inox) de sobremesa, jarras de vidro para os sucos, bandejas de papel

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 197

		laminadas, cestas para os alimentos, baldes de gelo e demais itens necessários.
1.6.3	Café, Chá e Água Mineral	**Para atendimento do *Lounge* de autoridades:** 50 (cinquenta) garrafas de água mineral de 500 ml e copos de vidro tipo *long drink*; Deverá ser servido em tempo integral (com reposição sempre que necessário), conforme programação do evento. **Auditório**: 03 (três) garrafas térmicas grandes e de pressão (capacidade entre 2 e 3 Litros), sendo 02 (duas) com café sem açúcar e 01 (uma) com água quente; sachês de açúcar e de adoçante; sachês de chá com 04 (quatro) variações de sabores; copos descartáveis de 50 ml e paletas plásticas para cafezinho e copos descartáveis de 200 ml com paleta plástica para chá; lixeira para acomodar os descartes. Deverá ser servido em tempo integral (com reposição sempre que necessário) durante todos os dias do evento. **Para cada sala de Apoio**: 02 (duas) garrafas térmicas grandes e de pressão (capacidade entre 2 e 3 Litros), sendo 01 (uma) com café sem açúcar e 01 (uma) com água quente; sachês de açúcar e de adoçante; sachês de chá com 04 (quatro) variações de sabores; copos descartáveis de 50 ml e paletas plásticas para cafezinho e copos descartáveis de 200 ml com paleta plástica para chá; lixeira para acomodar os descartes. Deverá ser servido em tempo integral **quando da utilização das salas de apoio** (com reposição sempre que necessário), durante o **2º, 3º e 4º dia do evento**. **40 (quarenta) Garrafões de água mineral de 20 litros** para os bebedouros e copos plásticos descartáveis de 200 ml, acomodados em suporte específico. Deverá haver reposição de garrafão de água e copos descartáveis, sempre que necessário, durante todos os dias do evento.

PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à vista e em uma única parcela, em até dez dias corridos após o aceite definitivo dos serviços pelo Contratante com o atesto da Nota Fiscal.

O atesto da Nota Fiscal ocorrerá somente após a conferência dos serviços prestados, se estão de acordo com as especificações e a proposta aprovada pela Comissão de Avaliação. Serviços que não tenham sido cumpridos não serão remunerados.

Deverá estar expressa na Nota Fiscal a descrição clara dos serviços. A Nota Fiscal que for rejeitada por falta de clareza na descrição do objeto, valor total, valor dos impostos, data e validade, entre outros elementos, será devolvida à empresa para correção, reiniciando a contagem do prazo para a

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 198

efetivação do pagamento. O ato de devolução da Nota Fiscal, conforme item acima, em nenhuma hipótese autoriza ou enseja a contratada a rescindir a execução do objeto constante desta Especificação Técnica.

Local e data.

_____ (Nome e cargo do responsável da área beneficiária)	_____ (Nome e cargo do superior hierárquico)

1.6.3. Orçamentos

O valor da aquisição dos bens ou dos serviços deverá ser definido por pesquisa de mercado e pela equipe de projeto. O orçamento não deve ser atribuído à área beneficiária e deve ser realizado com os mais altos padrões éticos, de forma estar em conformidade com o princípio da moralidade.

A elaboração do orçamento atende as Diretrizes do Banco Mundial e subsidiariamente a Lei 8.666/93, Seção Das Compras, em seus Art. 14 e 15, § 7º, inciso II.

Para o orçamento a equipe de projeto deverá selecionar empresas que atendam ao objeto a ser licitado. Ou na internet, ou já conhecidas pelo órgão por contratação anterior e atuação idônea, ou por indicação de outras equipes de projetos. Quando da internet deve ser verificada sua carteira de clientes e é importante telefonar para alguns de forma a se certificar de como foi a prestação dos serviços.

Devem se obter no mínimo 03 (três) orçamentos, mas para é necessário selecionar uma quantidade maior de empresas para se pedir orçamento. Nem sempre o número de orçamentos solicitados é atendido pelas empresas.

Para solicitação do orçamento às empresas, a equipe de projeto deverá preparar um arquivo com algumas informações do documento de Especificação Técnica que foi recebido da área técnica/beneficiária. Deverá conter:

- Título “Orçamento”.
- Nome do Órgão, do projeto e n.º do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial.
- Método de licitação previsto no Acordo de Empréstimo.
- Objeto a ser licitado.
- Se bens ou produtos, a tabela com o nome dos produtos e as quantidades, com a inserção de mais duas colunas com o título de preço unitário e valor total para que a empresa preencha.
- Se bens ou produtos, a especificação desses itens.
- Se serviços, a tabela com os dados dos serviços.
- Se serviços, o detalhamento dos serviços e a tabela de itens com a inserção de duas colunas com o título de preço unitário e valor total para que a empresa preencha.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 199

- Ao final deverá haver espaço para o valor total/ preço global em algarismos e por extenso, a data do orçamento e a assinatura e carimbo do responsável pela empresa.

O arquivo deverá ser enviado às empresas em extensão ".doc" e "pdf" (ou similares). As empresas precisarão editar o arquivo para inserir valores. E para certificar o que foi enviado, de forma a comprovar todos os termos, encaminha-se junto a mesma versão em extensão pdf.

A solicitação do orçamento deve ser feita preferencialmente por e-mail do projeto, contendo texto similar ao modelo a seguir:

MODELO DE E-MAIL PARA SOLICITAR ORÇAMENTO

À empresa (inserir nome),

O Projeto (inserir nome), do (nome do Órgão), financiado por meio do Acordo de Empréstimo n.ª XXXX-BR, com o Banco Mundial, realizará procedimento licitatório denominado (informar se Shopping, NCB etc.), cujo critério de avaliação será o de Menor Preço Global, para (contratação de serviços ou aquisição de produtos – inserir o objeto da Especificação Técnica).

(Se evento inserir a cidade, o estado e o período de realização).

Como parte da fase interna do procedimento licitatório é necessário realizar uma estimativa de custos (orçamento) para identificação do valor de mercado. Desta feita, solicitamos a Vossa Senhoria, caso tenha interesse em participar do certame, que estime os valores (dos serviços ou dos produtos) especificados em anexo e nos encaminhe até no máximo dia xx/xx/201x. (Se evento: Para apoiar a elaboração do orçamento, integra o documento em anexo a programação do evento em epígrafe, com os horários das atividades).

O orçamento deverá ser enviado para o email (inserir e-mail do projeto), em extensão pdf (digitalizado), em papel com o timbre da empresa, com nome, cargo e assinatura do responsável legal, elaborado com base no arquivo em anexo a este e-mail.

Após esta etapa de orçamento e concluído os demais trâmites internos, iniciaremos a fase externa do certame, quando lhes será enviado o convite e documentação completa para que providencie a elaboração e o envio de sua Proposta Financeira.

Agradecemos a colaboração e solicitamos a gentileza de confirmar recebimento deste e-mail informando se enviará o orçamento.

É prudente que a equipe de projeto telefone para as empresas escolhidas antes do pedido de orçamento, de forma a esclarecer do que se trata, identificar os nomes dos dirigentes (sócios) para verificar interesse e quais endereços de e-mails deverá incluir no envio dos arquivos. Não se pode divulgar de forma alguma o nome de uma empresa para outra, esse procedimento é para coibir qualquer possibilidade de conluio e combinações de preços.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 200

E ainda, por cautela, deve-se mencionar que a licitação é proveniente de um Acordo de Empréstimo, e que a licitação correrá de acordo com a regra do organismo internacional. Quando não for pregão eletrônico, deve-se esclarecer à empresa o tipo de licitação que será realizada, pois o mercado por vezes possui uma prática negativa de onerar em demasiado os orçamentos quando a modalidade é pregão, para ter condições de baixar muito seus preços quando da fase de lances.

Ao se encerrar o prazo estipulado para as empresas enviarem os orçamentos, e se obtendo ao menos três, deve-se calcular o valor médio e a mediana, compondo a tabela de orçamento, que deverá listar os serviços, na ordem estabelecida na especificação técnica, com colunas à frente para inserção dos preços de cada empresa que enviou o orçamento. O ideal é elaborar em planilha eletrônica para se inserir as fórmulas da média e da mediana. O link abaixo ensina como calcular a média e a mediana em planilha eletrônica: https://www.youtube.com/watch?v=krwnDp-vLGY

A média de um conjunto de dados numéricos obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo o total da soma pelo número (quantidade) desses dados.

Para o cálculo da mediana é necessário ordenar os valores por ordem crescente ou decrescente, identificar o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses valores for ímpar; ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par. A mediana é o valor intermediário que separa a metade superior da metade inferior do conjunto de dados.

A média e a mediana podem ser caracterizadas por suas vantagens e desvantagens, conforme demonstra o quadro a seguir:

MEDIDA DE POSIÇÃO	VANTAGENS	DESVANTAGENS
MÉDIA	Reflete cada valor observado na distribuição	É influenciada por valores extremos
MEDIANA	Menos sensível a valores extremos do que a Média	Difícil de determinar para grandes quantidade de dados

O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 896/2010 – Plenário, indica que “a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações ou aos princípios gerais da Administração Pública”.

Em geral e para TCU, os valores da mediana são considerados mais adequados do que os da média, dessa forma é aconselhável escolher o total da mediana para ser informado como valor estimado da Especificação Técnica. Após finalização da tabela de orçamento se providencia as próximas fases do certame, seja Shopping, Pregão Eletrônico, NCB ou ICB.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 201

PROJETO (INSERIR TÍTULO) - ACORDO DE EMPRÉSTIMO N.º XXXX							
ORÇAMENTO - ESTIMATIVA DE CUSTOS							
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAS E SERVIÇOS DO EVENTO		VALOR ORÇADO POR EMPRESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS					
ORDEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA "A"	EMPRESA "B"	EMPRESA "C"	EMPRESA "D"	MÉDIA	MEDIANA
1	**SERVIÇOS**	**R$ 47.500,00**	**R$ 34.450,00**	**R$ 40.480,00**	**R$ 69.900,00**	**R$ 48.082,50**	**R$ 43.990,00**
	Recepção	R$ 6.400,00	R$ 3.250,00	R$ 9.600,00	R$ 6.400,00	R$ 6.412,50	R$ 6.400,00
	Relatoria	R$ 10.400,00	R$ 8.450,00	R$ 27.650,00	R$ 9.000,00	R$ 13.875,00	R$ 9.700,00
	Sonorização	R$ 17.700,00	R$ 8.060,00	R$ 16.680,00	R$ 32.000,00	R$ 18.610,00	R$ 17.190,00
	Degravação	R$ 3.800,00	R$ 1.560,00	R$ 6.400,00	R$ 11.500,00	R$ 5.815,00	R$ 5.100,00
	Apoio Técnico em Informática	R$ 1.700,00	R$ 1.430,00	R$ 2.200,00	R$ 5.000,00	R$ 2.582,50	R$ 1.950,00
	Credenciamento Eletrônico	R$ 7.500,00	R$ 11.700,00	R$ 5.600,00	R$ 6.000,00	R$ 7.700,00	R$ 6.750,00
2	**LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIOS E UTESÍLIOS**	**R$ 46.240,00**	**R$ 89.865,00**	**R$ 75.515,00**	**R$ 81.500,00**	**R$ 73.280,00**	**R$ 78.507,50**
	Auditório	R$ 28.000,00	R$ 51.500,00	R$ 36.900,00	R$ 49.500,00	R$ 41.475,00	R$ 43.200,00
	Salas de Apoio	R$ 13.290,00	R$ 30.225,00	R$ 15.635,00	R$ 24.000,00	R$ 20.787,50	R$ 19.817,50
	Sala de Coordenação do Evento	R$ 4.950,00	R$ 8.140,00	R$ 22.980,00	R$ 8.000,00	R$ 11.017,50	R$ 8.070,00
3	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS**	**R$ 10.290,00**	**R$ 7.670,00**	**R$ 17.880,00**	**R$ 13.100,00**	**R$ 12.235,00**	**R$ 11.695,00**
	Notebook	R$ 3.000,00	R$ 1.950,00	R$ 8.500,00	R$ 5.000,00	R$ 4.612,50	R$ 4.000,00
	Impressora	R$ 800,00	R$ 780,00	R$ 2.100,00	R$ 1.000,00	R$ 1.170,00	R$ 900,00
	Projetor Multimídia	R$ 3.840,00	R$ 3.250,00	R$ 3.200,00	R$ 5.000,00	R$ 3.822,50	R$ 3.545,00
	Tela de Projeção	R$ 1.400,00	R$ 520,00	R$ 2.600,00	R$ 1.000,00	R$ 1.380,00	R$ 1.200,00
	Flip Chart	R$ 1.000,00	R$ 520,00	R$ 860,00	R$ 400,00	R$ 695,00	R$ 690,00
	Suporte para Banner	R$ 250,00	R$ 650,00	R$ 620,00	R$ 700,00	R$ 555,00	R$ 635,00
4	**MATERIAL DE APOIO**	**R$ 500,00**	**R$ 200,00**	**R$ 420,00**	**R$ 400,00**	**R$ 380,00**	**R$ 410,00**
	Bloco de Flip Chart	R$ 500,00	R$ 200,00	R$ 420,00	R$ 400,00	R$ 380,00	R$ 410,00
	Pincéis Atômicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	**MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO**	**R$ 31.583,00**	**R$ 9.440,00**	**R$ 9.530,00**	**R$ 12.705,00**	**R$ 15.814,50**	**R$ 11.117,50**
	Crachás	R$ 3.960,00	R$ 1.300,00	R$ 780,00	R$ 1.155,00	R$ 1.798,75	R$ 1.227,50
	Blocos de Anotações	R$ 5.700,00	R$ 1.740,00	R$ 1.950,00	R$ 3.300,00	R$ 3.172,50	R$ 2.625,00
	Bolsa de Lona	R$ 15.560,00	R$ 4.200,00	R$ 2.840,00	R$ 6.600,00	R$ 7.300,00	R$ 5.400,00
	Canecas	R$ 6.363,00	R$ 2.200,00	R$ 3.960,00	R$ 1.650,00	R$ 3.543,25	R$ 3.080,00
6	**ALIMENTOS E BEBIDAS**	**R$ 63.675,00**	**R$ 57.680,00**	**R$ 35.399,00**	**R$ 37.600,00**	**R$ 48.588,50**	**R$ 47.640,00**
	Coffee Break Tipos 1	R$ 24.725,00	R$ 10.140,00	R$ 9.990,00	R$ 9.500,00	R$ 13.588,75	R$ 10.065,00
	Coffee Break Tipos 2	R$ 34.450,00	R$ 35.100,00	R$ 18.910,00	R$ 22.100,00	R$ 27.640,00	R$ 28.275,00
	Café, Chá e Água Mineral	R$ 4.500,00	R$ 12.440,00	R$ 6.499,00	R$ 6.000,00	R$ 7.359,75	R$ 6.249,50
TOTAL		**R$ 199.788,00**	**R$ 199.305,00**	**R$ 179.224,00**	**R$ 215.205,00**	**R$ 198.380,50**	**R$ 199.546,50**

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 202

1.7. SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR (EMPRESA)

As Especificações Técnicas são para detalhar bens, obras e serviços técnicos (comuns).

Método no qual a empresa melhor qualificada para a execução do serviço é chamada a apresentar propostas técnica e financeira, com base nas quais o mutuário celebrará ou não o contrato. Este método é utilizado para consultorias mais simples e de acordo com os limites estabelecidos no Plano de Aquisições do Projeto.

É necessária a elaboração de um Termo de Referência e respectiva estimativa de custos e obter manifestações de interesse que contenham informações sobre a **experiência e qualificações** do maior número possível de empresas, por meio da publicação de uma SMI – Solicitação de Manifestação de Interesse. Deverá ser montada uma lista curta de pelo menos 03 (três) empresas qualificadas com a experiência pertinente ao serviço.

As empresas que tenham a experiência necessária e competência para a execução dos serviços serão avaliadas e comparadas e a melhor qualificada e experiente será selecionada.

Apenas para a empresa selecionada será solicitada a apresentação de uma proposta técnico-financeira. Se esta proposta estiver adequada e aceitável, a empresa será convidada a negociar o contrato.

Nesta negociação contratual serão discutidos tanto os aspectos técnicos quanto os financeiros. Caso as negociações fracassem, o mutuário deverá comunicar à empresa por escrito, descrevendo todas as pendências e discordâncias, devendo ainda, oferecer uma última oportunidade de resposta que também deve ocorrer por escrito.

As negociações do contrato não serão encerradas tão somente por motivos de orçamento. Importante lembrar que até 15% acima da estimativa de custos o Banco Mundial concede a contratação sem questionamentos. E com a devida identificação do que possa ter ocorrido na estimativa de custos, o Banco poderá permitir desembolsar até 5 (cinco) vezes acima do valor estimado. Mas para isso deverá ser demonstrado que os valores estimados estão inadequados, ou por ter passado muito tempo da época em que foram calculados até se chegar à abertura de proposta financeira, ou por adotar uma hora/homem defasada no mercado, ou por subestimar a quantidade de horas necessárias para realizar os serviços.

Caso ainda exista discordância, o Mutuário deverá informar por escrito à empresa, a sua intenção de encerrar as negociações. Mas caso isso ocorra, as negociações poderão ser encerradas após se obter uma não objeção do Banco Mundial, que analisará toda a documentação produzida, ou seja, o Mutuário deverá submeter à apreciação do Banco as atas de negociações, assinadas por

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 203

ambas as partes e todas as comunicações pertinentes, assim como as razões para o encerramento das negociações.

Com a não objeção do Banco Mundial para o encerramento das negociações fracassadas com a empresa inicialmente selecionada, o Mutuário poderá convocar a segunda empresa melhor classificada para negociar sua proposta técnica-financeira.

Uma vez iniciada as negociações com a empresa seguinte, o Mutuário não poderá reabrir as negociações anteriores.

Somente depois que as negociações tenham sido finalizadas exitosamente, e que o Banco tenha emitido sua não objeção ao contrato negociado e rubricado (**atenção**: rubricar não é assinar!), é que o Mutuário poderá comunicar prontamente às outras empresas da lista curta, que suas propostas não foram selecionadas.

O mutuário deverá publicar a Outorga Contratual no UNDB (site das nações unidas) se houver empresa estrangeira participando do certame, em um jornal nacional de grande circulação, ou no Diário Oficial da União – DOU, ou em um *website* ou portal eletrônico de acesso gratuito nacional e internacional, desde que aceito pelo Banco Mundial.

A publicação da Outorga Contratual deverá ocorrer da seguinte forma:

- ✓ Se o certame for de revisão prévia, no prazo de até duas semanas após o recebimento da não objeção do Banco ao documento de Outorga. O Mutuário **somente poderá assinar o contrato** após receber essa não objeção do Banco. Uma cópia desse contrato assinado deverá ser enviada ao Banco.
- ✓ Se o certame for de revisão posterior, no prazo de até duas semanas após o desfecho "favorável" das negociações com a empresa selecionada. Uma cópia desse contrato assinado deverá ser enviada ao Banco.

O item 7 do Apêndice 1 das Diretrizes determina que o documento de Outorga deverá identificar:

- ➢ Os nomes de todos os consultores da lista curta, com a indicação dos que apresentaram proposta.
- ➢ As pontuações técnicas globais e as pontuações atribuídas em cada critério e subcritério a cada consultor.
- ➢ Os preços oferecidos por consultor conforme a leitura e a avaliação.
- ➢ As pontuações finais combinadas e a classificação final dos consultores.
- ➢ O nome do consultor selecionado e o preço total, duração e resumo do escopo do contrato.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 204

Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 preenchido para o Banco.

1.7.1. Publicação da SMI

A publicação da SMI deverá seguir o modelo a seguir:

MODELO DE SMI

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria

BRASIL – (ÓRGÃO E SIGLA)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo N.º – Banco Mundial

A República Federativa do Brasil firmou um empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do Projeto (INSERIR), e pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço de consultoria: **(INSERIR OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA).**
A Secretaria de XXXXXXXXXXXXXXXX convida Empresas ou Consórcios elegíveis a manifestar seu interesse em executar o referido serviço. Os critérios para formação da Lista Curta de Consultores levarão em consideração as descrições de serviços semelhantes executados e as experiências em condições similares. As empresas interessadas deverão fornecer informações que demonstrem qualificações e experiências relevantes para prestar os serviços, incluindo pelo menos as seguintes informações:

- Portifólio ou prospecto apresentando a empresa.
- Lista de contratantes para os quais tenha prestado serviços semelhantes. A lista deve incluir, para cada contrato:
  - Descrição dos serviços prestados e data de conclusão do contrato,
  - Nome, telefone e endereço de e-mail do responsável pela gestão desses contratos em cada contratante.

A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O processo de seleção será conduzido de acordo com o método de Seleção Baseada nas Qualificações do Cosultor estabelecido nas Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, publicada em janeiro de 2011.

O interessado deverá enviar a Manifestação de Interesse com o respectivo Portfólio em envelope lacrado, pessoalmente ou pelo correio, para o endereço indicado abaixo **até o dia XX/XX/201X.**
O Termo de Referência preliminar está disponível no *link* (INSERIR LINK). Demais informações poderão ser obtidas no endereço indicado abaixo das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira.

SECRETARIA XXXXXXXXXXX
(INSERIR ENDEREÇO COMPLETO)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 205

CEP: (INSERIR) – (INSERIR CIDADE E ESTADO)
Telefone: (61) INSERIR NÚMERO
E-mail: INSERIR

(nome do responsável – Autoridade Competente)

É necessário providenciar todas as publicações da SMI na mesma data, para que haja coerência na contagem do prazo. Quanto maior a divulgação, mais chances de se montar a lista curta com as seis empresas.

Após as publicações a SMI também deverá ser divulgada, tempestivamente, conforme a seguir:

- Encaminhar e-mail com a SMI para todas as empresas do ramo solicitando confirmação de recebimento.
- Telefonar para as empresas que não confirmaram recebimento do e-mail.
- Contatar sindicatos, associações etc., solicitando divulgação da SMI por telefone e por e-mail.

Todas essas medidas serão posteriormente registradas de forma detalhada no relatório de avaliação dos portfólios.

1.7.2. Avaliação dos Protfólios

Com o encerramento do prazo para recebimento dos portfólios, se inicia a avaliação da experiência das empresas licitantes, pela Comissão de Avaliação do certame. Lembrando que mesmo após o prazo, e ainda em processo de avaliações, se chegarem mais portfólios esses deverão ser analisados, pois em se tratando de portfólios, a regra do Banco Mundial não permite recusas.

A lista curta de Seleção Baseada Qualificações do Consultor - SBQ poderá conter organizações de natureza jurídica diferente (item 2.8 das Diretrizes), por exemplo, Fundações, Universidades, ONGs, empresas privadas etc., pois o preço não será um fator de pontuação ou classificação. O preço será negociado com a empresa melhor classificada na lista curta, com base na estimativa de custos que foi elaborada junto com o TDR.

Após analisados todos os portfólios e preenchidas as tabelas de pontuações, a Comissão de Avaliação deverá elaborar o relatório de julgamento dos portfólios.

A seguir encontra-se modelo de planilhas eletrônicas para a análise dos portfólios. A primeira planilha deverá ser reproduzida de acordo com a quantidade de empresas que enviaram portfólios.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 206

Ministério do Meio Ambiente
Projeto Cerrado Federal
Acordo de Doação Nº TF0A0093

Critérios de avaliação de portfólios – Empresa

Objeto da Contratação:	

Nome da Empresa:	

1. EXPERIÊNCIA EM ESTUDOS DE ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS, PREFERENCIALMENTE EM INSTRUMENTOS ECONÔMICOS			
Anos de Experiência			
1 – 3 anos (13 pontos)	4 – 6 anos (26 pontos)	7 anos ou mais (40 pontos)	Nº Máximo de pontos possíveis (40 pontos)
		X	40

2. EXPERIÊNCIA EM PROJETOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE			
Anos de Experiência			
1 – 3 anos (13 pontos)	4 – 6 anos (26 pontos)	7 anos ou mais (40 pontos)	Nº Máximo de pontos possíveis (40 pontos)
		X	40

3.EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO			
Anos de Experiência			
1 – 3 anos (7 pontos)	4 – 6 anos (13 pontos)	7 anos ou mais (20 pontos)	Nº Máximo de pontos possíveis (20 pontos)
		X	20
Σ pontos			**100**
Observação:			

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 207

Resumo da Avaliação dos Portfólios

Objeto da Contratação:

EMPRESAS	Notas
1)	100
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0

_____
– Matricula Siape nº

_____
– Matrícula Siape nº

_____
– Matrícula Siape nº

Após a análise a Comissão de Avaliação deverá elaborar o Relatório de Julgamento de Portfólios e de formação de lista longa e curta, conforme modelo a seguir:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 208

(LOGO E GOVERNO)

(PROJETO)

ACORDO DE EMPRÉSTIMOS N.º:
BANCO MUNDIAL

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE FORMAÇÃO DE LISTA LONGA E LISTA CURTA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA (INSERIR TÍTULO DO TDR)

Mês/201X

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 209

Introdução

Este relatório tem por finalidade apresentar as empresas selecionadas para participar do procedimento licitatório para a contratação de serviços de consultoria para realização de estudos para (INSERIR TÍTULO DO TDR).

O serviço a ser contratado contribuirá para (INSERIR). No âmbito do Projeto, a contratação está inserida no "Componente X – (INSERIR DESCRIÇÃO DO COMPONENTE), Subcomponente X - (INSERIR DESCRIÇÃO DO SUBCOMPONENTE), item X - (INSERIR DESCRIÇÃO DO ITEM)".

Divulgação da Solicitação da Manifestação de Interesse

Atendendo ao especificado nas Diretrizes para a Seleção e Contratação do Banco Mundial, a SMI - Solicitação de Manifestação de Interesse Nº XX/201X, foi publicada em nível nacional e internacional, no jornal O Globo, no Diário Oficial da União e no DB - *Development Business* em (INSERIR DATA), estipulando prazo de envio de portfólios até o dia (INSERIR DATA).

Ainda, no intuito de aumentar a participação de empresas estrangeiras o/a (ÓRGÃO) enviou e-mail no dia (INSERIR DATA) às embaixadas: (INFORMAR QUAIS), solicitando o apoio na divulgação do serviço entre empresas de seus respectivos países.

Após a divulgação XX (NÚMERO POR EXTENSO) empresas apresentaram suas manifestações de interesse. A relação de empresas é listada no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Empresas que manifestaram interesse

N.º	Empresa (INSERIR OS NOMES DAS EMPRESAS)	País de origem (INSERIR)	Forma de participação (INSERIR SE INDIVIDUAL OU CONSÓRCIO)
1	EMPRESA A	Brasil	Individual
2	EMPRESA B	Brasil	Individual
3	EMPRESA C	Brasil	Individual
4	EMPRESA D	Brasil	Individual
5	EMPRESA E	Brasil	Consórcio
6	EMPRESA F	Brasil	Consórcio

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 210

Análise e Julgamento

Representantes (INSERIR ÓRGÃO) e do Projeto (INSERIR) estiveram reunidos nos período de (INFORMAR DATAS), com o objetivo de avaliar os portfólios recebidos das empresas na forma de "Manifestação de Interesse".

Para tanto foi constituída uma Comissão de Avaliação, em (DATA), composta pelos servidores (INFORMAR NOMES E MATRÍCULAS).

Os procedimentos adotados pelos avaliadores estiveram suportados pelos procedimentos determinados pelo Banco Mundial para processos de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC, bem como por aspectos técnicos e institucionais referentes aos produtos exigidos.

Para a análise dos Portfólios apresentados com vistas à elaboração da Lista Curta foram definidos critérios de avaliação de portfolios que levaram em consideração a experiência das empresas no assunto e sua adequação ao serviço. Segue abaixo o Quadro 2 que contém a justificativa pela utilização dos referidos critérios em função do serviço a ser executado.

Quadro 2 – Critérios para análise dos portfólios

Critério	Justificativa/Entendimento da Comissão
1. Experiência da Empresa em elaboração de instrumentos de planejamento de Recursos Hídricos e/ou Saneamento	Instrumentos de planejamento consistem em estudos onde se verifica a presença de análises hidrológicas, ambientais, sociais, aspectos de recursos hídricos, enfim, estudos que não necessariamente tem o nome de plano, mas agregam conhecimentos, análises e expertises necessárias ao planejamento da ação.
2. Quantidade de projetos de caráter multidisciplinar apresentados	Projetos de caráter multidisciplinar aqueles que devem envolver mais de um perfil profissional para a sua execução.
3. Quantidade de projetos finalizados nos últimos 10 anos nas áreas de Recursos Hídricos e/ou Saneamento	Neste quesito são relacionados, de forma mais abrangente, projeto desenvolvidos pelas empresas nas áreas de recursos hídricos e/ou saneamento realizados nos últimos dez anos, tais como projetos de macrodrenagem, planos municipais de saneamento ambiental, construção manutenção de barragens, sistemas de informação nas áreas etc.
4. Quantidade de projetos nas áreas de planejamento de Recursos Hídricos	Projetos na área de planejamento de recursos hídricos são aqueles que envolvem uma análise integrada voltada para a gestão de Recursos Hídricos, incluindo os seguintes componentes: realização de diagnóstico da situação dos recursos hídricos, construção de cenários para o planejamento a longo prazo, definição de programas, diretrizes e metas de execução.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 211

Segue anexo a este relatório uma cópia dos critérios de avaliação dos portfólios o qual também informa sobre o critério de desclassificação, o critério de classificação, o critério de desempate, assim como a distribuição de pontuação para cada critério analisado.

Resultado da Avaliação

Após análise dos portfólios pelos membros da Comissão de avaliação foi obtido o resultado apresentado no Quadro 3.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 212

Quadro 3 – Pontuação detalhada das Empresas avaliadas

N.	Empresa (INSERIR NOME DA EMPRESA)	Critérios*				Total
		1	2	3	4	
1	(inserir empresa) ***	10	20	24	04	58
2	(inserir empresa)	10	20	30	40	100
3	(inserir empresa)	10	20	30	20	80
4	(inserir empresa)	10	20	30	12	72
5	(inserir empresa)	10	20	30	28	88
6	(inserir empresa)	10	20	30	36	96

*Critérios:

(1) Experiência da Empresa em elaboração de instrumentos de planejamento de Recursos Hídricos e/ou Saneamento
(2) Quantidade de projetos de caráter multidisciplinar apresentados
(3) Quantidade de projetos finalizados nos últimos 10 anos nas áreas de Recursos Hídricos e/ou Saneamento
(4) Quantidade de projetos nas áreas de planejamento de Recursos Hídricos

** Empresa desclassificada por obter pontuação igual a zero em pelo menos um dos critérios acima.
*** Empresa não classificada por não atingir o mínimo de 60 pontos ao final da avaliação.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 213

Classificação das Empresas

No Quadro 4 é apresentada a classificação de acordo com a pontuação obtida.

Quadro 4 – Classificação das Empresas

Classificação	Empresa	País de Origem	Pontuação
1	(inserir empresa)	Brasil	100
1	(inserir empresa)	Brasil	100
1	(inserir empresa)	Portugal	100
2	(inserir empresa)	Brasil	96
3	(inserir empresa)	Brasil	92
4	(inserir empresa)	Brasil	88

Lista Curta

O **Quadro 5** indica a Lista Curta das Empresas selecionadas.

Quadro 5 – Lista Curta de Empresas

Empresa	País de origem
(inserir empresa)	Brasil
(inserir empresa)	Brasil
(inserir empresa)	Brasil
(inserir empresa)	Brasil

Brasília-DF, XX de (MÊS) de 201X.

_____
(NOME DO AVALIADOR)
(CARGO)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)

_____
(NOME DO AVALIADOR)
(CARGO)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)

_____
(NOME DO AVALIADOR)
(CARGO)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 214

1.7.3. Avaliação Técnica

A avaliação da proposta técnica-financeira da empresa selecionada na avaliação de portfólios deverá ser feita comparando-se o Termo de Referência com base nos critérios definidos na Folha de Dados da SDP, devendo ser apontados os pontos fortes e os fracos.

A metodologia apresentada pela empresa tem alto grau de subjetividade para se pontuar e por isso os pontos fortes e fracos devem ser bem redigidos. Se por exemplo a empresa pontuou 80 pontos como fortes, os 20 restantes deverão estar redigidos como pontos fracos.

Os avaliadores devem estar juntos na mesma sala, porém, a avaliação é individual (independente dos demais membros e sem influência externa), não podem ser discutidas e combinadas as notas que serão atribuídas e as anotações de pontos fortes e fracos.

A avaliação deverá ser efetuada em planilhas eletrônicas conforme os critérios da SDP. Dessa forma, haverá para cada avaliador planilhas avaliativas de todos os critérios estabelecidos no edital.

Porém, ao final das pontuações, grandes diferenças entre as pontuações individuais atribuídas ao mesmo critério ou subcritério da proposta da empresa por diferentes avaliadores, deverão ser discutidas, e uma justificativa deverá ser apresentada no relatório de avaliação técnica.

De acordo com o item 2.18 das Diretrizes, esses critérios deverão abranger (i) a experiência da empresa consultora para a execução dos serviços, (ii) a qualidade da metodologia proposta, (iii) a qualificação dos especialistas principais propostos (equipe chave), (iv) a transferência de conhecimento, se for exigida no TDR e (v) o nível de participação dos profissionais do país mutuário entre os especialistas principais que executarão o serviço.

Esses critérios obrigatoriamente deverão estar dentro da faixa indicativa de pontuação especificada abaixo. Opções diferentes, somente com a não objeção do Banco. A pontuação máxima para a "Participação de especialistas do país", conforme indicada a seguir, não deverá ultrapassar a 10 (dez):

Experiência da empresa consultora:	0 a 10
Metodologia:	20 a 50
Especialistas Principais:	30 a 60
Transferência de Conhecimento:	0 a 10
Participação de especialistas do país do mutuário:	0 a 10
TOTAL:	100

Com base nesses critérios são definidas as pontuações previstas no edital, e calculadas as margens de pontuações nas planilhas de pontuações, inclusive para os subcritérios.

A seguir estão os modelos de planilhas de avaliações da proposta:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 215

CRITÉRIOS GERAIS:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Critérios	Subcritérios				PONTOS	TOTAL DE PONTOS
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência	1.1 – Abordagem Técnica e Metodológica				24	40
	1.2 – Organização e dotação de pessoal				8	
	1.3 – Plano de Trabalho				8	
2) Qualificações e competências da Equipe Principal para o serviço	**Qualificações gerais/Adequação ao serviço**	**20%**	**60%**	**20%**		50
	2.1 - Coordenador Geral	2	6	2	10	
	2.2 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.3 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.4 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.5 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.6 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
3) Participação de Nacionais entre os especialistas	3.1 - Participação de profissionais nacionais				10	10
Total de pontos para os três critérios						100

GRAU DE AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS:

RUIM = 40% da Nota Máxima: A abordagem técnica e/ou a metodologia para a execução de atividades indicada no Termo de Referência não são apropriadas ou são muito mal apresentadas, o que indica que o consultor interpretou mal os aspectos importantes do escopo do trabalho.

SATISFATÓRIO = 70% da Nota Máxima: A forma de execução das várias atividades dos Termos de Referência é discutida de maneira genérica. A abordagem é padrão, e não especificamente adaptada à atividade. Muito embora a abordagem e a metodologia sejam adequadas, não incluem uma discussão sobre como o consultor propõe lidar com as características críticas da atividade.

BOM = 90% da Nota Máxima: Abordagem proposta é discutida em detalhes e a metodologia é especificamente ajustada às características da atividade e suficientemente flexível, para permitir a sua adaptação às mudanças que possam ocorrer durante a execução dos serviços.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 216

MUITO BOM = 100% da Nota Máxima: Além dos requisitos listados acima, em relação a "bom", são abordadas questões importantes de uma forma inovadora e eficiente, o que indica que os consultores compreenderam os pontos principais da atividade e que possuem conhecimentos extraordinários sobre soluções novas. A proposta detalha formas de melhorar os resultados e a qualidade da atividade, empregando as abordagens, metodologias e conhecimentos mais modernos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 217

SUBCRITÉRIO 1.1

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 1) Adequação e qualidade da metodologia proposta e plano de trabalho em reposta ao

1.1 Abordagem Técnica e Metodologica	**9,6 pontos**	**16,8 pontos**	**21,6 pontos**	**24 pontos**	**Número de pontos obtidos**	**Avaliação**
			X		21,6	**Bom**

Pontos Fracos	
Pontos Fortes	

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 218

SUBCRITÉRIO 1.2:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação:
(INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Adequação da metodologia e do plano de trabalho propostos, em relação ao Termo de Referência.

1.2 – Organização e Dotação de Pessoal	3,2 pontos	5,6 pontos	7,2 pontos	8 pontos	Número de pontos obtidos	Avaliação
			X		7,2	Bom

Pontos Fracos	
Pontos Forte	

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 219

SUBCRITÉRIO 1.3:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação:
(INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Adequação da metodologia e do plano de trabalho propostos, em relação ao Termo de Referência.

1.3 – Plano de Trabalho	3,2 pontos	5,6 pontos	7,2 pontos	8 pontos	Número de pontos obtidos	Avaliação
			X		7,2	Bom

Pontos Fracos	
Pontos Fortes	

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 220

SUBCRITÉRIO 2.1:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais

2.1) Qualificações Gerais (educação geral, capacitação, experiência) - 20%	0,8 pontos	1,4 pontos	1,8 pontos	2 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Coordenador Geral			X		1,8	**Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

2.1) Qualificações Gerais (educação geral, capacitação, experiência) - 20%	0,64	1,12 pontos	1,44	1,6 ponto	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	**1,6**	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...		X			1,12	**Satisfatório**
Pontos Fortes	O profissional formação acadêmica elevada e bastante experiência profissional.					
Pontos Fracos						
Especialista em...			X		1,44	**Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 221

SUBCRITÉRIO 2.2:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais

2.2) Adequação para o Serviço (educação relevante, capacitação, experiência no setor, serviços semelhantes) 60%	2,4 pontos	4,2 pontos	5,4 pontos	6 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Coordenador Geral				X	6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

2.2) Adequação para o Serviço (educação relevante, capacitação, experiência no setor, serviços semelhantes) 60%	1,92 ponto	3,36 pontos	4,32 pontos	4,8 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Especialista em...				X	4,8	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	4,8	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	4,8	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...			X		4,32	**Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...		X			3,36	**Satisfatório**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 222

SUBCRITÉRIO 2.3:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais

2.3) Experiência relevante na região (Estado ou Região Hidrográfica) 20%	0,8 pontos	1,4 pontos	1,8 pontos	2 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Coordenador Geral				X	2	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

2.3) Experiência relevante na região (Estado ou Região Hidrologica) 20%	0,64	1,12 pontos	1,44	1,6 ponto	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 223

CRITÉRIO 3.1:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 3) Participação de Nacionais entre os especialistas

	1,6 pontos	3,3 pontos	5,0 pontos	6,6 pontos	8,3 pontos	10 pontos	Número de pontos obtidos	Avaliação
3.1 Participação de Nacionais						X	10	**6 Técnicos**

Pontos Fracos	
Pontos Fortes	

Nome da Empresa:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Assinatura:	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 224

TOTAL DE PONTOS POR CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doção N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Critérios	Subcritérios				Nota	Nota do Critério	Critério de Avaliação
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência	1.1 – Abordagem Técnica e Metodologica				21,6	36	Bom
	1.2 – Organização e Dotação de Pessoal				7,2		
	1.3 – Plano de Trabalho				7,2		
2) Qualificações e competências da Equipe Principal para o serviço	**Qualificações e competências da Equipe Principal para o serviço**	**20%**	**60%**	**20%**	**Nota**	47,24	Muito Bom
	2.1 – Coordenador Geral	1,8	6	2	9,8		
	2.2 - Especialista em...	1,6	4,8	1,6	8		
	2.3 - Especialista em...	1,6	4,8	1,6	8		
	2.4 - Especialista em...	1,12	4,8	1,6	7,52		
	2.5 - Especialista em...	1,44	4,32	1,6	7,36		
	2.6 - Especialista em...	1,6	3,36	1,6	6,56		
3) Participação de Nacionais entre os Especialistas	3.1 Participação de Nacionais entre os Especialistas				10	10	
						93,24	

Comentários	
Nome da Empresa:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Assinatura:	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 225

TABELA GERAL DE PONTUAÇÕES POR CRITÉRIO E SUBCRITÉRIO – NOTA MÉDIA:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROJETO CERRADO FEDERAL
Acordo de Doação N.º TF0A0093

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios Nota Média

CRITÉRIO E SUBCRITÉRIOS	NOTA MÁXIMA	AVALIDADORES			NOTA MÉDIA
		1	2	3	
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência	**40**	**0**	**0**	**0**	
2.1 – Abordagem Técnica e Metodologica	**24**				
2.2 – Organização e dotação de pessoal	**8**				
2.3 – Plano de Trabalho	**8**				
2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais	**50**	**0**	**0**	**0**	
2.1 – Coordenador Geral	**10**				
2.2 - Especialista em Hidrologia	**8**				
2.3 - Especialista em Recursos Hídricos e Qualidade de Águas	**8**				
2.4 - Especialista em Geologia/hidrologia	**8**				
2.5 - Especialista em cartografia, Geoprocessamento e Banco de Dados Geográficos	**8**				
2.6 - Especialista em socioeconomia e cenarização	**8**				
3) Participação de Nacionais entre os Especialistas	**10**	**0**	**0**	**0**	
4.1 Importância do Programa de Treinamento	**10**				
TOTAL	**100**	**0**	**0**	**0**	

Nome da Empresa:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 226

TABELA RESUMO DE PONTUAÇÕES POR CRITÉRIO:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PROJETO CERRADO FEDERAL **Acordo de Doação N.º TF0A0093** **Objeto da Contratação: (inserir)**			
Critérios e Nome da Consultora:	(INSERIR EMPRESA)		
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência		**0,00**	
2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais		**0,00**	
3) Participação de Nacionais entre os Especialistas		**0,00**	
Pontuação Total			
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:			
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:			
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:			

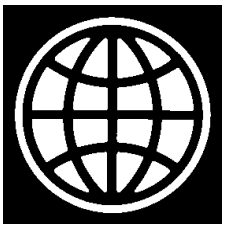
Após a análise da proposta, a Comissão de Avaliação procederá ao preenchimento do relatório de avaliação técnico com base nas informações das fichas de avaliações preenchidas por cada avaliador. Serão inseridas no relatório as pontuações apuradas e os pontos fortes e fracos registrados durante as avaliações, para basear as negociações. O preço também será negociado, utilizando-se como base a estimativa de custos que foi elaborada com base no TDR.

A seguir há um modelo de relatório de análise das propostas:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 227

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DE PROPOSTA

SELEÇÃO DE CONSULTORES



Banco Mundial
Washington, D.C.

Abril 2016

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 228

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

Brasil

PROJETO XXXXXXXXXXXXX

Acordo de Empréstimo N.º

Método: SQC – Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor

Realização de Estudos para (INSERIR OBJETO)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 229

Conteúdo

SEÇÃO I – Relatório de Avaliação 04

SEÇÃO II – Formulários do Relatório de Avaliação Técnica..... 06

Formulário II A – Avaliação Técnica – Dados Básicos..... 07

Formulário II B – Resumo da Avaliação – Pontuação Técnica/Colocação..... 10

Formulário II C – Avaliações Individuais – Comparação (Pontuação Média)..... 11

SEÇÃO III – Recomendação de Adjudicação 12

SEÇÃO IV – Relatório de Avaliação Financeira..... 13

Formulário IV A – Avaliação Financeira – Dados Básicos..... 13

SEÇÃO V– Anexos..... 14

Anexo I (i) – Avaliações Individuais 15

Anexo I (ii) – Avaliações Individuais – Equipe Chave 16

Anexo II – Informações para Acompanhamento..... 20

Anexo III – Solicitação de Propostas (SDP)..... 21

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 230

SEÇÃO I – Relatório de Avaliação

Antecedentes

A Secretaria de (INSERIR), por intermédio do Projeto (INSERI), realizará a contratação de serviços de consultoria de pessoa jurídica para a elaboração do (INSERIR OBJETO DO TDR), de acordo com as regras estabelecidas no Acordo de Empréstimo N.º XXXXXX.

Esta contratação se insere no Componente X (DESCREVER), Subcomponente X.X (DESCREVER), item X (DESCREVER), conforme especificações do Manual Operativo do Projeto (INSERIR).

(INSERIR TEXTO DE ANTECEDENTES DO TDR)

Para a contratação desses serviços foi utilizada a modalidade de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC, prevista no plano de aquisições.

O Processo de Seleção (Anterior à Avaliação Técnica)

Foi publicado em XX/XX/201X no "Jornal O GLobo" e no "Jornal das Nações Unidas – UNDB", e em XX/0X/201X no "Diário Oficial da União", a Solicitação de Manifestação de Interesse 0X/2013, com vistas à contratação de serviços de consultoria para a Realização de Estudos para (INSERIR). Na oportunidade, foram recebidas XX (EXTENSO) Manifestações de Interesse, das quais a Comissão de Avaliação de Portfólio, composta pelos servidores da Secretaria XXXXXXXXXXXXX: (INSERIR), Matrícula XXXX, (INSERIR), Matrícula XXXX e (INSERIR), Matrícula XXXX, concluíram que X(xxxx) empresas tinham capacidade técnica para realizar o trabalho, a saber:

1. (EMRPESA A);
2. (EMRPESA B);
3. (EMRPESA C);
4. (EMRPESA D);
5. (EMRPESA E);
6. (EMRPESA F);

O envelope contendo as Propostas Técnica e Financeira da empresa selecionada foram recebidos no dia XX/XX/201X, na hora aprazada, conforme o edital convocatório.

A Comissão de Avaliação, reuniu-se nos dias XX, XX, XX e XX/XX/201X, visando a análise das propostas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 231

Avaliação Técnica

Da análise da documentação técnica da empresa (INSERIR) chegaram-se ao total geral de **XX,XX pontos**, conforme constam nas planilhas de avaliação anexa ao relatório.

3.1) Como **Pontos Fortes** destacam-se:

- A **metodologia** está bem embasada tecnicamente e apresenta algumas inovações e aperfeiçoamentos em relação às atividades previstas no TR, tais como ...
- O **Plano de Trabalho** atende ao TR e está bem estruturado e a empresa demonstra *expertise* na metodologia.
- Em relação à **equipe-chave**, a empresa possui profissionais com elevada experiência em trabalhos semelhantes, sendo todos nacionais e com atuação nas Regiões Hidrográficas de abrangência do Estado. Ressalta-se que a equipe técnica trabalha junto há bastante tempo e possui vasta experiência na área de...
- O **Coordenador Geral** possui formação adequada e mais de XX anos de experiência tanto na coordenação de projetos como na elaboração/execução de...
- O **Especialista em ...**

3.2) Como **Pontos Fracos**, identificou-se:

- Toda a **metodologia** do projeto está amarrada ao Sistema de ...
- Por vezes, **a metodologia** dá a entender que será necessário o levantamento de dados primários, embora o TR recomende que se busque trabalhar com dados secundários...
- Ainda em relação à **metodologia**, os procedimentos a serem adotados nas consultas públicas são pouco detalhados.
- O **Plano de Trabalho** resume-se a um cronograma de atividades...
- O **Coordenador Geral** não apresenta comprovação da experiência do Coordenador, conforme recomendado pelo TR.
- O **Especialista em...**

3.3) Comentários individuais do avaliador sobre a pontuação da empresa:

Avaliador (INSERIR)

a) A empresa demonstrou conhecimento e experiência em relação aos trabalhos a que se propõe.

Avaliador (INSERIR)

b) A metodologia é boa e bem detalhada, porém...

Avaliador (INSERIR)

c) Metodologia muito boa...

Observando os critérios de avaliação contemplados no Edital, a Comissão de Avaliação, analisou a proposta e concluiu que a empresa alcançou XX pontos previsto no Edital Convocatório.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 232

CONSULTORA	PONTUAÇÃO FINAL	APROVADA

SEÇÃO II – Relatório de Avaliação Técnica - Formulários

Anexo I – Avaliações Individuais

Formulário II A – Avaliação Técnica – Dados Básicos

Formulário II B – Resumo da Avaliação – Pontuação Técnica/Colocação

Formulário II C – Avaliações Individuais – Comparação (Pontuação média)

Anexo II – Informações para Acompanhamento

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 233

Formulário II A – Avaliação Técnica – Dados Básicos

2.1 Dados do Projeto:

(a) Nome do País: Brasil

(b) Nome do Projeto: Projeto (INSERIR)

2.2 Cliente:

(a) Nome: Secretaria de (INSERIR).

(b) Endereço:

2.3 Tipo de Serviço (pré-investimento, preparação ou implantação e breve descrição das fontes)

Contratação de consultoria de pessoa jurídica para a "INSERIR OBJETO".

2.4 Método de Seleção:

Solicitação Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC

2.5 Limites para revisão prévia:

≥ a $100.000,00 (Maior ou igual a cem mil dólares), primeiro processo e todos com custos estimado superior a US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares).

2.6 Solicitação de Manifestação de Interesse:

(a) Publicação Development Business das Nações Unidas: Sim

(b) Publicação no DgMarket: Sim

(c) Publicação em Jornais Nacionais: Sim

(d) Número de respostas: XX (EXTENSO) empresas

2.7 Lista Curta:

(a) Nomes/nacionalidade das firmas/associações (indique as firmas locais e as firmas que tenham manifestado interesse).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 234

Nome	Nacionalidade

(b) Submissão ao Banco para não-objeção: XX/0X/201X

(c) Não Objeção do Banco: XX/0X/201X

2.8 Solicitação de Proposta (SDP):

(a) Submissão ao Banco para não-objeção: XX/0X/201X

(b) Não objeção do Banco: XX/0X/201X

(c) Remessa à consultora: XX/0X/201X

2.9 Adendos e esclarecimentos à SDP

2.10 Contrato

Contrato por Preço Global sem ajustamento de preço.

2.11 Conferência Prévia

Sim. Conferência prévia realizada no dia XX/0X/201X

(a) Atas emitidas: Sim

2.12 Submissão de Propostas

(a) Um envelope (propostas técnica e financeira): Sim

(b) Apresentação original das propostas: XX/0X/201X

(c) Prorrogação do prazo: não

2.13 Submissão da Proposta Financeira (junto com a técnica)

(a) Local:

2.14 Abertura da Proposta pela Comissão

(a) reunião realizada no dia (INSERIR).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 235

2.15 Número de propostas submetidas – 02 (uma técnica e uma financeira)

2.16 Comissão de Julgamento (Nomes dos Membros e formação; normalmente em número de 3 a 5)

2.17 Período de validade da proposta (dias):

a) data de validade original: até XX/0X/201X

b) prorrogação, caso existam: não houve.

2.18 Critérios e subcritérios de avaliação:

(i)	**Adequação e qualidade da metodologia proposta e plano de trabalho em resposta aos Termos de Referência (TDRs):**	**40**
a	Abordagem técnica e Metodológica	24
b	Organização e Dotação de Pessoal	8
c	Plano de Trabalho	8
(ii)	**Qualificações e competência dos Especialistas Principais**	**50**
a	Cargo K-1: Coordenador	10
b	Cargo K-2: Especialista em	8
c	Cargo K-3: Especialista em	8
d	Cargo K-4: Especialista em	8
e	Cargo K-5: Especialista em	8
f	*Cargo K-6:* Especialista em	8
(iii)	**Participação de Nacionais entre os Especialistas**	**10**
	TOTAL	**100**

2.19 Pontuação Técnica por Consultora

(a) Pontuação mínima de qualificação - XX pontos

(b) Nome da Consultora/Pontuação técnica

Nome das Consultoras	Pontuação Técnica

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 236

Formulário II B – Resumo da Avaliação Técnica

Pontuação Técnica / Colocação

Nome da Consultora / Critérios	Empresa
Metodologia	36
Equipe-Chave	45,65
Participação de Nacionais	10
Pontuação Total	91,65
Colocação	2º

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 237

Formulário II C – Avaliações Individuais – Comparação

Nome das Consultora / Critérios	Empresa		
Metodologia	36	36	36
	36		
Equipe-chave	47,24	45,65	45
	44,72		
Participação de Nacionais	10	10	10
	10		
Total	**91,65**		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 238

SEÇÃO III – Recomendação de Adjudicação – Texto

A equipe do Projeto (INSERIR) realizou a abertura das propostas da licitante selecionada e classificada, (INSERIR), no dia XX/XX/201X, às 14h30min.

A Comissão de Avaliação do certame se reuniu no dia XX de XXXXXXX de 201X para realizar as avaliações, conforme previsto no edital, em observância às regras do Banco Mundial.

No que tange à questão de ajustamento, verificou-se que a proposta estava condizente com o edital e apresentou os formulários requeridos.

Com relação aos impostos observa-se que a proposta se encontra de acordo com o instrumento editalício.

A proposta incluiu os impostos PIS, COFINS, ISS, e IRPJ, com a Base de cálculo em Reais (R$).

Quanto ao IRPJ não pode ser cobrado em razão do acórdão 2251/2007 TCU Plenário, publicado no DOU no dia 29/10/2007, pois o imposto é de natureza direta e personalíssima e não devem onerar pessoalmente o Contratante.

No que tange aos impostos PIS, COFINS e IRPJ é fundamental observar o item 25.1 do edital: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira", ou seja, esses valores não podem fazer parte do preço final dos serviços, porém, somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Para a reunião de negociação a Comissão de Avaliação solicitará que a licitante esclareça a respeito dos pontos levantados no relatório de avaliação técnica da proposta.

Assim, a Comissão de Avaliação desse Certame recomenda a adjudicação da empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, sugerindo que na negociação se faça a verificação dos itens acima mencionados.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 239

SEÇÃO IV – Relatório de Avaliação Financeira

Formulário IV A – Avaliação Financeira – Dados Básicos

Formulário IV A – Avaliação Financeira – Dados Básicos

EMPRESA	PREÇO
	R$

Detalhar valor proposto com relação ao valor estimado, impostos e demais observações.

Comissão de Julgamento: nome dos integrantes

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 240

SEÇÃO V – Anexos

Anexo I (i) – Avaliações Individuais

Anexo I (ii) – Avaliações Individuais – Equipe Chave

Anexo II – Informações para Acompanhamento

Anexo III – Solicitação de Propostas (SDP)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 241

ANEXO I (i) - Avaliações Critérios

Nome da empresa:

CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS	NOTA MÁXIMA	AVALIADORES			Nota Média
		1	2	3	
1.0 – Adequações da Abordagem Técnica e Metodológica da Proposta em relação ao Termo de Referência	**40**	**36**	**36**	**36**	**36**
1.1 – Abordagem Técnica e Metodológica	24	21,6	21,6	21,6	**21,6**
1.2 – Organização e dotação de Pessoal	8	7,2	7,2	7,2	**7,2**
1.3 – Plano de Trabalho	8	7,2	7,2	7,2	**7,2**
2.0 - Qualificações e Competência da Equipe Principal para o serviço	**50**	**47,24**	**44,72**	**45**	**45,65**
2.1 – Coordenador Geral	10	9,8	9,2	9,8	**9,6**
2.2 **–** Especialista em	8	8	7,36	7,84	**7,73**
2.3 **–** Especialista em	8	8	7,36	7,2	**7,52**
2.4 – Especialista em	8	7,52	7,36	7,84	**7,57**
2.5 – Especialista em	8	7,36	6,88	5,92	**6,72**
2.6 – Especialista em	8	6,56	6,56	6,4	**6,5**
3.0 – Participação de Nacionais entre os Especialistas	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
TOTAL	**100**	**93,24**	**90,72**	**91**	**91,65**

Avaliador 1: (INSERIR) – Assinatura: _____Data: _____/_____/201X

Avaliador 2: (INSERIR) – Assinatura: _____Data: _____/_____/201X

Avaliador 3: (INSERIR) – Assinatura: _____Data: _____/_____/201X

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 242

Anexo I (ii) – Avaliações Equipe Chave

Nome da empresa:

Nome dos Membros da Equipe Chave	Notas Máximas	Qualificações Gerais	Adequação ao Serviço	Experiência Relevante na Região	Nota Total
	10	**1,8**	**6**	**2**	**9,8**
	8	**1,6**	**4,8**	**1,6**	**8**
	8	**1,6**	**4,8**	**1,6**	**8**
	8	**1,12**	**4,8**	**1,6**	**7,52**
	8	**1,44**	**4,32**	**1,6**	**7,36**
	8	**1,6**	**3,36**	**1,6**	**6,56**
Total	**50**	**9,16**	**28,08**	**10**	**47,24**

Nome do Avaliador: (INSERIR) – Assinatura: _____ Data: _____/____/201X

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 243

Anexo I (ii) – Avaliações Individuais – Equipe Chave

Nome da empresa:

Nome dos Membros da Equipe Chave	Notas Máximas	Qualificações Gerais	Adequação ao Serviço	Experiência Relevante na Região	Nota Total
	10	**1,8**	**4,2**	**0,8**	**6,8**
	8	**5,4**	**3,36**	**0,64**	**9,4**
	8	**1,44**	**3,36**	**0,64**	**5,44**
	8	**1,44**	**4,32**	**0,64**	**6,4**
	8	**1,44**	**4,32**	**0,64**	**6,4**
	8	**1,12**	**3,36**	**0,64**	**5,12**
Total	**50**	**12,64**	**22,92**	**4**	**39,56**

Nome do Avaliador: (INSERIR) – Assinatura: _____ Data: _____/_____/2013

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 244

Anexo I (ii) – Avaliações Individuais – Equipe Chave

Nome da empresa:

Nome dos Membros da Equipe Chave	Notas Máximas	Qualificações Gerais	Adequação ao Serviço	Experiência Relevante na Região	Nota Total
	10	**2**	**5,4**	**1,4**	**8,8**
	8	**1,6**	**4,8**	**1,6**	**8**
	8	**1,6**	**4,8**	**1,6**	**8**
	8	**1,44**	**4,32**	**1,12**	**6,88**
	8	**1,6**	**4,8**	**1,6**	**8**
	8	**1,6**	**4,8**	**1,6**	**8**
Total	**50**	**9,84**	**28,92**	**8,92**	**47,68**

Nome do Avaliador: (INSERIR) – Assinatura: _____ Data: _____/_____/201X

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 245

Anexo I (ii) – Avaliações Individuais – Equipe Chave

Nome da empresa:

Nome dos Membros da Equipe Chave	Notas Máximas	Qualificações Gerais	Adequação ao Serviço	Experiência Relevante na Região	Nota Total
	10	**2**	**5,4**	**1,8**	**3,06**
	8	**1,6**	**4,32**	**1,44**	**2,45**
	8	**1,6**	**4,32**	**1,44**	**2,45**
	8	**1,6**	**4,32**	**1,44**	**2,45**
	8	**1,44**	**4,32**	**1,12**	**2,29**
	8	**1,6**	**3,36**	**1,6**	**2,18**
Total	**50**	**9,84**	**26,04**	**8,84**	**17,33**

Nome do Avaliador: (INSERIR) – Assinatura: _____ Data: _____/_____/2013

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 246

ANEXO II – Informações para Acompanhamento

5.1 Empréstimo

a) Número N.º
b) Data de efetividade
c) Data de encerramento
d) Original
e) Revista _____

5.2 Aviso Geral de Aquisições

a) Data da 1ª edição:
b) Última atualização

5.3 Solicitação de Manifestação de Interesse[5]

(a) Publicação no Development

Business das Nações Unidas Data:

(b) Publicação em jornal(is) nacional local Data:

5.4 O uso do preço como um fator de seleção alterou a classificação final?

Preço não foi passível de classificação devido o método utilizado: SQC

5.5 O uso do fator "Pessoal Local" como um dos critérios de avaliação alterou a classificação final ?

[5] Exigida para contratos acima de US$200mil

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 247

ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS - SDP

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 248

1.7.4. Negociações

Estando a proposta da empresa adequada e aceitável, a empresa será convidada a negociar o contrato.

Para as negociações, os técnicos da comissão de avaliação se basearão principalmente nos pontos fracos elencados e em questões do preço proposto, caso identifiquem discrepâncias com relação à estimativa de custos. As reuniões de negociações deverão ser registradas em Ata.

Se as negociações com a empresa forem favoráveis deverá ser finalizado o contrato e. Em caso negativo de não se chegar a termo nas negociações, envia-se o edital para a segunda empresa melhor pontuada na avaliação de portfólio e se recomeça as etapas anteriores.

1.8. SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO - SBQC

Após se obter a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência de Consultoria de Empresarial (Pessoa Jurídica) e à respectiva Estimativa de Custos, inicia-se a preparação dos procedimentos de licitação.

A regra do Banco Mundial seleciona inicialmente no mercado, empresas que tenham experiência no objeto do Termo de Referência, proporcionando análise de suas experiências, por meio de seus portfólios, de forma que se elenque as 06 (seis) melhores para participar do certame.

De acordo com as Diretrizes para seleção e contratação de consultorias, o método SBQC adota um processo competitivo entre as empresas da lista curta, que leva em consideração a qualidade da proposta e o custo dos serviços na escolha da empresa que prestará o serviço. O custo deve ser utilizado judiciosamente como fator de seleção. Dessa forma é atribuído um peso relativo à qualidade e ao custo. Em geral se adota 80/20, sendo 80% para qualidade e 20% para o custo, podendo utilizar também 70/30 para serviços de menor complexidade, porém o Banco Mundial deve dar autorização. A SBQC deve ser utilizada conforme a margem estipulada no Acordo de Empréstimo.

Será de revisão prévia o primeiro processo e todos acima do total estipulado no Plano de Aquisições, no quadro de Limites. Importante deixar registrado que os procedimentos de revisão posterior devem ser fidedignos aos de revisão prévia, ou seja, realizados da mesma forma.

Quando o processo é de revisão prévia, deverão ser enviados para análise da equipe de licitação do Banco, arquivos dos seguintes documentos:

- Termo de Referência e Estimativa de Custos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 249

- SMI – Solicitação de Manifestação de Interesse – curta e longa.
- Relatório de Julgamento de Portfólios (cópia digitalizada do documento assinado).
- SDP – Solicitação de Proposta (Edital) informando a Lista Curta e composta pelo TDR e minuta contratual.
- Ata de Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e TDR (cópia digitalizada do documento assinado).
- Ata de abertura das Propostas Técnicas (cópia digitalizada do documento assinado).
- Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas (cópia digitalizada do documento assinado).
- Ata de abertura de Propostas Financeiras (cópia digitalizada do documento assinado).
- Relatório de Julgamento das Propostas Financeiras (cópia digitalizada do documento assinado).
- Ata de Negociação somente de escopo com empresa vencedora (cópia digitalizada do documento assinado).
- Contrato rubricado (cópia digitalizada do documento assinado).
- Contrato assinado (cópia digitalizada do documento assinado).
- Documento de Outorga Contratual.
- Extrato do Contrato.
- Formulário 384 preenchido.

Quando a revisão é posterior, devem ser enviados:

- Termo de Referência e Estimativa de Custos (quando assim exigido pelo especialista do Banco).
- Cópia do Contrato assinado (cópia digitalizada do documento assinado).

Os procedimentos necessários para selecionar uma empresa de consultoria pelo método de SBQC, com execução direta, serão detalhados por fases, apresentados estruturalmente da seguinte forma:

- Medidas Preliminares – relativas à elaboração do Termo de Referência e da Estimativa de Custos.
- Divulgação – medidas de publicidade do certame.
- Definição da Lista Curta – medidas para elencar as 06 (seis) melhores empresas interessadas no certame.
- Edital – todas as providências relativas à Solicitação de Propostas – SDP às empresas da Lista Curta e ao respectivo recebimento.
- Julgamento da Qualidade – medidas para o julgamento das propostas técnicas para apurar as empresas qualificadas tecnicamente.
- Julgamento Financeiro – medidas para o julgamento das propostas financeiras das empresas qualificadas na proposta técnica, (conforme fórmula da SDP/Edital). Adjudicação da vencedora.
- Aprovação – medidas para a negociação com a empresa adjudicada e homologação do certame.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 250

- Contratação – medidas para a contratação da empresa vencedora.

A tabela a seguir demonstra todas as fases de elaboração de uma SBQC e suas respectivas etapas:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL PELO MÉTODO DE SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO – SBQC

O método de SBQC adota um processo competitivo entre as empresas da lista curta, que leva em consideração a qualidade da proposta e o custo dos serviços na escolha da empresa que prestará o serviço. O custo deve ser utilizado judiciosamente como fator de seleção. Dessa forma é atribuído um peso relativo à qualidade e ao custo. Em geral se adota 80/20, sendo 80% para qualidade e 20% para o custo, podendo utilizar também 70/30 para serviços de menor complexidade, porém o Banco Mundial deve dar autorização. A SBQC deve ser utilizada quando o custo estimado do serviço for superior a US$ 200 mil (duzentos mil dólares).

FASE	Nº	PROCEDIMENTOS	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Projeto (UGP)	Comissão de Licitação	BIRD	SPOA	Gabinete	CONJUR	Licitante
Medidas Preliminares	1	Elaborar o Termo de Referência e a Estimativa de Custo.								
	2	Receber Memorando ou Ofício de encaminhamento, contendo Termo de Referência (TDR) e Estimativa de Custo.								
	3	Abrir processo, devidamente autuado, protocolado e numerado.								
	4	Solicitar a não objeção ao Termo de Referência e a Estimativa de Custo.								
	5	Emitir a não objeção ao Termo de Referência e Estimativa de Custo.								
Divulgação	6	Preparar Solicitação de Manifestação de Interesse.								
	7	Publicar o anúncio da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) no Diário Oficial da União (DOU), jornal de grande circulação, UNDB online (*Development Business online*) e site do Projeto (se houver).								
	8	Realizar a publicação da Manifestação de Interesse (MI) em jornal de grande circulação.								
	9	Promover contatos diretos com o mercado de consultoria para comunicar a publicação da MI às entidades com potencial para executarem os serviços.								
Definição da Lista Curta	10	Enviar portfólios (Experiência de Empresa). Os portfólios são endereçados ao Órgão mutuário/projeto.								
	11	Designar a Comissão de Avaliação (para análise dos Portfólios e das Propostas Técnicas/Financeiras). O ideal é que participem da Comissão os técnicos que elaboraram o Termo de Referência e Estimativa de Custos.								
	12	Publicar no Boletim Informativo a designação e as atribuições da Comissão de Avaliação.								
	13	Realizar reunião de orientação e preparação com os avaliadores.								
	14	Analisar os portfólios e elaborar o Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse (lista longa e curta). Análise a ser feita pelos técnicos publicados no Boletim de Serviços como Comissão de Avaliação.								
	15	Verificar a conformidade do Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse elaborado pela Comissão.								
Edital	16	Verificar a disponibilidade orçamentária do Projeto para efetuar a contratação (efetuar o pré-empenho).								
	17	Enviar para a não objeção a SDP com lista curta e o relatório de avaliação da MI.								
	18	Emitir a não objeção à SDP (Lista Curta, edital, TDR e minuta do contrato).								
	19	Enviar processo com a SDP (Lista Curta, Edital, TDR, Minuta do Contrato e Estimativa de Custo) para análise do Órgão Jurídico.								
	20	Emitir Parecer Jurídico ao Edital.								
	21	Confirmar o interesse das empresas da lista curta em participar do certame.								
	22	Enviar a SDP (edital) às empresas constantes da Lista Curta.								
	23	Realizar Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e TDR.								
	24	Responder às dúvidas das empresas da lista curta, caso necessário. Equipe de projeto responde sobre os procedimentos de licitação e equipe técnica os itens técnicos.								
	25	Enviar proposta técnica e financeira em envelopes separados, lacrados e dentro de outro envelope único lacrado.								
	26	Realizar reunião pública de abertura das propostas.								

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 251

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL PELO MÉTODO DE SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO – SBQC

O método de SBQC adota um processo competitivo entre as empresas da lista curta, que leva em consideração a qualidade da proposta e o custo dos serviços na escolha da empresa que prestará o serviço. O custo deve ser utilizado judiciosamente como fator de seleção. Dessa forma é atribuído um peso relativo à qualidade e ao custo. Em geral se adota 80/20, sendo 80% para qualidade e 20% para o custo, podendo utilizar também 70/30 para serviços de menor complexidade, porém o Banco Mundial deve dar autorização. A SBQC deve ser utilizada quando o custo estimado do serviço for superior a US$ 200 mil (duzentos mil dólares).

FASE	Nº	PROCEDIMENTOS	Beneficiário/ Equipe Técnica/ de Comissão Avaliação	Equipe de Projeto (UGP)	Comissão de Licitação do Projeto	BIRD	SPOA	Gabinete	CONJUR	Licitante
Julgamento da qualidade	27	Realizar reunião de orientação e preparação com os avaliadores.								
	28	Analisar e julgar as propostas técnicas das consultoras de acordo com os critérios da SDP e emitir o Relatório de Avaliação de Proposta Técnica.								
	29	Revisar o relatório de julgamento das propostas técnicas elaborado pela Comissão.								
	30	Enviar o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas para a não objeção.								
	31	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas.								
	32	Comunicar o Resultado da nota técnica aos licitantes e informar a data da sessão pública para abertura da proposta financeira aos licitantes que obtiveram nota técnica mínima.								
Julgamento Financeiro	33	Realizar sessão pública para abertura da proposta financeira das empresas qualificadas na Avaliação Técnica.								
	34	Analisar as propostas e calcular a nota financeira das licitantes qualificadas.								
	35	Elaborar o Relatório Final de Avaliação (Qualidade x Custo) com Adjudicação.								
	36	Enviar Relatório Final ao Banco Mundial para conhecimento.								
Aprovação	37	Enviar convite à empresa vencedora do certame para negociação.								
	38	Realizar reunião interna de preparação para a negociação.								
	39	Realizar Reunião de Negociação, inserir itens da negociação na minuta padrão de contrato, colher rubrica das partes.								
	40	Se revisão posterior: Publicação, no prazo de até 14 dias após as negociações, no site do Projeto do resultado da seleção (outorga), anunciando o vencedor. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.								
	41	Se houver questionamentos sobre a pontuação obtida, realizar reunião com a empresa.								
	42	Solicitar à empresa vencedora do certame que apresente a documentação de regularidade fiscal e demais informações para preenchimento do contrato e a confirmação da equipe principal por meio de declaração assinada por cada integrante.								
	43	Proceder a homologação do certame.								
	44	Efetuar o empenho da empresa homologada.								

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 252

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL PELO MÉTODO DE SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO – SBQC

O método de SBQC adota um processo competitivo entre as empresas da lista curta, que leva em consideração a qualidade da proposta e o custo dos serviços na escolha da empresa que prestará o serviço. O custo deve ser utilizado judiciosamente como fator de seleção. Dessa forma é atribuído um peso relativo à qualidade e ao custo. Em geral se adota 80/20, sendo 80% para qualidade e 20% para o custo, podendo utilizar também 70/30 para serviços de menor complexidade, porém o Banco Mundial deve dar autorização. A SBQC deve ser utilizada quando o custo estimado do serviço for superior a US$ 200 mil (duzentos mil dólares).

FASE	Nº	PROCEDIMENTOS	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Projeto (UGP)	Comissão de Licitação do Projeto	BIRD	SPOA	Gabinete	CONJUR	Licitante
Contratação	45	Concluir preenchimento do contrato padrão do Banco Mundial.								
	46	Submeter o Contrato com Nota Técnica ao Órgão Jurídico para análise.								
	47	Emitir Parecer Jurídico.								
	48	Encaminhar cópia do contrato rubricado ao Banco para a não objeção, juntamente com o documento de outorga contendo todas as informações requeridas pelas Diretrizes e as declarações de confirmação da equipe principal.								
	49	Emitir a não objeção ao contrato e ao documento de outorga.								
	50	Se revisão prévia: Providenciar a publicação da outorga do contrato conforme determina as Diretrizes, no prazo de até no máximo 14 dias após a data de não objeção ao contrato. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.								
	51	Se houver questionamento sobre a pontuação, realizar reunião com a empresa.								
	52	Enviar as vias do contrato para assinatura da empresa adjudicada.								
	53	Receber e conferir as vias assinadas.								
	54	Encaminhar contrato para assinatura do contratante (Autoridade Competente).								
	55	Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 preenchido para o Banco.								
	56	Devolver as propostas financeiras que não foram abertas.								
	57	Publicar no DOU o extrato do Contrato.								
	58	Divulgação pública do contrato no site do Banco Mundial.								

Fase 1 SBQC - Medidas Preliminares

1	Elaborar o Termo de Referência e a Estimativa de Custo.
2	Receber Memorando ou Ofício de encaminhamento, contendo Termo de Referência (TDR) e Estimativa de Custo.
3	Abrir processo, devidamente autuado, protocolado e numerado.
4	Solicitar a não objeção ao Termo de Referência e a Estimativa de Custo.
5	Emitir a não objeção ao Termo de Referência e Estimativa de Custo.

As etapas da Fase 1 são as medidas que antecedem o procedimento licitatório, relativas à elaboração do Termo de Referência e da Estimativa de Custos, à abertura de processo

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 253

administrativo, às autorizações necessárias a esses documentos, e, principalmente, a obtenção de não objeção do Banco Mundial.

A elaboração do TDR e da Estimativa de Custos atendem as Diretrizes do Banco nos itens 2.3 e 2.4 do processo de seleção de SBQC e subsidiariamente aos requisitos do Art. 7º da Lei 8.666/93 relativos ao item I, ao § 2º e itens II, III e IV.

Os procedimentos listados relativos à Fase 1 fazem parte do quesito de planejamento das aquisições.

Fase 2 SBQC - Divulgação

6	**Preparar Solicitação de Manifestação de Interesse.**
7	**Publicar o anúncio da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) no Diário Oficial da União (DOU), jornal de grande circulação, UNDB online (*Development Business online*) e site do Projeto (se houver).**
8	**Realizar a publicação da Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI) em jornal de grande circulação.**
9	**Promover contatos diretos com o mercado de consultoria para comunicar a publicação da SMI às entidades com potencial para executarem os serviços.**

São todas as medidas necessárias para preparar a divulgação do certame. Essa fase de montagem da lista curta exige que a equipe de projeto atue com muita pró-atividade. Deverá identificar no mercado as empresas relacionadas ao objeto do Termo de Referência. Isso pode ser feito por pesquisa à internet, a outros projetos, em associações ou sindicatos e nas embaixadas, quando a licitação for internacional.

O objetivo da Solicitação de Manifestação de Interesse é selecionar as 06 (seis) empresas mais experientes para participar do processo de seleção.

Quando o processo for de revisão prévia se prepara uma minuta de Solicitação de Manifestação de Interesse - SMI e a submete ao Banco para análise e aprovação.

Estando o Banco de acordo as informações da SMI, iniciam-se os procedimentos de publicação e as ações necessárias para assegurar uma adequada divulgação dos serviços a serem contratados.

A SMI está prevista no item 2.5 das Diretrizes, sobre divulgação do processo de seleção, que determina que no mínimo deva conter as seguintes informações sobre o serviço: (i) qualificações e

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 254

experiências exigidas da empresa (mas não dos especialistas que comporão a equipe chave, somente da empresa), (ii) critérios da lista curta, e, (iii) disposições sobre conflito de interesses.

De acordo com os especialistas do Banco Mundial, por critérios da lista curta entende-se que se deve informar quais aspectos serão levados em consideração, tais como experiência geral no tema, experiência específica para o escopo do serviço, qualidade e pontualidade de serviços anteriores, e outras formas de aferir experiência e qualidade em serviços semelhantes. Considerando essas informações, nada mais deve ser divulgado na SMI.

Os especialistas do Banco esclarecem ainda que, se alguma empresa quiser saber dos detalhes de porque não foi incluída na lista curta, deverá esperar o fim do processo de seleção, com a outorga, para então poder ter acesso ao processo como um todo.

Quanto aos critérios da lista curta, deverá incluir o prazo para a empresa apresentar sua resposta (envio de uma carta manifestando interesse junto com o seu portfólio), de no mínimo 14 dias da data de publicação da SMI no *UNDB online (https://www.devbusiness.com/)*. O atraso na apresentação de resposta a uma SMI não constituirá motivo para se rejeitar a empresa, a não ser que o mutuário já tenha concluído a lista curta (finalizado o relatório de avaliação dos portfólios).

Se o projeto tiver site que possa abrigar as publicações dos certames, pode-se preparar uma SMI longa para publicar no site e uma SMI curta para publicar no jornal (DOU e jornal de grande circulação: O Globo, A Folha de São Paulo e o Estadão), sendo que esta última indicará o endereço do site em que as empresas terão acesso à SMI longa. Isso proporciona o atendimento ao princípio da economicidade. Caso não possua site, publica-se a SMI longa (completa), nos jornais obrigatórios.

Uma medida salutar é publicar o Termo de Referência no site do projeto junto com a SMI, com marca d'água de "PRELIMINAR" em todas as páginas. **Atenção**: a estimativa de custo não se publica! É um documento interno do projeto e não pode ser divulgada.

Nas tabelas a seguir encontram-se modelos de SMI curta e longa, já aprovados pelo Banco Mundial:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 255

MODELO SMI CURTA

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

BRASIL – (ÓRGÃO E SIGLA)
(TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR – Banco Mundial

O projeto (INSERIR TÍTULO) convida empresas ou consórcios elegíveis a manifestar seu interesse em executar o seguinte serviço de consultoria: **(OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA).**

Os interessados deverão fornecer informações que demonstrem qualificações e experiências relevantes para prestar os serviços, incluindo pelo menos as seguintes informações: **a)** portfólio ou prospecto apresentando a empresa; **b)** lista de contratantes para os quais tenha prestado serviços semelhantes, incluindo, para cada contrato **(*i*)** a descrição dos serviços prestados e data de conclusão do contrato; **(*ii*)** o nome, telefone e endereço de e-mail do responsável pela gestão desses contratos em cada contratante.

A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O processo de seleção será conduzido de acordo com o método de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo estabelecido nas Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, publicada em janeiro de 2011.
O interessado deverá enviar a Manifestação de Interesse em envelope lacrado, pessoalmente ou pelo correio, endereçado ao PROJETO (INSERIR TÍTULO) – (INSERIR ÓRGÃO) – (INSERIR ENDEREÇO) CEP: 70.730-542 – Brasília – DF **até o dia XX/XX/201X**.
O aviso detalhado desta Manifestação de Interesse está disponível no site: (INSERIR ENDEREÇO ELETRÔNICO).

Demais informações podem ser solicitadas pelo endereço eletrônico (INSERIR E-MAIL DO PROJETO).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 256

MODELO SMI LONGA

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria

BRASIL – (ÓRGÃO E SIGLA)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR – Banco Mundial

A República Federativa do Brasil negociou um Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do (INSERIR TÍTULO DO PROJETO), e pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço de consultoria: **(INSERIR OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA).**

O (INSERIR NOME DO ÓRGÃO) por intermédio da (INSERIR SECRETARIA, SE FOR O CASO) convida Empresas ou Consórcios elegíveis a manifestar seu interesse em executar o referido serviço. Os critérios para formação da Lista Curta de Consultores levarão em consideração as descrições de serviços semelhantes executados e as experiências em condições similares. As empresas interessadas deverão fornecer informações que demonstrem qualificações e experiências relevantes para prestar os serviços, incluindo pelo menos as seguintes informações:

- Portifólio ou prospecto apresentando a empresa,
- Lista de contratantes para os quais tenha prestado serviços semelhantes. A lista deve incluir, para cada contrato:
  - Descrição dos serviços prestados e data de conclusão do contrato,
  - Nome, telefone e endereço de e-mail do responsável pela gestão desses contratos em cada contratante.

A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O processo de seleção será conduzido de acordo com o método de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo estabelecido nas Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, publicada em janeiro de 2011.

O interessado deverá enviar a Manifestação de Interesse com o respectivo Portfólio em envelope lacrado, pessoalmente ou pelo correio, para o endereço indicado abaixo **até o dia XX/XX/201X.**

O Termo de Referência preliminar está disponível no *link* (INSERIR LINK). Demais informações poderão ser obtidas no endereço indicado abaixo das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira.

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR ENDEREÇO COMPLETO)
CEP: (INSERIR) – (INSERIR CIDADE E ESTADO)
Telefone: (61) INSERIR NÚMERO
E-mail: INSERIR

(nome do responsável – Autoridade Competente)
(cargo e órgão)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 257

É necessário providenciar todas as publicações da SMI na mesma data, para que haja coerência na contagem do prazo. A SMI será publicada no DOU, e/ou em jornal de grande circulação (considerado pelo Banco), no site do projeto, no UNDB online (*Development Business*) quando o valor for acima de US$ 300 mil. Quanto maior a divulgação, mais chances de se montar a lista curta com as seis empresas.

A equipe de projeto deverá enviar o processo administrativo com a solicitação de publicação no DOU para a área competente, informando a data de publicação, bem como para a área que providenciará a publicação no jornal de grande circulação, lembrando que os custos desta publicação devem estar previstos na LOA. Necessário enviar o arquivo para a área formatar, seja em CD/DVD junto com o processo, ou por e-mail se a área assim solicitar.

Todas as publicações deverão constar do processo administrativo, dessa forma deve-se ter atenção em adquirir o jornal na data certa para separar a página com a SMI para autuá-la.

Para as licitações internacionais o Banco providenciará a publicação da SMI em seu site.

Após as publicações a equipe de projeto deverá divulgar a SMI:

- Encaminhando e-mail do projeto com a SMI para todas as empresas do ramo solicitando confirmação de recebimento.
- Telefonar para as empresas que não confirmaram recebimento do e-mail.
- Contatar sindicatos, associações e embaixadas (quando internacional), solicitando divulgação da SMI por telefone e por e-mail.

Todas essas medidas serão posteriormente registradas de forma detalhada no relatório de avaliação dos portfólios e os e-mails devem ser impressos e constar do processo administrativo.

Para o Banco a SMI é apenas uma pesquisa de mercado e não é considerada licitação ainda, essa se dará somente quando for enviada a SDP – Solicitação de Propostas (Edital) para as empresas da lista curta. Na regra nacional esta fase é denominada de “fase interna” do procedimento licitatório e na regra do Banco é chamada de fase aberta da seleção.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 258

Fase 3 SBQC - Definição da Lista Curta

10	Enviar portfólios (Experiência de Empresa). Os portfólios são endereçados ao Órgão mutuário/projeto.
11	Designar a Comissão de Avaliação (para análise dos Portfólios e das Propostas Técnicas/Financeiras). O ideal é que participem da Comissão os técnicos que elaboraram o Termo de Referência e Estimativa de Custos.
12	Publicar no informativo interno a designação e as atribuições da Comissão de Avaliação.
13	Realizar reunião de orientação e preparação com os avaliadores.
14	Analisar os portfólios e elaborar o Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse (lista longa e curta). Análise a ser feita pelos técnicos da Comissão de Avaliação.
15	Verificar a conformidade do Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse elaborado pela Comissão.

A equipe de projeto deverá enviar memorando à equipe técnica/beneficiária solicitando informar os nomes dos servidores que irão compor a Comissão de Avaliação do certame. Deve-se zelar para que a Comissão seja composta por servidores que participaram da elaboração do Termo de Referência. Esse memorando e o de resposta deverão compor o processo. As Diretrizes tratam dessa Comissão no item 2.16 informando que deve ser composta por no mínimo 03 (três) pessoas e no máximo 07 (sete), podendo ser convidados parceiros especialistas externos para compor a Comissão.

Na sequência se providencia (i) a minuta de divulgação da Comissão de Avaliação com as atribuições, nomes e cargos e (ii) a publicação interna no informativo do órgão, cuja página deverá ser impressa e constar do processo administrativo, assim como todos os documentos relativos à essa providência. Pode ser elaborada conforme modelo a seguir:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 259

DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO

(INSERIR ÓRGÃO)
(INSERIR SECRETARIA)

PORTARIA Nº , de de de 2015.

Institui a Comissão de Avaliação do certame relativo à contratação dos serviços de consultoria pessoa jurídica para (INSERIR OBJETO DO TDR), no âmbito do (INSERIR PROJETO)- Acordo de Empréstimo XXXX- BR.

O SECRETÁRIO (INSERIR CARGO), no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº XXX, de (DATA), resolve:

Art. 1º – Instituir a Comissão de Avaliação do certame relativo à contratação dos serviços de consultoria pessoa jurídica para (INSERIR O OBJETO OU TÍTULO DO TDR), no âmbito do (INSERIR PROJETO), em conformidade com o acordo de empréstimo XXXX-BR.

Art. 2º – A Comissão será composta pelos seguintes servidores: (INSERIR NOMES E MATRÍCULAS).

Art. 3º – São atribuições da Comissão:

a) analisar os Portfólios e elaborar respectivo relatório;
b) analisar as Propostas Técnicas e elaborar respectivo relatório;
c) analisar as Propostas Financeiras e elaborar respectivo relatório.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

(INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO)
(INSERIR CARGO)

A equipe de projeto deverá realizar reunião com os integrantes da Comissão para definir os critérios de avaliação e orientar quanto à elaboração do relatório de julgamento (modelo padrão).

Para o Banco os Atestados de Capacidade Técnica por si só não são critérios de avaliação, deve-se solicitar os contratos relativos aos atestados, nomes e telefones de quem acompanhou a execução. Havendo os dois documentos e no atestado constar requesitos como pontualidade na entrega dos serviços e no cumprimento contratual, isso também poderá ser estabelecido como um dos critérios de pontuação da Comissão.

Para os critérios de pontuações pode-se usar tabela eletrônica, conforme modelos a seguir. Nota: a tabela 1 deve ser preenchida para cada uma das empresas e a 2 será totalizadora.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS PORTFÓLIOS – PLANILHA 1

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 260

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX – BR

Critérios de Avaliação de Portfólios – Empresa

Objeto da Contratação:	
Empresa/Consórcio:	

1. Já participou na elaboração de instrumentos de planejamento* de Recursos Hídricos e/ou Saneamento?	
Critério (SIM = 10 pontos); (NÃO = 0 pontos)	
2. Quantidade de projetos de caráter multidisciplinar.	
Critério de Pontuação (2 ponto por projeto)	
Máximo de 20 pontos	
3. Quantidade de projetos finalizados nos últimos 10 anos nas áreas de Recursos Hídricos e/ou Saneamento.	
Critério de Pontuação (3 ponto por projeto)	
Máximo de 30 pontos	
4. Quantidade de projetos nas áreas de planejamento de Recursos Hídricos.	
Critério de Pontuação (4 pontos por projeto)	
Máximo de 40 pontos	
Σ pontos	**0**
Observação:	

Critério de Desclassificação: pontuação igual a zero em qualquer um dos critéros desclassifica a empresa automaticamente independente da nota final.

Critério de Classificação: para estar apta a figurar na lista curta as empresas devem atingir no mínimo 60 pontos.

* Instrumentos de planejamento consistem em estudos onde se verifica a presença de análises hidrológicas, ambientais, sociais, aspectos de recursos hídricos, enfim, estudos que não necessariamente tem o nome de plano, mas agregam conhecimentos, análises e expertises necessárias ao planejamento da ação;

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 261

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS PORTFÓLIOS – PLANILHA 2

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX – BR

Resumo da Avaliação dos Portfólios

Objeto da Contratação:

EMPRESAS	Notas
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0

Nome do Avaliador Matricula Siape nº

Nome do Avaliador Matricula Siape nº

Nome do Avaliador Matricula Siape nº

Com o encerramento do prazo para recebimento dos portfólios, se inicia a avaliação da experiência das empresas licitantes, pela Comissão de Avaliação do certame. Lembrando que mesmo após o prazo, e ainda em processo de avaliações, se chegarem mais portfólios esses deverão ser analisados. A regra do Banco não permite recusa, pois não considera este momento como licitação.

Somente quando se dá publicidade ao certame por meio do envio da SDP – Solicitação de Propostas (Edital) para as empresas da lista curta é que se inicia a fase licitatória.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 262

Mesmo que alguma empresa informe equipe no portfólio, esta não deve ser avaliada, pois não terá validade nesse relatório.

A lista curta somente deve conter empresas de uma mesma natureza jurídica, não podendo misturar, por exemplo, Fundações, ONGs e empresas privadas.

Após analisados todos os portfólios e preenchidas as tabelas de pontuações, a Comissão de Avaliação deverá elaborar o relatório de julgamento dos portfólios. Deverá receber do projeto a minuta de relatório já contendo todas as informações relativas à montagem da lista curta.

De acordo com item 2.6 das Diretrizes, a montagem da lista curta em licitação internacional deverá ter a seguinte composição:

- No máximo duas empresas de um mesmo país, a menos que não seja possível identificar outras empresas qualificadas que cumpram as exigências.
- No mínimo uma empresa de um país em desenvolvimento, a menos que não seja possível identificar empresas qualificadas de um país em desenvolvimento.

Quando não for possível cumprir com algumas dessas exigências acima descritas, o mutuário poderá solicitar diretamente o interesse das empresas qualificadas.

Empresas participantes da lista curta poderão se consorciar a outras, desde que lhes seja dada essa opção no edital (SDP). Porém, para esse consórcio, caberá análise do projeto e do Banco, se o processo for de revisão prévia, sobre o real acréscimo de capacidade que essa empresa agrega ao se consorciar com outra(s). Poderá ocorrer até de uma empresa da lista curta se consorciar com uma que participou da lista longa, porém, havendo a mesma lógica de análise.

Excepcionalmente o Banco Mundial pode aceitar listas curtas menores que 6 (seis), porém o mutuário deverá demonstrar (no relatório de julgamento) seu esforço no processo de divulgação para que o Banco possa tomar a decisão, relatando todas as medidas que foram tomadas. Em outros termos, uma lista curta menor que seis empresas, somente será consentida se os motivos forem ocasionados pelo mercado, como por exemplo, poucas empresas que atuam no ramo proposto no TDR para realizar os serviços propostos, ou muitas empresas no ramo proposto no TDR, mas não disponíveis no momento para participar do certame. Mas de forma alguma por falta de iniciativa do mutuário em divulgar o certame de todas as formas possíveis.

Deve-se atentar para o fato de que uma empresa multinacional poderá ser considerada como estrangeira para compor a lista curta. Ou se houver, por exemplo, uma empresa francesa consorciada com uma alemã e outra empresa alemã consorciada com uma japonesa, poderá ser considerada na lista curta a que for diferente. A seguir encontra-se um modelo de Relatório de Julgamento de Portfólios e de formação de lista longa e curta:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 263

ÓRGÃO

ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX-BR
BANCO MUNDIAL

(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE FORMAÇÃO DE LISTA LONGA E LISTA CURTA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA (INSERIR TÍTULO DO TDR)

Mês/201X

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 264

Introdução

Este relatório tem por finalidade apresentar as empresas selecionadas para participar do procedimento licitatório para a contratação de serviços de consultoria para realização de estudos para (INSERIR TÍTULO DO TDR), objeto do processo administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/201X-XX.

O serviço a ser contratado contribuirá para (INSERIR). No âmbito do Projeto, a contratação está inserida no "Componente X – (INSERIR DESCRIÇÃO DO COMPONENTE), Subcomponente X - (INSERIR DESCRIÇÃO DO SUBCOMPONENTE), item X - (INSERIR DESCRIÇÃO DO ITEM)".

Divulgação da Solicitação da Manifestação de Interesse

Atendendo ao especificado nas Diretrizes para a Seleção e Contratação do Banco Mundial, a SMI - Solicitação de Manifestação de Interesse Nº XX/201X, foi publicada em nível nacional e internacional, no jornal O Globo, no Diário Oficial da União e no DB - *Development Business* em (INSERIR DATA), estipulando prazo de envio de portfólios até o dia (INSERIR DATA).

Ainda, no intuito de aumentar a participação de empresas estrangeiras o/a (ÓRGÃO) enviou e-mail no dia (INSERIR DATA) às embaixadas: (INFORMAR QUAIS), solicitando o apoio na divulgação do serviço entre empresas de seus respectivos países.

Após a divulgação XX (NÚMERO POR EXTENSO) empresas apresentaram suas manifestações de interesse. A relação de empresas é listada no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Empresas que manifestaram interesse

N.º	Empresa (INSERIR OS NOMES DAS EMPRESAS)	País de origem (INSERIR)	Forma de participação (INSERIR SE INDIVIDUAL OU CONSÓRCIO)
1	ARCA DE NOÉ AMBIENTAL	Brasil	Individual
2	CO2 DO BRASIL	Brasil	Individual
3	TONY STARK TECNOLOGIA	Brasil	Individual
4	PATOLINO CONSULTORIA	Brasil	Individual
5	Consórcio CHAVES E QUICO	Brasil	Consórcio
6	Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	Brasil	Consórcio
7	Consórcio SALSICHA E SCOOBY DOO	Brasil	Consórcio
8	Consórcio COYOTE E PAPALÉGUAS	Espanha	Consórcio

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 265

9	Consórcio R2D2 E C3PO	Espanha	Consórcio
10	Consórcio DONA BENTA E TIA ANASTÁCIA	Brasil	Consórcio
11	Consórcio TOM E JERRY	Brasil	Consórcio
12	Consórcio SACI E CUCA	Brasil	Consórcio
13	CHEWBACCA CONSULTORIA	Brasil	Individual
14	ENGENHOCA	Brasil	Individual
15	DARTH VADER CONSULTORIA	Brasil	Individual
16	PERNA LONGA CONSULTORIA	Espanha	Individual
17	DR. BANNER CONSULTORIA	Espanha	Individual
18	PICA-PAU CONSULTORIA AMBIENTAL	Brasil	Individual
19	MESTRE DOS MAGOS CONSULTORIA	Brasil	Individual
20	ZÉ COLMEIA AMBIENTAL	Portugal	Individual
21	JOHNNY BRAVO ENGENHARIA	Brasil	Individual

Análise e Julgamento

Representantes (INSERIR ÓRGÃO) e do Projeto (INSERIR) estiveram reunidos nos período de (INFORMAR DATAS), com o objetivo de avaliar os portfólios recebidos das empresas na forma de “Manifestação de Interesse”.

Para tanto foi constituída uma Comissão de Avaliação, publicada internamente no (ÓRGÃO), em (DATA), composto pelos servidores (INFORMAR NOMES E MATRÍCULAS).

Os procedimentos adotados pelos avaliadores estiveram suportados pelos procedimentos determinados pelo Banco Mundial para processos de Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC, bem como por aspectos técnicos e institucionais referentes aos produtos exigidos.

Para a análise dos Portfólios apresentados com vistas à elaboração da Lista Curta foram definidos critérios de avaliação de portfolios que levaram em consideração a experiência das empresas no assunto e sua adequação ao serviço. Segue abaixo o Quadro 2 que contém a justificativa pela utilização dos referidos critérios em função do serviço a ser executado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 266

Quadro 2 – Critérios para análise dos portfólios

Critério	Justificativa/Entendimento da Comissão
1. Experiência da Empresa em elaboração de instrumentos de planejamento de Recursos Hídricos e/ou Saneamento	Instrumentos de planejamento consistem em estudos onde se verifica a presença de análises hidrológicas, ambientais, sociais, aspectos de recursos hídricos, enfim, estudos que não necessariamente tem o nome de plano, mas agregam conhecimentos, análises e expertises necessárias ao planejamento da ação.
2. Quantidade de projetos de caráter multidisciplinar apresentados	Projetos de caráter multidisciplinar aqueles que devem envolver mais de um perfil profissional para a sua execução.
3. Quantidade de projetos finalizados nos últimos 10 anos nas áreas de Recursos Hídricos e/ou Saneamento	Neste quesito são relacionados, de forma mais abrangente, projeto desenvolvidos pelas empresas nas áreas de recursos hídricos e/ou saneamento realizados nos últimos dez anos, tais como projetos de macrodrenagem, planos municipais de saneamento ambiental, construção manutenção de barragens, sistemas de informação nas áreas etc.
4. Quantidade de projetos nas áreas de planejamento de Recursos Hídricos	Projetos na área de planejamento de recursos hídricos são aqueles que envolvem uma análise integrada voltada para a gestão de Recursos Hídricos, incluindo os seguintes componentes: realização de diagnóstico da situação dos recursos hídricos, construção de cenários para o planejamento a longo prazo, definição de programas, diretrizes e metas de execução.

Segue anexo a este relatório uma cópia dos critérios de avaliação dos portfólios o qual também informa sobre o critério de desclassificação, o critério de classificação, o critério de desempate, assim como a distribuição de pontuação para cada critério analisado.

Resultado da Avaliação

Após análise dos portfólios pelos membros da Comissão de avaliação foi obtido o resultado apresentado no Quadro 3.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 267

Quadro 3 – Pontuação detalhada das Empresas avaliadas

N.	Empresa (INSERIR NOME DA EMPRESA)	Critérios*				Total
		1	2	3	4	
1	ARCA DE NOÉ AMBIENTAL ***	10	20	24	04	58
2	CO2 DO BRASIL	10	20	30	40	100
3	TONY STARK TECNOLOGIA	10	20	30	20	80
4	PATOLINO CONSULTORIA	10	20	30	12	72
5	Consórcio CHAVES E QUICO	10	20	30	28	88
6	Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	10	20	30	36	96
7	Consórcio SALSICHA E SCOOBY DOO	10	20	30	32	92
8	Consórcio COYOTE E PAPALÉGUAS**	10	20	30	00	60
9	Consórcio R2D2 E C3PO	10	20	30	04	64
10	Consórcio DONA BENTA E TIA ANASTÁCIA	10	20	30	12	72
11	Consórcio TOM E JERRY	10	20	30	40	100
12	Consórcio SACI E CUCA	10	20	30	28	88
13	CHEWBACCA CONSULTORIA	10	20	30	04	64
14	ENGENHOCA	10	20	30	28	88
15	DARTH VADER CONSULTORIA	10	20	30	28	88
16	PERNA LONGA CONSULTORIA**	10	20	30	00	60
17	DR. BANNER CONSULTORIA	10	20	30	20	80
18	PICA-PAU CONSULTORIA AMBIENTAL	10	20	30	04	64
19	MESTRE DOS MAGOS CONSULTORIA ***	10	20	06	08	44
20	ZÉ COLMEIA AMBIENTAL	10	20	30	40	100
21	JOHNNY BRAVO ENGENHARIA	10	20	24	20	74

*Critérios:

(1) Experiência da Empresa em elaboração de instrumentos de planejamento de Recursos Hídricos e/ou Saneamento
(2) Quantidade de projetos de caráter multidisciplinar apresentados
(3) Quantidade de projetos finalizados nos últimos 10 anos nas áreas de Recursos Hídricos e/ou Saneamento
(4) Quantidade de projetos nas áreas de planejamento de Recursos Hídricos

** Empresa desclassificada por obter pontuação igual a zero em pelo menos um dos critérios acima.

*** Empresa não classificada por não atingir o mínimo de 60 pontos ao final da avaliação.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 268

Classificação das Empresas

No Quadro 4 é apresentada a classificação de acordo com a pontuação obtida.

Quadro 4 – Classificação das Empresas

Classificação	Empresa	País de Origem	Pontuação
1	CO2 DO BRASIL	Brasil	100
1	Consórcio TOM E JERRY	Brasil	100
1	ZÉ COLMEIA AMBIENTAL	Portugal	100
2	Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	Brasil	96
3	Consórcio SALSICHA E SCOOBY DOO	Brasil	92
4	Consórcio CHAVES E QUICO	Brasil	88
4	Consórcio SACI E CUCA	Brasil	88
4	ENGENHOCA	Brasil	88
4	DARTH VADER CONSULTORIA	Brasil	88
5	TONY STARK TECNOLOGIA	Brasil	80
5	Consórcio R2D2 E C3PO	Espanha	80
5	DR. BANNER CONSULTORIA	Espanha	80
6	JOHNNY BRAVO ENGENHARIA	Brasil	78
7	PATOLINO CONSULTORIA	Brasil	72
7	Consórcio DONA BENTA E TIA ANASTÁCIA	Brasil	72
8	CHEWBACCA CONSULTORIA	Brasil	64
8	PICA-PAU CONSULTORIA AMBIENTAL	Brasil	64
-	Consórcio COYOTE E PAPALÉGUAS	Espanha	60
-	PERNA LONGA CONSULTORIA	Espanha	60
-	ARCA DE NOÉ AMBIENTAL	Brasil	58
-	MESTRE DOS MAGOS CONSULTORIA	Brasil	44

Lista Curta

Pela aplicação do critério de regionalidade as duas empresas espanholas mais bem qualificadas: DR. BANNER CONSULTORIA, e o Consórcio R2D2 E C3PO, passam a figurar dentre aquelas que irão compor a lista curta para o referido serviço.

O **Quadro 5** indica a Lista Curta das Empresas selecionadas para as quais será encaminhada a Solicitação de Propostas – SDP.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 269

Quadro 5 – Lista Curta de Empresas

Empresa	País de origem
CO2 DO BRASIL	Brasil
Consórcio TOM E JERRY	Brasil
ZÉ COLMEIA AMBIENTAL	Portugal
Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	Brasil
DR. BANNER CONSULTORIA	Espanha
Consórcio R2D2 E C3PO	Espanha

Brasília-DF, XX de (MÊS) de 201X.

_____
(NOME DO AVALIADOR)
(CARGO)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)

_____
(NOME DO AVALIADOR)
(CARGO)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)

_____
(NOME DO AVALIADOR)
(CARGO)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)

A equipe de projeto deverá revisar com a equipe de avaliadores todo o relatório, principalmente para verificar se os totais das pontuações estão de acordo com a soma das pontuações dos avaliadores (planilhas eletrônicas), antes das assinaturas.

Uma lista curta internacional, com postura pró-ativa da equipe de projeto e da equipe técnica poderá ser montada em 45 dias, considerando todas as etapas.

Todos os documentos relativos à montagem da lista curta, incluindo lista de empresas, e-mails, planilhas de pontuação e relatório de avaliação devem ser autuados no processo administrativo, de forma tempestiva ao cumprimento das etapas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 270

Fase 4 SBQC – Edital

16	Verificar a disponibilidade orçamentária do Projeto para efetuar a contratação (efetuar o pré-empenho).
17	Enviar para a não objeção a SDP com lista curta e o relatório de avaliação da MI.
18	Emitir a não objeção à SDP (Lista Curta, edital, TDR e minuta do contrato).
19	Enviar processo com a SDP (Lista Curta, Edital, TDR, Minuta do Contrato e Estimativa de Custo) para análise do Órgão Jurídico.
20	Emitir Parecer Jurídico ao Edital.
21	Confirmar o interesse das empresas da lista curta em participar do certame.
22	Enviar a SDP (edital) às empresas constantes da Lista Curta.
23	Realizar Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e TDR.
24	Responder às dúvidas das empresas da lista curta, caso necessário. Equipe de projeto responde sobre os procedimentos de licitação e equipe técnica os itens técnicos.
25	Enviar proposta técnica e financeira em envelopes separados, lacrados e dentro de outro envelope único lacrado.
26	Realizar reunião pública de abertura das propostas.

A Fase 4 – Edital é referente às providências relativas à elaboração da Solicitação de Propostas – SDP e aos desdobramentos necessários até a abertura das propostas recebidas das empresas.

Deve ser providenciado o pré-empenho no montante estimado para os valores, autuando o processo com o respectivo memorando e encaminhando-o para à área Orçamentária e Financeira do Órgão.

A equipe de projeto deverá utilizar o modelo padrão do Banco Mundial de Solicitação de Propostas. Esse documento é dividido em duas partes e composto por 08 (oito) seções, sendo:

- PARTE 1
  - ✓ Seção 1 – Carta Convite.
  - ✓ Seção 2 – Instruções aos Consultores (parte fixa) e Folha de Dados (parte móvel).
  - ✓ Seção 3 – Proposta Técnica – Formulários-Padrão.
  - ✓ Seção 4 – Proposta Financeira – Formulários-Padrão.
  - ✓ Seção 5 – Países Elegíveis.
  - ✓ Seção 6 – Política do Banco Mundial – Práticas Corruptas e Fraudulentas.
  - ✓ Seção 7 – Termo de Referência.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 271

- PARTE 2
  - ✓ Seção 8 – Condições do Contrato por Preço Global
    - I – Minuta Padrão do Contrato
    - II – Condições Gerais do Contrato (partes fixas)
    - III – Condições Especiais do Contrato (partes móveis)

As seções informadas acima como partes fixas não podem ser alteradas. Haverá inserções de informações na Seção 1 – Carta Convite, na Seção 2 – Folha de Dados, Seção 3 – apenas haverá uma inserção de informação no Formulário TEC 1, relativo ao endereço do mutuário e o título da atividade que será contratada, e o mesmo se repete na Seção 4, no Formulário FIN-1. Demais inserções são relativas à Seção 7 que contemplará o TDR, e à Seção 8, na parte I - Minuta Contratual, preenchendo-se informações iniciais relativas ao nome o mutuário, o número do Acordo de Empréstimo e o nome do Projeto na capa e na primeira página somente inserindo o nome do mutuário/contratante. Ainda na Seção 8, não se pode alterar nada na parte II – Condições Gerais do Contrato. Somente ocorrerão inserções na parte III - Condições Especiais do Contrato, que são as partes móveis.

A elaboração da SDP começa com o preenchimento da "Carta Convite, na Seção 1", onde deverá ser inserido o nome do representante e o endereço da empresa, informados no respectivo Portfólio. Deve ser enviado um arquivo nominal a cada empresa da Lista Curta. A Carta Convite possui ainda alguns itens com os seguintes conteúdos:

- Item 1 – Dados do mutuário e do projeto.
- Item 2 – Objeto da contratação (título do TDR).
- Item 3 – Razão Social de todas as empresas que compõem a lista curta.
- Item 4 – Informativo de que não é possível transferir o convite para nenhuma outra empresa.
- Item 5 – Método de licitação do Banco que será utilizado.
- Item 6 – Lista dos documentos que compõe cada seção da SDP.
- Item 7 – Prazo para as empresas:
  - ✓ Confirmarem o recebimento da Carta Convite.
  - ✓ Atestar se pretende enviar uma proposta em forma individual ou pretende ampliar sua experiência solicitando permissão para se associar com outras empresas.
    - Esse prazo de confirmação não é definido na regra do Banco. Sugere-se um prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de envio da SDP, se for enviada numa segunda-feira.
    - A confirmação pode ser por escrito ou por e-mail, dessa forma se insere o endereço do órgão mutuário e o e-mail do projeto.
- Item 8 – Menção sobre onde se encontram as informações da data e hora de envio das propostas.

Ao final deve-se inserir o nome do responsável pelo projeto, cargo e nome do Órgão Mutuário.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 272

A data da Carta Convite (inserida no cabeçalho) é a mesma da emissão da SDP (inserida na capa). Data de emissão significa a data de envio da SDP à Lista Curta.

O próximo item a ser preenchido é a Folha de Dados (parte móvel da Seção 2 – Instruções aos Consultores). Esse item deverá conter todas as informações que possam ajudar os Consultores da Lista Curta a elaborarem suas propostas de forma compatível e a tornar o processo de seleção transparente, com o fornecimento de dados sobre o método de avaliação e com a indicação dos critérios e fatores, acompanhados dos devidos pesos, além da nota mínima para aprovação da qualidade.

Indicará a estimativa de carga de trabalho dos especialistas da equipe chave (quantidade total de horas estimadas), ou o orçamento (estimativa total dos custos), mas não ambos.

Todos os prazos que serão estabelecidos no certame constarão da Folha de Dados e devem ser múltiplos de 07 (sete) e dias corridos. O prazo mínimo para elaboração de propostas é de 04 (quatro) semanas e o máximo é de 03 (três) meses.

Dentro do prazo que for escolhido para entrega das propostas, serão estabelecidos os demais prazos do edital. Todos os prazos farão parte da Folha de Dados. Deve-se atentar na escolha de datas que não iniciem em finais de semanas e feriados. É recomendável que pedidos de prorrogação de prazo por parte das licitantes sejam atendidos, porém dentro de uma lógica de razoabilidade. Os especialistas do Banco consideram que até duas semanas de prorrogação é positivo ao processo.

O modelo de Folha de Dados a seguir está disposto com indicações sobre o preenchimento:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 273

A. Aspectos Gerais	
Cláusula IAC Referência	
1 (c)	República Federativa do Brasil
2.1	**Nome do Cliente:** (INSERIR O ÓRGÃO MUTUÁRIO) **Método de seleção**: Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC, conforme as Diretrizes aplicáveis: Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datadas de janeiro de 2011 e disponíveis em www.worldbank.org/procure. (CONFIRMAR VERSÃO DAS DIRETRIZES NO ACORDO DE EMPRÉSTIMOS)
2.2	**Proposta Financeira a ser apresentada junto com a Proposta Técnica:** Sim (X) Não ( ) **O nome do serviço é**: (INSERIR O TÍTULO DO TDR/OBJETO DA CONTRATAÇÃO).
2.3	Será realizada uma reunião antes da apresentação das propostas: Sim (X) ou Não ( ) Data da reunião prévia: **XX/XX/201X** (DEFINIR COM BASE NA DATA DE EMISSÃO DA SDP. DEVE HAVER TEMPO SUFICIENTE PARA AS EMPRESAS ANALISAREM A SDP E O TDR) Hora: (INSERIR) Endereço: (INSERIR COMPLETO COM CEP, CIDADE E ESTADO) Telefone: +55 (DDD) (INSERIR NÚMERO) E-mail: (PREFERENCIALMENTE O DO PROJETO) Pessoa de contato/coordenador da reunião: (INSERIR NOME E CARGO)
2.4	**O cliente fornecerá os seguintes insumos, dados do projeto, relatórios, etc. para facilitar a preparação das Propostas:** Não se aplica.
4.1	Não se aplica.
6.3.1	**Uma lista de empresas e pessoas impedidas está disponível no *website* externo do Banco Mundial:** www.worldbank.org/debarr
B. Preparação das Propostas	
9.1	Esta SDP foi emitida no idioma **Inglês** (PODE SER INGLÊS, FRANCÊS OU ESPANHOL, SE A LICITAÇÃO FOR INTERNACIONAL, CASO CONTRÁRIO, INSERIR "PORTUGUÊS"). Além disso, a SDP está traduzida no idioma **Português (Brasil)**. O Consultor tem a opção de apresentar a Proposta em qualquer um dos idiomas indicados acima. No

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 274

	caso de vencer, o Contrato será assinado no idioma da Proposta o qual será o idioma que regerá do Contrato. (TEXTO PARA LICITAÇÃO INTERNACIONAL) Toda a troca de correspondência será feita nos idiomas indicados acima.
10.1	**A Proposta consistirá em**: **<u>PROPOSTA TÉCNICA COMPLETA (PTC):</u>** **1º envelope interno com a Proposta Técnica:** (1) Procuração para assinar a Proposta (2) TEC-1 (3) TEC-2 (4) TEC-3 (5) TEC-4 (6) TEC-5 (7) TEC-6 e **2º envelope interno com a Proposta Financeira:** (1) FIN-1 (2) FIN-2 (3) FIN-3 (4) FIN-4 (5) Declaração de Compromisso
10.2	**A Declaração de Compromisso é exigida** Sim (X), ou Não ( )
11.1	**Participação de subconsultores, Especialistas Principais e Especialistas de Apoio em mais de uma Proposta é admissível.** Sim (X) ou Não ( )
12.1	**As Propostas devem permanecer válidas por 90 (noventa) dias corridos após o prazo final para apresentação das propostas** (ou seja, até: *[INSERIR DATA]*).
13.1	**Podem ser solicitados esclarecimentos até** (DEFINIR DIAS OU INSERIR DATA) **dias antes do prazo final para apresentação.** (O PRAZO É ATÉ 07 DIAS ANTES DA DATA MARCADA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS) As informações de contato para a solicitação de esclarecimentos são: (INSERIR NOME) (INSERIR ENDEREÇO) CEP: (INSERIR) – (INSERIR CIDADE E ESTADO/Brasil Telefone: +55 (DDD) (INSERIR NÚMERO) E-mail: (PREFERENCIALMENTE DO PROJETO) Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, de 2ª à 6ª feira. (HORÁRIO COMERCIAL)
14.1.1	**Os consultores da lista curta podem associar-se a** **(a) consultor(es) fora da lista curta:** Sim (X) ou Não ( ) **ou** **(b) outros consultores da lista curta:** Sim ( ) ou Não (X)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 275

	(FICA A CRITÉRIO DO PROJETO, O QUE ACHAR MAIS INTERESSANTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)
14.1.2 (não usar para o método de Orçamento Fixo)	(NESTE ITEM SE INFORMA O TOTAL DE HORAS ESTIMADAS OU O TOTAL DOS CUSTOS ESTIMADOS PARA OS SERVIÇOS) Tempo estimado (carga de trabalho) dos especialistas principais: XX,X pessoas/mês. **(OU)** Custo estimado do serviço em reais é aproximadamente: **R$ INSERIR** (VALOR POR EXTENSO); Custo estimado do serviço em dólares americanos é aproximadamente: **US$ (INSERIR)** (VALOR POR EXTENSO); Taxa de câmbio informada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) no dia XX/XX/201X. (1U$D = X,XXXX R$).
14.1.3 somente para contratos baseados no tempo	Não se aplica.
14.1.4 e 27.2 usar para o método de Orçamento Fixo	Não se aplica.
15.2	O formato da Proposta Técnica a ser apresentada é: PTC (X) ou PTS ( ) A apresentação da Proposta Técnica em formato errado poderá fazer com que a Proposta seja considerada inadequada para os requisitos da SDP.
16.1	Uma lista de Despesas Reembolsáveis é fornecida abaixo para orientação quanto à elaboração do orçamento. Outros itens que a empresa julgue pertinentes poderão ser adicionados. (1) diárias, incluindo hotel, alimentação, e custo de viagem para especialistas, relativo a cada dia de ausência do escritório central para fins de Serviços; (2) custo de material de escritório; (3) custo de locação de veículo; (4) custo da elaboração dos relatórios (incluindo impressão) e entrega para o Cliente;
16.2	**Uma provisão para ajuste de preço aplica-se às taxas de remuneração:** Sim ( ) ou Não (X)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 276

16.3	**As informações sobre as obrigações tributárias do Consultor no país do Cliente podem ser encontradas em** www.receita.fazenda.gov.br
16.4	**A Proposta Financeira será estabelecida nas seguintes moedas:** O Consultor poderá expressar o preço para os seus Serviços em qualquer moeda totalmente conversível, individualmente ou em combinação com até três moedas estrangeiras. **A Proposta Financeira deve apresentar os custos locais na moeda do país do Cliente (moeda local):** Sim (X) ou Não.
C. Apresentação, Abertura e Avaliação	
17.1	**Os Consultores não terão a opção de apresentar suas Propostas em meio eletrônico.**
17.4	**O Consultor deve apresentar:** (a) **Proposta Técnica:** 1 (um) original e 2 (duas) cópias; (b) **Proposta Financeira:** 1 (um) original.
17.7 e 17.9	**As Propostas devem ser apresentadas no máximo em:** **Data**: (INSERIR CONFORME ITEM 2.13 DAS DIRETRIZES – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS) **Hora**: (INSERIR – IMPORTANTE ESCOLHER UM HORÁRIO ADEQUADO PARA AS EQUIPES, O MEIO DA TARDE É O MAIS INDICADO) **O endereço para apresentação da Proposta é:** (INSERIR NOME DO ÓRGÃO E ENDEREÇO COMPLETO) CEP: (INSERIR) – CIDADE E ESTADO/Brasil OBS: Sugere-se que, caso a proposta da empresa CONSULTORA seja encaminhada por serviço de postagem, o envelope exterior contenha os seguintes dizeres: **"SIGILOSO – NÃO ABRIR"** **"ENCAMINHAR AO PROJETO (INSERIR NOME DO PROJETO)"** **"NÃO ABRIR ANTES DO DIA XX/X/201X**" (DATA MARCADA PARA ABERTURA)
19.1	**É oferecida uma opção de abertura *online* das Propostas Técnicas:** Sim ( ) ou Não (X)
19.2	**Não serão lidas outras informações além daquelas indicadas nas Instruções aos Consultores.**
21.1 (para PTC)	Critérios, subcritérios e sistema de pontos para a avaliação das Propostas Técnicas Completas: Pontos **(i) Adequação e qualidade da metodologia proposta e plano de trabalho em resposta aos Termos de Referência (TDRs): 40** a) Abordagem técnica e Metodológica 24 b) Organização e Dotação de Pessoal 8 c) Plano de Trabalho 8

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 277

	(ii) Qualificações e competência dos Especialistas Principais: 50 a) Cargo K-1: Coordenador 10 b) Cargo K-2: Especialista em (INSERIR) 8 c) Cargo K-3: Especialista em (INSERIR) 8 d) Cargo K-4: Especialista em (INSERIR) 8 e) Cargo K-5: Especialista em (INSERIR) 8 f) *Cargo K-6:* Especialista em (INSERIR) 8 Os especialistas principais terão suas avaliações com base nos seguintes subcritérios: a) Qualificações gerais (educação geral, capacitação, experiência) 20% b) Adequação p/ serviço (educação relevante, capacitação, experiência no setor, serviços semelhantes) 60% c) Experiência relevante na região (Estado ou Região Hidrográfica) 20% **(iii) Participação de Nacionais entre os Especialistas 10** Por ser um critério matemático não apresenta subcritérios. Serão atribuídos pontos em proporção igual à participação percentual dos nacionais no tempo total proposto de execução do serviço pela equipe principal. **Total de pontos para os cinco critérios: 100** **A pontuação técnica mínima (St) exigida para a aprovação é: 70** (ESSA FAIXA PODE VARIAR DE 70 A 85, CONFORME AS DIRETRIZES, ITEM 2.17 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE)
23.1	**É oferecida uma opção de abertura *online* das Propostas Financeiras:** Sim ( ) ou Não (X)
25.1	Para fins da avaliação, o Cliente excluirá: (a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e (b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente. Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor. No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato. Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.
26.1	**A moeda única para conversão de todos os preços expressos em diversas moedas em uma só é:** Real (R$) **A fonte oficial da taxa (de câmbio) para a venda é:** Banco Central do Brasil. **A data da taxa de câmbio é:** a data de abertura das propostas técnicas. (PODE SER ESCOLHIDA A TAXA DO DIA DE ABERTURA DA FINANCEIRA TAMBÉM)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 278

27.1 (somente SBQC)	**A Proposta Financeira avaliada como de valor mais baixo (Fm) recebe a máxima pontuação financeira (Pf) de 100.** **A fórmula para determinar as pontuações financeiras (Pf) de todas as outras Propostas é calculada do seguinte modo:** Pf = 100 x Fm/F, onde "Pf" é a pontuação financeira, "Fm" é a Financeira Menor, ou seja, o preço mais baixo, e, "F" é o preço da proposta que está sendo avaliada. **Os pesos atribuídos às Propostas Técnica (T) e Financeira (F) são:** **T** = 80%, e **F** = 20% As propostas são classificadas de acordo com suas pontuações técnica (Pt) e financeira (Pf) combinadas usando os pesos (T = o peso atribuído à Proposta Técnica, F= o peso atribuído à Proposta Financeira; T + F = 1) de acordo com o seguinte: Nota Final = Pt x T% + Pf x F%.
	D. Negociações e outorga
28.1	**Data esperada e endereço para as negociações do contrato:** A Data estimada para a negociação do contrato será de aproximadamente 42 dias após a abertura das propostas técnicas. **Endereço:** (INSERIR ENDEREÇO COMPLETO)
30.1	As publicações das informações sobre a outorga do contrato após a conclusão das negociações do contrato e sua assinatura serão feitas da seguinte forma: **Diário Oficial da União.** A publicação ocorrerá dentro de 14 dias corridos após a assinatura do contrato.
30.2	**Data prevista para o início dos Serviços:** A data estimada para início dos serviços é de aproximadamente 100 dias da data de abertura das propostas técnicas. **Data**: (INSERIR)

Após o preenchimento da Folha de Dados e das informações sobre o mutuário nas Seções 3 e 4, deverá ser inserido o TDR na Seção 07. Passe-se então ao preenchimento das Condições Especiais do Contrato (parte III da Seção 08).

Nessa fase de elaboração da Solicitação de Propostas apenas alguns itens das Condições Especiais do Contrato serão preenchidos, relativos a informações do contratante, demonstrados a seguir:

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 279

1.1(b) e 3.1	**O Contrato deve ser interpretado de acordo com a lei da** República Federativa do Brasil.
4.1	**O idioma é:** Inglês ou Português. (INGLÊS SE A LICITAÇÃO FOR INTERNACIONAL E SE A OPÇÃO NA FOLHA DE DADOS FOI PARA ESSA LÍNGUA, SE FOI FRANCÊS OU ESPANHOL, DEVE-SE AQUI ALTERAR)
6.1 e 6.2	**Os endereços são:** Cliente: (INSERIR ÓRGÃO MUTUÁRIO/CONTRATANTE) (INSERIR ENDEREÇO) A/C de: (INSERIR) E-mail: (INSERIR – PREFERENCIALMENTE O DO PROJETO) Consultor:
9.1	**Os Representantes Autorizados são:** **Para o Cliente:** (INSERIR O NOME DA AUTORIDADE COMPETENTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO). **Para o Consultor:** *[nome, cargo]*
12.1	Rescisão do Contrato por Não Entrar em Vigor: **O período deve ser de 30 dias.**
13.1	**Início dos Serviços:** Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração assinada por cada Especialista Principal. **O número de dias deve ser 10** (NÚMERO DE DIAS MÁXIMO APÓS A DATA DE ENTRADA EM VIGOR).
14.1	**Término do Contrato:** **O período deve ser de 20 meses.** (VER CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/TDR)
41.2	**O cronograma de pagamento sugerido:** (INSERIR PERCENTUAIS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO TDR, OU SE NÃO HOUVER, DE ACORDO COM DECISÃO DA EQUIPE QUE ELABOROU O TDR; OS PAGAMENTOS SÃO RELATIVOS A CADA PRODUTO DO TDR E A QUANTIDADE DEMONSTRADA A SEGUIR É MERAMENTE ILUSTRATIVA). **1º pagamento:** XX% (... por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 01. **2º pagamento:** XX% (... por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 02. **3º pagamento:** XX% (... por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro*

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 280

	pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1] a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 03. **4º pagamento:** XX% (... por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 04. **5º pagamento:** XX% (... por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 05. **Observação:** O cronograma é sugerido e pode ser discutido na reunião de negociação.

Após a finalização da SDP, deve-se encaminhá-la ao Banco Mundial juntamente com o relatório de avaliação das Manifestações de Interesse para análise e emissão de não objeção. Se não houver algum ajuste solicitado por parte do Banco, será enviada a não objeção ao projeto relativa à montagem da lista curta, demonstrada no relatório e ao edital (SDP).

Todos os documentos deverão ser autuados no processo administrativo, com Nota Técnica da área de projeto submetendo-os à análise da Consultoria Jurídica. Sendo o parecer jurídico favorável ao andamento do certame, deverá ser confirmado o interesse de cada empresa da lista curta em participar do certame. Isso pode ser feito por e-mail, e todos os e-mails deverão constar do processo administrativo.

A SDP será enviada para as empresas que confirmarem interesse em continuar no certame, em arquivo editável (extensão .doc), de forma que possam preencher todas as informações necessárias à elaboração de suas propostas técnicas e financeiras. Acaso a equipe do projeto deseje, por questão de segurança, a SDP pode ser enviada em dois arquivos, um editável e outro não (extensão pdf), apenas para registrar o que se está entregando para a empresa.

Apesar de não ser obrigatória, é extremamente saudável ao procedimento licitatório a realização de uma Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e do Termo de Referência. Mesmo a data constando da SDP, deve ser reiterada por e-mail e solicitada confirmação de presença, para que a equipe do projeto tenha condições de organizar o espaço adequado para a reunião. É necessário que a equipe técnica prepare uma apresentação do Termo de Referência.

A equipe de projeto deverá abrir a reunião para depois passar a palavra para a equipe responsável pelo Termo de Referência realizar sua apresentação. Ao término, os representantes da empresa poderão expor suas dúvidas. A equipe de projeto deverá registrar todas as dúvidas e respostas em ATA. O ideal é separar um momento para dúvidas técnicas, relativas ao Termo de Referência, e outro momento para as dúvidas relativas aos procedimentos de licitação (edital).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 281

Deverá ser passada uma lista de presenças para assinaturas com identificação de nomes, cargos, órgãos/empresas, telefones, e-mails e assinaturas.

Por uma questão de segurança do processo, não é adequado enviar a lista de presenças para as empresas, para evitar facilitar o acesso das empresas à equipe técnica/beneficiária nessa fase de elaboração de propostas. A lista de presenças ficará em poder do projeto e integrará o processo administrativo juntamente com a Ata. As empresas devem usar como contato apenas o e-mail e telefone do projeto, informados na SDP.

A equipe de projeto deve, inclusive, orientar a equipe técnica para não atender nenhuma empresa em separado, fora do momento da reunião. Tentativas dessa natureza devem ser de imediato informadas à equipe de projeto, pois não pode haver informações privilegiadas, deve-se zelar pelo princípio da isonomia e transparência, usando para esclarecimento de dúvidas as informações e mecanismos determinados no edital.

Deve ocorrer na reunião prévia a seguinte logística, dentro do possível, com relação à disposição das mesas e cadeiras: (i) equipe de projeto e equipe técnica juntas de um mesmo lado da sala e (ii) representantes das empresas do outro lado. Isso facilita a organização e condução do processo. Ao término da reunião, a equipe de projeto deve solicitar que todos os representantes das empresas se retirem em conjunto da sala, não deve ficar uma empresa ou outra buscando informações que não foram colocadas em tempo hábil na reunião, se isso ocorrer deve-se então solicitar à empresa que envie a dúvida por e-mail ao projeto. Geralmente é necessário continuar a reunião com a equipe de projeto e técnica para acertar a dinâmica de respostas às demais dúvidas que as empresas poderão apresentar.

Após a reunião será enviada a Ata com o registro das dúvidas expostas e respectivas respostas a todos os que estiveram presentes, bem como para as demais empresas da lista curta que por ventura não tenham comparecido.

Todos os questionamentos após a reunião prévia serão respondidos pelas equipes de projeto e técnicas, de acordo com o tema. As perguntas de cada empresa e as respectivas respostas serão enviadas por e-mail para todos os representantes da lista curta. Os questionamentos poderão ser recebidos pelo projeto até 07 (sete) dias antes da data de recebimento das propostas.

Na reunião prévia é ainda necessário mencionar sobre o envio das propostas técnicas e financeiras, que (i) serão desclassificadas se chegarem após o horário, mesmo que seja com 01 (um) minuto de atraso, que (ii) devem ser entregues em envelopes separados, identificados, lacrados e dentro de outro envelope único lacrado, endereçado ao projeto conforme o edital, com a seguinte informação em letras grandes (tamanho de fonte entre 30 e 40):

“SIGILOSO - NÃO ABRIR”

“**ENCAMINHAR AO PROJETO** (inserir o nome do projeto)”

“**NÃO ABRIR ANTES DO DIA XX/XX/201X**”

(data marcada para a abertura das propostas)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 282

Essa reiteração é importante porque mesmo estando no edital, algumas empresas não prestam atenção às informações e são desclassificadas por falha na entrega das propostas. Outro fato é que, quando o envio é feito pelo correio, acaba por ser recepcionado na área de *protocolo, que tem o costume de abrir todos os envelopes do órgão. A informação a*juda a mantê-los fechados, bem como a devida orientação aos colaboradores do setor de protocolo, quanto aos procedimentos necessários aos envelopes direcionados ao projeto.

Ao chegar o dia marcado para abertura das propostas, a equipe de projeto deve ter providenciado sala, tesoura, canetas, fitas adesivas largas, computador e logística para impressão da Ata de Reunião que deverá ser assinada por todos os presentes. A Ata de Reunião já deverá estar minutada, com as informações padrões do projeto e os nomes e cargos dos servidores que estarão presentes.

A presença da Comissão de Avaliação não é necessária nessa reunião, podendo ser conduzida somente pela equipe de projeto e/ou Comissão de Licitação.

A equipe de projeto deverá ser extremamente cuidadosa quanto a estar presente com antecedência ao horário previsto na sala designada, para recepcionar os representantes das empresas e garantir o atendimento das condições editalícias. Caso alguns envelopes de propostas já tenham chegado antes da data, deverão estar na sala para a abertura, sob a guarda da equipe de projeto.

Na Reunião de Abertura das Propostas, a equipe de projeto deverá aguardar o encerramento do horário de entrega para iniciar as falas, informando os procedimentos que sucederão e a regra do Banco Mundial. O representante do projeto deverá ler para os presentes os nomes das empresas consultoras que apresentaram propostas.

Abrirá os envelopes anunciando a presença ou ausência de envelopes contendo as propostas financeiras devidamente lacradas e outras informações que considere adequadas, ou relativas a ocorrências divergentes das determinações do edital.

Nesse momento deve-se ter cuidado ao manusear a abertura dos envelopes externos das propostas, zelando para que os envelopes internos não sejam cortados. Dessa forma deve-se mostrar a todos os presentes o conteúdo, que deve ser um envelope nominado como proposta técnica e outro como proposta financeira, devendo estar ambos lacrados. Os envelopes com as propostas técnicas serão abertos na presença de todos com a informação de que serão entregues à Comissão de Avaliação. Devendo ainda informar que os envelopes com as propostas financeiras continuarão lacrados e serão guardados em local trancado, seguro e de acesso restrito, até o dia marcado para sua abertura, conforme o edital.

Se ocorrer, mesmo por engano, a abertura de um envelope financeiro, todo o processo será cancelado. Obviamente, que se ocorrer apenas um pequeno corte, a proposta poderá ser

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 283

considerada e o certame preservado, desde que não permita visualizar o conteúdo e que a equipe de projeto, no momento da reunião e na presença de todos, lacre essa pequena abertura e peça aos presentes que assinem o envelope, constando o ocorrido em Ata.

Somente serão aceitas as propostas recebidas até o horário marcado. Um minuto a mais após o horário estipulado no edital a empresa será declarada atrasada, com esse fato registrado em Ata e sua proposta deverá ser rejeitada e devolvida imediatamente sem ser aberta.

Porém, para os demais casos que não sejam por atraso na entrega, não se desclassifica ninguém no momento da Reunião de Abertura das Propostas. Essa é uma competência da Comissão de Avaliação, por meio do Relatório de Julgamento de Propostas. Apenas constará da Ata o ocorrido (se a empresa enviou envelope vazio, se enviou os envelopes abertos, rasgados etc.).

Caso alguma empresa deseje, até o horário permitido para entrega de propostas, alterar ou modificar sua proposta, submetendo outros envelopes, esses poderão ser acatados em substituição ao anterior já entregue. Mas após dia e horário estabelecidos não serão mais aceitos.

Essa reunião é uma sessão pública, mas somente para os envolvidos no procedimento licitatório, em respeito à cláusula de confidencialidade, não sendo permitido que outras pessoas não relacionadas às áreas envolvidas e às empresas do certame (lista curta) participem. Seu objetivo é somente abertura de propostas, não podem ser discutidos outros assuntos relacionados a dúvidas técnicas ou sobre o certame, pois a oportunidade para esse tipo de discussão ocorreu anteriormente na reunião prévia e no prazo para questionamentos e respostas estipulado no edital.

Todas as ocorrências de abertura de propostas de cada empresa e da reunião em geral serão registradas em Ata, assim como os nomes dos representantes presentes, com identificação das respectivas empresas. A reunião será encerrada após as assinaturas de todos os presentes na Ata.

Fase 5 SBQC – Julgamento da Qualidade

27	Realizar reunião de orientação e preparação com os avaliadores.
28	Analisar e julgar as propostas técnicas das consultoras de acordo com os critérios da SDP e emitir o Relatório de Avaliação de Proposta Técnica.
29	Revisar o relatório de julgamento das propostas técnicas elaborado pela Comissão.
30	Enviar o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas para a não objeção.
31	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas.
32	Comunicar o Resultado da nota técnica aos licitantes e informar a data da sessão pública para abertura da proposta financeira aos licitantes que obtiveram nota técnica mínima.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 284

Antes de se iniciar as avaliações das propostas técnicas, a equipe de projeto deverá realizar reunião com a Comissão de Avaliação de forma a orientar quanto aos procedimentos e regras do Banco Mundial.

Inicialmente deve-se reiterar que as avaliações ocorrerão em duas etapas, a primeira sobre a qualidade, com as propostas técnicas. E a segunda sobre o preço, com as propostas financeiras, mas essa última somente se iniciará depois da não objeção do Banco sobre o relatório com o resultado da avaliação da qualidade e da reunião de abertura das propostas financeiras.

A Comissão deve ser orientada quanto ao fato de que não poderá solicitar às empresas licitantes esclarecimentos quanto aos itens das propostas técnicas, pois estão vigentes as cláusulas de confidencialidade do certame e por isso também, não poderão trocar nenhuma informação sobre as avaliações com ninguém, nem mesmo com seus superiores.

Para marcar a data das avaliações deve-se ter atenção quanto a período de férias desses servidores, pois é necessária a presença de todos os componentes da Comissão. Em casos de ausências prolongadas por outros motivos que impossibilitem as análises, deverá ocorrer a substituição do servidor, publicando a alteração no mesmo veículo anterior.

A equipe de projeto deverá reservar sala específica para as avaliações que possua chave, para que na ausência dos avaliadores, as propostas técnicas se mantenham trancadas e isoladas. As chaves da sala deverão ficar em poder da Comissão de Avaliação. Se isso não for possível, as propostas devem ser guardadas com a equipe de projeto, ficando em poder dos avaliadores somente enquanto realizam as análises.

É importante determinar um período para conclusão dessas análises. Dependendo da quantidade de propostas e do tema da contratação, se leva em torno de duas ou três semanas para finalização e mais uma para fechamento do relatório. Não poderão ser realizadas em locais diferentes do que foi reservado pelo projeto e nem mesmo em períodos diferentes pelos avaliadores.

Como não são permitidas diligências às empresas, se faltar o currículo de algum profissional, a pontuação deverá ser zero. A única solução para esse caso seria o avaliador buscar na internet o currículo na Plataforma Lattes, mas sem informar ninguém de fora do processo, porém registrando o fato no relatório de avaliação da qualidade.

As avaliações das propostas técnicas deverão ser feitas comparando-se o Termo de Referência e com base nos critérios definidos na Folha de Dados da SDP, devendo ser apontados os pontos fortes e os fracos.

A metodologia apresentada pelas empresas tem alto grau de subjetividade para se pontuar e por isso os pontos fortes e fracos devem ser bem redigidos. Se por exemplo uma empresa pontuou 80 pontos como pontos fortes, os 20 pontos restantes deverão estar redigidos como pontos fracos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 285

Os profissionais devem ser avaliados considerando-se inclusive o local de formação. Por exemplo, se há dois especialistas sendo comparados de empresas diferentes e um é de uma Universidade reconhecida mundialmente por sua excelência, e o outro formado em uma faculdade privada do país mutuário, porém sendo o mesmo curso, deve ser mais bem pontuado o profissional formado no exterior.

Os avaliadores devem estar juntos na mesma sala, porém, a avaliação é individual (independente dos demais membros e sem influência externa), não podem ser discutidas e combinadas as notas que serão atribuídas e as anotações de pontos fortes e fracos. A equipe de projeto deverá orientar sobre esse fato no início dos trabalhos.

A equipe de projeto deverá preparar as planilhas eletrônicas de avaliações conforme os critérios da SDP. Dessa forma, haverá para cada avaliador planilhas avaliativas de todos os critérios estabelecidos no edital e por empresa.

Porém, ao final das pontuações, grandes diferenças entre as pontuações individuais atribuídas ao mesmo critério ou subcritério de uma proposta por diferentes avaliadores deverão ser discutidas, e uma justificativa deverá ser apresentada no relatório de avaliação técnica.

De acordo com o item 2.18 das Diretrizes, esses critérios deverão abranger (i) a experiência da empresa consultora para a execução dos serviços, (ii) a qualidade da metodologia proposta, (iii) a qualificação dos especialistas principais propostos (equipe chave), (iv) a transferência de conhecimento, se for exigida no TDR e (v) o nível de participação dos profissionais do país mutuário entre os especialistas principais que executarão o serviço.

A transferência de conhecimento pode constituir o principal objetivo de alguns serviços e, nesses casos, esse elemento será indicado no Termo de Referência e, somente após o Banco manifestar que não tem objeção, poderá receber um peso maior para representar sua importância.

Esses critérios obrigatoriamente deverão estar dentro da faixa indicativa de pontuação especificada abaixo. Opções diferentes, somente com a não objeção do Banco. A pontuação máxima para a "Participação de especialistas do país", conforme indicada a seguir, não deverá ultrapassar a 10 (dez):

Experiência da empresa consultora:	**0 a 10**
Metodologia:	**20 a 50**
Especialistas Principais:	**30 a 60**
Transferência de Conhecimento:	**0 a 10**
Participação de especialistas do país do mutuário:	**0 a 10**
TOTAL:	**100**

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 286

Com base nesses critérios são definidas as pontuações previstas no edital, e calculadas as margens de pontuações nas planilhas de pontuações, inclusive para os subcritérios.

Para tornar produtivo o trabalho dos avaliadores, sugere-se realizar inicialmente uma leitura em todas as propostas antes de pontuá-las para evitar atribuir uma nota alta a uma empresa e depois analisar uma melhor ainda, dificultando as próximas pontuações.

Após as análises, as planilhas de cada avaliador deverão ser impressas, assinadas e entregues ao projeto para autuação do processo administrativo. A seguir estão os modelos de planilhas de avaliações.

CRITÉRIOS GERAIS:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Critérios	Subcritérios				PONTOS	TOTAL DE PONTOS
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência	1.1 – Abordagem Técnica e Metodológica				24	40
	1.2 – Organização e dotação de pessoal				8	
	1.3 – Plano de Trabalho				8	
2) Qualificações e competências da Equipe Principal para o serviço	**Qualificações gerais/Adequação ao serviço**	**20%**	**60%**	**20%**		50
	2.1 - Coordenador Geral	2	6	2	10	
	2.2 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.3 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.4 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.5 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
	2.6 - Especialista em	1,6	4,8	1,6	8	
3) Participação de Nacionais entre os especialistas	3.1 - Participação de profissionais nacionais				10	10
Total de pontos para os três critérios						100

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 287

GRAU DE AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS:

RUIM = 40% da Nota Máxima: A abordagem técnica e/ou a metodologia para a execução de atividades indicada no Termo de Referência não são apropriadas ou são muito mal apresentadas, o que indica que o consultor interpretou mal os aspectos importantes do escopo do trabalho.

SATISFATÓRIO = 70% da Nota Máxima: A forma de execução das várias atividades dos Termos de Referência é discutida de maneira genérica. A abordagem é padrão, e não especificamente adaptada à atividade. Muito embora a abordagem e a metodologia sejam adequadas, não incluem uma discussão sobre como o consultor propõe lidar com as características críticas da atividade.

BOM = 90% da Nota Máxima: Abordagem proposta é discutida em detalhes e a metodologia é especificamente ajustada às características da atividade e suficientemente flexível, para permitir a sua adaptação às mudanças que possam ocorrer durante a execução dos serviços.

MUITO BOM = 100% da Nota Máxima: Além dos requisitos listados acima, em relação a "bom", são abordadas questões importantes de uma forma inovadora e eficiente, o que indica que os consultores compreenderam os pontos principais da atividade e que possuem conhecimentos extraordinários sobre soluções novas. A proposta detalha formas de melhorar os resultados e a qualidade da atividade, empregando as abordagens, metodologias e conhecimentos mais modernos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 288

SUBCRITÉRIO 1.1

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 1) Adequação e qualidade da metodologia proposta e plano de trabalho em reposta ao

1.1 Abordagem Técnica e Metodologica	**9,6 pontos**	**16,8 pontos**	**21,6 pontos**	**24 pontos**	**Número de pontos obtidos**	**Avaliação**
			X		21,6	**Bom**
Pontos Fracos						
Pontos Fortes						
Nome da Empresa:						
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:						
Assinatura:						

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 289

SUBCRITÉRIO 1.2:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação:
(INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Adequação da metodologia e do plano de trabalho propostos, em relação ao Termo de Referência.

1.2 – Organização e Dotação de Pessoal	3,2 pontos	5,6 pontos	7,2 pontos	8 pontos	Número de pontos obtidos	Avaliação
			X		7,2	Bom

Pontos Fracos	
Pontos Forte	

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 290

SUBCRITÉRIO 1.3:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)

(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação:
(INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Adequação da metodologia e do plano de trabalho propostos, em relação ao Termo de Referência.

1.3 – Plano de Trabalho	3,2 pontos	5,6 pontos	7,2 pontos	8 pontos	Número de pontos obtidos	Avaliação
			X		7,2	Bom

Pontos Fracos	
Pontos Fortes	

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 291

SUBCRITÉRIO 2.1:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais

2.1) Qualificações Gerais (educação geral, capacitação, experiência) - 20%	0,8 pontos	1,4 pontos	1,8 pontos	2 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Coordenador Geral			X		1,8	**Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

2.1) Qualificações Gerais (educação geral, capacitação, experiência) - 20%	0,64	1,12 pontos	1,44	1,6 ponto	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	**1,6**	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...		X			1,12	**Satisfatório**
Pontos Fortes	O profissional formação acadêmica elevada e bastante experiência profissional.					
Pontos Fracos						
Especialista em...			X		1,44	**Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 292

SUBCRITÉRIO 2.2:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais

2.2) Adequação para o Serviço (educação relevante, capacitação, experiência no setor, serviços semelhantes) 60%	2,4 pontos	4,2 pontos	5,4 pontos	6 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Coordenador Geral				X	6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

2.2) Adequação para o Serviço (educação relevante, capacitação, experiência no setor, serviços semelhantes) 60%	1,92 ponto	3,36 pontos	4,32 pontos	4,8 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Especialista em...				X	4,8	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	4,8	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	4,8	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...			X		4,32	**Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...		X			3,36	**Satisfatório**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 293

SUBCRITÉRIO 2.3:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais

2.3) Experiência relevante na região (Estado ou Região Hidrográfica) 20%	0,8 pontos	1,4 pontos	1,8 pontos	2 pontos	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Coordenador Geral				X	2	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

2.3) Experiência relevante na região (Estado ou Região Hidrologica) 20%	0,64	1,12 pontos	1,44	1,6 ponto	**Nº Máximo de pontos possíveis**	**Avaliação**
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						
Especialista em...				X	1,6	**Muito Bom**
Pontos Fortes						
Pontos Fracos						

Nome da Empresa:		
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:		
Assinatura:		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 294

CRITÉRIO 3.1:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Item 3) Participação de Nacionais entre os especialistas

3.1 Participação de Nacionais	1,6 pontos	3,3 pontos	5,0 pontos	6,6 pontos	8,3 pontos	10 pontos	Número de pontos obtidos	Avaliação
						X	10	6 Técnicos

Pontos Fracos	
Pontos Fortes	

Nome da Empresa:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Assinatura:	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 295

TOTAL DE PONTOS POR CRITÉRIOS, POR EMPRESA E POR AVALIADOR:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Subcritérios para avaliação das propostas técnicas

Critérios	Subcritérios				Nota	Nota do Critério	Critério de Avaliação
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência	1.1 – Abordagem Técnica e Metodologica				21,6	36	Bom
	1.2 – Organização e Dotação de Pessoal				7,2		
	1.3 – Plano de Trabalho				7,2		
2) Qualificações e competências da Equipe Principal para o serviço	**Qualificações e competências da Equipe Principal para o serviço**	**20%**	**60%**	**20%**	**Nota**	47,24	Muito Bom
	2.1 – Coordenador Geral	1,8	6	2	9,8		
	2.2 - Especialista em...	1,6	4,8	1,6	8		
	2.3 - Especialista em...	1,6	4,8	1,6	8		
	2.4 - Especialista em...	1,12	4,8	1,6	7,52		
	2.5 - Especialista em...	1,44	4,32	1,6	7,36		
	2.6 - Especialista em...	1,6	3,36	1,6	6,56		
3) Participação de Nacionais entre os Especialistas	3.1 Participação de Nacionais entre os Especialistas				10	10	
						93,24	

Comentários	
Nome da Empresa:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Assinatura:	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 296

TABELA GERAL DE PONTUAÇÕES DOS CRITÉRIOS DE TODAS AS EMPRESAS E AVALIADORES:

(INSERIR NOME DO ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo – Nº XXXX– BR

Objeto da Contratação: (INSERIR)

Critérios e Nome das Consultoras	(INSERIR EMPRESA)	(INSERIR EMPRESA)	(INSERIR EMPRESA)	(INSERIR EMPRESA)	(INSERIR EMPRESA)	(INSERIR EMPRESA)
1) Adequação da Abordagem técnica e metodológica da proposta em relação ao Termo de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Qualificações e competências dos Especialistas Principais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Participação de Nacionais entre os Especialistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pontuação Total						

Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	
Nome Avaliador e Matrícula SIAPE:	

Após a análise de todas as propostas técnicas, a equipe de projeto fornecerá à Comissão de Avaliação a minuta do relatório padrão do Banco Mundial de julgamento da qualidade.

A Comissão de Avaliação procederá ao preenchimento do relatório com base nas informações das fichas de avaliações de cada empresa, preenchidas por cada avaliador. Serão inseridas no relatório as pontuações apuradas e os pontos fortes e fracos registrados durante as avaliações.

A equipe de projeto deverá revisar o relatório em comparação com as fichas de avaliações antes das assinaturas da Comissão. Não havendo inconsistências, procede-se às assinaturas. O relatório deverá ser digitalizado e enviado ao Banco Mundial para análise e emissão de não objeção e logo após integrará o processo administrativo.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 297

Com o recebimento da não objeção, a equipe de projeto comunicará o resultado da avaliação técnica às licitantes.

As empresas cujas propostas não alcançaram a pontuação técnica mínima para qualificação deverão ser notificadas e informadas de que suas propostas financeiras não serão abertas e que serão devolvidas lacradas, após a assinatura do contrato com a licitante vencedora. A notificação poderá ser por e-mail e conterá a pontuação técnica total e as pontuações obtidas em cada critério e subcritério, conforme o caso, que a empresa obteve.

Simultaneamente, a equipe de projeto deverá informar a data, hora e local de abertura das propostas financeiras às empresas consultoras que tenham atingido a pontuação técnica mínima total para qualificação (estipulada no edital).

É prudente telefonar para as empresas classificadas e confirmar o recebimento do e-mail informando a data de abertura das propostas financeiras, e essa data deve ter prazo suficiente para que as empresas possam se organizar para comparecer à reunião.

Fase 6 SBQC – Julgamento Financeiro

33	Realizar sessão pública para abertura da proposta financeira das empresas qualificadas na Avaliação Técnica.
34	Analisar as propostas e calcular a nota financeira das licitantes qualificadas.
35	Elaborar o Relatório Final de Avaliação (Qualidade x Custo) com Adjudicação.
36	Enviar Relatório Final ao Banco Mundial para conhecimento.

A sessão pública de abertura das propostas financeiras é a mais breve de todas as reuniões do certame. Pode ser realizada somente pela equipe de projeto, com as possíveis presenças dos representantes das empresas classificados no certame.

A equipe de projeto deverá minutar uma Ata contendo os nomes dos participantes esperados para a reunião (representantes das empresas que confirmaram presença e representantes do projeto), com as notas técnicas das empresas, deixando espaço para inserir os preços.

Ao horário marcado para início da reunião, a equipe de projeto deverá ler o nome de cada empresa e as pontuações técnicas obtidas em cada critério (já minutadas na Ata). Procederá a abertura dos envelopes com as propostas financeiras. Serão lidos os preços de cada empresa e de imediato registrados na Ata.

Em seguida a equipe de projeto dará a reunião por encerrada devendo colher as assinaturas dos presentes na Ata, que deverá ser digitalizada e enviada ao Banco de imediato, bem como às empresas que apresentaram propostas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 298

Nessa reunião não serão discutidos nenhum outro assunto, nem mesmo a equipe de projeto ajudará as empresas a calcularem a pontuação final. Deve ser objetiva e curta. Os cálculos caberão tão somente à Comissão de Avaliação, com o devido registro em relatório.

A equipe de projeto entregará à Comissão de Avaliação as propostas financeiras das empresas classificadas no certame. As propostas financeiras deverão ser avaliadas para verificar se estão compatíveis com as propostas técnicas, por exemplo, verificar as viagens informadas na técnica com as quantidades e preços informados na financeira.

As propostas serão avaliadas **sem os impostos**, devendo-se aplicar a fórmula de cálculo da nota financeira: NF = 100 x FM/F, em que NF é a Nota Financeira, FM é o menor preço e F é o preço da proposta que está sendo considerada.

Para o cálculo da Nota Final, e havendo valores estrangeiros envolvidos, deve-se atentar para o edital, Folha de Dados, que informa qual a fonte oficial e qual a data será utilizada para a conversão da moeda (taxa de câmbio para venda), se é a de abertura das propostas técnicas ou de abertura das propostas financeiras.

Nessa avaliação não deve haver qualquer tipo de solicitação de esclarecimentos. O que precisar ser corrigido na proposta financeira ou elucidado será registrado no relatório para basear a reunião de negociações.

O relatório final a ser preenchido é o padrão do Banco Mundial. Tanto as Notas Técnicas, quanto as Notas Financeiras de cada empresa são utilizadas para cálculo da nota final, considerando os pesos definidos na SDP (edital).

Para uma visualização desse cálculo, segue modelo de tabelas que integram o relatório final e demonstram valores apurados de um processo de licitação com empresa estrangeira e respectiva taxa de conversão dos preços:

Ajustamentos – Conversão de Moeda – Preços Avaliados

Nome da Consultora	Preço das Propostas		Ajustamentos	Preços Avaliados	Conversão para a moeda da avaliação		Preços Total das Propostas	Nota Financeira
	Moeda	Montante (1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Taxa de câmbio *(4)	Preços após conversão (5) = (3X4)	(6)	(7)
Consórcio TONY STARK TECNOLOGIA e DR. BANNER CONSULTORIA	R$	1.590.061,35	-	1.590.061,35	-	1.590.061,35	2.447.083,06	98,68
	€	289.524,58	-	289.524,58	2,9601	857.021,71		

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 299

Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	R$	2.414.711,14	-	2.414.711,14	-	2.414.711,14	2.414.711,14	100

*** Taxa de câmbio do € (euro): 2,9601 - conversão de venda, do dia XX/XX/201X – Data de abertura das Propostas Técnicas. Fonte: Banco Central**

Após a conversão dos valores em moeda estrangeira (conforme edital) e identificação dos preços em Reais, se aplica a Nota Financeira, atribuindo-se 100 pontos para o menor valor e atribuindo às demais propostas pontuações inversamente proporcionais a seus preços: a variação percentual do maior preço para o menor foi de 1,32 percentuais que subtraindo de 100 (Nota Financeira atribuída ao menor preço) se obtém 98,68, que será a nota da empresa que ofertou o maior preço. Esse exemplo demonstra apenas duas empresas, mas se houverem mais, a mesma lógica se usará para o cálculo, tendo por base sempre o menor valor.

Com a identificação das Notas Financeiras, calcula-se a Nota Final, aplicando-se os pesos informados no edital, sendo que o exemplo abaixo utilizou 80 para qualidade (nota técnica) e 20 para os custos (nota financeira). Aplica-se a fórmula e dessa forma se apura a empresa vencedora do certame, conforme o exemplo da tabela abaixo:

Avaliação Técnica/Financeira Combinada de Qualidade e Custos (SBQC)

Nome da Consultora	Avaliação Técnica			Avaliação Financeira			Avaliação Combinada	
	Notas Técnicas (Nt)	Peso (T)	Colocação Técnica	Notas Financeiras (Nf)	Peso (F)	Colocação Financeira	Nota Final N = (Nt) x T + (Nf) x F	Colocação Final
Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	91,65	0,8	2º	100	0,2	1º	93,32	2º
Consórcio TONY STARK TECNOLOGIA e DR. BANNER CONSULTORIA	92,33	0,8	1º	98,68	0,2	2º	93,60	1º

O Relatório final contemplará os pontos fortes e fracos de cada proposta, bem como as inconsistências (caso existam), entre as propostas técnicas e financeiras. Essas informações são importantes porque oferecem subsídios para a fase de negociações. Esse relatório contém um item de adjudicação da licitante vencedora pela Comissão de Avaliação, que deverá ser devidamente redigido e assinado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 300

A equipe de projeto deverá revisá-lo conferindo todas as somas e cálculos e estando tudo de acordo, deverá ser assinado pela Comissão de Avaliação, digitalizado e enviado ao Banco Mundial. Será também parte integrante do processo administrativo.

Esse relatório de análise financeira é parte complementar do relatório de análise da qualidade, que inicialmente na análise técnica não é enviado à Comissão para não confundir quanto às informações que devem ser inseridas. Ao final se obtém um único relatório com informações sobre todas as análises, inclusive a de portfólios.

Isso significa que a equipe de projeto deverá ter atenção ao enviar o relatório final para equipe técnica, já com a parte de avaliação técnica inserida e com todas as informações que são pertinentes ao projeto, relativas ao Acordo de Empréstimo, que são solicitadas no modelo padrão.

Fase 7 SBQC – Aprovação

37	Enviar convite à empresa vencedora do certame para negociação.
38	Realizar reunião interna de preparação para a negociação.
39	Realizar Reunião de Negociação, inserir itens da negociação na minuta padrão de contrato, colher rubrica das partes.
40	Se revisão posterior: Publicação, no prazo de até 14 dias após as negociações, no site do Projeto, o resultado da seleção (outorga), anunciando o vencedor. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.
41	Se houver questionamentos sobre a pontuação obtida, realizar reunião com a empresa.
42	Solicitar à empresa vencedora do certame que apresente a documentação de regularidade fiscal e demais informações para preenchimento do contrato e a confirmação da equipe principal por meio de declaração assinada por cada integrante.
43	Proceder à homologação do certame.
44	Efetuar o empenho da empresa homologada.

A empresa adjudicada, que obteve a maior pontuação total no certame, será convidada para as negociações.

O projeto deverá verificar a disponibilidade da Comissão de Avaliação do Certame separando as opções de datas. E antes de enviar o convite à empresa adjudicada, deverá telefonar e verificar quais representantes virão para a reunião e solicitar que informem suas disponibilidades frente às opções de datas da Comissão de Avaliação do certame. Ao se definir a data, deverá então oficializar o convite por e-mail do projeto, preferencialmente e informando também a Comissão.

Antes da Reunião de Negociações, a equipe do projeto e a Comissão de Avaliação deverão se reunir e analisar todos os registros efetuados quando da análise técnica, principalmente os pontos fracos da empresa adjudicatária.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 301

De acordo com o item 2.27 das Diretrizes, as negociações abrangem discussões sobre o TDR, a metodologia, os insumos do Mutuário e as condições especiais do contrato.

Esses entendimentos **não poderão** resultar em alterações substanciais do escopo dos serviços estabelecidos no Termo de Referência original, nem nas condições do contrato, para não afetar a qualidade do produto final, o preço e nem a relevância da avaliação inicial realizada pela Comissão.

Não deverão ser feitas reduções substanciais nos insumos do trabalho apenas para adequação ao custo estimado ou ao orçamento disponível. A versão final do TDR e a metodologia acordada serão incorporadas à "Descrição dos Serviços", que se tornará parte integrante do contrato.

As negociações financeiras abrangerão esclarecimentos sobre as obrigações fiscais do consultor no país do mutuário e como esse fator poderá afetar o contrato. Como o contrato é por preço global, os pagamentos baseiam-se nas entregas dos produtos, dessa forma o preço oferecido deverá incluir todos os custos relativos à carga de trabalho dos especialistas, despesas gerais indiretas, viagens etc. Mas o preço oferecido não poderá ser negociado.

A Comissão de Avaliação e a equipe de projeto deverão verificar adequadamente os impostos incidentes, para que se houverem erros se solicite a correção na reunião de negociação. A tabela a seguir demonstra a base legal dos impostos nacionais e internacionais para serviços de Consultorias:

EMPRESA NACIONAL			**EMPRESA ESTRANGEIRA**		
IMPOSTO INCIDENTE	**BASE LEGAL**	**ALÍQUOTA**	**IMPOSTO INCIDENTE**	**BASE LEGAL**	**ALÍQUOTA**
IRPJ sobre serviço	RIR/99, art. 647 e 651 e Decreto nº 3.000/99	1,5%	**IR sobre remessa para Exterior**	Decreto 3.000/99	15% (beneficiário) 17,64 (contratante)
ISS	Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º	Verificar a legislação do ISS no município	**ISS sobre importações**	Lei Complementar 123/2003, artigos 3º e 5º	Verificar a legislação do ISS no município do contratante.
PIS	Lei 10.833/2003	0,65	**IVA**	Vai depender do país do contratado	Verificar a legislação do país do contratado.
CSLL	Lei 10.833/2003	1%			
COFINS	Lei 10.833/2003	3%			

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 302

A equipe de projeto deverá solicitar os documentos de regularidade fiscal, a razão social da empresa, o CNPJ, o nome dos representantes legais e cópias dos documentos (CPF/RG e/ou passaporte), os dados bancários da empresa, inclusive endereço do Banco onde possui conta-corrente e o endereço da empresa.

Nas negociações, deve-se reiterar à empresa que deverá confirmar a disponibilidade da equipe chave, conforme prazo e forma prevista no edital, por meio de declarações assinadas por cada integrante. Se acontecer de informarem que algum dos avaliados não estará disponível, a empresa deverá substituí-lo por profissional equivalente ou superior à qualificação inicialmente proposta, com aprovação do mutuário. Caso contrário, a empresa poderá ser desclassificada e o processo continuará com a próxima colocada. No caso de empresas consorciadas deverá ser solicitado o termo de constituição do consórcio.

Se as negociações com a adjudicatária fracassarem, o mutuário deverá comunicar à empresa em questão, por escrito em meio oficial, todas as pendências e discordâncias (nunca por motivos orçamentários) e oferecer uma última oportunidade para que também responda por escrito. Após a resposta, caso ainda exista discordância, o mutuário deverá informar por escrito à empresa a sua intenção de encerrar as negociações. Oficialmente as negociações poderão ser encerradas somente após a não objeção do Banco, e assim se poderá convidar a próxima empresa mais bem pontuada para negociar.

Sendo assim, o mutuário não deverá reabrir as negociações anteriores. Depois que as negociações tenham sido finalizadas exitosamente, e que o Banco tenha emitido não objeção ao contrato negociado, o mutuário (equipe de projeto) comunicará prontamente às outras empresas da lista curta que suas propostas não foram selecionadas.

A regra do Banco determina que na reunião de negociação o contrato negociado deva ser rubricado (já com os itens negociados inseridos). Isso geralmente não é exequível no momento da reunião. Essas reuniões costumam ter duração razoável, pois geralmente possuem vários itens a se discutir e negociar. Somente após a reunião, com a finalização da Ata, é que a equipe de projeto terá tempo para adequar o contrato, que deverá ainda, obrigatoriamente em uma execução direta, passar pela análise da consultoria jurídica, de forma a se atender subsidiariamente a Lei 8.666/93, Art. 38, § único.

Essa é uma reunião tão importante que por vezes é interessante solicitar permissão aos presentes para gravá-la, para apoiar de forma fidedigna a transcrição de tudo o que foi negociado.

Deverá ser passada a lista de presenças para assinatura e ter a Ata minutada, com alguém especificamente para anotar as discussões. Após as negociações finaliza-se a Ata de Reunião, que deverá ser encaminhada para os presentes analisarem e verificarem a fidedignidade das negociações. Após todas as contribuições, a equipe de projeto a finalizará e a encaminhará para todos os que participaram da reunião e para o Banco também, juntamente com a lista de presenças. A Ata e a lista deverão ser autuadas no processo administrativo.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 303

Para atender a Lei 8.666/93 Art. 38, inciso VII, deverá ser inserido no processo administrativo o documento de homologação do certame, devidamente assinado pelo Ordenador de Despesas. A seguir consta um modelo de documento de homologação.

DESPACHO DECISÓRIO PARA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º:

OBJETO: Seleção Baseada na Qualidade e no Custo para contratação de empresa de consultoria para a (INSERIR OBJETO DA CONTRATAÇÃO)

O (CARGO DO ORDENADOR DE DESPESAS), tendo em vista a delegação de competências contidas na Portaria n.º (INSERIR NÚMERO E DATA E ONDE FOI PUBLICADA - DOU) e o contido no Acordo de Empréstimo n.º XXXX-BR, firmado entre o Banco Mundial e o (INSERIR ÓRGÃO MUTUÁRIO).

DECIDE: HOMOLOGAR o PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA n.º (INSERIR), na modalidade de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo – SBQC, em conformidade com as Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial de janeiro de 2011, e tendo em vista os procedimentos realizados pela Comissão de Avaliação do Certame, onde foi consagrada como vencedora a empresa (OU CONSÓRCIO):

(INSERIR RAZÃO SOCIAL E OS VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA)

(INSERIR DATA, MÊS E ANO)

(INSERIR NOME E CARGO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A ASSINATURA)

Após as providências de homologação, o processo administrativo deverá ser enviado à área Orçamentária e Financeira do Órgão solicitando que se efetue o empenho dos valores a serem pagos à empresa homologada. Há órgãos em que a data do empenho deve ser a data contrato. Porém não se pode assinar o contrato sem ter o empenho realizado por atendimento à Lei do Orçamento n.º 4.320/64, Art. 60 - é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. E assinar um contrato é assumir uma despesa, dessa forma, é necessário o empenho antes. Para evitar problemas com o prazo contratual, estabelece-se no edital que o contrato entrará em vigência a partir da data da Ordem de Serviços. Isso é acordado com o Banco para assim proceder.

A equipe de projeto providenciará junto à autoridade competente (Ordenador de Despesas) a homologação do certame e o empenho dos recursos pactuados com a licitante vencedora.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 304

Fase 8 SBQC – Contratação

46	Submeter o Contrato com Nota Técnica ao Órgão Jurídico para análise.
47	Emitir parecer Jurídico.
48	Encaminhar cópia do contrato rubricado ao Banco para a não objeção, juntamente com o documento de outorga contendo todas as informações requeridas pelas Diretrizes e as declarações de confirmação da equipe principal.
49	Emitir a não objeção ao contrato e ao documento de outorga.
50	Se revisão prévia: Providenciar a publicação da outorga do contrato conforme determina as Diretrizes, no prazo de até no máximo 14 dias após a data de não objeção ao contrato. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.
51	Se houver questionamento sobre a pontuação, realizar reunião com a empresa.
53	Enviar as vias do contrato para assinatura da empresa adjudicada.
54	Receber e conferir as vias assinadas.
55	Encaminhar contrato para assinatura do contratante (Autoridade Competente).
56	Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 preenchido para o Banco.
57	Devolver as propostas financeiras que não foram abertas.
58	Publicar no DOU o extrato do Contrato.
59	Divulgação pública do contrato no site do Banco Mundial.

Com base no que foi negociado com a empresa adjudicatária será elaborado o contrato. A equipe de projeto concluirá o preenchimento do contrato padrão do Banco Mundial, inserindo todas as informações necessárias relativas ao Contratante e a empresa Contratada.

Deverão ser inseridos os valores de cada produto de acordo com os percentuais anteriormente definidos no TDR ou na minuta contratual.

O TDR negociado, tendo sido alterado ou não, constará do Apêndice “A” do contrato. Deve-se ter bastante atenção ao preencher os Apêndices “B” – Equipe Principal e de Apoio e o “C” – Discriminação do Preço do Contrato. Essas informações estarão na Proposta Financeira da empresa vencedora e devem ser transcritas de forma fidedigna. Quanto ao Apêndice “E” – Ordem de Serviços deve-se observar que o contrato passará a vigorar na data de sua assinatura e isso deverá constar, inclusive, do extrato do contrato.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 305

Ao concluir a elaboração do contrato (modelo padrão do Banco Mundial) com os dados da empresa vencedora do certame e do contratante, a equipe de projeto deverá encaminhá-la para a Consultoria Jurídica analisar e emitir parecer. Após análise do Órgão Jurídico, o representante do projeto rubricará a minuta do contrato, para que então possa ser enviada cópia digitalizada para o Banco analisar e emitir não objeção.

Após o recebimento da não objeção (revisão prévia), caberá ao mutuário proceder a publicação da Outorga do contrato no prazo de 14 (quatorze) dias corridos, em jornal de grande circulação e/ou no Diário Oficial da União, ou em um site ou portal eletrônico bastante visitado e de acesso gratuito nacional e internacional, no idioma nacional. Se revisão posterior os 14 dias serão contados da data da Ata da Reunião de Negociação Contratual.

Caso haja uma empresa estrangeira no certame, o mutuário deverá publicar no UNDB (*United Nations Development Business*), site das Nações Unidas, por meio do sistema *Client Connection* do Banco Mundial.

O item 7 do Apêndice 1 das Diretrizes determina que o documento de Outorga deverá identificar:

- Os nomes de todos os consultores da lista curta, com a indicação dos que apresentaram proposta.
- As pontuações técnicas globais e as pontuações atribuídas em cada critério e subcritério a cada consultor.
- Os preços oferecidos por consultor conforme a leitura e a avaliação.
- As pontuações finais combinadas e a classificação final dos consultores.
- O nome do consultor selecionado e o preço total, duração e resumo do escopo do contrato.

A seguir é apresentado um modelo de Outorga aprovado pelo Banco Mundial:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 306

(INSERIR TÍTULO DO PROJETO OU LOGOTIPO) ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX-BR BANCO MUNDIAL	(INSERIR O ÓRGÃO MUTUÁRIO)

RESULTADO DO CERTAME REFERENTE À SDP XX/201X
SELEÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A
(INSERIR OBEJTO DA CONTRATAÇÃO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02000.001420/2013-61 (INSERIR)

COMPOSIÇÃO LISTA CURTA	APRESENTAÇÃO PROPOSTAS	PONTUAÇÃO TÉCNICA					PONTUAÇÃO FINANCEIRA			PONTUAÇÃO FINAL	CLASSIFICAÇÃO
		METODOLOGIA	EQUIPE CHAVE	PARTICIPAÇÃO DE NACIONAIS	PONTUAÇÃO TOTAL	PONTUAÇÃO PESO 80%	(*) PREÇO AVALIADO	PONTUAÇÃO FINANCEIRA	PONTUAÇÃO PESO 20%		
Consórcio TONY STARK TECNOLOGIA e DR. BANNER CONSULTORIA	SIM	38,4	47,33	6,6	92,33	**73,86**	R$ 2.447.083,06	98,68	**19,73**	**93,60**	**1ª**
Consórcio CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM ARANHA	SIM	36	45,65	10	91,65	**73,32**	R$2.414.711,14	100	**20**	**93,32**	**2ª**
Consórcio R2D2 E C3PO	SIM	26,93	36,65	1,6	65,19	-	-	-	-	-	DESCLASSIFICADO
ZÉ COLMEIA AMBIENTAL	NÃO	-			-		-	-	-	-	-
CO2 DO BRASIL, H2O SUBTERRÂNEA e ROBOCOP TECNOLOGIA	NÃO	-			-		-	-	-	-	-
Consórcio TOM E JERRY	NÃO	-			-		-	-	-	-	-

(*) PREÇO AVALIADO = R$1.590.061,35 + €289.524,58 convertidos à taxa de câmbio de venda do dia 18/10/2013 (2,9601) - data de abertura das propostas técnicas – Fonte: Banco Central do Brasil: R$ 857.021,71

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 307

(INSERIR TÍTULO DO PROJETO OU LOGOTIPO) **ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX-BR** **BANCO MUNDIAL**	**(INSERIR O ÓRGÃO MUTUÁRIO)**

RESULTADO DO CERTAME REFERENTE À SDP XX/201X
SELEÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A
(INSERIR OBJETO DA CONTRATAÇÃO)
PROCESSO Nº (INSERIR)

Consórcio de Empresas vencedor do certame: **DR. BANNER CONSULTORIA – TONY STARK TECNOLOGIA** (Dr. Banner Consultoria, S.A. e Empreendimentos Tony Stark Tecnologia S.A.).

Resumo do escopo do contrato:

(INSERIR O OBJETO), por meio da entrega dos seguintes produtos:

- Produto 1: (INSERIR TÍTULO)
- Produto 2: (INSERIR TÍTULO)
- Produto 3: (INSERIR TÍTULO)
- Produto 4: (INSERIR TÍTULO)
- Produto 5: (INSERIR TÍTULO)

Período do contrato: XX meses a contar da data da ordem de serviços.

Preço proposto pelo Consórcio:

- DR. BANNER CONSULTORIA: €289.524,58 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito centavos)
- TONY STARK TECNOLOGIA: R$1.590.061,35 (Um milhão, quinhentos e noventa mil, sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)

Esclarecimentos sobre rejeição de proposta devem ser solicitados por meio do e-mail: (INSERIR E-MAIL DO PROJETO)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 308

Antes da publicação, o documento de Outorga deverá ser enviado ao Banco Mundial para aprovação quanto ao atendimento das Diretrizes.

Em virtude do documento de Outorga ser extenso, sua publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação torna-se onerosa. Caso tenha interesse em publicá-lo, é necessário previsão desses recursos no orçamento (Lei Orçamentária Anual - LOA). Porém, se o projeto possuir site que possa utilizar, pode-se optar pela publicação nesse site e elaborar o extrato do contrato para publicação no DOU – Diário Oficial da União. Mas para assim proceder, deverá antes ser solicitada a autorização do Banco Mundial, encaminhando inclusive o extrato do contrato para análise e aprovação.

O Banco providenciará a publicação da outorga do contrato em seu site após receber do mutuário uma cópia assinada.

O documento de Outorga deverá ser enviado a todas as empresas consultoras que apresentaram propostas (lista curta).

Após a publicação do documento de Outorga, caso a empresa consultora deseje certificar-se do motivo da rejeição de sua proposta deverá solicitar esclarecimentos ao mutuário, que caberá fornecer por escrito uma explicação das razões pelas quais a proposta não foi selecionada.

Após análise do Órgão Jurídico, com empenho realizado e não objeção do Banco Mundial se providencia as assinaturas. Se não for possível conciliar as agendas da Autoridade Competente com a dos responsáveis pela empresa para as assinaturas, a equipe de projeto deverá encaminhar o contrato pelo correio, ou o arquivo digitalizado para que a empresa providencie a rubrica de todas as páginas e assine o contrato e a Ordem de Serviços. É necessário solicitar à contratada que ao assinar não insira a data da Ordem de Serviços, deixando essa tarefa para à contratante, quando de sua assinatura, pois é a partir dessa data que, conforme estipulado em edital, começará a contar o tempo contratual.

Nos casos de empresas consorciadas deve-se assinar uma via contratual para cada uma delas e outra para o contratante. Para o Banco pode-se enviar o contrato digitalizado.

Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar a via do contrato assinado para o Banco junto com o formulário 384 preenchido.

Após esse momento deverão ser devolvidas as propostas financeiras que não foram abertas, por carta registrada. É prudente enviar e-mail para as empresas informando a devolução e número da carta registrada. É adequado inserir esses comprovantes no processo administrativo.

Nesse mesmo período, a equipe de projeto deverá providenciar junto à área técnica e à Autoridade Competente, a formalização do Gestor do contrato e, se necessário, dos respectivos

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 309

Fiscais e suas atribuições, que deverá constar do processo administrativo, de acordo com o que prevê o Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93.

O contrato padrão do Banco não possui modelo de Ordem de Serviços, ficando a cargo do mutuário. Dessa forma segue abaixo um modelo aprovado pela equipe do Banco, para constar como Apêndice E no contrato padrão.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 310

Apêndice E – Ordem de serviço

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da O.S	DATA DE EMISSÃO	CONTRATO Nº	PROCESSO Nº
XX/201X	_____/_____/_____	**XX/201X**	(INSERIR)

OBJETO: (INSERIR)	**CONTRATADA:** (INSERIR RAZÃO SOCIAL)

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

ID. PRODUTO	DESCRIÇÃO	MÉTRICA	QUAN.	PREÇO (R$)	PREÇO (€uro)
1	(INSERIR CONFORME TDR)	Relatório	1	250.434,66	43.428,69
2	(INSERIR CONFORME TDR)	Relatório	1	250.434,66	43.428,69
3	(INSERIR CONFORME TDR)	Relatório	1	333.912,88	57.904,92
4	(INSERIR CONFORME TDR)	Relatório	1	333.912,88	57.904,92
5	(INSERIR CONFORME TDR)	Relatório	1	500.869,33	86.857,36

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

_____
(NOME)
(CARGO)
Data: _____/_____/ 201X.

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

_____
(INSERIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)
Passaporte:

_____
(INSERIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)
RG.:
CPF.:

Data: _____/_____/201X.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 311

O extrato do Contrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União – DOU. Os documentos relativos, inclusive a publicação, serão autuados no processo. Deve ser enviada cópia digitalizada desse extrato para o Banco. A seguir, segue um modelo de extrato:

EXTRATO DE CONTRATO Nº

(INSERIR NÚMERO, SIGLA DO ÓRGÃO E TÍTULO DO PROJETO)

PROCESSO Nº (INSERIR); espécie: contrato nº (INSERIR); contratante: (INSERIR), representado pelo (INSERIR CARGO DO ORDENADOR DE DESPESAS), Sr. (INSERIR NOME), CPF Nº (INSERIR); contratado: (INSERIR EMPRESA (S), CNPJ/MF (INSERIR), representado respectivamente pelos Senhores (INSERIR NOME), Passaporte (se estrangeiro ou CPF): (INSERIR) e Sr. (INSERIR NOME), CPF Nº (INSERIR); objeto: (INSERIR), valor do contrato: €289.524,58 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito centavos) mais R$1.590.061,35 (um milhão, quinhentos e noventa mil, sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Programa de trabalho Nº: (INSERIR), PTRES Nº (INSERIR), UG: (INSERIR), fonte 0148, natureza de despesa (INSERIR), dotação orçamentária N. (INSERIR), notas de empenho Nº (INSERIR), data de emissão: (INSERIR), recurso: Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR. Fundamento legal: Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR; data do contrato: (INSERIR); vigência: XX MESES contados a partir da data da ordem de serviço; data da ordem de serviço: (INSERIR).

Lembrando que essa publicação atenderá ao Banco, conforme mencionado anteriormente neste trabalho, e à Lei 8.666/93. E apesar da Norma Geral de Licitações informar um prazo razoável para a publicação do extrato do contrato, essa providência deve ser feita de imediato, no prazo do Banco Mundial para a publicação da Outorga contratual. Segue transcrição do artigo que trata do extrato de contrato:

> "Lei 8.666/93, Seção II, Formalização dos Contratos, Art. 61, Parágrafo único - a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração **até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data**, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei".

De posse do contrato assinado e do formulário 384, o Banco Mundial providenciará a divulgação em seu site.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 312

1.9. SELEÇÃO PELO MENOR CUSTO - SMC

Após se obter a não objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência de Consultoria de Empresarial (Pessoa Jurídica) e à respectiva Estimativa de Custos, inicia-se a preparação dos procedimentos de licitação.

A regra do Banco Mundial seleciona inicialmente no mercado, empresas que tenham experiência no objeto do Termo de Referência, proporcionando análise de suas experiências, por meio de seus portfólios, de forma que se elenque as 06 (seis) melhores para participar do certame.

É o método apropriado de seleção de consultores somente para serviços de natureza padronizada ou rotineira (exemplo: projeto de engenharia de obras sem complexidade, etc.), para os quais já existem práticas e padrões bem estabelecidos.

A avaliação de propostas de prestação de serviços de consultoria pelo método de seleção baseado no menor custo, diferentemente dos métodos baseados em qualidade e custo, não utiliza pesos e ponderações para a análise financeira, somente para a análise técnica.

A seleção baseada no menor custo avalia os portfólios de empresas que manifestaram interesse (após publicação da SMI), se define uma lista curta para envio do edital e depois se avalia as propostas recebidas. Classificam-se as proponentes que atingirem a pontuação mínima necessária (Nota de Corte informada no Edital). Será adjudicada para o contrato à proposta que oferecer o preço mais baixo dentre as que atingiram a nota de corte.

O sistema de pontuação dos diferentes aspectos é idêntico ao do método de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo, no quesito técnico

, ou seja, o edital pede o envio de propostas técnicas e financeiras separadas e devidamente lacradas.

São abertas as propostas financeiras das ofertas que tenham obtido a pontuação mínima necessária (que atingiram a nota de corte), em sessão pública, onde os preços e as pontuações técnicas obtidas serão lidos em voz alta. O contrato será adjudicado à oferta de preço mais baixo.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 313

Será de revisão prévia o primeiro processo e todos acima do total estipulado no Plano de Aquisições, no quadro de Limites. Importante deixar registrado que os procedimentos de revisão posterior devem ser fidedignos aos de revisão prévia, ou seja, realizados da mesma forma.

Quando o processo é de revisão prévia, deverão ser enviados para análise da equipe de licitação do Banco, arquivos dos seguintes documentos:

- Termo de Referência e Estimativa de Custos.
- SMI – Solicitação de Manifestação de Interesse – curta e longa.
- Relatório de Julgamento de Portfólios (cópia digitalizada do documento assinado).
- SDP – Solicitação de Proposta (Edital) informando a Lista Curta e composta pelo TDR e minuta contratual.
- Ata de Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e TDR (cópia digitalizada do documento assinado).
- Ata de abertura das Propostas Técnicas (cópia digitalizada do documento assinado).
- Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas (cópia digitalizada do documento assinado).
- Ata de abertura de Propostas Financeiras (cópia digitalizada do documento assinado).
- Relatório de Julgamento das Propostas Financeiras (cópia digitalizada do documento assinado).
- Ata de Negociação com empresa vencedora, sem negociação de preço, somente de escopo (cópia digitalizada do documento assinado).
- Contrato rubricado (cópia digitalizada do documento assinado).
- Contrato assinado (cópia digitalizada do documento assinado).
- Documento de Outorga Contratual.
- Extrato do Contrato.
- Formulário 384 preenchido.

Quando a revisão é posterior, devem ser enviados:

- Termo de Referência e Estimativa de Custos (quando o especialista do Banco assim exige).
- Cópia do Contrato assinado (cópia digitalizada do documento assinado).

Os procedimentos necessários para selecionar uma empresa de consultoria pelo método de SMC, com execução direta, são os mesmos que estão detalhados no método de SBQC, por fases, da seguinte forma:

- Medidas Preliminares – relativas à elaboração do Termo de Referência e da Estimativa de Custos.
- Divulgação – medidas de publicidade do certame.
- Definição da Lista Curta – medidas para elencar as 06 (seis) melhores empresas interessadas no certame.
- Edital – todas as providências relativas à Solicitação de Propostas – SDP às empresas da Lista Curta e ao respectivo recebimento.
- Julgamento da Qualidade – medidas para o julgamento das propostas técnicas para apurar as empresas qualificadas tecnicamente.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 314

- Julgamento Financeiro – medidas para o julgamento das propostas financeiras das empresas qualificadas na proposta técnica. Adjudicação do menor preço das que atigiram a nota de corte. Porém aqui diverge do método de SBQC no fato de que a Comissão apurará o menor preço com a conferência das informações respectivas, mas a sem pontuar o preço.
- Aprovação – medidas para a negociação somente de escopo com a empresa adjudicada e homologação do certame.
- Contratação – medidas para a contratação da empresa vencedora.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 315

FASE	Nº	ETAPAS SMC	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Licitação	Coordenação do Projeto	BIRD	Licitante
Medidas Preliminares	1	Elaborar o Termo de Referência e a Estimativa de Custo.					
	2	Solicitar a não objeção ao Termo de Referência e a Estimativa de Custo.					
	3	Emitir a não objeção ao Termo de Referência e Estimativa de Custo.					
Divulgação	4	Preparar Solicitação de Manifestação de Interesse.					
	5	Publicar o anúncio da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) em jornal de grande circulação, UNDB online (*Development Business online*) e site do Projeto (se houver).					
	6	Promover contatos diretos com o mercado de consultoria para comunicar a publicação da SMI às entidades com potencial para executarem os serviços.					
Definição da Lista Curta	7	Enviar portfólios (Experiência de Empresa). Os portfólios são endereçados ao Órgão mutuário/projeto.					
	8	Designar a Comissão de Avaliação (para análise dos Portfólios e das Propostas Técnicas/Financeiras). O ideal é que participem da Comissão os técnicos que elaboraram o Termo de Referência e Estimativa de Custos.					
	9	Analisar os portfólios e elaborar o Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse (lista longa e curta).					
	10	Verificar a conformidade do Relatório de Avaliação da Manifestação de Interesse elaborado pela Comissão.					
Edital/SDP	11	Elaborar a SDP.					
	12	Enviar para a não objeção a SDP com lista curta e o relatório de avaliação da MI.					
	13	Emitir a não objeção à SDP (Lista Curta, edital, TDR e minuta do contrato).					
	14	Confirmar o interesse das empresas da lista curta em participar do certame.					
	15	Enviar a SDP (edital) às empresas constantes da Lista Curta.					
	16	Realizar Reunião Prévia com as empresas da lista curta para apresentação e esclarecimentos dos itens do Edital e TDR.					
	17	Responder às dúvidas das empresas da lista curta, caso necessário. Equipe de projeto responde sobre os procedimentos de licitação e equipe técnica os itens técnicos.					
	18	Enviar proposta técnica e financeira em envelopes separados, lacrados e dentro de outro envelope único lacrado.					
	19	Realizar reunião pública de abertura das propostas.					
Julgamento da qualidade	20	Analisar e julgar as propostas técnicas das consultoras de acordo com os critérios da SDP e emitir o Relatório de Avaliação de Proposta Técnica.					
	21	Revisar o relatório de julgamento das propostas técnicas elaborado pela Comissão.					
	22	Enviar o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas para a não objeção.					
	23	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas.					
	24	Comunicar o Resultado da nota técnica aos licitantes e informar a data da sessão pública para abertura da proposta financeira aos licitantes que obtiveram nota técnica mínima. Informar para as que não não atingiram a nota de corte, que suas propostas financeiras ficarão guardadas fechadas e que serão devolvidas quando ocorrer a assinatura contratual com a vencedora.					
Julgamento Financeiro	25	Realizar sessão pública para abertura da proposta financeira das empresas qualificadas na Avaliação Técnica, com leitura dos preços. Elaborar Ata e distribuir para as empresas que apresentaram propostas, presentes ou não.					
	26	Comissão analisa as proposta e adjudica o menor preço dentre as classificadas.					
	27	Elaborar o Relatório Final Técnica e Preço com a Adjudicação da vencedora.					
	28	Enviar Relatório Final ao Banco Mundial para conhecimento.					

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 316

Outorga Contratual e Homologação	32	Elaborar documento de Outorga contratual conforme determinas as Diretrizes.					
	33	Se revisão posterior: publicação, no prazo de até 14 dias após as negociações, no site do Projeto do resultado da seleção (outorga), anunciando o vencedor. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.					
	34	Se houver questionamentos sobre a pontuação técnica obtida, realizar reunião com a empresa.					
	35	Solicitar à empresa vencedora do certame que apresente a documentação de regularidade fiscal e demais informações para preenchimento do contrato e a confirmação da equipe principal por meio de declaração assinada por cada integrante.					
	36	Homologar o certame.					
Contratação	37	Concluir preenchimento do contrato padrão do Banco Mundial com dados da empresa e do contratante e informações da proposta financeira.					
	38	Encaminhar cópia do contrato rubricado ao Banco para a não objeção, juntamente com o documento de outorga contendo todas as informações requeridas pelas Diretrizes e as declarações de confirmação da equipe principal.					
	39	Emitir a não objeção ao contrato e ao documento de outorga.					
	40	Se revisão prévia, providenciar a publicação da outorga do contrato conforme determina as Diretrizes, no prazo de até no máximo 14 dias após a data de não objeção ao contrato. Comunicar a publicação às empresas da lista curta.					
	41	Se houver questionamento sobre a pontuação, realizar reunião com a empresa.					
	42	Enviar as vias do contrato para assinatura da empresa adjudicada.					
	43	Receber e conferir as vias assinadas.					
	44	Encaminhar contrato para assinatura do contratante (Autoridade Competente).					
	45	Imediatamente após obter todas as assinaturas do contrato, antes do primeiro pedido de saque da conta de empréstimo, encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 preenchido para o Banco.					
	46	Devolver as propostas financeiras que não foram abertas.					
	47	Divulgação pública do contrato no site do Banco Mundial.					

1.10. CONSULTORIAS INDIVIDUAIS

De acordo com as Diretrizes, item 5.1 da Seção V, Consultores Individuais são contratados para serviços no quais (i) não é exigida a participação de uma equipe de especialistas, (ii) não é necessário qualquer apoio profissional externo adicional (como uma sede, por exemplo) e (iii) a experiência e qualificações da pessoa são os requisitos principais.

Todas as orientações deste item 2.3.2 foram extraídas das Diretrizes de Seleção de Consultores e de documento oficial elaborado pelo do Banco Mundial denominado **"Orientação Técnica para Seleção de Consultores Individuais em Financiamentos do Banco Mundial"**.

Esses são os procedimentos de licitações que os Mutuários deverão seguir para contratar consultores individuais e se obter a não objeção do Banco às etapas relativas.

Nas seleções de Consultores Individuais do Banco Mundial as avaliações curriculares não podem ser um exercício meramente matemático, a mesma metodologia de avaliação utilizada para pontuar equipes chave em propostas de empresa de consultoria deve ser aplicada para avaliação de currículos de consultorias individuais, assegurando assim que seja selecionado o consultor mais experiente, que tem as melhores qualificações e está plenamente capacitado para desempenhar a

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 317

função, para que se atinjam os objetivos descritos no parágrafo 5.3, das Diretrizes do Banco Mundial para Seleção e Contratação de Consultores, que são:

- Consultores individuais são selecionados com base na experiência, qualificações e capacidade para executar o serviço. Eles não precisam enviar propostas e serão considerados caso cumpram as exigências mínimas determinadas pelo Mutuário com base na natureza e complexidade do serviço, bem como avaliados com base na formação acadêmica, experiência específica e, conforme o caso, conhecimento das condições locais, como idioma, cultura, sistemas administrativos e organização do governo.
- A seleção deverá ser feita por meio da comparação da capacidade como um todo de pelo menos três candidatos qualificados entre os que manifestarem interesse, diretamente ou através de uma empresa, na execução dos serviços ou que tiverem sido diretamente contatados pelo Mutuário.
- Os profissionais selecionados para contratação pelo Mutuário deverão ser os mais experientes, ter as melhores qualificações e estar plenamente capacitados para desempenhar a função. O mutuário deverá negociar um contrato com o consultor individual selecionado ou com a empresa, conforme o caso, após chegar a um acordo sobre os termos e condições do contrato, o que abrange remuneração razoável e outras despesas.

Para que isso seja atingido, o Banco orienta que:

1) O TDR - Termo de Referência – documento de natureza exclusivamente técnica, que deve definir as qualificações mínimas para que um consultor integre a lista curta, **não podendo ser confundido ou transformado em edital**, pois esse é inexistente em processos de seleção de consultoria individual do Banco Mundial. Essas qualificações devem ser listadas em termos de formação acadêmica mínima, experiência específica mínima e, se for o caso, conhecimento mínimo das condições locais. Se ficar abaixo de qualquer uma dessas qualificações mínimas, o consultor estará desclassificado e seu currículo será descartado. As qualificações mínimas devem ser fixadas em um ponto de equilíbrio entre baixas o suficiente para favorecerem a competitividade e altas o suficiente para garantirem que qualquer consultor que as atenda seja capaz de executar a consultoria.

2) Com pelo menos 3 candidatos válidos, uma equipe técnica de avaliadores, auxiliada pela equipe de licitações do projeto, deve reunir-se para conduzir a avaliação individual de cada um dos currículos que compuserem a lista curta. Observando a cláusula de confidencialidade que se aplica aos processos de licitação e seleção de consultores financiados pelo Banco Mundial, informações sobre a avaliação não deverão ser discutidas pelos avaliadores com nenhum dos candidatos ou outras pessoas que não estiverem oficialmente vinculadas ao processo de seleção, até a publicação da outorga do contrato. Essa equipe de avaliadores, com número sugerido entre 3 e 5 pessoas, deve ser composta preferencialmente pelos mesmos técnicos que escreveram o TDR e prepararam o cálculo do valor estimado ou memória de cálculo. Se outros avaliadores forem indicados, será fundamental que dominem tecnicamente o assunto e esses precisarão se familiarizar com o TDR e os procedimentos de seleção antes de iniciar sua análise.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 318

3) Uma matriz de avaliação de currículos, estabelecendo subcritérios e suas respectivas pontuações máximas, terá sido criada junto com o TDR, dele sendo um anexo, mas não o integrando. É aceitável que o peso percentual dos critérios de avaliação seja divulgado no TDR, como, por exemplo, 30% para formação acadêmica, 60% para experiência específica e 10% para conhecimento das condições locais.

4) Até a publicação da outorga do contrato, não é aceitável que a matriz de avaliação que lista os subcritérios seja divulgada aos consultores ou tornada pública de qualquer forma. Como um dos anexos do TDR, juntamente com o anexo da Memória de Cálculo do Valor Estimado, ela receberá a não objeção do Banco Mundial, emitida a todo processo de seleção. Nos casos em que, com o objetivo de estimular a competição, o TDR seja publicado durante a Solicitação de Manifestação de Interesse, ele deverá ser disponibilizado sem esses dois anexos.

a) Justifica-se a não divulgação da matriz de avaliação pelo fato de consultor individual não preparar proposta. Sua avaliação é feita pela análise de seu currículo, já existente, retrato de sua formação e experiência. Juntamente com a cláusula de confidencialidade, sua não divulgação tem ainda por objetivo blindar a comissão de avaliação e evitar qualquer impressão de interferência indevida ou uma interferência propriamente dita, seja ela interna ou externa.

b) Justifica-se a não divulgação da memória de cálculo pela imprecisão inerente a sua preparação. O cálculo do valor estimado é feito pelos técnicos do mutuário (não podem ser pedidos 3 orçamentos), com base em sua estimativa de horas de consultoria e outras despesas necessárias, multiplicadas pelos valores de mercado para honorários de consultoria e despesas operacionais. Levando em conta variáveis tais como: um profissional selecionado com mais formação e experiência do que os parâmetros mínimos do TDR, ou uma abordagem metodológica que o consultor mostre ser a mais adequada, mas que exija mais horas de consultoria, ou ainda um consultor baseado em outra cidade ou país e que precise se deslocar até a sede do mutuário para algumas reuniões, há que se considerar a estimativa de custo como um valor de referência e não como um valor teto para a contratação.

5) Recomenda-se que a matriz de avaliação de propostas seja estruturada de forma a garantir no mínimo:

a) Que cada avaliador tenha um formulário de avaliação pessoal para cada currículo da lista curta. O formulário deve ter no mínimo campos com o título da consultoria, data da avaliação, nome do avaliador, assinatura do avaliador e nome do consultor avaliado.

b) Sob cada um dos critérios (i) formação acadêmica, (ii) experiência específica e, se for o caso, (iii) conhecimento das condições locais, devem figurar seus subcritérios específicos.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 319

Pesos percentuais são dados a cada subcritério de acordo com sua relevância, do que resultam pontos máximos para cada subcritério, que somados equivalem à nota máxima possível para o critério (ver TABELA 1). Cada subcritério receberá a pontuação que o avaliador considerar coerente ao analisar o currículo, o subcritério, o TDR e o universo dos consultores que compõe a lista curta.

c) Logo abaixo dos subcritérios deve obrigatoriamente existir um campo para que o avaliador justifique textualmente a nota atribuída. Alterações de nota que o avaliador decida fazer ao longo do processo de avaliação, em função do universo de consultores que compõe a lista curta (mínimo de três), devem igualmente ser explicadas nesse campo, sem que seja preciso um novo formulário.

6) Deve ser definida uma nota final mínima (nota de corte), não inferior a 60 em 100 pontos, para que cada candidato seja considerado válido. Se numa lista curta de apenas 3 candidatos algum deles receber nota inferior a 60 pontos, o processo de seleção não é válido. Recomendam-se avaliações realistas e bem embasadas, adequadamente justificadas nos campos textuais, o que diminui o grau de subjetividade das avaliações, facilita futuras auditorias, diminui questionamentos e embasa respostas a possíveis pedidos de esclarecimentos de consultores não selecionados (o que só pode acontecer após o final da fase de avaliação, quando cessa a aplicação da cláusula de confidencialidade).

7) De posse dos currículos e da matriz de avaliação, cada avaliador, em sua avaliação individual, distribuirá pontos segundo sua análise, respeitando a pontuação máxima para cada critério e a adequação do consultor à tarefa específica de consultoria, conforme descrita no Termo de Referência. Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requisitos mínimos recebam a mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato, considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria proposto e avaliando os aspectos relacionados nos subcritérios. Notas sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais candidatos. É importante observar que melhor nota não significa pontuação máxima, mas sim a maior nota entre os candidatos, que pode ou não atingir a pontuação máxima disponível para o critério ou subcritério.

8) Nessa mecânica de avaliação, mesmo com o grau de formação, número de estudos e anos de experiência sendo levados em conta, o julgamento do avaliador vai além da pura matemática e seu julgamento técnico deve diferenciar também a relevância do grau de formação, do número de estudo e dos anos de experiência para a tarefa de consultoria.

9) Ao final das avaliações individuais o resultado final será uma média aritmética das notas de cada avaliador. A área de licitações do mutuário deve consolidar os relatórios individuais num relatório final, que tem como anexos os formulários de avaliação de cada avaliador para cada consultor avaliado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 320

10) Como em todo processo de seleção de consultoria descrito nas Diretrizes do Banco Mundial, deve ocorrer uma fase de negociação com o consultor que obtiver a maior nota final. O consultor colocado em primeiro lugar será convidado a negociar, negociação que pode ser presencial, por telefone ou videoconferência, mas que em qualquer dos casos gera uma ata detalhada de negociação. As seguintes etapas devem ser observadas na negociação:

a) O consultor é convidado a negociar e uma data é marcada. Nesse momento pode (não é obrigatório) ser solicitada do consultor uma pequena proposta técnica e financeira, onde ele deve dizer como abordará o problema, quantas horas precisa para cada produto, quais despesas reembolsáveis (operacionais) terá, o valor de seus honorários (valor por hora) e os custos unitários das despesas reembolsáveis, além dos impostos que tenha que recolher. Essa proposta só pode ser solicitada ao primeiro colocado no processo. Não sendo solicitadas antes, essas informações são pedidas na própria reunião de negociações. Por despesas reembolsáveis ou operacionais entendem-se viagens, diárias, produção de relatórios e quaisquer outros custos que não sejam honorários, ressaltando que em contratos por preço global (por produtos), essas despesas são pagas distribuídas nos pagamentos dos produtos e comprovantes não são solicitados.

b) Durante a reunião de negociação, com presença da área de licitações e dos mesmos técnicos que avaliaram os currículos, serão abordados primeiramente os pontos técnicos: será solicitado ao consultor que discorra sobre seu entendimento do TDR, exponha dúvidas que tenha e detalhe como irá abordar o problema. A área técnica pode negociar com o consultor para que se chegue a uma metodologia satisfatória. Nesse momento pode ser evidenciada uma necessidade de horas de consultoria maior ou menor do que as inicialmente estimadas, o que deverá ser registrado e adequadamente justificado na ata de negociação. Importante frisar que a metodologia de um serviço de consultoria não pode ser definida pela área técnica do mutuário, pois se a metodologia fosse de seu domínio, não haveria necessidade de uma consultoria. Quem propõe metodologia é o consultor.

c) Em seguida devem ser discutidas quais as despesas reembolsáveis necessárias à consultoria. Poderá haver divergência daquelas estimadas na memória de cálculo, em função da metodologia proposta pelo consultor e de sua base de trabalho (cidade de residência e necessidade de deslocamentos). O resultado da negociação deve ser registrado e adequadamente justificado na ata de negociação.

d) Passa-se então a discussão dos valores unitários, que, de acordo com as Diretrizes do Banco, podem ser negociados na seleção de consultores individuais por não terem sido objeto de avaliação ao longo do processo. Os valores só podem ser negociados com base em valores de mercado, não cabendo solicitação de desconto.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 321

(i) Primeiro são discutidos os valores dos honorários, livres de impostos. Para isso as equipes técnica e de licitações devem se preparar para a reunião de negociação, conduzindo pelo menos as seguintes análises:

1. Comparação das qualificações do consultor melhor colocado com as qualificações que foram utilizadas para preparar a memória de cálculo. Se forem as mesmas qualificações e o valor da memória de cálculo ainda for atual, esse poderá servir de parâmetro para a negociação.

2. Se as qualificações do consultor selecionado superarem as utilizadas para preparar a memória de cálculo, será preciso pesquisar valores de mercado para essa qualificação superior e esses novos valores devem servir de parâmetro para a negociação.

(ii) Caso o consultor proponha valores acima dos valores pesquisados de mercado, lhe será dada a oportunidade de demonstrar que seus valores propostos são de fato de mercado. Para tal o consultor poderá apresentar uma fonte de consulta aceitável pelo mutuário, como, por exemplo, tabelas oficiais de honorários de consultoria de seu sindicato ou de seu país de origem, ou ainda alguns de seus contratos recentes (últimos 2 anos) demonstrando que o valor proposto é o valor que o mercado vem lhe pagando. Negociações com um consultor que deseja cobrar valores acima dos de mercado para sua qualificação e experiência, poderão ser declaradas fracassadas e o segundo colocado chamado a negociar, após a solicitação de não objeção do Banco Mundial. O Banco só poderá emitir a não objeção se o mutuário tiver utilizado uma fonte confiável de mercado para chegar a essa conclusão. Indisponibilidade de orçamento para contratar um consultor que propõe valores de mercado, não será uma justificativa aceitável para que se chame o segundo colocado. Nesse caso o processo será cancelado por falta de orçamento e só poderá ser relançado após uma revisão do TDR.

(iii) Em seguida serão discutidos os valores unitários das despesas reembolsáveis e qualquer valor acima dos valores de mercado poderá ser negociado. Apenas parâmetros de mercado são aceitáveis.

(iv) Por último são discutidos os impostos indiretos que o consultor terá que recolher e suas formas de recolhimento. Os impostos são então somados ao valor do contrato, já que todos os valores discutidos até esse ponto estavam livres desses impostos.

e) A ata de negociação detalhada deverá fazer parte do processo de seleção. Sua importância para justificar contratações acima do valor estimado é inequívoca e seu grau de detalhamento de extrema importância.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 322

11) Ao final de uma reunião de negociação bem sucedida, o consultor deverá ser convidado a assinar o contrato. O Banco não conta com modelo padrão de contrato para consultores individuais e há apenas 2 requerimentos que, presentes no modelo padrão de contrato do Banco para empresas de consultoria, são requeridos também nos contratos de consultores individuais:

a) Não são aceitas cláusulas de punição, tais como multas. A punição por mal desempenho de um consultor individual está no não pagamento de produtos que são entregues sem a qualidade esperada. Fica clara a necessidade de um processo seletivo adequado, com seleção do melhor consultor da lista curta a preço adequado, para que não seja sentida a falta de cláusulas de punição durante a execução do contrato.

b) Todo contrato deve conter as cláusulas obrigatórias do Banco Mundial de Combate a Fraude e Corrupção, em especial a cláusula de Auditoria.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 323

ANEXO 1 (AO TDR)

PROJETO (INSERIR)

FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

USO INTERNO – NÃO PODE SER DIVULGADO ANTES DO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

NOME DO CONSULTOR AVALIADO:

NOME DO AVALIADOR:

ASSINATURA DO AVALIADOR:

DATA DA AVALIAÇÃO: ____/____/_____

NOTA FINAL MÍNIMA PARA ACEITAÇÃO DO CANDIDATO: 60 PONTOS

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 324

A- CRITÉRIOS ACADÊMICOS – MÁXIMO DE XX PONTOS[6]

CRITÉRIOS		PESO PERCENTUAL	PONTOS MÁXIMOS POR SUBCRITÉRIO	PONTOS ATRIBUÍDOS AO CONSULTOR
1	Inserir aqui o mesmo critério de formação acadêmica mínima exigida no TDR.			
2	Inserir aqui e, se necessário também em outros subcritérios, a formação acadêmica desejável.			
3				
n				
Total de pontos do consultor para o critério A:				

JUSTIFICATIVA PARA A PONTUAÇÃO - CRITÉRIOS ACADÊMICOS

CRITÉRIOS	
1	
2	
3	
n	

[6] **Orientação ao avaliador:** Cabe a cada avaliador, em sua avaliação individual, distribuir os pontos, respeitando a pontuação máxima, de acordo com a adequação acadêmica do consultor à tarefa específica de consultoria, conforme descrita no Termo de Referência. Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requisitos mínimos recebam a mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato, considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria proposto e avaliando aspectos tais como a área de formação, a instituição de formação, etc. Notas sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais candidatos. É importante observar que melhor nota não significa pontuação máxima, mas sim a maior nota entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a pontuação máxima disponível para cada subcritério.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 325

B- CRITÉRIOS DE EXPERIÊNCIA – MÁXIMO DE XX PONTOS[7]

CRITÉRIOS		PESO PERCENTUAL	PONTOS MÁXIMOS DO SUBCRITÉRIO	PONTOS ATRIBUÍDOS AO CONSULTOR
1	Aqui o mesmo critério de experiência mínima exigido no TDR pode ser inserido, ou, se for um critério muito sintético, ele pode ser fracionado em vários outros subcritérios analíticos.			
2				
3				
n				
Total de pontos do consultor para o critério B:				

JUSTIFICATIVA PARA A PONTUAÇÃO - CRITÉRIOS DE EXPERIÊNCIA

CRITÉRIOS	
1	
2	
3	
4	
n	

[7] **Orientação ao avaliador:** Cabe a cada avaliador, em sua avaliação individual, distribuir os pontos, respeitando a pontuação máxima, de acordo com a adequação da experiência do consultor à tarefa específica de consultoria, conforme descrita no Termo de Referência. Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requisitos mínimos recebam a mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato, considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria proposto e avaliando aspectos tais como a área de experiência, o tempo de experiência, etc. Notas sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais candidatos. É importante observar que melhor nota não significa pontuação máxima, mas sim a maior nota entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a pontuação máxima disponível para cada subcritério.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 326

Estão consideradas as fase interna deste método de CI (antes da divulgação) e a fase externa, que começa na divulgação e vai até encerrar o procedimento de seleção com a homologação do certame, e, por fim, a fase contratual, que são os trâmites para se iniciar a execução dos serviços.

Os procedimentos foram detalhados com base nos trâmites necessários para se atender à Lei 8.666/93 de forma subsidiária aos procedimentos do Banco Mundial. E foram retratadas todas as etapas necessárias ao atendimento da regra desse Organismo Financeiro, de acordo com as Diretrizes e as Orientações Técnicas informadas no item 2.3.2 deste relatório.

O fluxo a seguir demonstra as etapas desses procedimentos, sequenciamente por fases:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 327

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - CI

O método CI é realizado para seleção de consultor individual. Leva em consideração as qualificações do consultor para o serviço.

FASE	Nº	Atividades	Beneficiário/ Equipe Técnica / Comissão de Avaliação	Equipe de Projeto (UGP)	Comissão de Licitação do Projeto	BIRD	CONJUR	GAB	SPOA	Consultor
FASE INTERNA	1	Elaborar o Termo de Referência e Estimativa de Custo.								
	2	Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado.								
	3	Elaborar Nota Técnica, contendo a justificativa para a realização da contratação (enquadramento).								
	4	Verificar a disponibilidade orçamentária.								
	5	Designar Comissão de Avaliação.								
	6	Enviar TDR e Estimativa de Custo para a não objeção.								
	7	Emitir Não Objeção.								
	8	Elaborar as minutas da Solicitação de Manifestação de Interesse e de Contrato e enviar ao Banco para análise.								
	9	Banco analisa a minuta Contratual e a SMI aprovando sua divulgação.								
	10	Submeter processo com a SMI, minuta Contratual e demais documentos à análise do Órgão Jurídico.								
	11	Emitir parecer jurídico sobre o certame.								
FASE EXTERNA	12	Publicar a Manifestação de Interesse no DOU em conformidade com as Regras do BIRD.								
	13	Publicar a Manifestação de Interesse em Jornal de Grande Circulação, em conformidade com as Regras do BIRD.								
	14	Disponibilizar no site do Projeto a Manifestação de Interesse, para acesso aos candidatos do certame.								
	15	Publicar no Boletim de Serviço os nomes dos membros da Comissão de Avaliação.								
	16	Enviar Currículo para participar do processo seletivo, por correspondência, ou por e-mail.								
	17	Receber os Currículos enviados pelos candidatos.								
	18	Realizar reunião de preparação e orientação dos avaliadores.								
	19	Avaliar os Currículos: (formação e experiência profissional). Selecionar os melhores candidatos que manifestaram interesse. Pelo menos 3 candidatos válidos, que cumprem os requisitos mínimos do TDR.								
	20	Apresentar o relatório final com a indicação do profissional melhor classificado no processo seletivo.								
	21	Solicitar ao Consultor o Plano de Trabalho e proposta financeira - honorários e despesas reembolsáveis.								
	22	Realizar a reunião de negociação com o consultor que obteve a maior nota final, para tratar dos aspectos técnicos de seu plano de trabalho, discutir a alocação de horas, valores de honorários, despesas reembolsáveis que foram propostas, e, a incidência de impostos.								
	23	Registrar a reunião em Ata e enviar ao Banco Mundial juntamente com o currículo selecionado, o relatório de avaliação e a minuta do contrato (quando for revisão prévia) para Não Objeção.								
	24	Emitir Não Objeção.								
	25	Encaminhar cópia dos documentos pessoais solicitados.								
	26	Providenciar a homologação do certame.								
	27	Providenciar empenho.								
CONTRATO	28	Enviar Contrato para análise do Órgão Jurídico.								
	29	Emitir parecer jurídico sobre a contratação.								
	30	Enviar contrato para assinatura da autoridade competente e do consultor.								
	31	Encaminhar as via do contrato assinado para o Consultor.								
	32	Encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 para o Banco.								
	33	Publicar Extrato do Contrato no DOU.								

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 328

Fase 1 CI - Interna

1	Elaborar o Termo de Referência e Estimativa de Custo.
2	Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado.
3	Elaborar Nota Técnica, contendo a justificativa para a realização da contratação (enquadramento).
4	Verificar a disponibilidade orçamentária.
5	Designar Comissão de Avaliação
6	Enviar TDR e Estimativa de Custo para a não objeção.
7	Emitir Não Objeção.
8	Elaborar as minutas da Solicitação de Manifestação de Interesse e de Contrato e enviar ao Banco para análise.
9	Banco analisa a minuta Contratual e a SMI aprovando sua divulgação
10	Submeter processo com a SMI, minuta Contratual e demais documentos à análise do Órgão Jurídico.
11	Emitir parecer jurídico sobre o certame.

As etapas de 1 a 4 mencionadas nesta Fase 1 são referentes às providências com a elaboração do Termo de Referência.

A etapa 5 trata da designação da Comissão de Avaliação do certame. A área de projeto deverá solicitar que a área técnica informe os servidores que irão compor a Comissão, preferencialmente que sejam os que participaram da elaboração do Termo de Referência. Essa providência dever ser feita via Memorando, para o devido registro no processo administrativo.

Em continuidade às demais etapas desta Fase 1 deverá ser preparada a Solicitação de Manifestação de Interesse. Conforme já visto no item 2.3.2 acima, a regra do Banco Mundial não permite edital para contratação de Consultor Individual e determina que deva ser publicada uma SMI.

A própria Norma Geral de Licitações e Contratos, na Seção IV - Do Procedimento e Julgamento - Art. 38, define que:

> Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
>
> I - edital **ou convite** e respectivos anexos, quando for o caso;

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 329

No entendimento da Lei 8.666/93, podemos depreender que a Solicitação de Manifestação de Interesse - SMI é relativa ao convite mencionado no inciso I do Artigo 38 acima descrito, porém, com divulgação ampla, como poderá ser conferido nas etapas da Fase 2, resguardando o Princípio da Publicidade, em que qualquer interessado pode ter acesso às licitações públicas e o Princípio da Competição, que conduz o gestor a buscar sempre o maior número de competidores interessados no objeto licitado.

Importante também lembrar que os Acórdãos do TCU mencionam que a Lei 8.666/93 deverá ser atendida de forma subsidiária, somente naquilo que não ferir a regra do Organismo Financeiro Internacional.

Em resumo do entendimento dos parágrafos acima, a publicação da SMI sem edital, nos procedimentos de execução direta, não fere a regra nacional e atende plenamente a regra do Banco Mundial.

A seguir encontra-se uma proposição de modelo de Solicitação de Manifestação de Interesse:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 330

MODELO DE SMI PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria Individual

BRASIL – (ÓRGÃO E SIGLA)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR – Banco Mundial

A República Federativa do Brasil negociou um Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do (INSERIR TÍTULO DO PROJETO), e pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço de consultoria: **(INSERIR OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA).**

O (INSERIR NOME DO ÓRGÃO) por intermédio da (INSERIR SECRETARIA, SE FOR O CASO) convida Consultores Individuais a manifestar seu interesse em executar o referido serviço. A seleção será feita por meio da comparação da capacidade como um todo de pelo menos três candidatos qualificados entre os que manifestarem interesse. Os critérios para formação da Lista Curta de Consultores Individuais levarão em consideração as experiência e as qualificações para a execução do serviço. Serão consideradas as Manifestações de Interesse que atendam minimamente os seguintes critérios:

Formação Acadêmica mínima: (INSERIR)
Experiência Específica mínima: (INSERIR)

A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O processo de seleção será conduzido de acordo com o método de Consultor Individual – CI, estabelecido nas Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, publicada em janeiro de 2011.

Número de Vagas: 01
Modalidade Contratual: Preço Global/Produtos
Vigência Contratual: (INFORMAR)

Para participar da seleção os candidatos deverão enviar por e-mail, um currículo detalhado, que informe seus períodos contratuais, impreterivelmente até às 23h59min, do dia XX/XX/201X, para o seguinte endereço eletrônico:

(INSERIR preferencialmente o e-mail do PROJETO)

O e-mail de envio do currículo no campo assunto deverá conter a seguinte identificação:
"Seleção de Consultor Individual - Código: TDR/CI/N.º (INSERIR) – Projeto (INSERIR NOME DO PROJETO)".

Esta SMI e o Termo de Referência poderão ser visualizados na página:
(INFORMAR ENDEREÇO ELETRÔNICO)

E/OU

Esta SMI e o Termo de Referência poderão ser solicitados por:
(INSERIR O e-mail DO PROJETO)
(INSERIR O TELEFONE DO PROJETO)

(Nome do responsável – Ordenador de Despesas)
(Cargo e Órgão)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 331

Em paralelo à elaboração da SMI, a equipe de projeto deverá preparar uma minuta contratual. O Banco não possui modelo padrão de contrato para consultores individuais, dessa forma a minuta contratual deverá ser adaptada às Diretrizes para seleção de consultores, sendo inseridas as cláusulas obrigatórias de Combate a Fraude e Corrupção, em especial a cláusula de Auditoria, zelando para que não haja cláusulas de punições, tais como multas, pois estará em desacordo com a regra e a Política do Banco.

Se o processo for de revisão prévia, a minuta contratual juntamente com a SMI deverá ser enviada ao Banco para análise, para verificar se há alguma adequação a ser feita. Se não houver, o Banco autoriza a seguir com o processo.

Em seguida, a equipe de projeto deverá encaminhar o processo administrativo devidamente autuado, com todos os documentos da Fase 1 e munido de Nota Técnica sobre as etapas já cumpridas do certame, e sobre o procedimento de acordo com as Diretrizes e a regra do Banco Mundial para seleção de Consultores Individuais, para análise do Órgão Jurídico, que emitirá parecer. Não havendo óbices, iniciam-se as providências para cumprimento das etapas da Fase 2.

Fase 2 CI - Externa

12	Publicar a Manifestação de Interesse no DOU em conformidade com as Regras do BIRD.
13	Publicar a Manifestação de Interesse em Jornal de Grande Circulação, em conformidade com as Regras do BIRD.
14	Disponibilizar no site do Projeto a Manifestação de Interesse, para acesso aos candidatos do certame.
15	Publicar no internamente os nomes dos membros da Comissão de Avaliação.
16	Enviar Currículo para participar do processo seletivo, por correspondência, ou por e-mail.
17	Receber os Currículos enviados pelos candidatos.
18	Realizar reunião de preparação e orientação dos avaliadores.
19	Avaliar os Currículos: (formação e experiência profissional). Selecionar os melhores candidatos que manifestaram interesse. Pelo menos 3 candidatos válidos, que cumprem os requisitos mínimos do TDR.
20	Apresentar o relatório final com a indicação do profissional melhor classificado no processo seletivo.
21	Solicitar ao Consultor o Plano de Trabalho e proposta financeira - honorários e despesas reembolsáveis.
22	Realizar a reunião de negociação com o consultor que obteve a maior nota final, para tratar dos aspectos técnicos de seu plano de trabalho, discutir a alocação de horas, valores de honorários, despesas reembolsáveis que foram propostas, e, a incidência de impostos.
23	Registrar a reunião em Ata e enviar ao Banco Mundial juntamente com o currículo selecionado, o relatório de avaliação e a minuta do contrato (quando for revisão prévia) para Não Objeção.
24	Emitir Não Objeção.
25	Encaminhar cópia dos documentos pessoais solicitados.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 332

26	Providenciar a homologação do certame.
27	Providenciar empenho.

A fase externa do certame é iniciada com sua divulgação. Com a Solicitação de Manifestação de Interesse aprovada pelo Banco, a equipe de projeto providenciará sua publicação no Diário Oficial da União, em um jornal considerado pelo Banco de grande circulação e no site do projeto ou do mutuário. Importante lembrar que deve haver previsão de recursos orçamentários para a publicação no jornal.

Na regra do Banco deve-se, junto com a SMI, ser divulgado o Termo de Referência, que estabelece todas as entregas e condições para o candidato à consultoria prever seus custos e executar os serviços. O TDR poderá ser divulgado no site do projeto ou do mutuário, ou por e-mail, mas "**sem os anexos**" (não poderão ser divulgadas a Matriz de Avaliação e nem mesmo a Estimativa de Custos).

Após a divulgação da Solicitação de Manifestação de Interesse, a equipe de projeto deverá providenciar a publicação da Comissão de Avaliação internamente no Órgão. A Portaria de nomeação poderá seguir o modelo abaixo:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 333

DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO

(INSERIR ÓRGÃO)
(INSERIR SECRETARIA)

PORTARIA Nº , de de de 2015.

Institui a Comissão de Avaliação do certame relativo à contratação dos serviços de consultoria individual para (INSERIR OBJETO DO TDR), no âmbito do (INSERIR PROJETO)- Acordo de Empréstimo XXXX- BR.

O SECRETÁRIO (INSERIR CARGO), no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº XXX, de (DATA), resolve:

Art. 1º – Instituir a Comissão de Avaliação do certame relativo à contratação dos serviços de consultoria individual para (INSERIR O OBJETO OU TÍTULO DO TDR), no âmbito do (INSERIR PROJETO), em conformidade com o acordo de empréstimo XXXX-BR.

Art. 2º – A Comissão será composta pelos seguintes servidores: (INSERIR NOMES E MATRÍCULAS).

Art. 3º – São atribuições da Comissão:

a) Analisar os Currículos e elaborar o respectivo relatório;

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

(INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO)
(INSERIR CARGO)

A publicação da nomeação da Comissão de Avaliação internamente deverá ser impressa e constar do processo administrativo.

Após o encerramento do prazo de recebimento dos currículos, a equipe de projeto, com base na quantidade de currículos válidos (lista curta), deverá preparar para cada avaliador os Formulários de Avaliação da Consultoria Individual, de acordo com os critérios previstos no TDR.

Se não for possível uma lista curta de no mínimo 03 (três) currículos válidos, havendo apenas dois, deverá ser feita uma diligência ao Banco para análise e verificação da possibilidade de aprovação dessa lista curta.

Se ocorrer de se obter apenas um currículo válido, deverá ser feita diligência ao especialista do Banco responsável pelas licitações do projeto e verificar as possíveis medidas, dentre essas, rever o TDR ou ampliar a divulgação etc.

A equipe de projeto deverá disponibilizar o conteúdo da **"Orientação Técnica para Seleção de Consultores Individuais em Financiamentos do Banco Mundial"** para a Comissão de Avaliação e realizar uma reunião preparatória antes das análises curriculares.

A Comissão de Avaliação, em sala apropriada, realizará as análises curriculares de todos os candidatos habilitados, preenchendo as respectivas fichas de avaliações.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 334

É necessário reiterar que os avaliadores analisarão individualmente todos os currículos. Ao final das avaliações individuais deverão ser apurados os totais de cada candidato por meio de média aritmética das notas de cada avaliador e consolidar todos os formulários num relatório final, que deverá ser assinado pela Comissão.

O primeiro colocado da lista curta (melhor classificado) é convocado para negociar o contrato. As negociações deverão ser registradas em Ata, que deverá ser assinada a seu término.

Poderá ser solicitado que no dia da reunião de negociação o consultor apresente uma pequena proposta técnica (plano de trabalho) e financeira abordando como tratará o problema, quantas horas precisam para cada produto, quais despesas reembolsáveis (operacionais), o valor de seus honorários (valor por hora) e os custos unitários das despesas reembolsáveis, além dos impostos que tenha que recolher. Se não trouxer seu plano de trabalho para a reunião, isso não será motivo de desclassificação, os pontos necessários deverão ser discutidos e negociados, com o devido detalhamento em Ata.

A reunião será concluída com a assinatura da Ata. Após as negociações, a equipe de projeto concluirá o contrato e o enviará para o Consultor verificar se está tudo de acordo com o que foi discutido e decidido em reunião.

O relatório final assinado pela Comissão de Avaliação com a indicação do profissional melhor classificado no processo seletivo e a Ata de reunião de negociação, deverão ser digitalizados e enviados ao Banco juntamente com o currículo que obteve a melhor pontuação e com a minuta contratual rubricada para análise e emissão de não objeção. As fichas de avaliações serão um anexo ao relatório.

Com a não objeção do Banco deve-se solicitar ao consultor que encaminhe as cópias dos documentos que comprovam as informações curriculares (comprovantes da formação e da experiência – diplomas, certificados, contratos etc.).

Providencia-se a homologação do processo por meio da Autoridade Competente, conforme o seguinte modelo:

DESPACHO DECISÓRIO PARA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º:

OBJETO: Seleção de Consultoria Individual para a (INSERIR OBJETO DA CONTRATAÇÃO)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 335

O (CARGO DO ORDENADOR DE DESPESAS), tendo em vista a delegação de competências contidas na Portaria n.º (INSERIR NÚMERO E DATA E ONDE FOI PUBLICADA - DOU) e o contido no Acordo de Empréstimo n.º XXXX-BR, firmado entre o Banco Mundial e o (INSERIR ÓRGÃO MUTUÁRIO).

DECIDE: HOMOLOGAR o PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA n.º (INSERIR), na modalidade de Consultor Individual – CI, em conformidade com as Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial de janeiro de 2011, e tendo em vista os procedimentos realizados pela Comissão de Avaliação do Certame, foi consagrado como vencedor o Consultor (a):

(INSERIR NOME DO CONSULTOR E O VALOR TOTAL PROPOSTO)
(INSERIR DATA, MÊS E ANO)
(INSERIR NOME E CARGO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A ASSINATURA)

Após homologação do certame, a equipe de projeto deverá providenciar junto à área Orçamentária e Financeira o empenho. Todos os documentos deverão ser autuados no processo administrativo.

Fase 3 CI – Contrato

28	Enviar Contrato para análise do Órgão Jurídico.
29	Emitir parecer jurídico sobre a contratação.
30	Enviar contrato para assinatura da autoridade competente e do consultor.
31	Encaminhar as via do contrato assinado para o Consultor.
32	Encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 para o Banco.
33	Publicar extrato do contrato no DOU.

A equipe de projeto, após a homologação, preencherá o contrato com os dados do consultor e da autoridade competente do mutuário. E de posse do processo administrativo com todos os documentos do certame autuados, inclusive a minuta contratual, deverá elaborar Nota Técnica com o apanhado explicativo de todas as ocorrências anteriores, submetendo-o à análise da Consultoria Jurídica.

Após retorno do processo da Consultoria Jurídica, com parecer jurídico sem óbices, providenciam-se as assinaturas do contrato. Ou em conjunto, ou em separado sendo o consultor o primeiro a assinar. Deverão ser duas vias para que uma fique no processo e a outra com o consultor. Para o Banco deverá ser enviada uma cópia digitalizada juntamente com o formulário 384 preenchido.

Durante as providências dessa etapa de assinaturas do contrato, a equipe de projeto deverá providenciar junto à área técnica responsável pela contratação, a formalização do Gestor do contrato

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 336

e, se necessário, dos respectivos Fiscais e suas atribuições, de acordo com o que prevê o Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93.

Também em atendimento à Lei 8.666/93, deverá ser publicado o extrato do contrato de consultoria individual dentro do prazo legal, no DOU – Diário Oficial da União e no site do projeto se houver, conforme modelo a seguir:

EXTRATO DE CONTRATO Nº

(INSERIR NÚMERO, SIGLA DO ÓRGÃO E TÍTULO DO PROJETO)

PROCESSO Nº (INSERIR); espécie: contrato nº (INSERIR); contratante: (INSERIR), representado pelo (INSERIR CARGO DO ORDENADOR DE DESPESAS), Sr. (INSERIR NOME), CPF Nº (INSERIR); contratado: (INSERIR NOME), CPF (INSERIR); objeto: (INSERIR), valor do contrato: (INSERIR ALGARISMOS E POR EXTENSO). Programa de trabalho Nº: (INSERIR), PTRES Nº (INSERIR), UG: (INSERIR), fonte 0148, natureza de despesa (INSERIR), dotação orçamentária N. (INSERIR), nota de empenho Nº (INSERIR), data de emissão: (INSERIR), recurso: Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR. Fundamento legal: Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR; data do contrato: (INSERIR); vigência: XX MESES contados a partir da data da ordem de serviço; data da ordem de serviço: (INSERIR).

O arquivo digitalizado com o extrato do contrato deverá ser enviado ao Banco Mundial.

1.11. SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO (SHOPPING)

Solicitação de Cotação é um método de licitação considerado o mais simples dos que estão previstos nas Diretrizes do Banco Mundial. O termo “Shopping” significa “Comparação de Preços” e é usado para aquisição de bens e serviços técnicos (comuns ou de prateleira). Em uma comparação à regra nacional, o método Shopping se assemelha ao Convite, modalidade prevista na Lei 8.666/93.

De acordo com as Diretrizes, Shopping compreende a comparação das cotações de preços, em um mínimo de três, obtidas de diversos fornecedores. Tem como objetivo garantir preços competitivos, constituindo-se no método adequado para compras de quantidades limitadas de bens imediatamente disponíveis no mercado, ou de produtos baratos com especificação padronizada.

Caso o Mutuário não consiga obter ao menos três cotações, deverá comunicar ao Banco os motivos e a justificativa pela qual nenhum outro método de aquisição pôde ser considerado, bem como obter uma não objeção antes de proceder com base nas únicas propostas recebidas.

Os pedidos de cotações deverão conter a descrição e a quantidade dos bens, assim como a data e o local previsto para a entrega.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 337

As cotações podem ser enviadas via correio, por fax, ou meio eletrônico, e sua avaliação adotará os mesmos princípios de uma licitação aberta.

Os termos das propostas aceitas serão incorporados à ordem de compra ou ao contrato simplificado.

O fluxograma a seguir demonstra todas as etapas para se proceder a uma licitação com o método Shopping. Está separado em duas fases, sendo uma Fase Interna, antes da divulgação e outra Fase Externa, que compreende o momento da divulgação do certame até a assinatura do contrato.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 338

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS PELO MÉTODO SHOPPING

Shopping é o método de aquisição de bens e serviços técnicos (comuns) baseado na comparação de no mínimo três cotações de preços, obtidas de diversos fornecedores. Deve ser utilizado quando o custo estimado dos bens ou serviços técnicos comuns corresponderem até US$100,000, ou outra margem indicada no Acordo de Empréstimo.

FASE	Nº	PROCEDIMENTOS	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Projeto (UGP)	Comissão de Licitação do Projeto	BIRD	Gabinete	CONJUR	Licitante
FASE INTERNA	1	Elaborar a especificação técnica.							
	2	Receber a Especificação Técnica.							
	3	Abrir processo administrativo e autuar documentos recebidos.							
	4	Elaborar Nota Técnica de enquadramento da contratação no projeto.							
	5	Elaborar a Estimativa de Custos (Orçamento).							
	6	Confirmar que existem recursos orçamentários disponíveis para contração.							
	7	Elaborar Carta Convite e a Minuta do Contrato.							
	8	Enviar ao Banco a Carta Convite, Especificação Técnica, Orçamento, Minuta Contratual (se não for Ordem de Serviço) para a não objeção.							
	9	Emitir não objeção aos documentos do certame.							
	10	Instituir Comissão de Avaliação do Certame (se for o caso).							
	11	Encaminhar o processo para manifestação da Consultoria Jurídica.							
	12	Emitir parecer jurídico sobre o certame. Lembrar que se o Jurídico determinar alguma alteração nos documentos, esses deverão retornar para análise e não objeção do Banco.							
FASE EXTERNA	13	Enviar Carta Convite às empresas.							
	14	Publicar Comissão de Avaliação do Certame no Boletim de Serviços (se houver Comissão).							
	15	Elaborar e encaminhar proposta ao projeto.							
	16	Analisar propostas e elaborar mapa de apuração (Comissão de Avaliação ou Comissão de licitação/Equipe de Licitação do Projeto).							
	17	Encaminhar mapa de apuração com adjudicação da Comissão para análise do Banco Mundial.							
	18	Emitir não objeção ao mapa (se revisão prévia).							
	19	Homologar o Certame.							
	20	Providenciar empenho da empresa homologada.							
	21	Enviar processo com o contrato para análise da Consultoria Jurídica.							
	22	Emitir Parecer Jurídico.							
	23	Declarar o vencedor do certame.							
	24	Providenciar assinatura do contrato.							
	25	Publicar extrato do contrato no DOU.							
	26	Encaminhar para o Banco cópia do contrato assinado.							

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 339

Fase 1 SHOPPING – Interna

1	Elaborar a especificação técnica.
2	Receber a Especificação Técnica.
3	Abrir processo administrativo e autuar documentos recebidos.
4	Elaborar Nota Técnica de enquadramento da contratação no projeto.
5	Elaborar a Estimativa de Custos (Orçamento).
6	Confirmar que existem recursos orçamentários disponíveis para contração.
7	Elaborar Carta Convite e a Minuta do Contrato.
8	Enviar ao Banco a Carta Convite, Especificação Técnica, Orçamento, Minuta Contratual (se não for Ordem de Serviço) para a não objeção.
9	Emitir não objeção aos documentos do certame.
10	Instituir Comissão de Avaliação do Certame (se for o caso).
11	Encaminhar o processo para manifestação da Consultoria Jurídica.
12	Emitir parecer jurídico sobre o certame. Lembrar que se o Jurídico determinar alguma alteração nos documentos, esses deverão retornar para análise e não objeção do Banco.

Os itens de 1 a 12 apresentados na tabela acima, relativos à Fase Interna dos procedimentos de aquisições, foram abordados anteriormente.

A Carta Convite deve conter os dados do Mutuário, do Projeto e do Acordo de Empréstimo e informar a natureza do convite, se prestação de serviços ou fornecimento de bens e/ou materiais (exemplo: Serviços de Infraestrutura e Logística para Realização de Evento ou Fornecimento de Equipamentos de Informática) e a regra de como a empresa deverá proceder para participar da licitação. O modelo a seguir já foi analisado pelo Banco e obteve não objeção.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 340

CARTA CONVITE

(INSERIR A NATUREZA DOS SERVIÇOS)

BRASIL – (INSERIR ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR – Banco Mundial

A República Federativa do Brasil negociou um Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do Projeto (INSERIR TÍTULO), e pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço (OU AQUISIÇÃO): (INSERIR OBJETO)
O (INSERIR ÓRGÃO) por intermédio da Secretaria (SE FOR SECRETARIA) convida a empresa (nome da empresa) a participar do procedimento licitatório para (INSERIR SE CONTRATAÇÃO OU FORNECIMENTO – EXEMPLO: contratação de serviços de infraestrutura e logística necessários à realização do evento, que ocorrerá em CIDADE-ESTADO, nos dias XX, XX, e X de (MÊS) de 201X).
O certame será conduzido de acordo com o método de aquisição denominado **Shopping – Comparação de Cotações de Preços**, estabelecido nas Diretrizes do Banco Mundial para Aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, de janeiro de 2011. O critério de avaliação será o de **Menor Preço Global**.
Para participar desta licitação é necessário atender o prazo estipulado e as determinações constantes do SHOPPING Nº 0X/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO) em anexo.
Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados pelo email: (INSERIR E-MAIL DO PROJETO).

Importante ressaltar que não está previsto na regra do Banco Mundial edital para o método Shopping.

Cabe ainda destacar que a própria Lei 8.666/93, na Seção IV - Do Procedimento e Julgamento, torna facultativo a elaboração do edital em seu inciso I, do Artigo 38, cito:

> "O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente":
>
> I – "edital **ou convite** e respectivos anexos, quando for o caso";

E sendo assim, a lei nacional possibilita o procedimento apenas com convite, estando nesse quesito, em consonância com os procedimentos do Banco Mundial para o método Shopping.

A equipe de projeto deverá encaminhar todos os documentos mencionados na Fase 1, inclusive a não objeção do Banco, autuados no processo administrativo, com Nota Técnica do projeto ao Órgão Jurídico solicitando análise e aprovação.

As Diretrizes de Aquisições do Banco, em seu item 3.5, informam que as cotações podem ser enviadas por e-mail (preferencialmente para o do projeto), fax ou pelo correio, isso significa que de

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 341

forma alguma se poderá exigir envio de propostas somente pelo correio. Pode-se determinar dia e hora limite para o recebimento.

De acordo com os especialistas do Banco, não pode haver inserção de mecanismos de desclassificação por falhas de formalidade, não relacionados à qualidade e ao custo. A rejeição de uma cotação por motivo meramente formal cria dúvida sobre se poderia a cotação dessa empresa ter atendido as especificações técnicas e o seu preço ter sido o menor. Tais desclassificações por motivos apenas formais antes ou depois que sejam conhecidos os preços e avaliados os bens ou serviços contra as especificações técnicas, constituirão motivos para que o Banco não financie o processo.

Se acaso a Consultoria Jurídica do Órgão exigir a elaboração de um edital para licitar o método Shopping, os Especialistas de Licitações do Banco poderão até aceitá-lo, desde que previamente acordado e que não contenha cláusulas contrárias à Política do Banco e às suas Diretrizes. Esse edital deverá conter os seguintes anexos previstos na Lei 8.666/93:

- Anexo I – Especificação Técnica.
- Anexo II – Formulário de Oferta.
- Anexo III – Minuta Padrão de Contrato.
- Anexo IV – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação.
- Anexo V – Declaração de não empregar menor.
- Anexo VI – Atestado de Capacidade Técnica.

Dessa forma, a proposta de edital deverá ser submetida ao Banco para verificação, mas não é um documento passível de não objeção, pois não existe no método Shopping. A minuta contratual, juntamente com a Carta Convite, será também enviada, mas para obtenção de não objeção nas revisões prévias. Nos casos de revisões posteriores, o Mutuário deverá utilizar somente os editais (se necessário) e minutas contratuais já aprovadas pelo Banco. Ambos deverão conter as cláusulas de Combate à Fraude e Corrupção e de Auditoria previstas nas Diretrizes.

O modelo de contrato a seguir já foi analisado pelo Banco e obteve não objeção:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, N.º__ QUE ENTRE SI CELEBRAM, O (nome e sigla do Órgão Licitante), E A EMPRESA ___(***nome***)___

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de ____, o (nome e sigla do Órgão Licitante)**,** localizado em _____ doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr.(a) _____, RG n.º ___(***número***)___, CPF n.º ___(***número***)___, e a firma ___, CNPJ/MF n.º ___, estabelecida no ___, em ___, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr.(a) ___, (***nacionalidade***), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado(a) na ___, celebram o presente Contrato, decorrente do *Shopping* n.º 01/2013/SRHU/(SIGLA DO ÓRGÃO), Homologado pelo Autoridade Competente, realizado nos termos do Acordo de Empréstimo n.º 8074-BR, firmado entre o (MUTUÁRIO) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, conforme

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 342

faculta o § 5º do Art. 42 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações subsequentes, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Integram este Contrato:

a) A Especificação Técnica.
b) A Proposta de Preços.
c) A Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação.
d) A Declaração de não Empregar Menor.
e) A Declaração de não praticar Crimes Ambientais de acordo com a Lei 9605/98.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** a "seleção e contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de evento, envolvendo as etapas de planejamento, coordenação, organização e execução, contemplando a locação de espaço físico, mobiliário adequado, equipamentos, acessórios, insumos e todos os demais materiais e serviços, indispensáveis à plena execução", de acordo com os termos e condições do Shopping n.º 01/2013/SRHU/(SIGLA DO ÓRGÃO) e seus anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

I - Os serviços deverão ser realizados no local indicado na Especificação Técnica.

II – Será permitida subcontratação dos serviços especificados, o que não a exime a CONTRATADA das obrigações estabelecidas nas cláusulas contratuais e no presente Shopping e seus anexos.

III - Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, o **CONTRATANTE** se obriga a:

I - Indicar um servidor, como gestor do contrato, para exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, sendo que tal atividade não implicará, em qualquer hipótese, na exclusão ou redução da responsabilidade da **CONTRATADA**.

II - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos empregados e preposto da **CONTRATADA**.

III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

IV - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da sua proposta.

V - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estejam em desacordo com o especificado no contrato e na documentação a ele vinculado.

VI - Efetuar o pagamento da **CONTRATADA**, por meio de Ordem Bancária em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explícito o banco, a agência, a localidade e o número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinente:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 343

I - Cumprir todos os compromissos assumidos de acordo com as cláusulas contratuais e os termos do Shopping nº 01/2013/SRHU/(SIGLA DO ÓRGÃO) e seus anexos.

II - Transportar, montar, instalar, testar, organizar, desinstalar e manter em pleno funcionamento todos os itens especificados, para o adequado atendimento dos serviços contratados.

III - Indicar ao **CONTRATANTE**, por escrito, em até 05 (cinco) dias antes do evento, os nomes, e-mails e telefones do preposto da empresa e dos demais funcionários que atenderão aos serviços especificados, objeto da licitação.

IV - Acatar todas as orientações do **CONTRATANTE**, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestar esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

V - Fornecer os alimentos e bebidas especificados dentro do prazo de validade e dentro dos padrões de higiene e manuseio seguro, com o adequado acondicionamento.

VI - Fornecer os serviços, materiais e utensílios necessários ao pleno atendimento do coffee break, café e água, devendo zelar pela organização das mesas e a adequada reposição de louças e alimentos, sempre que necessário.

VII - Entregar os relatórios especificados em versão digital gravada em CD/DVD e em meio físico (papel), com encadernação comum, devendo, antes do prazo especificado para entrega, enviar minuta por email ao CONTRATANTE para prévia aprovação.

VIII – Preparar e enviar por meio eletrônico, os certificados aos participantes do evento, conforme orientação do CONTRATANTE.

IX - Se responsabilizar por todos os impostos, taxas, licenças e registros no INSS e outros órgãos públicos municipais, estaduais ou federais que se fizerem necessários.

X - Recrutar, sob sua inteira responsabilidade, profissionais devidamente capacitados e qualificados, necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, impostos e taxas, previstos na legislação vigente, bem como estadia, alimentação e locomoção, e quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer ônus adicional para o **CONTRATANTE**.

XI - Responsabilizar-se pela substituição imediata dos profissionais a serviço do evento em caso de ausência ou dispensa.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

I - O valor do presente Contrato é de R$ ___ (extenso) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços. Os preços contratuais não serão reajustados.

II - Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Acordo de Empréstimo n.º 8074-BR, no Programa de Trabalho _____ e Elemento de Despesa nº _____, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº_____.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado à adjudicatária, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do atesto pelo setor competente da Nota Fiscal/Fatura depois da constatação do atendimento de todas as exigências, conforme condições e preços acordados no certame licitatório.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 344

II - Será precedida consulta "on-line" junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, antes do pagamento a ser efetuado à contratação, para verificação da situação da **CONTRATADA**, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo. O pagamento não será realizado caso a empresa **CONTRATADA** esteja em situação irregular.

III - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo de pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

IV - O **CONTRATANTE** poderá, ainda, sustar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte nos seguintes casos:

a) Serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis à espécie;
b) existência de qualquer débito para com o (ÓRGÃO);
c) existência de débitos para com terceiros relacionados com os serviços contratados e que possam por em risco o bom andamento dos serviços contratados ou causar prejuízos materiais ou morais ao (ÓRGÃO) ou seus servidores.

V - O **CONTRATANTE** reserva-se o direito de recusar o pagamento, no ato da atestação, no caso dos serviços terem sido executados em desacordo com o Shopping nº 01/2013/SRHU/(SIGLA DO ÓRGÃO) e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações e demais condições deste Shopping sujeitará a empresa adjudicatária às seguintes sanções, quando for o caso:

- Advertência.

- Multa.

- 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pelo cancelamento total ou parcial da Nota de Empenho, a pedido do licitante vencedor, a qualquer pretexto.

- 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia sobre a parcela que der causa, em caso de atraso na prestação dos serviços.

- 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

- 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada neste instrumento e seus anexos.

- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o comprador por **prazo não superior a 02 (dois) anos.**

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir o **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de 60 dias corridos, contados a partir de sua assinatura.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 345

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

I - O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito ao **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

II - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da **CONTRATADA**;
b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que, a juízo do **CONTRATANTE**, prejudique a execução deste pacto;
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;
d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;
e) no interesse do **CONTRATANTE**, mediante comunicação com antecedência de **05 (cinco) dias corridos**, com o pagamento dos serviços adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão; e
f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no **prazo de 20 (vinte) dias corridos,** daquela data, correndo as despesas a expensas do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o de Brasília.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e a **CONTRATADA** deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, prestadores de serviços e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) prática corrupta - oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor ou vantagem, com a intenção de influenciar de modo indevido a ação do agente público, no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) prática fraudulenta - falsificação ou omissão dos fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação, seja no processo de licitação ou na execução de contrato;

c) prática colusiva - combinação entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando simular a concorrência, estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) prática coercitiva - causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 346

e) prática obstrutiva - (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar, intimidar pessoas ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - O organismo financeiro multilateral imporá sanção sobre a empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas na participação em licitação ou execução de contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que o organismo financeiro multilateral e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do serviço e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

_____	_____
CONTRATANTE	**CONTRATADA**
_____	_____
TESTEMUNHAS:	TESTEMUNHAS:
NOME:	NOME:
CPF:	CPF:
CI:	CI:

Conforme já informado, todos os documentos mencionados na Fase Interna deverão constar do processo administrativo, que deverá ser enviado à Consultoria Jurídica para análise prévia à divulgação do certame. Não havendo posicionamento contrário, poderá ser enviada a Carta Convite e demais documentos relativos ao certame por e-mail às empresas selecionadas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 347

Fase 2 SHOPPING – Externa

13	Enviar Carta Convite às empresas.
14	Publicar Comissão de Avaliação do Certame internamente no Órgão (se houver Comissão).
15	Elaborar e encaminhar proposta ao projeto.
16	Analisar propostas e elaborar mapa de apuração (Comissão de Avaliação ou Comissão de licitação/Equipe de Licitação do Projeto).
17	Encaminhar mapa de apuração com adjudicação da Comissão para análise do Banco Mundial.
18	Emitir não objeção ao mapa (se revisão prévia).
19	Homologar o Certame.
20	Providenciar empenho da empresa homologada.
21	Enviar processo com o contrato para análise da Consultoria Jurídica.
22	Emitir Parecer Jurídico.
23	Declarar o vencedor do certame.
24	Providenciar assinatura do contrato.
25	Publicar extrato do contrato no DOU.
26	Encaminhar para o Banco cópia do contrato assinado.

Juntamente com a Carta Convite deverá ser enviada a especificação técnica, para as empresas do ramo de atividades do objeto a ser licitado. Qualquer empresa que tome conhecimento do certame e solicite os documentos dentro do prazo poderá participar.

A carta convite deve ser enviada para no mínimo três empresas, mas para resguardar o certame é adequado enviar para um número maior, pois é necessário se obter ao menos três propostas válidas.

Para buscar as melhores empresas do ramo, a equipe do projeto poderá realizar uma pesquisa na internet com identificação do portfólio da empresa e conferência via telefone, diretamente com os últimos clientes, sobre como foi a prestação dos serviços.

Poderá ser publicada uma Comissão de Avaliação do Certame internamente em informativo do Órgão, se assim o Mutuário achar conveniente. Mas a apuração poderá ser realizada pela equipe de projeto.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 348

Ao término do tempo previsto para recebimento das propostas por e-mail (cotações de preços), a Comissão de Avaliação ou de Licitação do Projeto deverá se reunir para realizar a análise.

Nos casos de se instituir Comissão de Avaliação, a equipe de projeto, para apoiar a análise, poderá fornecer à Comissão um *checklist* com todos os itens que precisam ser analisados. Considerando como exemplo um evento, que foi aprovado com edital. Segue modelo abaixo:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 349

(ÓRGÃO)

ACORDO DE EMPRÉSTIMO XXXX-BR
BANCO MUNDIAL

SHOPPING Nº XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO)

Referência: Análise das cotações enviadas pelas empresas participantes do certame para realização de Evento em (INSERIR CIDADE E ESTADO).

DADOS DO EVENTO	
Título do Evento:	Período do Evento:
(INSERIR TÍTULO)	De XX a XX de (MÊS) 201X

A análise das Cotações/Propostas consiste nos seguintes itens:

1- Verificar qual das propostas apresenta o Menor Preço Global.
2- Selecionar a proposta que apresenta o Menor Preço Global para avaliação.
3- Verificar se a empresa entregou o Formulário de Oferta de acordo com os itens estipulados na Especificação Técnica.
4- Checar se a soma dos valores de cada item proposto pela empresa é o mesmo do campo VALOR TOTAL/PREÇO GLOBAL.
5- Verificar se a empresa preencheu as informações para adjudicação, na última página do formulário de oferta, com carimbo do CNPJ, nome da empresa e de seu representante, telefone, fax, email e assinatura.
6- Verificar se a empresa entregou a "Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação" devidamente datada e identificada com assinatura e RG do declarante.
7- Verificar se a empresa entregou a "Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme CF/1988.
8- Verificar se a empresa entregou o "Atestado de Capacidade Técnica", devidamente identificado pelo emitente com local, data, nome do representante da empresa emitente, cargo e telefone para contato.
9- Pesquisar CNPJ da empresa no SICAF para conferir a regularidade fiscal.
10- Preencher Mapa de Apuração e assinar no campo próprio, rubricando vias anteriores, se houver.

Após análise das propostas conforme *checklist*, a Comissão de Avaliação deverá elaborar o Mapa de Apuração do certame, que poderá ser conforme modelo a seguir:

MAPA DE APURAÇÃO

SHOPPING Nº (inserir número)
PROCESSO Nº (inserir número)

O Shopping nº (inserir número) é relativo à seleção e contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos, não continuados, para a realização de evento, envolvendo as etapas de planejamento, coordenação, logística, organização e execução do **"(inserir título do evento)"**, que será realizado na cidade de (inserir cidade e sigla do estado), no período de (inserir o período).

As cotações de preços foram analisadas pelos técnicos do (inserir Órgão e Departamento), área demandante e beneficiária desta ação.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 350

Nº	EMPRESA CONVIDADA	ENVIO DE PROPOSTA	FORMA DE ENVIO CFE. ESPECIFICADO
01	Empresa A	**NÃO**	**-**
02	Empresa B	**SIM**	**SIM**
03	Empresa C	**SIM**	**SIM**
04	Empresa D	**SIM**	**SIM**
05	Empresa E	**SIM**	**SIM**
06	Empresa F	**SIM**	**NÃO**

A empresa que apresentou o Menor Preço Global, conforme demonstra o mapa comparativo de cotações de preços no ANEXO I, e que atendeu as Especificações Técnicas, foi a (inserir nome da empresa) Ltda.

O Menor Preço Global ofertado foi no valor de R$ (inserir valor em algarismos e por extenso) sendo considerado aceitável para a execução dos serviços.

Dessa forma, esta Comissão de Avaliação adjudica o objeto do presente certame à empresa (inserir nome da empresa) Ltda.

(inserir a cidade, a data e o ano).

_____	_____	_____
(inserir no do Avaliador)	(inserir no do Avaliador)	(inserir no do Avaliador)
(inserir cargo)	(inserir cargo)	(inserir cargo)
Matrícula SIAPE n.º (inserir)	Matrícula SIAPE n.º (inserir)	Matrícula SIAPE n.º (inserir)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 351

ANEXO I
SHOPPING Nº XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO) – (INSERIR NOME PROJETO)
Acordo de Empréstimo XXXX-BR
Processo Nº XXXXX.XXXXXX/201X-XX
Mapa Comparativo de Cotações de Preços:

Classificação	PROPONENTES	PREÇO PROPOSTO R$	ANEXO II FORMULÁRIO DE OFERTA				ITEM 6 DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS		
			Datado	Assinado	Carimbo CNPJ	Identificação do Signatário	Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (email), bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF e RG.	Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data limite de recebimento da proposta.	Preço expresso em moeda corrente nacional (R$) de acordo com o(s) preço(s) praticado(s) no mercado, e o preço total da proposta considerando todas as informações e os itens constantes no Anexo I (Especificação Técnica)
1º	EMPRESA B	163.945,00	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
2ª	EMPRESA C	199.360,00	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
3ª	EMPRESA D	204.412,86	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
4ª	EMPRESA E	338.988,00	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 352

A Comissão de Avaliação deverá encaminhar o mapa comparativo de preços, o mapa de apuração com a adjudicação da empresa vencedora devidamente assinada, as propostas e demais documentos para a equipe de projeto, que os digitalizará para enviar ao Banco para não objeção e os autuará no processo administrativo.

De posse da não objeção o projeto deverá autuá-la no processo e providenciar junto à Autoridade Competente a homologação do certame, conforme modelo:

(ÓRGÃO)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

SHOPPING XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO)
(NOME DO PROJETO) – ACORDO DE EMPRÉSTIMO XXXX-BR

OBJETO: Seleção e contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos, não continuados, para a realização de evento, envolvendo as etapas de planejamento, coordenação, logística, organização e execução do "(INSERIR TÍTULO DO EVENTO)

O (INSERIR NOME DO PROJETO) do (INSERIR ÓRGÃO), no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os autos do referido processo e a ADJUDICAÇÃO realizada pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO do certame (Fls. XXX, XXX) RESOLVE, em cumprimento ao item X do Edital do SHOPPING XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO), HOMOLOGAR o certame em favor da proponente que apresentou o menor preço global, a empresa (INSERIR RAZÃO SOCIAL).

Brasília-DF, XX de (MÊS) de 201X.

(NOME E ASSINTURA DO ORDENADOR DE DESPESA)
(Cargo)

Com a homologação do certame, a equipe de projeto deverá declarar o vencedor, conforme o modelo a seguir:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 353

(ÓRGÃO)
(PROJETO)
Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR – Banco Mundial

O (INSERIR ÓRGÃO) por intermédio da Secretaria (INSERIR SE FOR O CASO) informa que a empresa (INSERIR RAZÃO SOCIAL) ficou classificada em 1º lugar no certame relativo ao SHOPPING Nº XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO), que trata da contratação de serviços de infraestrutura e logística para a realização do evento (INSERIR), que ocorrerá em (CIDADE E ESTADO), nos dias XX e XX de (INSERIR) de 201X.
Dessa forma, solicitamos o preenchimento do ANEXO III do edital – "Minuta Padrão de Contrato", sem assinatura neste momento.
Após a devolução por email, do arquivo relativo à "Minuta Padrão de Contrato", devidamente preenchido com os dados da empresa e de seu representante legal, daremos continuidade ao certame, encaminhando para análise do Banco Mundial.
Atenciosamente,
Equipe do Projeto (INSERIR)
(ÓRGÃO)

Junto com a declaração da empresa vencedora do certame, o projeto enviará a minuta contratual aprovada pelo Banco solicitando preenchimento sem assinatura. Com a devolução do contrato com os dados da empresa para o projeto, deverão ser inseridos os dados do Ordenador de Despesas. Essa minuta deverá ser autuada no processo administrativo.

Em seguida se providenciará junto à área Orçamentária e Financeira o respectivo empenho.

Após autuação do empenho, o processo administrativo deverá ser encaminhado pela equipe de projeto para à análise da Consultoria Jurídica, com Nota Técnica relatando todas as etapas do certame (se for uma exigência do órgão jurídico que antes da assinatura o contrato seja enviado para análise).

Com a devolução do processo pelo Órgão Jurídico, providenciam-se as assinaturas. Publica-se o extrato do contrato no DOU encaminhando para o Banco cópia do contrato assinado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO) – PROJETO

PROCESSO Nº (INSERIR); espécie: contrato nº XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO) – (INSERIR NOME PROJETO); contratante: (ÓRGÃO MUTUÁRIO), representado pelo Secretário (INSERIR), Sr. (INSERIR NOME), CPF Nº (INSERIR); contratada (INSERIR RAZÃO SOCIAL)., representada pelo Sr. (INSERIR), CNPJ Nº (INSERIR); objeto: (INSERIR), valor do contrato R$ 163.945,00 (cento e sessenta e três mil reais, novecentos e quarenta e cinco reais). Programa de trabalho Nº (INSERIR), PTRES Nº (INSERIR), UG: (INSERIR), fonte 0148, natureza de despesa (INSERIR), dotação orçamentária N. (INSERIR), nota de empenho (INSERIR), data de emissão: (INSERIR), recurso: Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR. Fundamento legal: Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR; vigência: XX DIAS contados a partir da data de assinatura; data da assinatura: XX/XX/201X.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 354

Após ou durante essa última etapa, a equipe de projeto deverá providenciar junto à área beneficiária e a Autoridade Competente, a formalização do Gestor do contrato e, se necessário, dos respectivos Fiscais e suas atribuições, que deverá constar do processo administrativo, de acordo com o que prevê o Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93.

A designação Gestor é uma obrigatoriedade legal que deverá estar prevista nos procedimentos com edital ou com carta convite.

Segue modelo de conteúdo para o Memorando de solicitação do Gestor Contratual, previsto no edital:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 355

Assunto: Indicação do Gestor de Contrato relativo ao Shopping XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO), no âmbito do Acordo de Empréstimo XXXX-BR – Projeto (INSERIR)

1. Em cumprimento às determinações do edital relativo ao Shopping XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO), no que se refere ao "item X e subitem X.Y", solicito indicar o nome do servidor que atuará como representante do (ÓRGÃO) no acompanhamento, fiscalização e atesto de Nota Fiscal relativa ao contrato com a empresa vencedora do certame em andamento para a contratação de serviços técnicos, não continuados, envolvendo as etapas de planejamento, coordenação, logística, organização e execução do evento "(INSERIR TÍTULO)".

2. Segue abaixo a transcrição do item e subitem do edital que determina a designação do Representante do Contratante:

X - DA ASSINATURA DO CONTRATO

X.Y - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do Contratante, designado como Representante que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.

3. Diante da responsabilidade envolvida no acompanhamento/fiscalização dos serviços e atesto de Notas Ficais para fins de pagamento, sugiro que o gestor do referido contrato a ser indicado seja, no mínimo, Gerente de Projeto (DAS 04).

Atenciosamente,

(nome e assinatura do ordenador de despesas)
(cargo)

1.12. LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – (NCB)

De acordo com as Diretrizes de Aquisições do Banco Mundial, a Licitação Pública Nacional – NCB (*National Competitive Bidding*) é o procedimento licitatório competitivo normalmente utilizado para licitações públicas no país do Mutuário, podendo ser o método mais apropriado para aquisições de bens, obras e serviços técnicos que, por sua natureza ou escopo, provavelmente não tem condições de atrair o interesse de licitantes estrangeiros.

Para que a NCB seja aceita nas aquisições financiadas pelo Banco (no Acordo de Empréstimo), seus procedimentos deverão ser revistos e modificados, conforme necessário, para garantir economia, eficiência, transparência e ampla consistência com as disposições contidas na Seção I das Diretrizes (que trata da política do Banco).

Os procedimentos de NCB também podem ser adotados quando as vantagens da ICB – Licitação Pública Internacional (*International Competitive Bidding*) forem claramente superadas pelo ônus administrativo ou financeiro estimado.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 356

O item 2.41 das Diretrizes determinam que devem ser incluídas nas condições do contrato cláusulas referentes a multas ou disposições semelhantes, com valor adequado, quando houver atrasos na entrega dos serviços ou bens.

Também são previstos para o método de NCB, garantias de proposta e garantias de execução.

GARANTIA DE PROPOSTA (2.14)	GARANTIA DE EXECUÇÃO (2.41)
Montante razoável (de 2 a 5% do custo estimado do contrato)	Em contratos de bens, considerar o montante entre 5 e 10% do valor do contrato assinado.
Validade de 30 (trinta) dias além do período de validade das propostas	
Recomenda-se a indicação de um montante fixo, igual para todos os licitantes e não um percentual sobre o valor do custo estimado.	

As formas de garantias aceitas são as emitidas por instituição bancária, como a fiança bancária e o cheque administrativo. As garantias emitidas por empresas de seguro têm-se revelado de difícil execução, motivo pelo qual o Banco tem recomendado a sua eliminação dos documentos licitatórios.

De acordo com item 3.4 das Diretrizes, o texto completo para divulgação do certame será publicado em um jornal de grande circulação no país e no idioma nacional, ou no Diário Oficial da União, ou em um site ou portal eletrônico bastante visitado e de acesso gratuito nacional e internacional.

O Mutuário poderá publicar uma versão mais curta do material para divulgação com as informações pertinentes mínimas, na imprensa nacional, desde que o texto completo seja publicado simultaneamente no Diário Oficial ou em um site ou portal eletrônico bastante visitado e de acesso gratuito nacional e internacional. Essa divulgação deverá ocorrer com antecedência suficiente para que os possíveis licitantes possam obter os documentos pertinentes.

O edital de licitação poderá ser publicado no idioma nacional. A moeda a ser adotada será a do país do Mutuário para fins de licitação e pagamento.

O edital de licitação conterá ainda informações claras sobre o modo, o local e a data para envio das propostas, e como os preços devem ser oferecidos. Deverá dizer que as especificações técnicas devem ser “substancialmente” atendidas, de forma a se dar uma margem de atendimento por parte das empresas.

Deverá ser especificado um prazo adequado para a elaboração e apresentação das propostas. Os procedimentos deverão prever uma disputa apropriada, com o objetivo de garantir a oferta de preços razoáveis. Em um processo de NCB o prazo mínimo para abertura das propostas é de 30 (trinta) dias após a data de publicação do Aviso de licitação.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 357

O edital deverá especificar se o preço é fixo ou se estará sujeito a reajuste com base em índices específicos de variação de preço. Se o edital não possuir cláusulas de reajuste, não terá como reajustar o preço depois se for necessário. Geralmente é previsto para contratos acima de 12 meses.

Os métodos utilizados na avaliação das propostas deverão ser objetivos e comunicados a todos os proponentes no edital de licitação, não sendo permitido à Comissão adotar critérios diferentes daqueles previstos no instrumento convocatório.

Os Mutuários deverão dispor de um mecanismo eficaz e independente para recebimento de reclamações, permitindo que os licitantes protestem e que sejam tratadas em tempo hábil.

Empresas estrangeiras que desejem participar do certame poderão fazê-lo, desde que estejam dispostas a aceitar os termos e condições da NCB válidos para os licitantes nacionais.

Na sequência serão demonstradas as etapas de execução direta para licitar uma NCB, sendo os procedimentos separados em três fases: (i) interna, (ii) externa e (iii) contratual.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 358

CONTRATAÇÃO PELO MÉTODO LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - NCB

O método de aquisição de bens e serviços comuns, LPN (NCB), adota um processo competitivo entre as empresas, que leva em consideração o menor preço avaliado e que atende substancialmente às especificações técnicas. Deve ser utilizado quando o custo estimado do serviço for maior que US$100,000 e menor que US$ 1 milhão.

FASE	Nº	PROCEDIMENTOS	Beneficiário/ Equipe Técnica/ Comissão de Avaliação	Equipe de Projeto (UGP)	Comissão de Licitação do Projeto	BIRD	SPOA	Gabinete	CONJUR	Licitante
FASE INTERNA	1	Elaborar a Especificação e encaminhar ao projeto.								
	2	Receber a Especificação Técnica e providenciar a abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado.								
	3	Elaborar Orçamento/Estimativa de Custo.								
	4	Elaborar Nota Técnica, contendo a justificativa para a realização da contratação (enquadramento no projeto).								
	5	Confirmar que existem recursos orçamentários disponíveis para contração.								
	6	Elaborar o Aviso de Licitação, o Edital e a Minuta do Contrato.								
	7	Enviar a documentação (Aviso, Edital, Especificação Técnica e Minuta do Contrato) para a não objeção.								
	8	Emitir a não objeção.								
	9	Designar a Comissão de Avaliação.								
	10	Encaminhar o processo para manifestação da consultoria jurídica.								
	11	Emitir parecer jurídico sobre o processo de contratação. Lembrar que se o Jurídico determinar alguma alteração no edital ou nos anexos, o pacote de documentos deverá retornar para não objeção do Banco.								
FASE EXTERNA	12	Promover a publicação do aviso de licitação no DOU e/ou Jornal de Grande Circulação nacional e/ou site nacional de acesso gratuito nacional e internacional.								
	13	Publicar a Comissão de Avaliação no Boletim de Serviços.								
	14	Elaborar e apresentar proposta de acordo com o instrumento convocatório.								
	15	Proceder à abertura pública das propostas.								
	16	Receber, avaliar as propostas e elaborar relatório detalhado de avaliação com a adjudicação da empresa vencedora.								
	17	Encaminhar o relatório de avaliação e julgamento com adjudicação para análise do Banco Mundial.								
	18	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação. Lembrar que se de questionamentos ou impugnações surgir a necessidade de modificar o Edital ou os anexos, o conjunto de documentos deverá ser submetido ao Banco para não objeção.								
	19	Encaminhar o processo para homologação do certame pela autoridade competente.								
	20	Proceder homologação do certame.								
	21	Providenciar empenho da empresa homologada.								
	22	Elaborar documento de Outorga. Submeter ao Banco para não objeção, se revisão prévia.								
	23	Emitir não objeção ao documento de Outorga (revisão prévia).								
	24	Promover a publicação da Outorga no DOU no prazo de 2 semanas a contar da data da não objeção, se revisão prévia, ou no prazo de 2 semanas a contar da data de homologação do certame pelo mutuário, se revisão posterior (DOU e/ou Jornal de Grande Circulação nacional e/ou site nacional de acesso gratuito nacional e internacional)								
CONTRATO	25	Preencher dados contratuais da empresa adjudicada e do Ordenador de despesas.								
	26	Encaminhar o contrato para a chancela da CONJUR.								
	27	Analisar e chancelar o contrato.								
	28	Encaminhar o contrato chancelado e publicação de outorga para o Banco Mundial.								
	29	Emitir a não objeção ao contrato.								
	30	Encaminhar as vias do contrato para assinatura da empresa vencedora do certame.								
	31	Assinar e devolver ao projeto o contrato assinado.								
	32	Providenciar a assinatura do ordenador de despesas no contrato.								
	33	Encaminhar via do contrato assinado para a empresa.								
	34	Encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 para o Banco para publicação no site do Banco.								
	35	Publicar no DOU o extrato do contrato.								

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 359

Fase 1 NCB – Interna

1	Elaborar a Especificação e encaminhar ao projeto.
2	Receber a Especificação Técnica e providenciar a abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado.
3	Elaborar Orçamento/Estimativa de Custo.
4	Elaborar Nota Técnica, contendo a justificativa para a realização da contratação (enquadramento no projeto).
5	Confirmar que existem recursos orçamentários disponíveis para contração.
6	Elaborar o Aviso de Licitação, o Edital e a Minuta do Contrato.
7	Enviar a documentação (Aviso, Edital, Especificação Técnica e Minuta do Contrato) para a não objeção.
8	Emitir a não objeção.
9	Designar a Comissão de Avaliação.
10	Encaminhar o processo para manifestação da consultoria jurídica.
11	Emitir parecer jurídico sobre o processo de contratação. Lembrar que se o Jurídico determinar alguma alteração no edital ou nos anexos, o pacote de documentos deverá retornar para não objeção do Banco.

Todas os procedimentos relativos às etapas da Fase 1 foram tratadas anteriormente nesta apostila.

O Banco Mundial possui modelo padrão de edital e de contrato para ICB – Licitação Pública Internacional (*International Competitive Bidding*). Para o método nacional há um modelo traduzido para o português e adaptado para a regra da NCB, numa versão autorizada para utilização pelos especialistas do Banco, devendo o mutuário solicitá-la.

A seguir encontra-se um modelo de Aviso de Licitação que poderá ser proposto à análise do Banco:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 360

AVISO DE LICITAÇÃO

(INSERIR A NATUREZA DOS SERVIÇOS)

BRASIL – (INSERIR ÓRGÃO)
(INSERIR TÍTULO DO PROJETO)
Acordo de Empréstimo nº XXXX-BR – Banco Mundial

A República Federativa do Brasil negociou um Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do Projeto (INSERIR TÍTULO), e pretende aplicar parte do montante dos fundos no (a) seguinte (INSERIR OU SERVIÇO OU AQUISIÇÃO): (INSERIR OBJETO)

O (INSERIR ÓRGÃO) por intermédio da Secretaria (SE FOR SECRETARIA) convida as empresas elegíveis a participarem do procedimento licitatório para (INSERIR PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU O FORNECIMENTO DOS BENS/MATERIAIS/ETC).

O certame será conduzido de acordo com o método de aquisição denominado NCB – Licitação Pública Nacional, estabelecido nas Diretrizes do Banco Mundial para Aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, de janeiro de 2011. O critério de avaliação será o de Menor Preço Global, aliado ao atendimento substancial das especificações constantes no Termo de Referência.

Para participar desta licitação é necessário atender as determinações constantes do EDITAL Nº 0X/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO) disponibilizado no seguinte endereço eletrônico: (INSERIR SITE DO PROJETO OU DO MUTUÁRIO) ou por solicitação no seguinte endereço de e-mail: (INSERIR E-MAIL DO PROJETO).

Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados no seguinte endereço de e-mail: (INSERIR E-MAIL DO PROJETO).

O prazo para envio de propostas conforme determina o edital é impreterivelmente até às **XX horas do dia XX/XX/201X**.

Após a aprovação dos documentos do certame pelo Órgão Jurídico, providencia-se as etapas da Fase 2, que se inicia com a divulgação.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 361

Fase 2 NCB - Externa

12	Promover a publicação do aviso de licitação no DOU e/ou Jornal de Grande Circulação nacional e/ou site nacional de acesso gratuito nacional e internacional.
13	Publicar a Comissão de Avaliação internamente.
14	Elaborar e apresentar proposta de acordo com o instrumento convocatório.
15	Proceder à abertura pública das propostas.
16	Receber, avaliar as propostas e elaborar relatório detalhado de avaliação com a adjudicação da empresa vencedora.
17	Encaminhar o relatório de avaliação e julgamento com adjudicação para análise do Banco Mundial.
18	Emitir a não objeção ao Relatório de Avaliação. Lembrar que se de questionamentos ou impugnações surgir a necessidade de modificar o Edital ou os anexos, o conjunto de documentos deverá ser submetido ao Banco para não objeção.
19	Encaminhar o processo para homologação do certame pela autoridade competente.
20	Proceder à homologação do certame.
21	Providenciar empenho da empresa homologada.
22	Elaborar documento de Outorga. Submeter ao Banco para não objeção, se revisão prévia.
23	Emitir não objeção ao documento de Outorga (revisão prévia).
24	Promover a publicação da Outorga no DOU no prazo de 2 semanas a contar da data da não objeção, se revisão prévia, ou no prazo de 2 semanas a contar da data de homologação do certame, se revisão posterior (DOU e/ou Jornal de Grande Circulação nacional e/ou site nacional de acesso gratuito nacional e internacional).

A área de projeto deverá providenciar a publicação do Aviso de Licitação em um jornal de grande circulação no país e no idioma nacional, ou no Diário Oficial da União, ou em um site ou portal eletrônico bastante visitado e de acesso gratuito nacional e internacional. Importante registrar que quanto maior for a divulgação, maiores são as possibilidades de obtenção de propostas para o certame, dessa forma sugere-se ampliar ao máximo, publicando o aviso nas três opções.

Após a divulgação do Aviso de Licitação deverá ser publicada a Comissão de Avaliação do certame no informativo do Órgão Mutuário, cuja indicação já foi providenciada na Fase 1.

No local, hora e data previstos no edital, serão abertas as propostas, em sessão pública, sob a coordenação da equipe de projeto, que deverá se antecipar ao horário, de forma a recepcionar os licitantes.

Quanto à abertura das propostas, os especialistas do Banco orientam:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 362

- As propostas serão abertas em um ato público apenas com a presença dos licitantes e da equipe do projeto que trata dos procedimentos de licitações. Ato público não significa aberta ao público em geral.
- O envelope "único" de cada licitante deverá ser aberto para exame (não para avaliação) de seu conteúdo. O ato de abertura das propostas não é parte do processo de avaliação e julgamento.
- No ato da abertura não se deve, em hipótese alguma, rejeitar ou devolver propostas entregues no prazo definido no edital, mesmo que estejam em branco, com envelope vazio etc. se registrará tudo em ata e não se desclassificará ninguém neste momento (isso cabe à Comissão de Avaliação).
- As propostas entregues "após" a hora limite não devem ser recebidas.
- Todas as propostas recebidas no prazo editalício devem ser abertas e lidas em público na presença dos licitantes e/ou seus representantes autorizados.
    - Primeiro serão lidos os pedidos de retirada de propostas recebidos dentro do prazo estabelecido no edital.
    - Em segundo serão lidos os pedidos de modificação de propostas recebidos dentro do prazo estabelecido.
    - Em seguida serão lidas e registradas as propostas recebidas com seus preços e descontos oferecidos.
- Todas as circunstâncias ou acontecimentos relevantes ocorridos durante a sessão de abertura deverão ser registrados em ata.
- Não é permitido às empresas verificarem as propostas de outras.
- Realizar o procedimento correto de abertura de propostas é fundamental para garantir a transparência da licitação.

Ao término da reunião, a equipe de projeto deverá finalizar a ata, solicitar a assinatura dos presentes, digitalizá-la e enviar ao Banco de imediato, distribuindo cópias para os presentes.

Para que isso seja possível, a equipe de projeto deverá ter minutado antes a ata, com os dados do projeto, do certame e dos licitantes, e designar alguém exclusivamente para registrar todas as informações durante a reunião. A ata deverá estar estruturada na ordem das informações que serão lidas.

Após encerramento do prazo de recebimento das propostas, a Comissão de Avaliação será convocada pelo projeto para iniciar as análises. A finalidade da avaliação das propostas, de acordo com os especialistas do Banco é:

- Determinar o cumprimento de cada proposta aos requisitos dos documentos da licitação.
- Determinar o preço avaliado de cada proposta para comparação:

    - PREÇO AVALIADO = PREÇO PROPOSTO +/-Correção aritmética + correção por itens não inclusos - IMPOSTOS (IPI e ICMS).

- Selecionar, para adjudicação do contrato, a proposta de menor preço avaliado que seja substancialmente adequada às Especificações Técnicas.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 363

As análises devem atender aos seguintes princípios:

- Confidencialidade - é fundamental para garantir a elegibilidade de financiamento da licitação.
- Transparência - esclarecimentos são permitidos sempre e quando não modifiquem a essência da proposta e nem o preço.

A Comissão deve atentar para os conceitos fundamentais de aceitação ou rejeição de propostas indicados pelos especialistas do Banco, que mencionam que uma proposta deverá cumprir os seguintes requisitos:

- Identificar o concorrente por meio de carta de proposta assinada.
- Apresentar autorização para apresentar proposta.
- Apresentar claramente o preço da proposta.
- Estar acompanhada de uma garantia de proposta na forma e valor estabelecidos no edital.
- Estar substancialmente adequada às especificações técnicas.
- Apresentar um cronograma de entrega satisfatório.
- Cumprir os requisitos de qualificação (experiência, capacidade financeira, dentre outros).

A Comissão de Avaliação deverá ainda verificar:

- Se a proposta está completa e assinada.
- Se os cálculos aritméticos estão corretos.
- Se há variações.

É necessário que seja realizada pesquisa para verificar a situação de cada empresa, tanto quanto a constar de lista negativa no site do Banco Mundial, como também nos sistemas nacionais, como o SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Deve ser tirado nada consta sobre a documentação financeira, o recolhimento de FGTS, de INSS e demais certidões da Receita Federal, estadual, municipal e do DF.

A avaliação deve ser pormenorizada e a Comissão deve avaliar somente as propostas que respondem substancialmente às especificações técnicas, desclassificando as demais.

Ao término de todas as verificações a Comissão deverá elaborar o relatório de avaliação e julgamento com adjudicação da empresa vencedora. A equipe de projeto deverá apoiar a Comissão revisando o relatório para verificar conformidade com as propostas. Após revisão, a Comissão de Avaliação deverá assinar o relatório e o encaminhar para a equipe do projeto juntamente com as propostas e demais documentos licitatórios que estejam em seu poder. A seguir encontra-se um modelo de relatório de Avaliação do certame:

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 364

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA LICITAÇÃO E RECOMENDAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO

Nome do Projeto:

Número do Empréstimo:

Nome do Contrato:

Número do Edital :

Data de Submissão ao Banco:

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Mutuário	
1.2 Número do Empréstimo	
1.3 Data de Efetividade	
1.4 Data de Conclusão : a) Original b) Revista	
1.5 Nome do Projeto	
1.6 Comprador: a) Nome b) Endereço	 (indicar) (indicar)
1.7 Número do Convênio	(indicar)
1.8 Descrição do Contrato	(indicar)
1.9 Estimativa de Custo	US$ (indicar) Fonte (indicar) Data (indicar)
1.10 Método de Aquisição	ICB (X) NCB ( ) OUTRO ( )
1.11 Revisão Prévia Exigida	SIM (X) NÃO ( )
1.12 Preferência Doméstica Permitida	SIM (X) NÃO ( )
1.13 Contrato de Preço Fixo	SIM (X) NÃO ( )

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 365

QUADRO 2 – PROCESSO DE LICITAÇÃO

2.1 Aviso Geral de Aquisição (a) 1ª data de publicação (b) Última atualização	
2.2 Aviso Específico de Aquisição (a) Nome do jornal de circulação nacional (b) Data de publicação (c) Data de publicação no D.O União (d) Data de publicação no D.O Estado (e) Nome de outro jornal (f) Data de publicação	
2.3 Documento Padrão de Licitação (a) Título , data de publicação (b) Data da não-objeção do Banco (c) Data da divulgação aos concorrentes	
2.4 Número de Firmas que adquiriram o Edital	
2.5 Adendos ao documento, se existentes (a) Liste todas as datas de emissão (b) Datas da não-objeção do Banco	1_____ 2_____ 3_____ 1_____ 2_____ 3_____
2.6 Data da reunião pré-licitatória, caso exista.	
2.7 Minutas datadas da reunião, enviadas aos concorrentes e ao Banco.	

QUADRO 3 - SUBMISSÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

3.1 Prazo final de submissão das propostas (a) Data original , hora (b) Prorrogação, caso exista	
3.2 Data e hora de abertura das propostas	
3.3 Ata de sessão de abertura das propostas, data de envio ao Banco.	
3.4 Número de propostas apresentadas	
3.5 Período de validade das propostas (a) Especificado originalmente (b) Prorrogações, caso existam (c) Data da não-objeção, caso exigida	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 366

QUADRO 4 - PREÇOS DAS PROPOSTAS

N.º	CONCORRENTE		GARANTIA DE PROPOSTA	VALIDADE DA PROPOSTA	TERMO DA PROPOSTA	DESCONTOS OFERECIDOS	MOEDA	PREÇO DAS PROPOSTAS POR LOTE N.º				COMENTÁRIOS
	NOME	PAÍS						(i)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	1	2	3	4	(j)

Nota: Colocar “SIM” caso apresentado de forma adequada e “NÃO”, caso contrário.
(j) Coluna (j) : Fazer os comentários, caso necessários, em folha a parte.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 367

COMENTÁRIOS

Referência: Preço das Propostas – Quadro 4

1- Descrever quaisquer modificações de propostas, descontos oferecidos, retirada ou modificação de propostas, propostas alternativas, entre outros assuntos.

2- Relatar também a ausência de qualquer documento essencial, como a Garantia de Proposta.

3- Explicar quaisquer inconsistências entre os preços e as modificações com relação aos preços lidos em voz alta na abertura das propostas (e escritos na ata).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 368

QUADRO 5 - EXAME PRELIMINAR

N.º	CONCORRENTE	VERIFICAÇÃO	ELEGIBILIDADE	GARANTIA DE PROPOSTA	PROPOSTA COMPLETA	ADEQUAÇÃO SUBSTANCIAL	ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES TÉCNICAS	ACEITAÇÃO PARA EXAME DETALHADO	LOTES N.º
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(F)	(g)	(h)	(i)	(j)

(c) Verificação: período de validade das propostas, assinaturas, autorização do fabricante, entre outros assuntos.

(e) Garantia de Proposta: modalidade, termos, valor, validade, entre outros assuntos.

(f) Proposta completa: cotações parciais de lotes e itens, preços que faltam, rasuras, páginas que faltam, entre outros assuntos.

(g) Adequação substancial: desvios: reajuste de preços, prazo de entrega ou execução, subcontratação, recusa de responsabilidades e obrigações, exceções às cláusulas críticas, participação em mais de uma proposta, entre outros assuntos.

(h) Adequação às Condições Técnicas: proposta substancialmente adequada às Especificações Técnicas, desvios existentes ou não, entre outros assuntos.

NOTA: Explicar em texto separado o possível motivo de inadequação da proposta em cada assunto tratado no exame preliminar.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 369

COMENTÁRIOS

Referência : Exame Preliminar – Quadro 5

1- Explicar neste item, o possível motivo de inadequação de uma proposta em cada assunto tratado no Quadro 5 ou outros assuntos que levem a rejeição da proposta durante este exame preliminar.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 370

QUADRO 6 - CORREÇÕES

N.º	CONCORRENTE	PREÇO DAS PROPOSTAS		CORREÇÕES DE ERROS DE COMPUTAÇÃO	PREÇOS DAS PROPOSTAS CORRIGIDOS (f) = (d) + (e)	LOTES N.º
		MOEDA	MONTANTE			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

NOTA: Apenas as propostas aceitas no Exame Preliminar (Quadro 5, coluna (i), deverão ser incluídas neste e nos quadros subsequentes. As colunas (a), (b), (c) e (d) são provenientes do Quadro 4, colunas (a), (b), (h) e (i), respectivamente.

COMENTÁRIOS

Referência: Correções – Quadro 6

1- Explicar qualquer correção substancial de erros de computação/aritméticos, que possam afetar a colocação dos concorrentes.
2- Fazer as correções, solicitar por escrito a aceitação delas e obter por escrito a aceitação das mesmas.
3- Inserir toda a documentação no Anexo5.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 371

QUADRO 7

TAXAS DE CÂMBIO (NÃO SE APLICA PARA NCB)

Moeda utilizada na avaliação das propostas: Real, taxa comercial de venda.
Data da taxa de câmbio: (indicar a data original estabelecida para a abertura das propostas).
Autoridade ou Publicação Especificada para a taxa de câmbio: Banco Central do Brasil.

NOTA : Anexe cópia, no Anexo 4, das taxas de câmbio fornecidas pelo Banco Central.

QUADRO 8 - CONVERSÃO DE MOEDAS
MOEDA DE AVALIAÇÃO - REAL

CONCORRENTE (a)	MOEDA (S) DA PROPOSTA (b)	PREÇO DA PROPOSTA CORRIGIDO (c)	TAXA DE CÂMBIO APLICÁVEL (d)	MOEDA DE AVALIAÇÃO PREÇO DA PROPOSTA (e) = (c) x (d)	LOTES (S) N.º (f)

NOTA: As colunas (b), (c) e (f) do Quadro 6,são as colunas (a), (b) e (c), respectivamente deste quadro. A coluna (d) vem do Quadro 7.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 372

QUADRO 9 - PREÇOS AVALIADOS

Lote Nº:

Nº	CONCORRENTE	PREÇO TOTAL EXW ou CIP	PREÇO TOTAL DO TRANSPORTE INTERNO	SUB-TOTAL	DESCONTOS		PREÇO AVALIADO	OBSERVAÇÃO
					PORCENTAGEM	MONTANTE		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) + (d)	(f)	(g) = (e) x (f)	(h) = (e) - (g)	(i)

NOTAS:
(c) A coluna (c) é proveniente da coluna 7 das planilhas de preços dos concorrentes, do Grupo C, e convertidos em reais, e da coluna 5 da planilhas de preços o concorrente dos concorrentes dos Grupos A e B, multiplicado pela quantidade de cada um dos itens componentes de cada lote.
(d) A coluna (d) é proveniente da coluna 7 das planilhas de preços dos concorrentes dos Grupos A e B, multiplicado pela quantidade de cada um dos itens componentes de cada lote.
(f) e (g) Se um concorrente apresentar descontos condicionados à adjudicação (de dois ou mais lotes, por exemplo), considerar uma proposta diferente para cada desconto apresentado, preenchendo uma linha para a proposta original sem descontos e uma ou mais linhas para cada desconto apresentado. Se o desconto não for condicional, e oferecido como um percentual, a coluna (g) normalmente é o produto dos montantes das colunas (e) e (f). Se o desconto for oferecido como um montante em moeda, este valor é colocado diretamente na coluna (g).

COMENTÁRIOS
Referência : Preços Avaliados – Quadro 9

1- Explicar, caso necessário , os assuntos tratados nas colunas do Quadro 9.
2- Explicar principalmente a forma e o cálculo dos descontos quando os mesmos forem condicionados a adjudicação de, por exemplo, dois ou mais lotes.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 373

QUADRO 10 - PREFERÊNCIA DOMÉSTICA DOS BENS (NÃO APLICÁVEL PARA NCB)

Lote Nº:

Nº	CONCORRENTE	PREÇO	GRUPO	PREÇO PARA APLICAÇÃO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA	TARIFA DECLARADA (%)	TARIFA A SER APLICADA (%)	MARGEM DE PREFERÊNCIA (h) = (e) x (g)	PREÇO AVALIADO COM MARGEM DE PREFERÊNCIA APLICADA PARA COMPARAÇÃO (i) = (C) + (h)
(a)	(b)	AVALIADO	(d)					
		(c)		(e)	(f)	(g)		

NOTAS:

(c) Coluna (c): Vem do Quadro 9, coluna (h). Se o menor preço total avaliado é do grupo A ou B, este será o menor preço avaliado, e o restante do quadro não precisa ser preenchido. As colunas (e) até (i) necessitam de ser preenchidas apenas para as propostas do Grupo C.

(d) Coluna (d): Refere-se aos grupos A, B ou C, conforme indicado pelo Concorrente e sujeito a verificação pelo Comprador.

(e) Coluna (e): É o preço total do lote da coluna 7 da Planilha de Preços dos Bens oferecidos do Exterior (Grupo C)

(f) Coluna (f): É a soma dos impostos e taxas de importação nos itens ou grupos particulares de itens similares como um percentual do preço CIP. O Concorrente deve apresentar comprovação.

(g) Coluna (g): Será o menor valor (15 % ou um valor menor indicado na coluna (f)).

(h) Coluna (h): é a multiplicação das colunas (e) e (g) do Quadro 10.

(i) Coluna (i): Para os Concorrentes do Grupo A é zero. As propostas do Grupo B neste estágio não serão mais comparadas. Para as propostas do Grupo C, a coluna (i) é a soma das colunas (c) e (h).

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 374

COMENTÁRIOS

Referência : Preferência Doméstica – Quadro 10

1 - Explicar, caso necessário, os assuntos tratados no Quadro 10.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 375

QUADRO 11 – CONTRATO (S) PROPOSTO (S) A SER (EM) ADJUDICADO(S)

LOTE Nº

1- Concorrente com a proposta adequada e de menor preço avaliado (indicado para adjudicação). (a) Nome: (b) Endereço:		
2- Se a proposta for submetida por um agente, indique o fornecedor real. (a) Nome: (b) Endereço:		
3- País(es) de origem dos bens / materiais		
4- Data estimada (mês, ano) de assinatura do Contrato.		
5- Data estimada de entrega no Local do Projeto.		
6- Preço da Proposta apresentado 1.	Moeda:	Montante:
7- Correções de erros 2.		
8- Descontos 3.		
9- Outros ajustamentos 4.		
10- Preço Proposto para Adjudicação 5.		
11- Imposto(s) de venda (IPI e ICMS) 6.		
12- Categoria de desembolso 7.		

NOTAS:

1 - Do Quadro 6, coluna (d).
2 - Do Quadro 6, coluna (e).
3 - Do Quadro 9, coluna (f) na moeda cotada, como um percentual da linha 6.
4 - Todos os ajustamentos deverão ser explicados em detalhe, inclusive a compra de até +/- 15% de quantidades.
5 - É a soma das linhas 6 a 9.
6 - Impostos de Venda IPI e ICMS, conforme aplicável, para os concorrentes dos Grupos A e B. Conforme o Acordo de Empréstimo.

COMENTÁRIOS

Referência: Contrato(s) Proposto(s) a ser(em) Adjudicado(s) – Quadro 11

1 - Comente qualquer ajustamento feito, inclusive a compra de até mais ou menos 15% (quinze por cento) dos bens, permitida no Acordo de Empréstimo, sem a prévia anuência do Banco.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 376

Fazer um quadro com as quantidades iniciais e finais, bem como os preços iniciais e finais, após a alteração das quantidades.

2 - Forneça razões detalhadas para a recusa de adjudicação de um contrato a um concorrente que tenha oferecido o menor preço avaliado.

3 - Explique as mudanças no Escopo do Fornecimento e nas Condições Contratuais, devido aos ajustamentos feitos.

ANEXOS

Nº	CONTEÚDO
1	Avisos de Publicação
2	Ata da Sessão de Abertura
3	Taxa(s) de Câmbio Utilizada(s)
4	Pedidos de Esclarecimentos e Respostas dos Concorrentes.
5	Proposta(s) Vencedora(s)

A equipe de projeto enviará cópia digitalizada do relatório de avaliação e julgamento para não objeção do Banco. Todos os documentos relativos às análises deverão ser autuados no processo administrativo, inclusive a não objeção. Deverá ser providenciada junto à Autoridade Competente a homologação do certame, podendo ser utilizado o modelo a seguir:

(ÓRGÃO)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – NCB N.º XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO)

(NOME DO PROJETO) – ACORDO DE EMPRÉSTIMO XXXX-BR

OBJETO: (INSERIR)

O (INSERIR NOME DO PROJETO) do (INSERIR ÓRGÃO), no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os autos do referido processo e a ADJUDICAÇÃO realizada pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO do certame (Fls. XXX, XXX) RESOLVE, em cumprimento ao item X do Edital da NCB n.º XX/201X/(SIGLA DO ÓRGÃO), HOMOLOGAR o certame em favor da proponente que apresentou o menor preço global, a empresa (INSERIR RAZÃO SOCIAL).

Brasília-DF, XX de (MÊS) de 201X.

(NOME E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA)
(Cargo)

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 377

Após a homologação do certame deverá ser submetido o processo para a área orçamentária e financeira providenciar o empenho.

A equipe de projeto deverá elaborar documento de Outorga conforme determina as Diretrizes no item 7 ao Apêndice I e submeter ao Banco para não objeção, se revisão prévia.

Após a não objeção, sendo o processo de revisão prévia, se providencia a publicação do documento de Outorga dentro do prazo de 2 semanas a contar da data da não objeção, se revisão posterior, no prazo de 2 semanas a contar da data de homologação do certame pelo mutuário. A publicação poderá se efetuada no Diário Oficial da União - DOU e/ou Jornal de Grande Circulação nacional e/ou site nacional de acesso gratuito autorizado pelo Banco. Pode ser indicado o site do Mutuário/projeto.

O documento de Outorga deverá conter a proposta, os números dos lotes e as seguintes informações pertinentes:

- O nome de cada licitante que apresentou uma proposta.
- Os preços lidos na reunião de abertura das propostas.
- Os preços avaliados de cada proposta examinada.
- O nome dos licitantes cujas propostas foram rejeitadas como inadequadas ou que não cumpriram os critérios de qualificação, ou que não foram avaliadas, juntamente com os respectivos motivos.
- O nome do licitante vencedor, o valor total final do contrato, a duração e o resumo do escopo do contrato.

O Banco providenciará a publicação da outorga do contrato objeto de revisão prévia em seu site, após o recebimento de uma cópia assinada enviada pelo Mutuário.

Com o cumprimento dessa etapa, passa-se para a Fase Contratual.

Fase 3 NCB – Contrato

25	Preencher dados contratuais da empresa adjudicada e da Autoridade Competente do Mutuário.
26	Encaminhar o contrato para análise do Órgão Jurídico
27	Emitir parecer jurídico sobre o processo de contratação.
28	Encaminhar o contrato e cópia das publicações de outorga para o Banco Mundial.
29	Emitir a não objeção ao contrato.
30	Encaminhar as vias do contrato para assinatura da empresa vencedora do certame.

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 378

31	Assinar e devolver ao projeto o contrato assinado.
32	Providenciar a assinatura da autoridade competente no contrato.
33	Encaminhar via do contrato assinado para a empresa.
34	Encaminhar cópia do contrato assinado e o formulário 384 para o Banco.
35	Publicar no DOU o extrato do contrato.

A equipe de projeto deverá solicitar os dados da empresa vencedora e da Autoridade Competente do mutuário para inserir no contrato, como também os dados da proposta vencedora.

A equipe de projeto deverá elaborar uma Nota Técnica relatando todas as etapas cumpridas no procedimento de licitação, bem com um resumo sobre as avaliações e ocorrências, submetendo-a ao Órgão Jurídico para análise.

Se houver observações no parecer jurídico, deverão ser atendidas. Se não houver óbices jurídicos, cópia da minuta do contrato deverá ser enviada ao Banco para análise e não objeção. A equipe de projeto deverá enviar também cópia da publicação do documento de Outorga para conhecimento do Banco.

Após essa etapa, a equipe de projeto deverá providenciar junto à Autoridade Competente, a formalização do Gestor do contrato e, se necessário, dos respectivos Fiscais e suas atribuições, que deverá constar do processo administrativo, de acordo com o que prevê o Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93.

De posse da não objeção ao contrato, providenciam-se as assinaturas. Primeiro da empresa e depois da Autoridade Competente. Encaminha-se uma via assinada à empresa, autua-se no processo a outra.

Imediatamente após a assinatura do contrato e antes do primeiro pedido de saque de recursos da Conta do Empréstimo, o Mutuário deverá encaminhar ao Banco a cópia do contrato assinado juntamente com o formulário 384 preenchido, para publicação no site do Banco Mundial. Segue abaixo modelo do formulário 384:

INFORMAÇÕES PARA O FORMULÁRIO 384	
NÚMERO DO CONTRATO / TERMO ADITIVO	
CATEGORIA (BENS, SERVIÇOS OU CONSULTORIA)	
TIPO DE CONTRATO	

Anexo 48_Apostila_Aquisicoes_BIRD (47830771) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 379

METODO DE AQUISIÇÃO	
SETOR DE ALOCAÇÃO	
DATA DA NÃO OBJEÇÃO AO TERMO ADITIVO	
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	
DESCRIÇÃO DO CONTRATO ou OBJETO DO TERMO ADITIVO	
VALOR DO CONTRATO INICIAL EM REAIS (R$)	
VALOR DO CONTRATO FINAL EM REAIS (R$)	
NOME DA EMPRESA / CONSULTOR INDIVIDUAL	
ENDEREÇO COMPLETO (CIDADE, ESTADO, CEP)	
COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES	

Após a assinatura do contrato, deverá ser providenciada a publicação de seu extrato, em atendimento à Lei 8.666/93, no Diário Oficial da União. Convém enviar cópia da publicação para o Banco.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

http://www.ibco.org.br/ (Tabela homem/hora)

http://www.abceconsultoria.org.br/ (Tabela homem/hora)

go.worldbank.org/CI0TW3MDU0 (Salvaguardas)

https://www.youtube.com/watch?v=krwnDp-vLGY (Cálculo da média e da mediana)

http://www.worldbank.org/pt/country/brazil

http://portal2.tcu.gov.br/TCU

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/

http://www.cgu.gov.br/

http://www.planalto.gov.br/

Apostilas do curso "Aspectos Fiduciários na Implementação de Projetos Financiados pelo Banco Mundial – Aquisições – ministrado por Frederico Rabello – Especialista Sênior do Banco Mundial e por Sinuê Aliram – Especialista em Aquisições do Banco Mundial".

Apostila do Curso de Capacitação em Planejamento e Gerenciamento de Aquisições de Projetos financiados pelo Banco Mundial. Módulo 01: Planejamento das Aquisições – elaborado e ministrado por Lucianna Diehl Matte – 2015.